



كلية الحقوق



جامعة أسيوط

دروس في قانون العقوبات

القسم العام

طلاب الفرقة الثانية

دكتور

وليد محمد حجاج

2025

تنويه هام...

كُلُّ أَوْ جُلِّ مَا وَرَدَ بَيْنَ طَيَّاتِ هَذَا الْمُؤَلَّفِ
مُسْتَوْحٍ بِشَكْلِ رِئَاسِيٍّ مِنَ الْمَرَاجِعِ الْعَامَّةِ
الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرْحِ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ مِنْ
مَرَاجِعٍ مُتَخَصِّصَةٍ فِي مَوْضُوعَاتٍ شَتَّى.

وَإِذْ أُنْسِبُ الْفَضْلَ لِأَهْلِهِ فَلَا يَسْعَنِي إِلَّا أَنْ
أَهْدِي إِلَى أَسَاتِذَتِي الْأَجْلَاءِ - مُؤَلِّفِي هَذِهِ
الْكِتَابِ - مِنَ الشُّكْرِ جَزِيلَهُ ، وَمِنِ الْاعْتِرَافِ
بِالْفَضْلِ جَمِيلَهُ.

د. وليد حجاج

باب تمهيدى - التعريف بقانون العقوبات ونطاق تطبيقه

- يشمل هذا الباب موضوعين نتناولهما في فصلين، هما:

الفصل الأول - التعريف بقانون العقوبات.

الفصل الثانى - نطاق تطبيق قانون العقوبات.

الفصل الأول - التعريف بقانون العقوبات

المبحث الأول - التطور التاريخي لقانون العقوبات المصري

- قانون العقوبات قديم قدم الإنسان، حيث عرفه الأقدمون حين عرفوا العقوبة بوصفها شر يقابل شرا وقع.

- وكما يتأثر كل شيء بالظروف السائدة في كل مجتمع وحسب كل زمان، فقد كان للشرائع العديدة التي سادت في مصر خلال عصورها المختلفة أكبر الأثر على قانون العقوبات فيها.

- وهذا الأثر اختلف بقدر الاختلاف الكبير بين أصول ومبادئ هذه الشرائع.

- ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية كانت أهم هذه الشرائع، مما جعل الدستور يعتبرها "المصدر الرئيسى للتشريع". وجعلها قانون العقوبات - في المادة 60 - أحد مصادر الحقوق التي يعد استعمالها سببا للإباحة.

- وقانون العقوبات بوضعه الحالى ترجع أصوله التاريخية إلى عام 1875 حيث أنشأت المحاكم المختلطة، ثم صدرت القوانين التي تطبقها ومنها قانون العقوبات المختلط 1876 الذي كان مقتبسا عن القانون الفرنسى، ورغم ذلك فلم يكن لصدوره أثر يذكر؛ وذلك لأن اختصاص هذه المحاكم كان محصورا في نطاق ضيق.

- وفي عام 1883 أنشأت المحاكم الأهلية وصدر قانون العقوبات الأهلي المقتبس من قانون العقوبات المختلط.

- وقد تضمن هذا القانون مبادئ وقواعد جنائية أساسية، مثل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ مساواة الناس أمام القانون. كما حدد أغراضا جديدة للعقوبات هي الإصلاح والتأهيل وليس الانتقام من الجاني.

- ولأن الشارع لاحظ اختلاف القانون الجديد عما كان مطبقا في مصر خلال فترة زمنية طويلة (الشرعية الإسلامية) فقد برر في مادته الأولى إصدار القانون الجديد بسند أن للدولة السلطة في العقاب، ثم طمأن الأفراد إلى أن تطبيقه لن يخل بحق مقرر لهم بمقتضى الشريعة.

- ولقصور رأه البعض خاص بالضمانات التي استحدثتها واعتداله في العقاب واعتبروا ذلك ضعف فيه مقارنة بما كان سائدا قبله، فقد كثر - بالفعل - ارتكاب الجرائم، خاصة من العصابات المسلحة.

- وهذا الوضع المتردي دفع الشارع إلى تشكيل "قومسيونات التحقيق" في الوجهين البحري والقبلي عامي 1884/1885 للتحقيق والمحاكمة في الجنايات الخطيرة دون أن تلتزم بقواعد التحقيق والمحاكمة، ثم ألغيت بعد ذلك عام 1889 لإهدارها لأهم ضمانات حقوق الإنسان.

- وفي 14 فبراير 1904 ألغي قانون العقوبات الأهلي وحل مكانه قانون جديد حاول فيه الشارع تفادي مثالب القانونين السابقين وأدمج فيه القواعد التي تضمنتها التشريعات الحديثة.

- وخضع هذا القانون لتعديلات شاملة بسبب ظروف سياسية واقتصادية متنوعة، منها مثلا: إعلان الحماية البريطانية على مصر، صدور دستور 1923، تعدد الأحزاب السياسية، النمو المضطرد للاقتصاد، زيادة عدد العمال الصناعيين.

- وبعد إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 بموجب اتفاقية "منترو"، أصدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 31 يولية من ذات العام ليحل محل قانون العقوبات المختلط لسنة 1876 ومحل قانون العقوبات الأهلي لسنة 1904.
- وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 هو القانون المعمول به منذ 15 أكتوبر 1937 وحتى الآن، وهو ما ستكون دراسة بعض أحكامه موضوع هذا الكتاب.

المبحث الثاني- تعريف قانون العقوبات وأقسامه

المطلب الأول- تعريف قانون العقوبات

- من بين التعريفات التي صيغت لقانون العقوبات أنه « مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتُحدّد فيها الأفعال أو الامتناعات التي تعد جرائم وكذلك العقوبات المقررة لهذه الجرائم ».
- ومن ثم فإن « قانون العقوبات » يتضمن القواعد الجنائية الموضوعية والخاصة بتنظيم المسؤولية الجنائية وتحديد الجرائم وعقوباتها.
- وهو بذلك لا يتضمن القواعد الشكلية أو الإجرائية التي تحكم الدعوى الجنائية وإجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة، حيث يهتم بتنظيمها قانون الإجراءات الجنائية.

المطلب الثاني- أقسام قانون العقوبات

أولاً- قانون العقوبات (الأساسي)

- قانون العقوبات العام يتناول الجرائم التي تهدد المصالح الأساسية المتمسة بطابع الثبات والاستمرار في المجتمع، كحق الإنسان في الحياة، وحقه في السلامة الجسدية، وحقه في الملكية.
- فهي جرائم لا يلجأ الشارع لتعديلها إلا لضرورة ملحة؛ ذلك أن المشرع يراعي عند النص عليها مبادئ دستورية وقيم مستقرة في أذهان المواطنين، والتي يصعب تغييرها أو تعديلها بسهولة.
- ويقسم قانون العقوبات (الأساسي) إلى قسمين:

1- القسم العام: وهو يضم المبادئ العامة التي تخضع لها كافة الجرائم والعقوبات على اختلافها، إلا ما ورد بشأنه نص خاص مخالف.

2- القسم الخاص: وهو يحدد الأفعال أو الامتناعات التي تعد جرائم ويبين عناصرها ويضع العقوبات لها.

ثانيا- قوانين العقوبات المكملة

- تتناول قوانين العقوبات المكملة الجرائم التي تُهدد نوعا من المصالح الأساسية الأقل ثباتا والأكثر تغيرا في المجتمع.

- ولهذا المضمون تخرج التشريعات العقابية الأجنبية جرائم المخالفات من تحت عباءة قانون العقوبات الأساسي وتدخلها في زمرة القوانين المكملة؛ لكونها جرائم متغيرة، ولا تحمي مصالح ثابتة أو مستقرة.

- وتلك القوانين - لأنها مكملة أو ملحقة بقانون العقوبات - تخضع لذات المبادئ العامة التي تحكم قانون العقوبات (لا تستقل قاعديا).

- ومن أمثلة قوانين العقوبات المكملة: قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له - قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 98 لسنة 1945 والقوانين المعدلة له - قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

ثالثا- قوانين العقوبات الفاصه

- وهي قوانين خاصة ببعض المصالح التي تتميز بطابع معين يبرر وضع مجموعة خاصة بها تكون نظاما مستقلا نسبيا عن قانون العقوبات (الأساسي).

- قوانين العقوبات الخاصة لا تخضع للمبادئ العامة التي يخضع لها قانون العقوبات العام (وهذا ما يشكل استقلالا قاعديا). إلا أنه إذا لم ينظم قانون العقوبات الخاص مسألة ما، فإن أحكام قانون العقوبات هي التي يُرجع إليها فيها.
- وهي تتضمن مجموعة من القواعد الموضوعية لحماية بعض المصالح الأساسية والتي تبرر وضع قواعد جزائية خاصة بها.
- **ومن أمثلة قوانين العقوبات الخاصة: قانون الأحكام العسكرية - قانون العقوبات الضريبي - قانون العقوبات الجمركي.**

الفصل الثاني- نطاق تطبيق قانون العقوبات

النصوص القانونية

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

ثانياً: كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

أ - جنائية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

ب - جنائية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.

ج - جنائية تقليد أو تزوير أو تزييف عمله ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جنائية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة آلي مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر .

مادة 3- كل مصري ارتكب وهو في الخارج القطر فعلاً يعتبر جنائية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

مادة 4 - لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.

ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

مادة 5 - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدر حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينص عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

- ونتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث تتعلق بما يأتي:

الأول- نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الزمان،

الثاني- نطاق سريان قانون العقوبات من حيث المكان،

الثالث- نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الأشخاص.

المبحث الأول- سريان قانون العقوبات من حيث الزمان

- سنتناول في هذا المبحث نقاط أربع نجلها فيما يلي:
- ظاهرة تعاقب القوانين الجنائية.
- مبدأ عدم رجعية القانون الجديد والاستثناء عليه.
- مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لحظة انقضاؤه والاستثناء عليه.

المطلب الأول- ظاهرة تعاقب القوانين الجنائية

- القاعدة الجنائية، كأى قاعدة قانونية وضعية، ليست مؤبدة، أى أنها قابلة لأن تنقضي.

- وانقضاؤها يتحقق بأحد طريقين:

1- إذا تلتها قاعدة جديدة تلغيها.

2- أو إذا جاء الأجل المضروب لانتهااء سريانها.

- وانقضاء القواعد الجنائية وحلول قواعد أخرى جديدة محلها تنشأ عنه ظاهرة تعاقب القوانين الجنائية. وهذه القاعدة تثير التساؤل حول مدى سلطان القاعدة الجنائية الجديدة على الوقائع التي حدثت في ظل القاعدة المنقضية.

- وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي التعرض لمبدأين:

- مبدأ عدم رجعية القانون الجديد
- مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لحظة انقضاؤه

المطلب الثاني- مبدأ عدم رجعية القانون الجديد

أولاً - معنى المبدأ

- يعنى هذا المبدأ عدم انسحاب القوانين الجنائية الجديدة على الماضي، واقتصار حكمها على الوقائع التي تحدث منذ بدء نفاذها.
- فإذا اعتبر القانون الجديد أن فعلاً ما - كان قبل صدوره مباحاً - يعد جريمة، فلا تسري أحكامه على هذا الفعل إن كان قد وقع في الماضي، أما ما يقع مثله بعد نفاذ القانون فيعد جريمة.

ثانياً- الاعتبارات التي يستند إليها المبدأ

- ومبدأ عدم الرجعية يستند إلى اعتبارات عديدة تتعلق بالعدالة والمنطق القانوني وأغراض العقوبة:

1- فالعدالة تقتضي وجوب أن يسبق العقاب إنذار.

- فهذا المبدأ هو نتيجة منطقية وتطبيق صحيح لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. فإجازة انسحاب القاعدة الجنائية التجريبية على الماضي يؤدي إلى اخذ أفعال كانت مباحة وقت ارتكابها مأخذ الجرائم، وهو ما يناقض مبدأ الشرعية ويهدر حريات الأفراد.

2- وفيما يتعلق بأغراض العقوبة فهي تدور حول ضرورة أن يسبق العقوبة إنذار، وهذا الإنذار لا يمكن أن ينصرف بداهة إلى أفعال وقعت في الماضي.

3- تطبيق القانون بأثر رجعي فيه إضرار بمصلحة المجتمع لما يفضي إليه ذلك من اضطراب معاملات الأفراد وفقدان الاستقرار القانوني.

4- كما أن المنطق القانوني يقتضي أن توجه القاعدة الجنائية - باعتبارها قاعدة قانونية أمرة - إلى المستقبل لا إلى الماضي.

- كما أنه من غير المتصور قيام تعارض بين فعل وقع وقانون لم يوجد بعد.
- ونظرا لأهمية هذا المبدأ فإن أكثر الدول لا تكتفي بالنص عليه في قانون العقوبات، بل تحرص على تقريره صراحة في دساتيرها. فنص المادة 95 من الدستور تقضي بأنه "... لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"

- ومبدأ عدم الرجعية غير مقصور على القوانين الجنائية بل هو مبدأ عام في سائر فروع النظام القانوني، فالمادة 2/225 من الدستور تنص على أنه " ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ثالثا- تطبيق المبدأ

- يقتضي تطبيق المبدأ معرفة اللحظة التي يدخل فيها القانون الجديد مرحلة النفاذ، وتحديد لحظة ارتكاب الجريمة، وأن يتضح سبق الأولي للثانية أو تعاصرها على الأقل كما سيلي توضيحه:

أ - لحظة دخول القانون مرحلة النفاذ

- أهمية تحديد تلك اللحظة تكمن في أن الأفعال التي تسبقها لن تخضع لقواعد القانون الجديد.

- والدستور هو الذي يحدد هذه اللحظة.

- وحسب الدستور، يعد القانون نافذا بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلا إذا حدد فيه ميعادا آخر.

- وحدّد الدستور موعد هذا النشر وهو أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إصداره.

- وإذا حدّد القانون نفسه لحظة نفاذه، فلا يعد نافذا إلا بحلول هذه اللحظة. ولكن يجب أن تكون هذه اللحظة لاحقة على تاريخ نشره أو معاصرة على الأقل لهذا التاريخ.

- وبالنسبة للقانون التفسيري (الصادر لإيضاح أو تفصيل قواعد قانونية مختلف حول مضمونها أو مجملتها) فلا يعتبر قانونا جديدا. فهو يتحد مع القانون الذي صدر تفسيرا له، ويكون له - بالتالي - نفس نطاقه الزمني، أي ينسحب العمل به إلى تاريخ نفاذ القانون الأصلي.

- أما إذا تضمن القانون التفسيري أحكاما جديدة لا ينطوي عليها القانون المراد تفسيره، فإنه يصبح قانونا جديدا ويستقل بنطاقه الزمني.

- والقانون ينقضى بأحد طريقتين:

1- انتهاء الفترة المحددة لسريانه.

2- إلغاءه: والإلغاء نوعان:

- إلغاء صريح: يتحقق بصدور قانون جديد يقرر انتهاء العمل بالقانون السابق.

- إلغاء ضمني: ويكون في حالة تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو صدور تشريع جديد يعتبر تنظيما لموضوع سبق تنظيمه. ويجب أن يكون التشريع اللاحق في نفس مرتبة التشريع السابق أو أعلى منه مرتبة.

ب - لحظة ارتكاب الجريمة

- الجرائم التي تتحقق وتتم في لحظة زمنية واحدة لا يثير تحديد لحظة ارتكابها صعوبة.

- أما إذا تراخى تحقق النتيجة عن لحظة إتيان السلوك، فتقع النتيجة بعد تعديل القاعدة الجنائية، فهنا تدق مسألة تحديد لحظة ارتكاب الجريمة.

- وللإجابة على هذه الحالة يوجد ثلاث نظريات، هي:

1- نظرية السلوك: وتعتبر لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي هي لحظة ارتكاب الجريمة.

2- نظرية النتيجة: ويرى أنصارها أن لحظة تحقق النتيجة هي لحظة وقوع الجريمة، وليس لحظة ارتكاب السلوك.

- وهذه النظرية منتقدة؛ لأنها لا تحيط بجميع الفروض، يتبدى ذلك فيما يأتي:

- فمعيارها لا يصلح إلا بالنسبة للجرائم ذات النتيجة، ولا يمكن تطبيقه على جرائم السلوك المحض مثل حمل سلاح ناري بدون ترخيص.

- كما أنها تُفضي لنتائج غير عادلة، وذلك في الحالات التي يقع السلوك فيها من الفاعل في ظل قانون لا يعاقب عليه إذا حدث ثم تحقق النتيجة في ظل قانون جديد يجرم الواقعة، ومن ثم يمكن عقاب أفعال كانت مباحة وقت مباشرة السلوك.

3- النظرية المختلطة: وهى تأخذ في الاعتبار السلوك والنتيجة على السواء. وتبعاً لها فللقاضي حرية الاختيار بين القانون الذي ارتكب السلوك في ظله أو القانون الذي تحققت النتيجة في ظله.

- ويعيب النظرية المختلطة أنها لا تؤدي إلى حسم المسألة المطروحة وهى تحديد وقت ارتكاب الجريمة لتحديد القانون المطبق.

- والسائد فقها في تحديد وقت ارتكاب الجريمة هو بلحظة إتيان السلوك؛ وذلك للأسباب التالية:

1- لأنها اللحظة التي يتركز فيها العدوان على القانون.

2- ونظرية السلوك تكفل حماية أوفي لمصالح الجماعة ولا يجاوز العدالة؛ لأنه يؤخذ الشخص بما فعل لا بما انتوي.

3- كما أنها تتماشى ومبدأ الشرعية الجنائية الذي أساسه، ضمان إحاطة الناس بالقانون قبل مخالفته وهو ما يتوافر في القانون السابق على النشاط الإجرامي لا على النتيجة.

- إلا أنه يجدر القول أن **نظرية السلوك انتقدت من قِبَل البعض**؛ لأنها لم تقدم حلولا بالنسبة للجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة الأفعال وجرائم العادة.

- **الجريمة المستمرة:** هي الجريمة التي يتطلب ركنها المادي من الجاني نشاطا متجددا قد يمتد لفترة زمنية غير محددة.

- أي أن تلك الجريمة تتحقق باجتماع عنصرين:

1- فعل مادي ينطوي على مخالفة القانون.

2- تدخل إرادي متجدد من قبل الجاني للمحافظة على استمرار هذه المخالفة.

- **مثالها:** جرائم إحراز المخدرات، حمل سلاح بدون ترخيص، جريمة إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، جريمة الخطف.

- فإذا ارتكبت هذه الجريمة في ظل قانون وظلت مستمرة حتي صدور قانون جديد، فالسائد فقها هو سريان القانون الجديد عليها حتي لو كان أشد؛ لأن الجريمة ظلت قائمة بعد نفاذه.

- **الجريمة المتتابعة الأفعال:** هي التي يتكون النشاط الإجرامي من عدة أفعال متماثلة، يباشرها الجاني تباعا، اعتداء على ذات المصلحة المحمية، بقصد تحقيق غرض إجرامي واحد.

- ويعني هذا أن كل فعل من هذه الأفعال كاف وحده لقيام الجريمة، لكن نظرا لوحدة المصلحة المعتدي عليها، ونظرا لأن كل فعل من تلك الأفعال متشابه أو كالمتشابه

مع ما سبقه، ونظرا لتقارب الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال، فإن القانون يربطها جميعا في إطار واحد ويعتبرها جريمة واحدة لا توقع من أجلها إلا عقوبة واحدة.

- **مثالها:** ضرب المجني عليه عددا من الضربات، أو الخادم الذي سرق محتويات منزل مخدمه على دفعات.

- **والسائد فقها** هو تطبيق القانون الجديد ولو كان هذا القانون أسوأ للمتهم؛ طالما أن كل فعل من الأفعال الداخلة ينطبق عليه لوحده وصف التجريم.

- وأما جرائم العادة فهي لا تقع إلا بتكرار فعل معين، بحيث إذا وقع مرة واحدة فإنها لا تقوم.

- **مثالها:** جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش، وجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة.

- **والسائد فقها** أن القانون لا يسري إلا إذا كانت جميع الأفعال التي يتوافر بها عنصر الاعتياد قد وقعت في ظله، أي لا يكفي لتطبيقه مجرد وقوع إحداها فحسب في ظله؛ لأن وصف التجريم لا ينطبق إلا على مجموعة الأفعال التي يتكون بها معنى الاعتياد.

رابعاً- الاستثناء من مبدأ عدم الرجعية (الأثر الرجعي للقانون لأصلح للمتهم)

- إذا كان الأصل ألا يسري القانون على الماضي بأثر رجعي، فإنه يرد على هذا الأصل استثناء، وهو المتعلق برجعية القانون لأصلح للمتهم.

أ- مفهوم الاستثناء

- مفاد هذا الاستثناء أنه في الأحوال التي يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم يطبق فيها بأثر رجعي. وهذا الاستثناء مقرر بنص المادة 5 ق.ع.

ب- مبررات الاستثناء

- قديماً كانت مبررات الاستثناء اعتبارات إنسانية بحتة مفادها أن تطبيق القانون الأصلح بأثر رجعي هو من قبيل الرعاية والرحمة من جانب الدولة للمتهم.

- وحديثاً يستند جانب من الفقه إلى العدالة ومقتضيات المصلحة لتبرير هذا الاستثناء.

- فصدور قانون جديد يلغي جريمة قائمة أو يحفف العقوبة لها إنما هو اعتراف ضمني من الشارع بأن العقاب غير ضروري ولا جدوى من توقيعه، أو أن العقاب كان غير متناسب مع جسامة الجريمة وأن شدته لم تحقق الغرض المطلوب، والعدالة تقتضي الأخذ بالمعيار الأحدث في تقدير السلوك الإنساني.

- ومصلحة الجماعة والفرد تقتضي عدم الإصرار على تطبيق الأحكام التي عدل المقنن عنها،

- وجانب آخر من الفقه يرى تبرير هذا المبدأ في مبدأ الشرعية الجنائية؛ لأن هذا المبدأ تقرير لحماية الحرية الفردية والمحافظة على المصلحة العامة، ولا شك أن رجعية القانون الأصلح للمتهم لا تعرض الحرية الفردية للخطر، كما أنها أكثر ملائمة لتحقيق المصلحة العامة.

ج- شروط تطبيق الاستثناء

- يشترط لتطبيق هذا الاستثناء ما يأتي:

- 1- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
- 2- أن يسري القانون الجديد قبل صيرورة الحكم في الدعوى بموجب القانون القديم باتا.

الشرط الأول- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم

1- المقصود بالقانون الأصلح للمتهم

- القانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ له مركزا أو وضعاً أفضل.
- وهو يتحدد بالمقارنة بين القانونين القديم والجديد.
- ويكون للقاضي، وليس للمتهم، تقدير ما إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم أم لا.
- وليس للقاضي الاعتماد على رأيه الشخصي أو وجهة النظر الخاصة به، بل عليه أن يركن لضوابط موضوعية محددة.
- والمقارنة بين القانونين - الجديد والقديم - لتحديد أصلحها للمتهم ينبغي أن تتم بصد جريمة ذات ظروف معينة وبالنسبة لمتهم معين ذي ظروف معينة.
- وعلى هذا يتصور أن يكون أحد القانونين أصلح بالنسبة للمتهم معين وأن يكون الآخر هو الأصلح لمتهم ثان ذي ظروف مختلفة.
- مثال: إذا كان القانون القديم يجيز إيقاف تنفيذ العقوبة بينما لا يجيز القانون الجديد ذلك ولكنه في نفس الوقت يخفض حدي العقوبة، فإن القانون القديم يكون أصلح بالنسبة لمتهم جدير بإيقاف التنفيذ، والقانون الجديد أصلح بالنسبة لمتهم آخر لا يستحق إيقاف تنفيذ العقوبة.

- وإذا كان القانون الجديد يتضمن أحكاماً بعضها فى مصلحة المتهم وبعضها الآخر ضده، فيطبق الأصل منها فحسب، ما لم تكن مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

- ولكن لا يجوز للقاضى إلا أن يطبق قانوناً واحداً على المتهم. فليس له أن يمزج بين القانونين الجديد والقديم ويختار من كل منهما الأصل للمتهم، فهذا يستخرج قانوناً ثالثاً، وهو ما يعد تجاوزاً لحدود مهمته لينصب نفسه مكان الشارع.

- وفى تقدير القانون الأصل للمتهم ينبغي أن يكون موضوع المقارنة بين القانونين الآثار الجنائية فقط، دون المدنية أو الإدارية أو التأديبية.

2- معيار صلاحية القانون بالنسبة للمتهم

- يمكن القول بأن القانون يكون أصلاً للمتهم فى الحالات الآتية:

1- إذا ألغى جريمة قائمة أو ألغى تجريم الشروع.

- ويدخل ضمن ذلك صدور حكم بعدم دستورية نص عقابي، حيث يمتنع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، وتعتبر جميع الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إلى هذا النص كأن لم تكن.

2- إذا كان من شأنه تعديل شروط التجريم تعديلاً ينفع المتهم.

- ويتحقق ذلك إذا تطلب القانون الجديد لقيام الجريمة ركناً لم يتطلبه القانون القديم أو استلزم لتوافر أحد أركانها عنصراً لم يكن يستلزمه القانون.

3- أو استحدثت مانعاً من موانع المسؤولية أو العقاب لم يكن مقررًا من قبل.

4- أو أضاف سبباً للإباحة.

5- إذا أضاف سبباً تنقضي به الدعوى الجنائية.

6- إذا أضاف القانون الجديد عذراً مخففاً لم يكن مقررًا فى القانون القديم.

7- أو أضاف عذرا معفيا من العقاب.

8- إذا ألغى القانون الجديد إحدى العقوبات المتعددة المقررة للجريمة التي ارتكبتها المتهم.

9- أو ألغى أحد الظروف المشددة.

10- إذا عدل القانون الجديد الجزاء الجنائي على نحو يستفيد منه المتهم. ويتحقق ذلك بإحدى الصور الثلاث الآتية:

الصورة الأولى- أن يقرر القانون الجديد للجريمة عقوبة أخف من السابقة

- والضوابط القانونية لتحديد العقوبة الأخف ثلاثة، هي:

الأول- نوع العقوبة:

- والعقوبة هي أساس تقسيم الجرائم إلى (جنايات - جنح - مخالفات)، فالجنايات أشد عقوبة من الجنح وهذه أشد عقوبة من المخالفات، وذلك بصرف النظر عن درجة العقوبة أو مدتها أو مقدارها أو أثرها في نفس المتهم.

الثاني- درجة العقوبة:

- عند إتحاد العقوبتين في النوع تكون العقوبة أخف أو أشد تبعاً للترتيب القانوني لها بين زميلاتها من عقوبات النوع الواحد للجرائم، أي تبعاً لسلم تدرج العقوبات الذي وضعه الشارع في المواد 10، 11، 12 من ق. ع.

- ففي الجنايات تتدرج العقوبات تنازلياً من الإعدام إلى السجن المؤبد إلى السجن المشدد إلى السجن.
- وفي الجنح تتدرج العقوبات تنازلياً من الحبس إلى الغرامة.
- وفي المخالفات فلا يوجد إلا عقوبة واحدة هي الغرامة.

الثالث- مدة العقوبة أو مقدارها:

- إذا اعتمدت العقوبة في القانونين - الجديد والقديم - من حيث النوع والدرجة (كما لو كانت الجريمة في كل منهما جنحة وعقوبتها في كل منهما هي الحبس البسيط)، فالأخف منهما هي الأقل مدة في العقوبة السالبة للجريمة والأقل مقداراً في العقوبات المالية.

- وتحدد مدة العقوبة أو مقدارها في ضوء الحدين الأدنى والأقصى:

- فإذا أنزل القانون الجديد بأحد الحدين أو كلاهما فهو لا شك أصلح للمتهم.

- والصعوبة تثور إذا كان القانون الجديد قد خفض أحد الحدين ورفع الآخر (كما لو خفض الحد الأدنى ورفع الحد الأقصى أو العكس)، لأنه في هذه الحالة يكون أصلح للمتهم من وجه وأسوأ من وجه.

- **رأي:** يتعين على القاضي أن يمزج بين القانونين وأن يأخذ من كل منهما ما هو أصلح للمتهم بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى.

- **وهو رأي معيب؛** لأنه يعنى أعمال قانون ثالث وهو ما يخرج عن سلطة القاضي.

- **رأي ثان:** أصلح القانونين هو ما هبط بالحد الأدنى ولو ارتفع بالحد الأقصى؛ لأنه هو الأقرب للرفق بالمتهمة ويتيح له الحصول على أقصى درجات التخفيف.

- **ويعيب هذا الرأي:** قد يعرض المتهم للحكم عليه بالحد الأقصى الأشد نظير أمل - قد يكون ضئيلاً - في أن يحكم عليه بالحد الأدنى المنخفض.

- **رأي ثالث:** العبرة بالقانون الذي يخفض الحد الأقصى ولو ارتفع بالحد الأدنى، إذ تقتضى حكمة عدم رجعية قانون العقوبات أن يتجنب القاضي تطبيق عقوبة على المتهم لم تكن في حسبانها وقت ارتكاب الجريمة.

- كما أن الحد الأدنى - حتى لو زاد - لا يدخل في الاعتبار، لأن بوسع القاضي النزول به بتطبيق الأعذار المخففة.

- يعيب هذا الرأي: قد يتعرض المتهم للحكم عليه بالحد الأدنى الأشد إذا كانت الظروف المخففة ممنوعة في جريمته أو لا تسمح ببلوغ الحد الأدنى المنخفض.

- رأي رابع: كل حالة تحل على حدة وفقاً للظروف التي تكتنفها.

- مثال: إذا كان القانون القديم ينص - مثلاً - على عقوبة السجن من 4: 8 سنوات ثم عدل القانون الجديد هذين الحدين إلى 3 : 10، فإن القانون الأخير يكون أصح للمتهم إذا ارتأى القاضي تطبيق عقوبة أقل من أربع سنوات، ولكن يعد أسوأ إذا قدر القاضي أن ظروف القضية تقتضى توقيع عقوبة تزيد على ثمان سنوات.

الصورة الثانية- التعديل فى شروط تنفيذ العقوبة تعديلاً أصح للمتهم

- وتفترض هذه الصورة أن القانون الجديد يقدر نفس العقوبة التي يقرها القانون القديم، ولكن يغير من شروط تنفيذها على المتهم.

- مثال: القانون القديم يقرر للجريمة عقوبة الحبس البسيط (وحدها الأقصى ثلاث سنوات)، والقانون الجديد يجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين. مما يثير التساؤل عن القانون الأصح للمتهم.

- رأي: عقوبة الحبس البسيط هي من طبيعة الحبس مع الشغل، ومن ثم فإن القانون الأصح هو الذي يقرر أقل مدة، وبالتالي يكون الحبس البسيط أشد من الحبس مع الشغل لمدة عامين.

- رأي: أن العقوبتين عقوبتان متميزتان، فالحبس البسيط - ولو كانت مدته أطول - أخف من الحبس مع الشغل. وهو ما تأخذ به محكمة النقض.

الصورة الثالثة- استبدال التدبير الاحترازي بالغقوبة

- ويلاحظ أنه في المقارنة بين العقوبات والتدابير الاحترازية تكون الأخيرة هي الأصلح للمتهم، سواء تعلقت هذه التدابير بالأحداث أم بالبالغين فالإرسال إلى دار رعاية الأحداث أصلح بلا شك للحدث من الحبس بغض النظر عن المدة في كل منهما.

الشرط الثاني- أن يكون القانون الجديد قد صدر قبل الفصل في الواقعة بحكم بات

- يجب لتطبيق هذا القانون أن يكون قد صدر قبل الفصل في الواقعة بحكم بات غير قابل للطعن. (المادة 2/5 ع)

- والحكم النهائي هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف.

- والحكم النهائي يختلف عن الحكم البات، فالحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق، عدا التماس المادة النظر.

- وبهذا المعنى يكون الحكم باتاً في الحالات التالية:

- إذا صدر غير قابل للطعن فيه أصلاً.
- إذا انقضت مواعيد الطعن دون أن يطعن فيه.
- إذا استنفذت طرق الطعن.

- ومن ثم إذا صدر القانون الأصلح للمتهم قبل أن يصبح الحكم باتاً، لعدم انقضاء مواعيد الطعن بالنقض أو قبل الفصل في هذا الطعن إن كان قد رفع، فإن هذا القانون يطبق على المتهم بواسطة محكمة النقض عند نظر الطعن.

- وإذا قضت محكمة النقض بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد ثم صدر قانون أصلح للمتهم وجب تطبيقه بأثر رجعى ما دامت الدعوى لم تنقض بعد.

- وإذا كان من الممكن الطعن في الحكم بطلب إعادة النظر إلا إنه يظل باتاً، ولكن إذا قُبِل الطعن فيه بهذا الطريق فهنا يمكن تطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم.

- ويكفى مجرد " صدور " القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم البات.
- وإصدار القانون يكون بتوقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، وإصداره إلى جهاز السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون واحترام أحكامه، أي حتى ولو لم يدخل مرحلة النفاذ.

و- حكم القوانين الجنائية التي تلغى تجزئاً سابقاً

- تنص المادة 3/5 عقوبات على أنه "..... وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ".
- وهذا يعنى أن الشارع تغاضى عن الشرط السابق شرحه إذا ألغى القانون الجديد العقاب تماماً، أي في حالة إلغاء صفة الجريمة تماماً عن الفعل.
- وهو استثناء تمليه اعتبارات العدالة والمنطق، فليس من المقبول أن تنفذ عقوبة على متهم عن فعل أصبح مشروعاً في نظر القانون أو الاستمرار في تنفيذها.

المطلب الثالث- مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لفظه انقضاءه

أولاً- مفهوم المبدأ

- يعنى هذا المبدأ أن القانون القديم يتوقف سريانه من تاريخ انتهاء العمل به، أي لا يطبق بعد دخول القانون الجديد مرحلة النفاذ طالما لم يكن قد صدر ضد المتهم حكم بات.

ثانياً- حكم القوانين ممددة الفترة (القوانين المؤقتة)

- إذا كان المبدأ أن القانون لا يطبق على الأفعال اللاحقة على انقضائه، فقد قرر الشارع - استثناء من ذلك المبدأ - استمرار حكم القانون القديم للوقائع التي حدثت في ظله حتى ولو صدر قانون جديد أصلح للمتهم.

- وهذا الاستثناء يتعلق بالقوانين محددة الفترة أو المؤقتة.

ثالثاً- المقصود بالقوانين الممددة الفترة

- يقصد بتلك القوانين: وهى قوانين تواجه حالات خاصة وتخضع في وجودها وانتهائها لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية قابلة بطبيعتها للتغير والتنوع من فترة زمنية إلى أخرى، كظروف انتشار وباء معين أو نقص غذائي معين أو تحديد سعر بعض أنواع من الخضروات والفاكهة خلال فترة معينة.

- والقوانين المؤقتة نوعان:

1- القوانين المؤقتة بنص فيها: هي القوانين التي يحدد فيها الشارع تاريخ انتهائها، وهي لا تحتاج لصدور قانون آخر يقرر إلغائها.

2- والقوانين المؤقتة بطبيعتها: لا ينص الشارع فيها صراحة على تاريخ انقضاءها ولكن ذلك يستفاد من طبيعة الأمور التي تنظمها، وهي بالتالي تحتاج لصدور قانون لاحق يقرر إلغائها.

- فمحكمة النقض تقصر الاستثناء من مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لحظة انقضاءه على النوع الأول فقط، أي أن القوانين المؤقتة بنص فيها تسري على كل فعل ارتكب خلال فترة العمل بها ولو لم يصدر من أجله حكم نهائي خلال هذه الفترة.

- فالمتهم هنا لا يستفيد من زوال القانون قبل صدور حكم نهائي ضده، بل يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بإدانته بعد إلغاء العمل بهذا القانون طالما أن الفعل ارتكب أثناء سريان القانون.

- ولم يعتبر قضاء محكمة النقض قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التمويينية - التي لا تتضمن نصوصاً تحدد تاريخ انتهائها صراحة - قوانين محددة الفترة بنص فيها.

- أما القوانين المؤقتة بطبيعتها، فيستفيد من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكامها وصدور ضده حكم بالإدانة وهي سارية النفاذ ثم ألغيت بموجب قانون آخر.

- واشتراط القضاء ضرورة تحديد القانون صراحة مدة العمل بالقانون منتقد من أكثر الفقه؛ حيث أنه لا يجب التفرقة بين القوانين المؤقتة بنص صريح والقوانين المؤقتة ضمناً أو بطبيعتها إذا أمكن التكهن بأجل انتهائه، كقوانين التسعير الجبري لسلع موسمية (مثل العنب والبطيخ) التي ينتهي العمل بها حكماً بانتهاء الموسم.

رابعا- محكمة الاستثناء

- تصدر القوانين المؤقتة لمواجهة ظروف خاصة، كظروف تفشى وباء معين أو مواجهة نقص غذائي معين.

- وفترة سريانها قد تكون محددة ومعروفة سلفاً للناس كافة.

- وتطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم من شأنه تفويت الغرض الذي من أجله سُنّت هذه القوانين؛ لأن مؤدى ذلك انتفاء كل ملاحقة ناشئة عن مخالفة أحكامها بمجرد انتهاء مدة سريانها، وهو ما يشجع الأفراد على انتهاكها، خصوصاً كلما اقترب تاريخ انتهاء العمل بها، معتمدين لتحقيق ذلك على إمكانية تعطيل سير المحاكمة والمراوغة في إجراءاتها. ولذلك قرر الشارع استثناء هذه القوانين من تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 481 سنة قضائية 20 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 20 / 03 / 1951]

إن الدستور قد نص في المادة 226 على أن (تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك، ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية إلخ) فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر، ومهما قيل من نتائج تحكم السلطة التنفيذية في تعطيل النشر فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضى بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر. وإذن فالتحدي بحكم من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يقبل، إذ ما دام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر وبالتالي لا يمكن إعمال أحكامه.

[الطعن رقم 1391 سنة قضائية 9 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1939]

طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون العقوبات، ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضى بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص، فإنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه. وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره، ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبدهة أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني.

[الطعن رقم 1428 سنة قضائية 15 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1945]

يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه في صدها.

[الطعن رقم 1368 سنة قضائية 35 مكتب فني 17 تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1966]

نصت المادة الخامسة مكرراً (5) المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بالقانون رقم 168 لسنة 1961 في فقرتها الأولى على أنه: (تخفض بنسبة 20٪ الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون). وقد صدر هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في 5 نوفمبر سنة 1961 فليس له أثر رجعي ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه، وإنما هو يسرى من تاريخ نفاذه على الأجور التي تحصل بعد صدوره، وذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضى تدخلاً متابعاً متجديداً ممن يقارفها. ولا يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره، لأن المراد بالواقعة المؤثمة التي يسرى عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التي حددها القانون فيما يحصل من أجور بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل، مما ليس فيه إعمال للأثر الرجعي للقانون.

[الطعن رقم 141 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1991]

الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه.

[الطعن رقم 805 سنة قضائية 45 مكتب فني 26 تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1975]

من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وإذا كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأي من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 و9 لسنة 1959 و95 لسنة 1967 أو أباح التعامل في النقد الأجنبي وأفعال المقاصة بما تنطوي عليه من تحويل أو

تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي أو أجاز للأفراد والقطاع الخاص استيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الاقتصاد بقصد الاتجار. فإن القول بغير ذلك اجتهد غير جائز.

[الطعن رقم 1916 سنة قضائية 56 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1986]

من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

[الطعن رقم 4441 سنة قضائية 61 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1998]

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وإذا كان قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصلح، ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة في الجريمة المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.

[الطعن رقم 6826 سنة قضائية 61 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1998]

لما كان أعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قيئاً على سريان النص العقابي من حيث الزمان وهو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض ومن أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوى ولا طلب - بحسبانها من قديم الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام انتظمها أسلوبها القاضي الرصيد طوال تاريخها الذي تعاضم

فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه لذا لم يكن لمحكمة من بعد أن تترخص في قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضى على وجه معين مغفلة أن الهيئة قمة المدارج في سلم القضاء الجنائي وحكمها ملزم لمحكمة الموضوع الجنائية عملاً بالفقرة من المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلزاماً غير مسبق بحسبان الهيئة وكما جاء بقضائها لا تعلوها محكمة تراقبها ولا لزام لها من غيرها من المحاكم إلا ما تلزم هي به نفسها نزولاً على مقتضى صحيح القانون.

[الطعن رقم 10667 سنة قضائية 63 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997]

لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم، وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون الجنائي - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً، باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر.

[الطعن رقم 43381 سنة قضائية 59 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1995]

من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه.

[الطعن رقم 24966 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1993]

القانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم.

[الطعن رقم 414 سنة قضائية 44 مكتب فني 25 تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1974]

نص القانون الجديد رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه (يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة...) ونص في المادة 15 على أنه (إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا

تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات - ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون). كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه: (تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم...) ونصت المادة 32 على أنه: (لا يعتد بتقدير سن الحادث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير) لما كان ذلك، وكانت المادة 5/2 من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وكان قانون الأحداث سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم هذه المادة إذ أنه ينشئ للمحكوم عليه وضعاً أصلح له من النصوص الملغاة فيكون هو دون غيره الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك بأنه بعد أن كان القانون الذي وقع الفعل في ظله يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، فإنه بصدور القانون الجديد أصبح هذا الحظر ممتداً إلى من لم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة. وإذا كان ذلك، فإن تحديد السن في هذه الحال يكون ذا أثر في تعيين نوع العقوبة وتحديد مدتها، ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذا السن، الركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما سواها أخذاً بما كانت تنص عليه المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أتت المادة 32 من قانون الأحداث الجديد بمؤداها - على ما سلف ذكره - لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام كان رهناً وفق القانون القديم ببلوغ المتهم سبع عشرة سنة، وصار رهناً وفق القانون الجديد الأصلح بمجاوزة المتهم ثماني عشرة سنة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال على نحو ما ذكر.

[الطعن رقم 8160 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1997]

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذا كان قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قد أعاد للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 156 من قانون

الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 55،56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون في حكم القانون الأصلح في تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصح، ذلك بأنه أصبح من حق القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الجريمة المسندة إلى الطاعن.

[الطعن رقم 23404 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1994]

من المقرر أن مجال أعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية كما أنه من المقرر أن القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام عموماً - ومنها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها طبقاً للمادة الأولى فقرة ثالثة من قانون المرافعات.

[الطعن رقم 1052 سنة قضائية 58 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1989]

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أنه (إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره). وكان في خروج الواقعة المسندة إلى الطاعن من دائرة التجريم بإلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فقد كان على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يقضى ببراءة الطاعن، أما وقد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 3 مكرراً (ب) المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بموجب القانون رقم 109 لسنة 1980 الذي نشر في الجريدة الرسمية وعمل اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 - من تأثيم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها غير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها، ذلك بأنه من ناحية لم يرد بهذه المادة ولا بسائر نصوص القانون رقم 109 لسنة 1980 المار ذكره أي نص على اعتبار السلع محددة السعر في حكم المواد التموينية على غرار ما كانت تقضى به المادة العاشرة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 قبل إلغائه، ومن ناحية أخرى فإنه أوضح أن السلع محل الاتهام مما يدخل في معنى المواد التموينية المشار إليها في المادة 3 مكرراً (ب) سالف الذكر، فإنها قد كانت بمنأى عن

التأثير منذ إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 في الأول من يونيو سنة 1980 وهو ما يوجب أيضاً إعمال الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في حق الطاعن، والقول بغير ذلك مؤداه تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي وهو ما لا يجوز عملاً بما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وأن القوانين الجنائية لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل هذا التاريخ.

[الطعن رقم 7058 سنة قضائية 53 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1984]

لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري...) وكان هذا القانون أنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى.

[الطعن رقم 1297 سنة قضائية 53 مكتب فني 34 تاريخ الجلسة 17 / 10 / 1983]

متى كان القانون رقم 128 لسنة 1982 هو القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته

من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 المشار إليه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

[الطعن رقم 475 سنة قضائية 36 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1967]

من المقرر أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها. فلا يكفي أن يكون التحديد ضمناً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته. وقد جرى قضاء النقض على هذا النظر وذلك بالنسبة إلى الأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية فعدها غير محددة المدة ولا جائزاً إبطال العمل بها إلا بناء على قانون يصدر بإلغائها - وكذلك الشأن في قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التموينية فاعتبرها غير محددة المدة ما لم تتضمن تحديداً صريحاً لها - وإذ ما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد خلا مما يدل على أنه محدد المدة فإنه يندرج تحت هذا الحكم.

[الطعن رقم 600 سنة قضائية 38 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1968]

جرى قضاء محكمة النقض على أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها، فلا يكفي أن يكون التحديد ضمناً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته.

تذكر أن ...

- ✓ بالنسبة للقانون التفسيري (الصادر لإيضاح أو تفصيل قواعد قانونية مختلفة حول مضمونها أو مجملتها) فلا يعتبر قانونا جديدا، إلا إذا تضمن أحكاما جديدة.
- ✓ والسائد فقها في تحديد وقت ارتكاب الجريمة هي بلحظة إتيان السلوك
- ✓ إذا ارتكبت الجريمة المستمرة في ظل قانون وظلت مستمرة حتي صدور قانون جديد، فالسائد فقها هو سريان القانون الجديد عليها حتي لو كان أشد؛ لأن الجريمة ظلت قائمة بعد نفاذه.
- ✓ بالنسبة للجرائم المتتابعة الأفعال، السائد فقها هو تطبيق القانون الجديد ولو كان هذا القانون أسوأ للمتهم؛ طالما أن كل فعل من الأفعال الداخلة ينطبق عليه لوحده وصف التجريم.
- ✓ أما جرائم الاعتياد، فالسائد فقها أن القانون لا يسري إلا إذا كانت جميع الأفعال التي يتوافر بها عنصر الاعتياد قد وقعت في ظله.
- ✓ الأحوال التي يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم يطبق فيها بأثر رجعي استثناء من مبدأ عدم رجعية القانون.
- ✓ ويكون للقاضي، وليس للمتهم، تقدير ما إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم أم لا، معتمدا في ذلك على قواعد موضوعية وليس على رأيه الشخصي.
- ✓ يتصور أن يكون أحد القانونين أصلح بالنسبة للمتهم معين وأن يكون الآخر هو الأصلح لمتهم ثان ذي ظروف مختلفة.
- ✓ إذا كان القانون الجديد يتضمن أحكاما بعضها في مصلحة المتهم وبعضها الآخر ضده، فيطبق الأصلح منها فحسب، ما لم تكن مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
- ✓ يمكن القول بأن القانون يكون أصلح للمتهم في الحالات الآتية:

1 - إذا ألغي جريمة قائمة أو ألغي تجريم الشروع.

2- أو أضاف سببا للإبادة.

- 3- أو استحدث مانعا من موانع المسؤولية أو العقاب لم يكن مقررا من قبل.
- 4 - إذا خفف وصف التجريم: كأن يجعل الفعل جنحة بعد أن كان جناية.
- 5 - إذا كان من شأنه تعديل شروط التجريم تعديلا ينفع المتهم.
- 6- إذا ألغى القانون الجديد إحدى العقوبات المتعددة المقررة للجريمة التي ارتكبها المتهم.
- 7- أو ألغى أحد الظروف المشددة.
- 8- إذا عدل القانون الجديد الجزاء الجنائي على نحو يستفيد منه المتهم.

- ☑ إذا كان القانون الجديد قد خفض أحد الحدين ورفع الآخر (كما لو خفض الحد الأدنى ورفع الحد الأقصى أو العكس)، لأنه في هذه الحالة يكون أصلح للمتهم من وجه وأسوأ من وجه، فالراجح أنه النظر في كل حالة على حدة وفقاً للظروف التي تكتنفها.
- ☑ شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة أن يكون هذا القانون قد صدر قبل الفصل في الواقعة بحكم بات غير قابل للطعن. (المادة 2/5 ع)
- ☑ والحكم النهائي يختلف عن الحكم البات، فالحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق، عدا التماس المادة النظر.
- ☑ ويكفي مجرد " صدور " القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم البات.
- ☑ وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية
- ☑ إذا كان المبدأ أن القانون لا يطبق على الأفعال اللاحقة على انقضائه، فقد قرر الشارع - استثناء من ذلك المبدأ - استمرار حكم القانون القديم للوقائع التي حدثت في ظله حتى ولو صدر قانون جديد أصلح للمتهم، بشرط أن يكون صدور القانون قبل أن يصدر فيها حكم بات. وهذا الاستثناء يتعلق بالقوانين محددة الفترة أو المؤقتة.
- ☑ فمحكمة النقض تقصر الاستثناء من مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لحظة انقضاؤه على القوانين المؤقتة بنص فيها دون القوانين المؤقتة بطبيعتها.

المبحث الثاني- سريان قانون العقوبات من حيث المكان

- الأصل أن كل دولة تنفرد بالسيادة على إقليمها، ومن أبرز مظاهر هذه السيادة تطبيق تشريعاتها عامة والجنائية خاصة داخل إقليمها.
- ومن ثم فكل قانون نطاق ومكان يكون مُلزماً داخله.

- وبالنسبة للقانون الجنائي يتحدد النطاق المكاني وفق أربعة مبادئ، هي:

الأول- مبدأ إقليمية القانون الجنائي ← للجرائم الواقعة داخل إقليم الوطن

الثاني- مبدأ عينية القانون الجنائي
الثالث- مبدأ شخصية القانون الجنائي
الرابع- مبدأ عالمية القانون الجنائي

للجرائم الواقعة خارج إقليم الوطن

المطلب الأول- مبدأ إقليمية القانون الجنائي

أولاً- مضمون المبدأ

- يقضى هذا المبدأ بوجوب تطبيق التشريع الجنائي على كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم الخاضع لسيادة الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبها.
- ولهذا المبدأ شقان:

- 1- شق إيجابى: مفاده سريان أحكام قانون العقوبات على كل إقليم الدولة.
- 2- شق سلبى: مفاده أن هذا القانون لا يمتد تطبقه على الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة.

ثانياً- مبررات المبدأ

- يستند هذا المبدأ إلى اعتبارين:

- 1- اعتبار نظرى: مفاده أن فكرة السيادة على الإقليم تقتضى القول بإقليمية القانون الجنائي وسائر القوانين باعتبارها من أبرز مظاهر السيادة.
- 2- اعتبار عملى: مفاده أن الأخذ بمبدأ الإقليمية أدنى إلى تحقيق العدالة في الإقليم؛ حيث يسهل جمع الأدلة وتحقيقها، بالإضافة إلى أن من شأن هذا المبدأ ترسيخ وظيفة العقوبة في تحقيق الردع العام للأفراد القاطنين في ذات الإقليم.

ثالثاً- تطبيق المبدأ فى القانون المصرى

- بأخذ القانون المصرى، كقاعدة عامة، بمبدأ إقليمية القانون الجنائي.
- فقد قررت المادة الأولى ق.ع. أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "

- وقررت المادة الثانية /1 ق.ع. " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:

أولاً - كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ."

- وتطبيق هذا المبدأ يقتضى أمرين الأول: تحديد المقصود بإقليم الدولة، والثاني: تحديد مكان ارتكاب الجريمة.

أ- تحديد إقليم الدولة

- يجد نطاق إقليم الدولة تحديده في قواعد القانون الدولي العام وليس في قواعد التشريعات الجنائية.

- وطبقاً لهذه القواعد فإن الإقليم يشتمل على ثلاثة عناصر:

- المجال الأرضي: وهو الجزء اليابس وما تحت من طبقات سفلى وما يتبعه من أنهار وبحيرات وجزر وجبال ووديان وفقاً للحدود السياسية.
- المجال البحري: وهو شريط المياه الملاصق لشواطئ الدولة من البحر العام وما تحتها من طبقات، ومداه اثني عشر ميلاً من الشواطئ ابتداء من أدنى مستوى للجزر.
- المجال الجوي: ويشمل طبقات الهواء التي تعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي إلى ما لا نهاية من الارتفاع.

- ويعتبر في حكم الإقليم المصري السفن والمركبات الهوائية "الطائرات" بالتفصيل الآتي:

- إذا كانت السفن أو الطائرات حربية، حتى لو كانت الجريمة وقعت في الإقليم المائي أو الجوي لدولة أخرى.

- السفن غير الحربية فى عرض البحر تعتبر جزءاً من أرض الوطن ويطبق القانون المصري على الجرائم التي تقع على ظهرها، سواء كان مرتكبها مصرياً أو أجنبياً، وسواء أكان الجاني من أفراد طاقمها أم مسافراً على متنها.
 - أما السفن غير الحربية فى المياه الإقليمية لدولة أخرى، فيطبق قانون الدولة ذات السيادة على هذا البحر على الجرائم المرتكبة عليها في ثلاث حالات:
- 1- إذا تعدت الجريمة حدود السفينة، كأن تقع من أو على غير ركاب السفينة أو بحارتها.

2- إذا كان من شأن الجريمة الإخلال بالأمن في الميناء.

3- إذا طلب ربان السفينة تدخل سلطات الميناء.

- أما الطائرات غير الحربية المحلقة فى المجال الجوى الخاضع لسيادة دولة غير دولتها، فلا يوجد بشأنها عرف دولي مستقر، وفى فرنسا يطبق - حسب السائد - قانون جنسية الطائرة، ما لم تكن الجريمة المرتكبة ماسة بمصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم.

ب- تحديد مكان ارتكاب الجريمة

- تكمن أهمية هذا التحديد في معرفة ما إذا كانت الجريمة قد أرتكب في مصر فتخضع لأحكام قانونها، أم ارتكب خارجها فلا ينطبق عليها هذا القانون.
- ولا صعوبة في تحديد مكان الجريمة إذا ارتكبت بكاملها على إقليم واحد.
- ولكن الصعوبة تثور إذا وقعت العناصر المكونة للجريمة في عدة أقاليم، كأن يتم السلوك الإجرامي في مكان وتتحقق النتيجة في مكان آخر.
- مثال: يعطى الجاني ضحيته سماً في مصر، ثم يموت المجني عليه في إقليم دولة أخرى سافر إليها بعد تناوله السم.

- أو أن يطلق شخص الرصاص وهو في منطقة الحدود المصرية فيقتل أو يصيب شخصاً موجود داخل الحدود الليبية.

- ظهرت أربع نظريات لمواجهة هذه الصعوبة فى تحديد مكان الجريمة:

الأولى: تعتد بالمكان الذي تم فيه النشاط الإجرامي.

الثانية: تعتد بالمكان الذي تحققت فيه النتيجة.

الثالثة: تعتد بمكان ممارسة النشاط ومكان تحقق النتيجة، وتعتبر الجريمة واقعة في المكان الذي ارتكب فيه جزء منها.

الرابعة: تعتد بالمكان الذي وقع فيه الجزء الجوهرى أو الرئيسى من نشاط الجاني.

- **وقانون العقوبات المصري** لا يشترط لاعتبار الجريمة واقعة في مصر أن تقع فيه بأكملها بل يكفى أن يقع جزءاً منها فيه بل يكفى وقوع بعض السلوك الإجرامي في مصر ولا يشترط وقوعه كله فيها.

- **مثال:** فإذا أعطى الجاني جرعه من سم بطئ للمجني عليه في الخارج، ثم تواجد الأخير في الإقليم المصري لفترة عمل السم فيها بعض أثره، ثم انتقل بعدها إلى دولة ثالثة حيث توفى فتسرى أحكام القانون المصري.

- وبالتالى تعتبر الجريمة وقعت فى مصر فى حالات أربع:

1- إذا تحقق منها الركن المادي كاملاً.

2- إذا ارتكب الجاني وهو في مصر تحققت النتيجة في الخارج.

3- أن يرتكب الجاني النشاط خارج مصر وتحقق النتيجة داخل مصر.

4- إذا تحققت في مصر الآثار المباشرة للنشاط الإجرامي.

- وجدير بالذكر إذن أنه إذا كان ما وقع في مصر هو من قبيل الأعمال التحضيرية السابقة على ارتكاب الجريمة (كشراء سلاح أو إعداد الأدوات اللازمة لارتكابها)، أو من

قبيل الآثار اللاحقة على ارتكاب الجريمة (كإخفاء جثة شخص في مصر كان قد قتل في الخارج)، فلا تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر ولا تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري.

- ولا تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر إذا كان كل ما مارسه الشخص في مصر هو من أعمال المساهمة الجنائية بينما وقعت الجريمة بأكملها في الخارج (كتحريض صادر من شخص مقيم في مصر لشخص آخر مقيم في الخارج لارتكاب جريمة السرقة)، وذلك لأن تلك الأعمال ليست من أركان الجريمة ولا من عناصرها، كما أن ما يطبق على الفاعل الأصل يطبق على الشريك وفي الحالة الراهنة فلا ينطبق على الفاعل الأصلي القانون المصري.

المطلب الثاني- مبدأ عينية القانون الجنائي

أولاً- مضمون المبدأ

- يعنى هذا المبدأ تطبيق القانون الجنائي الوطني على بعض الأفعال التي تمس مصالح أساسية للدولة، أيأ كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبها، وسواء أكانت هذه الأفعال معاقب عليها أم غير معاقب عليها في مكان وقوعها.

ثانياً- تطبيق المبدأ فى القانون المصرى

- تنص المادة 2/2 ع على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

أ- الجنايات المخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج:

- كجرائم المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

- جرائم إتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات.

- إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية.

ب- والجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل:

- كمحاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة.

ج- جنائية تزوير الأشياء الواردة فى المادة 206ع على سبيل الحصر سواء ارتكبها

الجاني بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من أستعمل أو أدخل في البلاد هذه الأشياء مع علمه بتزويرها أو تقليدها.

د- جنائية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة

202ع أو جنائية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى

مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 ع بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.

- وبخصوص هذه الجنايات تسري أحكام القانون المصري حتى لو كان المتهم شريكاً في الجريمة.

المطلب الثالث- مبدأ شفعية القانون الجنائي

أولاً- مضمون المبدأ

- يعنى هذا المبدأ سريان أحكام القانون الجنائي على كل من يحمل جنسية الدولة حال ارتكاب جريمته خارج إقليمها، وكذلك تسري على كل جريمة يكون المجني عليه فيها منتمياً إلى جنسية الدولة ولو كان مرتكب الجريمة أجنبياً وأقترفها خارج نطاقها الإقليمي.

- وهذا يعني سريان هذه الأحكام على أية جريمة ارتكبت من أو ضد أحد رعايا الدولة خارج الدولة.

ثانياً- مبررات المبدأ

- مبدأ الإقليمية لا يسعف إذا غادر المجرم (أحد رعايا الدولة) الدولة الأجنبية وعاد إلى دولته، حيث لن تستطيع دولته ولا الدولة الأجنبية تطبيق قانونيهما عليه.

- كما أن مبدأ الشخصية يتيح محاسبة رعايا الدولة الذين يتمتعون بحكم وظائفهم بحصانة تمنع ملاحقتهم ومحاكمتهم عن الجرائم التي تقع منهم في إقليم الدولة الأجنبية التي يمثلون دولتهم فيها.

ثالثاً- تطبيق المبدأ فى القانون المصرى

- المادة 3 ق.ع. تنص على أن " كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جنائية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه " .

- فيشترط لتطبيق أحكام القانون المصرى استنادا لمبدأ الشخصية:

1- أن يكون الجاني مصرياً وقت ارتكاب الجريمة.

2- أن يكون الفعل جنائية أو جنحة طبقاً للقانون المصري.

3- أن يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون البلد الذي ارتكب فيه حتى ولو كان مخالفة.

4- عودة الجاني إلى الإقليم المصري، سواء عاد مختاراً أم مجبراً ويكفي لانعقاد الاختصاص للقانون المصري أن يعود للإقليم المصري ولو للحظات، فلا يشترط بقاءه في مصر بعد عودته.

المطلب الرابع- مبدأ عالمية القانون الجنائي

أولاً- مضمون المبدأ

- يقصد بهذا المبدأ تطبيق القانون الجنائي الوطني على كافة الجرائم التي يقبض على مرتكبها في إقليم الدولة أياً كان الإقليم الذي ارتكبت فيه وأياً كانت جنسية الجاني.

ثانياً- أهمية المبدأ

- يستهدف هذا المبدأ تلافي إفلات الجاني ممن الخضوع للعقاب إذا ما امتنعت مساءلته وفقاً للمبادئ الثلاثة السالف شرحها.

- وهو مبدأ وإن كان فيه مساساً بسلطان القوانين الجنائية للدول، إلا أنه يتحقق - من خلال تطبيقه - التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.

ثالثاً- الصعوبات التي تعترض تطبيق المبدأ

1- من تلك الصعوبات الاستحالة العملية في أن يتمكن القاضي الوطني من الإلمام الدقيق بكافة القوانين ليطبق على كل جريمة قانون الإقليم الذي ارتكبت فيه، باعتباره القانون الأولي بالتطبيق.

2- تطبيق هذا المبدأ على كافة الجرائم يؤدي إلى تنازع خطير بين التشريعات الجنائية للدول المختلفة. وهو ما حدا ببعض التشريعات إلى قصر الأخذ بهذا المبدأ على نوع معين من الجرائم الضارة بمصالح عامة مشتركة لكل الدول، مثل القرصنة والاتجار في المخدرات والاتجار في الرقيق.

رابعاً- تطبيق مبدأ العالمية فى القانون المصرى

- لا يتضمن القانون المصري نصاً يسمح بإعمال مبدأ عالمية.

خامساً- القيود الواردة على الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم

المرتبة فى الخارج

- تتمثل هذه القيود فيما يلي:

أ- قصر رفع الدعوى على النيابة العامة.

ب- حظر رفع الدعوى الجنائية إذا كان المتهم قد حوكم فى الخارج وقضى ببراءته نهائياً أو بإدانته واستوفى مدة العقوبة.

مبادئ محكمة النقض

(الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 04 / 06 / 1986 مكتب فني 37)

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " وهو ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيّاً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية . ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدّها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن المياه الإقليمية ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي . ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء، في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانئ أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة، ثم أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - التي وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1983 الصادر في 30 أبريل سنة 1983 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيو سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة - بالنص في المادة 27 منها على أن (1- لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة

ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط: أ) (....) ب) (....) ج) (....) د) (....) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل) . وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره، لما للسلطات المصرية - في هذه الحالة - من حق القيام بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية، ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد،

الطعن رقم 109 لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1987 مكتب فني 38

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن (تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه) ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينها، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة .

[الطعن رقم 23201 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 03 / 10 / 1995]

من المقرر أن الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت - استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية -- على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من

ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار في مصر ثم حضور المتهم الثاني إلى مصر موضحاً أن أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه فإن في ذلك ما يكفى لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر.

[الطعن رقم 2011 سنة قضائية 32 مكتب فني 13 تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1962]

الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه يتعين على قاضى الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

تذكر أن ...

- ☑ مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقضى هذا المبدأ بوجوب تطبيق التشريع الجنائي على كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم الخاضع لسيادة الدولة بغض النظر عن جنسية مرتكبها.
- ☑ يجد نطاق إقليم الدولة تحديده في قواعد القانون الدولي العام وليس في قواعد التشريعات الجنائية.
- ☑ ويعتبر في حكم الإقليم المصري السفن والمركبات الهوائية "الطائرات".
- ☑ إذا وقعت العناصر المكونة للجريمة في عدة أقاليم متفرقة فيعتبر مكان ارتكاب الجريمة هو القطر المصري في حالات أربع:
 - 1- إذا تحقق منها الركن المادي كاملاً.
 - 2- إذا ارتكب الجاني وهو في مصر تحققت النتيجة في الخارج.
 - 3- أن يرتكب الجاني النشاط خارج مصر وتحقق النتيجة داخل مصر.
 - 4- إذا تحققت في مصر الآثار المباشرة للنشاط الإجرامي.
- ☑ إذا كان ما وقع في مصر هو من قبيل الأعمال التحضيرية السابقة على ارتكاب الجريمة، فلا تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر ولا تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري.
- ☑ ولا تعتبر الجريمة مرتكبة في مصر إذا كان كل ما مارسه الشخص في مصر هو من أعمال المساهمة الجنائية بينما وقعت الجريمة بأكملها في الخارج.
- ☑ مبدأ عينية القانون الجنائي يعني تطبيق القانون الجنائي الوطني على بعض الأفعال التي تمس مصالح أساسية للدولة، أيأ كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبها، وسواء أكانت هذه الأفعال معاقب عليها أم غير معاقب عليها في مكان وقوعها.

✓ مبدأ شخصية القانون الجنائي يعنى سريان أحكام القانون الجنائي على كل من يحمل جنسية الدولة حال ارتكاب جريمته خارج إقليمها، وكذلك تسري على كل جريمة يكون المجني عليه فيها منتماً إلى جنسية الدولة ولو كان مرتكب الجريمة أجنبياً وأقترفها خارج نطاقها الإقليمي.

✓ فيشترط لتطبيق أحكام القانون المصري استناداً لمبدأ الشخصية:

- 1- أن يكون الجاني مصرياً وقت ارتكاب الجريمة.
- 2- أن يكون الفعل جنائية أو جنحة طبقاً للقانون المصري.
- 3- أن يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون البلد الذي ارتكب فيه حتى ولو كان مخالفة.

4- عودة الجاني إلى الإقليم المصري، سواء عاد مختاراً أم مجبراً ويكفي لانعقاد الاختصاص للقانون المصري أن يعود للإقليم المصري ولو للحظات، فلا يشترط بقاءه في مصر بعد عودته.

✓ القيود التي ترد على الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة في الخارج:

- 1- قصر رفع الدعوى على النيابة العامة.
- 2- حظر رفع الدعوى الجنائية إذا كان المتهم قد حوكم في الخارج وقضى ببراءته نهائياً أو بإدانته واستوفى مدة العقوبة.

المبحث الثالث - سريان قانون العقوبات من حيث الأشخاص

المطلب الأول- مبدأ إلزامية القانون الجنائي

أولاً- الأصل

- الأصل أن التشريع الجنائي ملزم لجميع الأشخاص المتواجدين في إقليم الدولة.
- يستوي أن يكونوا وطنيين أم أجنب؛ لأن هذا من مقتضيات سيادة الدولة على إقليمها، كما أنه أدعى لتحقيق الأهداف العامة المرجوة من التشريع الجنائي.
- ولا يختلف هذا الأصل بالنسبة لجميع الأشخاص مهما كان ما يحيط بهم من ظروف شخصية أو اعتبارات خاصة، لأن ذلك ما يفرضه أحد المبادئ الدستورية الأساسية في الدول الحديثة وهو مبدأ مساواة الكافة أمام القانون.

ثانياً- الاستثناء

- هناك فئات من الأشخاص مستثنون من تطبيق قانون العقوبات عليهم ضماناً لأداء وظائفهم والمهام الموكولة إليهم على خير وجه.
- ومصدر هذه الحصانة إما القانون الداخلي، وإما قواعد القانون الدولي العام.

أ- الحصانة المقررة في القانون الداخلي

- يعرف التشريع المصري حالة حصانة موضوعية واحدة، وهي التي قررتها المادة 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأعضائه، وذلك بالنسبة لما يقع منهم من جرائم قولية أو كتابية التي ترتكب أثناء أدائهم لأعمالهم في المجلس أو لجانه.

- فإذا تجاوز فعل العضو القول أو الكتابة (كالضرب مثلاً) أو لم يتجاوز القول أو الكتابة ولكنه لم يكن أثناء أدائه لأعماله في المجلس أو في لجانه المختلفة (كرأي أبداه في محاضرة أو في مقال صحفي) فإنه يُسأل جنائياً عن أفعاله هذه.
- وهذه الحصانة من النظام العام، فيجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى المحاكم مراعاتها ولو لم يدفع بها أمامها.
- ولا يبطل تلك الحصانة سوء نية العضو أو كذبه أو إهماله الجسيم.
- وهذه الحصانة تختلف عن الحصانة الإجرائية المقررة لنفس الأعضاء. فالأولى حصانة من المسؤولية، والثانية لا تعفي من المسؤولية بل تبقى المسؤولية قائمة حتى يصدر الإذن من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن العضو المتهم.

ب- الحصانة المقررة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام

- يقرر القانون الدولي حصانة من تطبيق القانون الوطني لفئات من الأشخاص، هم:

1- رؤساء الدول الأجنبية

- وتمتد حصانتهم إلى أفراد أسرهم الذين يصحبونهم وحاشيتهم المرافقين لهم.

2- أعضاء السلك السياسي الأجنبي

- ويتمتعون بحصانة تشمل سائر أفعالهم ما تعلق بعملهم الدبلوماسي وما لم يتعلق.
- ويتمتع بهذه الحصانة كل أعضاء السلك السياسي الأجنبي على اختلاف ألقابهم ودرجاتهم، وكذلك أعضاء البعثات السياسية الخاصة وممثلو الهيئات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
- ورجال السلك القنصلي يتمتعون بحصانة محدودة تقتصر على ما قد يقع منهم من أفعال أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

3- أفراد القوات الأجنبية المسلحة المرابطين في إقليم الدولة بترخيص منها.

تذكر أن ...

- ✓ الأصل أن التشريع الجنائي ملزم لجميع الأشخاص المتواجدين في إقليم الدولة.
- ✓ غير أن القانون استثنى من هذا الأصل فئات من الأشخاص وحصنهم من تطبيق قانون العقوبات عليهم ضماناً لأداء وظائفهم والمهام الموكولة إليهم على خير وجه.
- ✓ يعرف التشريع المصري حالة واحدة، وهي التي قررها الدستور لأعضاء مجلس الشعب بالنسبة للجرائم القولية والكتابية التي ترتكب أثناء أدائهم لأعمالهم في المجلس أو لجانه.
- ✓ وهذه الحصانة من النظام العام، فيجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى المحاكم مراعاتها ولو لم يدفع بها أمامها.
- ✓ ولا يبطل تلك الحصانة سوء نية العضو أو كذبه أو إهماله الجسيم.
- ✓ يقرر القانون الدولي حصانة من تطبيق القانون الوطني لبعض الأشخاص، هم:

- رؤساء الدول وأسرهم وحاشيتهم المرافقين لهم
- أعضاء السلك السياسي الأجنبي سواء تعلق سلوكهم بعملهم أم لا.
- أعضاء البعثات السياسية الخاصة وممثلو الهيئات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
- ورجال السلك القنصلي يتمتعون بحصانة محدودة تقتصر على ما قد يقع منهم من أفعال أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.
- وأعضاء القوات المسلحة الأجنبية المرابطة في إقليم الدولة عليهم.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- عرّف قانون العقوبات ثم بيّن أقسامه بالتفصيل ؟
- 2- ما هو المقصود بالقانون الأصلح للمتهم ؟
- 3- أشرح بالتفصيل نطاق تطبيق القوانين محددة الفترة من حيث الزمان؟
- 4- ما هي القواعد التي أقرها الشارع المصري لتطبيق قانون العقوبات من حيث المكان ؟
- 5- هل يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات والسفن الأجنبية ؟
- 6- متى تعتبر الجريمة واقعة في الإقليم المصري ؟
- 7- ما هي أحكام الحصانة المقررة لبعض الأشخاص من تطبيق قانون العقوبات المصري ؟
- 8- تكلم عن الفئات التي يحميها القانون الدولي من تطبيق قانون العقوبات الأجنبي عليهم ؟

الباب الأول - فكرة الجريمة

النصوص القانونية

مادة 9 - الجرائم ثلاثة أنواع:

الأول: الجنايات.

الثاني: الجنح.

الثالث: المخالفات.

مادة 10- الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الإعدام.

- السجن المؤبد.

- السجن المشدد.

- السجن.

مادة 11- الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

- الحبس.

- الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

مادة 12- المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها

على مائة جنيه.

الفصل الأول- التعريف بالجريمة وأقسامها

المبحث الأول- التعريف بالجريمة

المطلب الأول- تعريف الجريمة

أولاً- التعريف القانوني

- معظم التشريعات الجنائية المعاصر - ومنها التشريع المصري - لم تتعرض لوضع تعريف عام للجريمة، مكتفين بالنصوص التي تبين مختلف الجرائم.
- ويبدو صواب الموقف السابق للأسباب الآتية:

- 1- لأن وضع التعريفات ليس من عمل المقنن في الأصل، بل من اختصاص الفقهاء.
- 2- ليست ثمة ضرورة تستدعي تعريف الجريمة تشريعياً طالما كانت الجرائم محددة على سبيل الحصر وبين القانون تفاصيلها.
- 3- التعريف التشريعي للجريمة قد يكون قاصراً فلا يستوعب كل أوجه النشاط المعاقب عليه فيؤدي إلى صعوبات في التطبيق.

ثانياً- التعريفات الفقهية

- والتعريفات الفقهية لمفهوم الجريمة كثيرة، غير أنه يمكن ردها - بوجه عام - إلى ثلاث اتجاهات:

أ- اتجاه شكلي

- ويعتمد في التعريف على العلاقة الشكلية بين الجريمة وقانون العقوبات.

- فيعرف هذا الاتجاه، الجريمة بأنها "الواقعة التي ترتكب بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات ويترتب عليها عقوبة جنائية".

ب- اتجاه موضوعي

- وهو يركز على جوهر الجريمة باعتبارها واقعة ضارة بمصالح المجتمع الأساسية والتي يقوم عليها أمنه وكيانه.

- ويعرف هذا الاتجاه الجريمة بأنها "فعل أو امتناع يفرض له القانون عقوبة".

ج- اتجاه مختلط

- وهو يجمع بين الاتجاهين السابقين، خصوصاً وأن ثمة أفعالاً تتعارض- من الناحية الشكلية - مع قواعد التجريم، ولكنها لا تشكل أضراراً بالمصلحة المحمية بنصوص قانون العقوبات (مثل العنف أثناء الرياضة).

- ويعرف هذا الاتجاه الجريمة بأنها " واقعة إيجابية أو سلبية مصدرها خطأ إنسان، يعدها المشرع خطرة أو ضارة بالمصالح العامة أو العلاقات الاجتماعية، ويترتب عليها النظام القانوني عقوبة جنائية ".

المطلب الثاني - موضوع الجريمة

- ويقصد بموضوع الجريمة ما يقع عليه الاعتداء في الجريمة، ويمكن التمييز بين نوعين من موضوع الجريمة:

أولاً - الموضوع القانوني للجريمة

- وهو المصلحة القانونية التي يريد الشارع حمايتها.
- فالمصلحة التي يحميها الشارع بالنص على جريمة القتل هي الحق في الحياة، والمصلحة التي يحميها الشارع بتجريم السرقة هي الحق في الملكية وهذه المصالح - التي يقع عليها الاعتداء - تمثل الموضوع القانوني للجريمة.
- وحماية هذه المصلحة تمثل علة التجريم.

ثانياً - الموضوع المادي للجريمة

- وهو الشيء أو الموضوع الذي يقع عليه السلوك الإجرامي.
- ومثال الموضوع المادي: المنقولات التي يختلسها السارق في جريمة السرقة، وهو أيضاً الإنسان الحي في جريمة القتل.
- ويختلف الموضوع المادي عن الموضوع القانوني في أنه (أي الموضوع المادي) لا يُشترط وجوده دائماً، حيث يتخلف في الجرائم التي لا تنصب على شيء مادي كجرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب.

المطلب الرابع - تحليل المكونات القانونية للجريمة

- تتكون الجريمة من أجزاء لا تقوم للجريمة قائمة بدونها، وهي تشير خلافاً في الفقه حول تسميتها وحول ماهيتها:
- اختلف الفقه حول تسمية هذه المكونات، إلا أن الأدنى للصواب أن الجريمة تتحلل إلى: أركان، وأن الركن يتحلل إلى عناصر، والعنصر يتحلل إلى شروط.

أولاً - أركان الجريمة

- اختلف الفقه حول الأركان التي تقوم عليها الجريمة:
- **فغالبية الفقه المصري** يرى أنها تتألف من **ركنين أساسيين**: **ركن مادي** ويقصد به المظهر المادي للجريمة ويتمثل في نشاط الفاعل والنتيجة التي يحققها بنشاطه وعلاقة السببية بينهما، و**ركن معنوي** والذي قد يتخذ صورة القصد الجنائي فتقوم به الجريمة في صورتها العمدية، أو يتخذ صورة الخطأ فتقوم به الجريمة غير العمدية.
- ومنهم من أضاف **ركناً ثالثاً** هو **ركن البغي أو العدوان**.
- ومنهم من أضاف **ركناً رابعاً** هو **الركن الشرعي**، أي وجود نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل.

- وتنقسم أركان الجريمة إلى: الأركان العامة والأركان الخاصة:

1- الأركان العامة:

- هي الأركان المشتركة بين الجرائم كافة، وإذا تخلف إحداها انتفى قيام الجريمة أصلاً.

2- الأركان الخاصة:

- وهي نفس الأركان العامة إلا أنه ينظر إليها من وجهة كل جريمة على حدة، فالركن المادي لجريمة السرقة يختلف عن الركن المادي لجريمة القتل وهكذا.
- ومحل دراسة الأركان العامة هو القسم العام من قانون العقوبات ومحل دراسة الأركان الخاصة هو القسم الخاص من قانون العقوبات.

ثانيا- العناصر المفترضة

- تعرف هذه العناصر بأنها: العناصر التي يفترض القانون توافرها وقت مباشرة الفاعل نشاطه، وبدونها لا يوصف هذا النشاط بأنه جريمة.
- وهي عناصر لابد وأن تقترن بالركنين المادي والمعنوي.
- وتنقسم هذه العناصر إلى:

1- عناصر مفترضة عامة:

- وهي تسرى على كل جريمة. ومن أمثلتها النص القانوني المجرّم للواقعة.

2- عناصر مفترضة خاصة:

- أي أنها خاصة بجريمة دون أخرى، مثل صفة الموظف العام بالنسبة لجريمة الرشوة، وحالة الحمل بالنسبة لجريمة الإجهاض، وملكية الغير للمال في جريمة السرقة، وصفة الزوجية في جريمة الزنا...
- فهذه الأمور عناصر قانونية أو واقعية سابقة على الفعل الإجرامي ومستقلة عنه، ولكنها لازمة لوجود تلك الجرائم.
- وهذه العناصر لا تعتبر أركاناً قائمة بذاتها.

ثالثاً- شروط العقاب

- يعرف شرط العقاب بأنه: "حدث مستقل عن النشاط الإجرامي، غير مؤكد الحدوث، ويستلزم القانون تحققه لإمكانية توقيع العقاب وليس لكي تقوم الجريمة".
- مثال شرط العقاب: " التنبيه بالدفع " كشرط للعقاب على جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها (م 293 ع).
- وبهذا المعنى يمكن القول بأن الجريمة قد تقوم بدون شرط العقاب، ومن ثم فلا يعد من أركان الجريمة.

رابعاً- الظروف

أ- تعريف الظروف

- يمكن تعريف الظروف بأنها: "عناصر إضافية لا تدخل في تكوين الجريمة، بل تحيط بها فتؤثر في مدى جسامتها وعقوبتها".
- ومن ثم فوجودها أو انتفاؤها لا يؤثر في الوجود القانوني للجريمة، وبالتالي فهي لا تعد ركناً من أركانها.

ب- أنواع الظروف

- وأنواع الظروف تختلف باختلاف الأساس الذي يركز عليه تقسيمها:-

1- من حيث التأثير على قدر العقوبة المستحقة عن الجريمة

- تنقسم الظروف حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع، هي:

1-1- الظروف المشددة: وهي ظروف ترفع قدر العقوبة.

- ومثالها سبق الإصرار في القتل والضرب والجرح، وكذلك العود.

2-1- الظروف المخففة: وهي ظروف تخفض قدر العقوبة.

- وقد تكون هذه الظروف المخففة أو المشددة جوازية، وقد تكون وجوبية.
- الظروف الوجوبية: هي ما يفرضه المقتن على القاضي، فيجب على القاضي - عند وجودها - أن يطبق آثارها التي نص عليها القانون، ومثالها: ظرف سبق الإصرار المشدد، وظرف صغر السن المخفف.
- والظروف الجوازية: تكون إذا أعطى المقتن رخصة التشديد أو التخفيف للقاضي كالعود كظرف مشدد جوازي، أما الظروف المخففة جوازاً فهي متروكة لتقدير قاضي الموضوع.
- 1-3- الأعدار المعفية**: وهي ظروف يترتب على توافرها عدم توقيع العقاب كلية.
- ومثالها: الاعتراف المعفي من العقاب بالنسبة للراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة
- 2- من حيث شيوع الظروف أو قصور أثرها**
- وتنقسم الظروف إلى نوعين، هما:
- 1-2- ظروف عامة**: وهي التي يتسع نطاقها ليشمل كل الجرائم أو أغلبها.
- ومثالها: ظرف العود المشدد الذي يمتد إلى جميع الجنايات والجرح، وظرف صغر السن المخفف الذي يسري على جميع الجرائم.
- 2-2- ظروف خاصة**: وهي ظروف لا تحدث أثرها إلا إذا تعلق ببطائفة معينة من الجرائم دون غيرها.
- ومثالها: ظرف سبق الإصرار الذي يقتصر على جرائم القتل والإيذاء.
- 3- من حيث طبيعة الظرف (أو ماهيته)**
- تنقسم الظروف من هذا الوجه إلى:

3-1- ظروف مادية (أو عينية أو موضوعية): وهي ظروف تتعلق بماديات الجريمة (كالوسيلة أو المكان أو الزمان أو توافر صفة خاصة في المجني عليه أو درجة جسامة الجريمة).

- ومثالها: ظرف القتل بالسِّمِّ، ظرف التَّرصُّد، وظرف السرقة من محل مسكون أو محل عبادة.

- وقد تكون هذه الظروف مخففة للعقوبة أو مشددة لها.

- وهذه الظروف تغير - بالتالي - من الوصف القانوني للجريمة.

- وهي ظروف يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولا حاجة للرجوع لنفسية المتهم وما كان يدور في ذهنه من أفكار أو يختلج صدره من مشاعر عند ارتكابه الجريمة للتدليل على وجود ظرف من هذه الظروف.

3-2- ظروف شخصية (أو معنوية أو نفسية أو ذاتية): وهي ظروف تتعلق بالجانب المعنوي للجريمة أو بشخص الفاعل أو الشريك.

- وهي ظروف صعبة الإثبات مقارنة بالظروف المادية؛ حيث أنها لا يمكن إدراكها بالحواس، بل تتطلب إعمال الفكر والمنطق لاستنتاج وجودها من ظروف وملابسات الواقعة، في محاولة لفهم ما كان يدور في ذهن الجاني من أفكار ودوافعه وبواعثه لارتكاب الجريمة.

- ومثالها: ظرف سيق الإصرار، وصفة الخادم في السرقة.

المبحث الثاني - أقسام الجرائم

المطلب الأول - التقسيم القانوني للجرائم

- رغم كثرة التقسيمات الفقهية للجرائم، إلا أن المقنن المصري عوّل على تقسيم أساسه جسامة الجريمة.
- وتحدد جسامة الجريمة وفقاً للعقوبة المقررة لها.
- وقد ميّز هذا التقسيم بين ثلاثة أنواع من الجرائم:

أولاً - الجنايات

- وحسب المادة 10 ع، فهي الجرائم المعاقب عليها: - بالإعدام - بالسجن المؤبد - بالسجن المشدد - بالسجن.

ثانياً - الجنح

- وحددت مفهومها المادة 11 ع بأنها الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التالية: - بالحبس - الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (بحسب الأصل).

ثالثاً - المخالفات

- طبقاً للمادة 12 ع هي الجرائم المعاقب عليها: - بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (بحسب الأصل).
- ومن الجدير بالذكر أن العبرة في تحديد نوع الجريمة تكون بالعقوبة التي يقررها نص القانون لا العقوبة التي ينطق بها القاضي.

- فإذا قرّر القانون لجريمة عقوبة الغرامة التي تزيد على مائة جنيه فهي جنحة، ويظل لها هذا الوصف ولو حكم القاضي - مستعملاً سلطته التقديرية - بالغرامة التي تقل عن مائة جنيه.

رابعاً- أهمية هذا التقسيم

- تتبدى أهمية هذا التقسيم في اختلاف الأحكام التي تنطبق على أنواع الجرائم سواء في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات الجنائية:

أ- في مجال قانون العقوبات

1- يسرى قانون العقوبات على كل ما يرتكبه المواطن المصري خارج القطر من الجنايات أو الجنح، أما المخالفات فلا يسري عليها هذا القانون.

2- إن الشروع في الجنايات يُعاقب عليه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، أما الشروع في الجنح فإنه لا يعاقب عليه إلا بنص خاص، ولا عقاب عليه في المخالفات مطلقاً.

3- المصادرة يجوز أن يقضى بها في الجنايات والجنح بحسب الأصل، ولا يجوز الحكم بها في المخالفات إلا بنص صريح على ذلك.

4- وقف تنفيذ العقوبة جائز في الجنح وفي الجنايات التي يحكم فيها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وهو غير جائز في المخالفات.

5- المدة التي تنقضى بها عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.

ب- في قانون الإجراءات الجنائية

- 1- تختص محكمة الجنايات بنظر دعاوى الجنايات فقط، ولا تختص بنظر الجنج إلا استثناءً. وتختص المحكمة الجزئية بنظر الجنج والمخالفات وبعض الجنايات استثناءً.
- 2- الإجراءات في الجنايات تختلف عنها في الجنج والمخالفات:
- فلكي تحال الجنايات إلى المحكمة لابد من تحقيقها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق، أما في الجنج والمخالفات فقد يُكتفى مجرد الاستدلالات التي تتم بمعرفة النيابة أو سلطات التحقيق.
- 3- القانون يوفر ضمانات للمتهم في الجنايات لا يضمنها للمتهم في الجنج أو المخالفات، مثل وجوب تعيين مدافع لكل متهم بجناية.
- 4- تنقضى الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي الجنج بمضي ثلاث سنوات، وفي المخالفات بمضي سنة واحدة.
- 5- رد الاعتبار القضائي يتطلب أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ستة سنوات بالنسبة للجنايات، وثلاث للجنج.
- كما تتفاوت مدد رد الاعتبار القانوني حسب نوع الجريمة.

المطلب الثاني- تقسيم الجرائم استنادا إلى الركن المادي

- تقسم الجرائم بحسب الزمن الركن المادي إلى ثلاثة أصناف:

- الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة.

- الجرائم المتتابعة الأفعال.

- جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.

أولاً- الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

- وهذا التقسيم يعتمد أساسا على الزمن الذي يستغرقه تحقق الفعل المكون للجريمة.

أ- الجريمة الوقتية

- وهي جريمة تتكون من فعل يبدأ وينتهي في لحظة واحدة أو في وقت محدود.

- مثالها: جرائم القتل والضرب والسرقة والتزوير والإتلاف...

ب- الجريمة المستمرة

- وهي جريمة تتكون من فعل يستمر لمدة من الوقت، أو هي جريمة يمتد ركنها إلى وقت طويل.

- فالجريمة المستمرة يتكرر ارتكابها خلال هذا الوقت، ويجب في كل مرة ترتكب فيها الجريمة أن تتحقق لها جميع أركانها.

- مثال: لا يعد جريمة مستمرة: لصق الإعلانات في أماكن يحظر فيها ذلك، وكذلك جريمة البناء خارج خط التنظيم؛ وذلك لأنه وإن كانت ماديات الجريمة تمتد لوقت

طويل إلا أن معنوياتها لا تمتد بل توافرت مرة واحدة عند إتيان الماديات لأول مرة (عند البناء أو اللصق) ثم يقف دورها ولا يتجدد.

- **مثال:** وتعد جرائم مستمرة: جرائم حيازة أو إحراز سلاح بدون ترخيص، إخفاء أشياء متحصلة من سرقة، حبس أشخاص دون حق، عدم تقديم إقرار عن الأرباح ...

- وتقدير زمن تحقق الواقعة المكونة للجريمة أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب ملابسات وظروف الدعوى.

- إلا أنه يجب التنبيه على أن وصف الجريمة باعتبارها وقتية أو مستمرة هو وصف نسبي، أي أن الجريمة الوقتية قد تتحول لجريمة مستمرة أو أن تتحول الجريمة المستمرة لجريمة وقتية.

- **مثال:** جريمة القتل (وهي في الغالب جريمة وقتية) تعتبر جريمة مستمرة إذا ما تمت -مثلا- بإعطاء الجاني للمجني عليه مادة سامة بجرعات صغيرة لفترة طويلة دون علم الأخير بذلك.

- أو أن يكون محل السرقة التيار الكهربائي أو مياه منزل شخص آخر.

- وجريمة استعمال محرر مزور (وهي غالبا ما تكون جريمة مستمرة) يمكن أن تكون جريمة وقتية في حالة إبراز الجاني لضابط الشرطة بطاقة شخصية مزورة لإيهامه بأنه ليس الشخص المطلوب.

- وأهمية معرفة ما إذا كانت الجريمة وقتية أم مستمرة تتبدى فيما يلي:

1- من حيث سريان القانون من حيث الزمان والمكان

- يرجع في ذلك لما ذكر سابقا في نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان ومن حيث المكان.

2- من حيث تقادم الدعوى

- يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لتمام الجريمة.
- ويبدأ احتساب مدة التقادم في الجرائم المستمرة بعد انتهاء حالة الاستمرار، إما بضبط الجاني أو باستنفاد نشاطه أو وقف الجاني لنشاطه بإرادته.
- وأما في الجرائم الوقتية فيبدأ فور تمام الركن المادي.

ثانيا- الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد

- معيار التقسيم يتعلق بموضوع التجريم، أي الفعل الذي يصفه الشارع بأنه جريمة، وما إذا كان وصف الجريمة يتوافر بمجرد وقوع فعل واحد أو يشترط اعتياد الجاني على نوع معين من النشاط الإجرامي.

أ- الجريمة البسيطة

- هي الجريمة التي يكفي لتوافرها إتيان فعل واحد يضيف عليه الشارع وصف التجريم لخطورته على المجتمع.
- مثالها: جرائم القتل والسرقة والنصب ...

ب- جريمة الاعتياد

- وهي جرائم قدر الشارع أن الفعل الواحد منها ليس فيه خطورة، وإنما تكمن الخطورة في الخلق الذي يكتسبه الجاني بتكرار نوع من الأفعال.
- مثالها: جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش، وجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة.
- ولم يحدد الشارع عدد تكرار هذه الأفعال، والأمر متروك لقاضي الموضوع حسب ظروف وملابسات الدعوى.
- وما يجب أن يقع عليه الاعتياد هو الفعل المجرم وليس أي فعل آخر، حتى لو كان وثيق الصلة بالأول.

- **مثال:** جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يجب أن يتعدد فيها ارتكاب فعل الإقراض، أي أن تتعدد عقود الإقراض سواء لعدة أشخاص أو لشخص واحد في أوقات مختلفة.

- ولكن إن أصدر الشخص عقد قرض واحد لعدة أشخاص، أو عدة عقود لشخص واحد في نفس الوقت فلا تتوافر الجريمة.

- **وتشترط محكمة النقض** ألا تتجاوز المدة التي تفصل بين الفعلين المتطلبين للاعتياد المدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية.

- **مثال:** في جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش يجب ألا يفصل بين عقدي الإقراض مدة ثلاث سنوات، فإن فصلت بينهما هذه المدة أو أكثر فلا تقوم الجريمة.

- وأهمية تقسيم الجرائم إلى بسيطة وجرائم اعتياد تظهر فيما يلي:

1- يبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن جرائم الاعتياد من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل متطلب للكشف عن الاعتياد.

2- يختص بنظر دعوى جرائم الاعتياد أي محكمة ارتكب في نطاق اختصاصها أحد أفعال الاعتياد.

ثالثاً - الجرائم متتابعة الأفعال

- **الجريمة المتتابعة الأفعال هي** جريمة تفترض أفعالا متعددة ومتماثلة، يكفي كل فعل منها لقيام الجريمة، وتقع جميعها اعتداء على حق واحد وتهدف لتحقيق غرض واحد.

- فيجب لكي تعتبر هذه الأفعال مجتمعة جريمة واحدة أن يربط بينها أمرين:

الأول - وحدة الغرض الإجرامي،

والثاني- وحدة الحق المعتدى عليه، وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون المجني عليه شخصا واحدا.

- مثالها: جريمة الضرب إذا وقعت بعدة ضربات، جريمة سرقة محتويات منزل على دفعات.

- والجريمة المتتابعة الأفعال تسري عليها أحكام خاصة، نذكر منها:

- 1- يسري عليها القانون الجديد - ولو كان أشد - إذا عُمل به قبل ارتكاب آخر الأفعال.
- 2- يبدأ سريان مدة تقادم دعواها من اليوم التالي لارتكاب آخر الأفعال.
- 3- تسري قوة الشيء المحكوم به على كل الأفعال التي سبقت صدور الحكم البات.

رابعاً- التفرقة بين الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال

- 1- جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال تستلزم تعدد الأفعال، والجريمة المستمرة لا تستلزم ذلك، فالأخيرة قد تقع بفعل واحد تستغرق نتيجته زمنا طويلا مثل جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة.
- 2- ويفرق بين جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال أن كل فعل يقوم به الاعتياد لا يعد بمفرده جريمة، ولكن كل فعل تقوم به الجريمة المتتابعة الأفعال يعد في ذاته جريمة.

الفصل الثاني- الأركان العامة للجريمة

المبحث الأول- الركن المادي للجريمة

المطلب الأول- ماهية الركن المادي وعناصره

- من البديهي أنه لا يمكن مؤاخذة ومعاقبة آحاد الناس على مجرد نواياهم وما يختلج في صدورهم ما دامت لم تتجسد في صورة نشاط مادي يتعدى دائرة التفكير.
- وهذا التجسيد للنوايا والأفكار هو التعبير العملي للركن المادي.
- ومكونات الركن المادي تختلف بحسب نوع الجريمة:
- ففي الجرائم ذات النتائج، يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر:
- الأول-** سلوك إجرامي من الجاني.
- الثاني-** نتيجة خطيرة أو ضارة تتحقق جراء هذا السلوك.
- الثالث-** علاقة سببية تربط سلوك الجاني والنتيجة التي تحققت.
- أما في جرائم الخطر، فالركن المادي لها لا يتكون إلا من عنصر وحيد هو السلوك الإجرامي؛ حيث لا يشترط المشرع للعقاب عليها وقوع نتيجة إجرامية، وبالتالي فلا مجال للحديث عن علاقة السببية.

أولاً - السلوك الإجرامي

أ- ماهية السلوك الإجرامي

- يقصد بالسلوك الإجرامي "النشاط الخارجي الذي يقوم به الجاني ويبرز إلى العالم الخارجي مسبباً نتيجة ضارة أو خطرة، سواء قصد الجاني هذه النتيجة أم لم يقصدها".
- ويختلف السلوك من جريمة لأخرى، فهو في القتل أفعال تؤدي إلى إزهاق الروح كإطلاق النار أو الطعن بسكين، وهو في السرقة يتمثل في اختلاس لمال الغير.
- كما يختلف السلوك بحسب أنواع الجرائم، فهو في الجرائم الوقتية عبارة عن فعل يبدأ وينتهي على الفور. وفي الجرائم المتتابعة الأفعال عبارة عن مجموعة أفعال متلاحقة - يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي المستهدف بها. وفي الجرائم المستمرة عبارة عن نشاط متجدد يستمر بعض الوقت.
- وفي الجرائم البسيطة يكون السلوك عبارة عن فعل واحد لا يلزم فيه التكرار، في حين أن جرائم الاعتياد يجب أن يكرر الفاعل الفعل بما يدل على أنه قد اعتاده.
- وفي الجرائم الإيجابية فالسلوك عبارة عن نشاط إيجابي يقع مخالفاً لنص القانون الذي يحظر القيام به، أما في الجرائم السلبية فإن السلوك الإجرامي يتمثل في امتناع الجاني عن القيام بما يأمر به القانون.

ب- عنصري السلوك الإجرامي

- لا ينسب السلوك إلا لإنسان، لأنه لا بد وأن يكون إرادياً، والإرادة لا تتوافر لغيره.
- ويقوم السلوك الإجرامي للجرائم الإيجابية على عنصرين: حركة عضوية وإرادة إتيان السلوك.

1- والحركة العضوية: هو ما يصدر من الجاني من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار معينة، مثل تحريك اليد للطعن أو اللسان للسب.

2- أما الإرادة: فيعنى بها أن الحركات العضوية نشأت عن قوة نفسية حركت أعضاء الجسم لتحقيق النتيجة التي أرادها الجاني. فإذا لابس الإرادة أحد عيوبها فلا قيمة للحركة العضوية.

- وأحد عيوب الإرادة هو الإكراه. غير أنه يجب التمييز بين نوعين من الإكراه:

- الإكراه المادي: وهو يعدم إرادة السلوك تماماً فينهار الركن المادي وينعدم وجود الجريمة من الأساس.

- الإكراه المعنوي: وهو لا يعدم الإرادة تماماً، فتوجد الجريمة لقيام الركن المادي ولكنه يعد مانعاً للمسئولية لانهار الركن المعنوي.

- والسلوك الإجرامي في الجرائم السلبية يتكون من عنصرين:

1- إجمام شخص عن القيام بعمل يفرض عليه القانون أو التعاقد القيام به.

2- إرادة هذا الإجمام أو الامتناع.

ج- وسيلة السلوك

- القاعدة أنه، لا يهتم القانون بالوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سلوكه الإجرامي، بل يعني - غالباً - بتحديد النتيجة الإجرامية ويستوي بعدها الوسيلة التي تتحقق بها.

- ولكن القانون يهتم أحياناً بالوسيلة، كنصه على تشديد عقاب جريمة القتل إذا حدثت باستخدام السم، وتشديد العقاب إذا ارتكبت جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.

د- مكان السلوك

- الأصل أن الجريمة تقوم في أي مكان يحدث فيه السلوك الإجرامي.

- غير أن القانون قد يتطلب أن يقع السلوك في مكان معين لكي تقوم الجريمة.

- مثال: جريمة زنا الزوج لا تقع إلا إذا وقع الزنا في منزل الزوجية.

هـ - زمان السلوك

- والأصل أن الجريمة تقوم على حدوث السلوك الإجرامي بغض النظر عن وقت حدوثه.

- إلا أنه قد يعتد بالوقت لتشديد العقاب مثلاً. - مثال: ارتكاب السرقة ليلاً، أو تشديد العقاب على القتل الذي يقع على جرحى الحرب زمن الحرب.

ثانياً- النتيجة الإجرامية

هي العنصر الثاني من مكونات الركن المادي للجرائم ذات النتائج.

أ- تمييز النتيجة عن السلوك

- النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك ومن أجلها شرع العقاب.
- وإن لم تتحقق النتيجة عوقب الجاني على الشروع في ارتكاب الجريمة متى توافرت شرائطه.

- وقد تكون واقعة ما نتيجة في جريمة معينة، وسلوك في جريمة أخرى، فقيادة سيارة بسرعة أكثر من المسموح بها تعد نتيجة في جرائم المرور، ولكنها تكون السلوك الإجرامي في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ إذا صدم سائق السيارة أحد المارة.

ب- المدلول المادي والمدلول القانوني للنتيجة

1- المدلول المادي للنتيجة

- يعني المدلول المادي للنتيجة التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي.

- **مثال:** إزهاق روح المجني عليه في جريمة القتل.
- انتقال حيازة المال من حائزه إلى السارق.
- وإذا نظرنا للنتيجة بهذا المدلول فيجب التسليم بأن بعض الجرائم لا نتيجة مادية لها. ويتبدى ذلك جلياً في الجرائم السلبية (كامتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي ينظرها، والامتناع عن تأدية الشهادة).
- وبالتالي فلا يجب النظر إلى النتيجة بالمدلول المادي فقط، بل يجب النظر إليها في مدلولها القانوني أيضاً.

2- المدلول القانوني للنتيجة

- يتمثل هذا المدلول في العدوان الذي ينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية.
- وبناء عليه، يصبح لكل جريمة نتيجة قانونية.
- وبعض هذه النتائج يكون لها مظهر خارجي ملموس، وبعضها ليس له هذا المظهر بل له مظهر قانوني.
- ففي جريمة القتل النتيجة المادية هي إزهاق روح إنسان، والنتيجة القانونية تتمثل في الاعتداء على الحق في الحياة.
- وفي الجرائم السلبية تكون النتيجة في الغالب قانونية وليست مادية، ففي جريمة الامتناع عن التبليغ عن جرائم أمن الدولة هي المساس بمصلحة المجتمع.
- وأهمية المدلول القانوني للنتيجة هي تحديد نطاق ما يعني به القانون الجنائي من آثار يترتب على السلوك الإجرامي. فهذه الآثار متعددة ومتنوعة، إلا أن القانون يعتد بالآثار الذي ينال من المصلحة أو الحق المحمي بموجب القانون.
- وبالتالي فإن المدلول القانوني يفيد في استبعاد الآثار التي لا يهتم بها القانون.
- مثال: في جريمة القتل، يهتم قانون العقوبات بإزهاق روح المجني عليه، أما ما يترتب على السلوك الإجرامي من آثار أخرى - كحرمان أسرة القتيل من عائلها - فليس موضع اهتمام بالنسبة لقانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة القتل. ولكن قد تكون هذه الآثار محل عناية فرع آخر من فروع القانون كالقانون المدني.

ج- جرائم الضرر وجرائم القطر

1- **وجرائم الضرر هي التي يتطلب القانون في ركنها المادي حدوث ضرر معين.**

- وأغلب الجرائم من هذا النوع، كالقتل والضرب والسرقعة والقفذ والإصابة الخطأ.

2- **وجرائم الخطر (أو الجرائم الشكلية)** هي التي لا يستلزم القانون لوقوعها تحقق نتيجة مادية أو وقوع ضرر بالفعل، بل يكفي بما ينشأ عن السلوك من خطر، أي بما ينشأ عنه من حالة تنذر بإحداث ضرر.

- **مثال:** في جريمة التزوير يعاقب القانون على مجرد تغيير الحقيقة في محرر وأن يكون هذا التغيير بقصد استعمال المحرر المزور حتى ولو لم يستعمله المٌزور.

- **مثال:** وكذلك جريمة حمل سلاح بدون ترخيص فيكفي لتحقيقها مجرد حمل السلاح، وكذلك الشروع في ارتكاب جناية.

ثالثاً - علاقة السببية

أ- الأهمية القانونية لعلاقة السببية

- لا يكفي لقيام الركن المادي للجرائم ذات النتائج أن يباشر الجنائي سلوكاً إجرامياً، وأن تقع نتيجة يعاقب عليها القانون، بل لابد أن يثبت أن هذا السلوك هو الذي أدى وتسبب في حدوث النتيجة.

- وهذه العلاقة السببية هي التي تربط إذن بين عنصري الركن المادي، وتمكن من إسناد الجريمة مادياً إلى مرتكبها، فإذا امتنع هذا الإسناد فلا تقوم الجريمة.

- ويتعين توافر علاقة السببية في كافة الجرائم، العمدية وغير العمدية، وتلك التي تتجاوز فيها النتيجة قصد الجاني، كالضرب أو الجرح المفضي إلى الموت (م 236 ع)، كما يتعين توافرها في الحالات التي يعاقب فيها القانون على النتائج المحتملة.

ب- الصعوبة التي تثيرها علاقة السببية

- لا يشكل البحث في توافر علاقة السببية مشكلة إذا وقعت النتيجة فور إتيان السلوك الإجرامي.

- ولكن الصعوبة تثور حينما يتراخي تحقق النتيجة فترة من الزمن من وقت وقوع السلوك، ويتداخل في فترة التراخي عوامل أخرى تساهم في تحقيق النتيجة.

- وهذه العوامل قد تكون:

- سابقة على السلوك: كمرض المجني عليه
- مصاحبة للسلوك: كتلوث الجرح من ملابس كان المجني عليه يرتديها وقت الحادث.
- لاحقة على السلوك: كإهمال المجني عليه في علاج إصابته.

- وهذه العوامل قد تكون:

- عادية ومألوفة.
- شاذة ونادرة الحدوث.

- والصعوبة تتمثل في معرفة ما إذا كان توافر هذه العوامل مع السلوك الإجرامي يحول دون مساءلة الجاني عن النتيجة، أم أنه يظل مسؤولاً ؟

- لا تطرح التشريعات عادة إجابة لمثل هذا التساؤل، بل تترك المجال للفقه والقضاء لوضع معيار أو ضابط مناسب.

- وقد طرح في هذا المجال نظريات عدة، نختار منها ثلاث نظريات:

1. نظرية تعادل الأسباب.

2. نظرية السبب الأقوى أو السبب المباشر.

3. نظرية السبب الملائمة.

1- نظرية تعادل الأسباب

- وتذهب هذه النظرية إلى أن جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة (بما فيها السلوك الإجرامي) تعد كلها متعادلة، بدون ترجيح بينها.

- ولما كان سلوك الجاني هو العامل الذي جعل حلقات الحوادث تتابع على النحو الذي أدى إلى وقوع النتيجة، لذلك ينبغي أن يسأل الجاني عن الجريمة، مهما كانت أهمية العوامل التي ساهمت مع سلوكه في إحداثها، سواء كانت هذه العوامل مألوفة أو نادرة الحدوث، وسواء كانت راجعة إلى فعل إنسان أو إلى فعل الطبيعة.

- وانتقدت هذه النظرية؛ لأنها:

- تتناقض مع نفسها، فبينما تقرر تعادل الأسباب المُحدِثة للنتيجة إذ بها تختار من بينها سببا واحدا وهو سلوك الجاني فتلقي عليه وحده تبعة النتيجة.

- تُفرض في مساءلة الفاعل، فتحاسبه حتي لو تدخلت مع سلوكه عوامل شاذة.

2- نظرية السبب الأقوى

- ويرى أنصار هذه النظرية أن العوامل المؤدية إلي النتيجة تتفاوت من حيث قوتها ومقدار مساهمتها في إحداثها، ومن ثم فمن الواجب إسناد النتيجة إلي أقوى هذه العوامل، أي إلي العامل الذي كان له الدور الأساسي في إحداثها.

- وتعرضت هذه النظرية أيضا للانتقاد:

- فهي تتشدد بالعقاب في الحالة التي تتداخل بين السلوك والنتيجة عوامل مألوفة.
- وهي تضيق كثيرا من مجال المسؤولية، فلا تسند النتيجة للسلوك إلا إذا كان هو السبب المباشر من بين جملة الأسباب التي أدت إلي النتيجة.

3- نظرية السبب الملائم أو السبب الكافي

- وتتلخص هذه النظرية في أنه إذا كان سلوك الجاني يصلح - في الظروف التي وقع فيها - أن يكون سببا ملائما لحصول النتيجة وفقا للمجري العادي للأمر فإن السببية تكون متوافرة.

- ومن ثم تفرق هذه النظرية بين نوعين من الظروف:

- عوامل متوقعة ومألوفة وفقا للمجري العادي للأمر، وإذا تدخلت هذه العوامل مع سلوك الجاني فلا تؤثر في توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة.
- عوامل غير متوقعة أو شاذة وفقا للمجري العادي للأمر، وهي تنفي وتقطع علاقة السببية بين السلوك وبين النتيجة فلا يسأل مرتكب السلوك عن النتيجة التي وقعت.

- ومعيار التمييز بين هذين النوعين من العوامل - حسب أنصار هذه النظرية - معيار موضوعي، وهذا المعيار يتكون من شقين وهما:

الشق الأول - معيار الرجل العادي

الشق الثاني - في مثل ظروف الجاني وقت ارتكاب الحادث.

- فإذا كان بإمكان الرجل العادي في هذه الظروف توقع العوامل التي تداخلت، فهذه العوامل تعد عوامل مألوفة ولا تقطع علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، ويُسأل محدث السلوك - بالتالي - عن النتيجة التي ترتبت على كل هذه العوامل.

- أما إذا لم يكن بالإمكان توقعها، فهي عوامل شاذة وتقطع علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، ولا يُسأل بالتالي عن النتيجة التي وقعت.

- وأمثلة العوامل المألوفة التي يمكن توقعها:

- مرض المجني عليه،
- خطأ الطبيب إن كان خطأ يسيراً،
- حدوث مضاعفات للإصابة،
- عدم رضا المجني عليه بعلاج لم يتأكد نجاح العلاج به،
- عدم رضا المجني عليه إجراء جراحة ذات خطورة خاصة أو آلام استثنائية.

- وأمثلة العوامل غير المألوفة أو الشاذة:

- رفض المجني عليه العلاج أو الجراحة بغرض الإساءة لموقف الجاني في الدعوي،
- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي إذا لم يكن بالإمكان توقعها أو تجنبها،
- الخطأ الجسيم للطبيب،
- انقلاب عربة الإسعاف أثناء نقل المجني عليه،
- نشوب حريق بالمستشفى أثناء تواجد المجني عليه بها،

- إصابة المجني عليه بحساسية ليس لها أي مظاهر خارجية تدل عليها ولا سلطان للطب عليها.

ج- معيار علاقة السببية لدي القضاء المصري

- استقراء أحكام المحاكم المصرية يوضح أخذها بنظرية السبب الملائم.
- وتجدر الإشارة إلى أن علاقة السببية في الجرائم التي تقع بطريق الخطأ تتمثل في مسؤولية الجاني عن النتائج المتوقعة التي تترتب على إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو مخالفته للقوانين واللوائح.
- **مثال:** إذا باع شخص لآخر مواد مخدرة يحظر القانون بيعها فتعاطاها المشتري بكثرة ومات بسببها كان البائع مسؤولاً عن جريمة قتل خطأ.
- ولكن الجاني لا يسأل عن النتائج غير المتوقعة بالنسبة لسلوكه.

د- بيان علاقة السببية في الحكم

- محكمة الموضوع ملزمة، كقاعدة عامة، ببيان جميع العناصر التي تقوم عليها الجريمة حتي يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما انتهت إليه.
- ولما كانت علاقة السببية من عناصر الركن المادي للجريمة، فمن المتعين على محكمة الموضوع بيان وجود علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة.
- وتقدير توافر رابطة السببية مسألة موضوعية، لقاضي الموضوع استخلاصها بما يقوم لديه من الدلائل.
- ومتى فصل القاضي في توافر هذه العلاقة من عدمها فلا رقابة من محكمة النقض عليه إلا من حيث منطقه في الفصل في مدى صلاحية واقعة أو عامل معين لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو لا، وذلك وفقا للمعيار الذي تري محكمة النقض أنه يتفق وحكم القانون.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 1813 سنة قضائية 10 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1940]

إن لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه . فإذا كان ما يقع وينتهي بمجرد ارتكابه كانت الجريمة وقتية، أما إذا كان في حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار . والعبرة في الاستمرار هنا هي بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع من المتهم ومقصود منه . فإذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هي - حسب الثابت بالحكم - أنه (وهو عمدة) أسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التي تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لانتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، ويجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ .

[الطعن رقم 5265 سنة قضائية 60 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1994]

من المقرر أن الفاصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكابه أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجديداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد بمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على

فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجديداً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.

[الطعن رقم 40028 سنة قضائية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1994]

الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحده في باب المسؤولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر، على أن يجرى نشاطه على أزمنة مختلفة وبصوره منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - على السياق المتقدم - وما قضى به في منطوقه من تغريم الطاعن مبلغ اثني عشر ألف جنيه والزامه برد ستة آلاف جنيه للمجني عليها وهو المبلغ المدعى بدفعة على مرتين، مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الفعل، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الفعلين المسندين إليه في المرتين اللتين تقاضى فيهما المبالغ النقدية من المجني عليها نتيجة قصد جنائي واحد، وأنه لم يمض بين هذين الفعلين في هاتين المرتين وقت زمني بعيد، لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتيه متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها، فإنه يكون معيباً بالقصور .

[الطعن رقم 1178 سنة قضائية 41 مكتب فني 23 تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1972]

تشمل محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها .

[الطعن رقم 1658 سنة قضائية 39 مكتب فني 21 تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1970]

جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتیاد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتیاد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات .

[الطعن رقم 328 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1993]

من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول.

[الطعن رقم 29348 سنة قضائية 59 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1996]

لما كان من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفيّاً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بعضاً على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبتته التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي من أن إصابة المجني بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعضاً وقد تخلف لديه من جرائمها اتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة وإعتمامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها، ويعتبر إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35 ٪، فإن في ذلك ما يحقق مسؤولية الطاعن – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها .

تذكر أن ...

- ✓ يقصد بالسلوك الإجرامي "النشاط الخارجي الذي يقوم به الجاني ويبرز إلى العالم الخارجي مسبباً نتيجة ضارة أو خطرة، سواء قصد الجاني هذه النتيجة أم لم يقصدها".
- ✓ ويختلف السلوك من جريمة لأخرى، كما يختلف السلوك بحسب أنواع الجرائم
- ✓ ويقوم السلوك الإجرامي على عنصرين: حركة عضوية (أو إجماع عن إتيان فعل معين)، وإرادة إتيان السلوك.
- ✓ القاعدة أنه، لا يهتم القانون بالوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سلوكه الإجرامي، ولكن القانون يهتم أحياناً بالوسيلة، كنصه على تشديد عقاب جريمة القتل إذا حدثت باستخدام السم.
- ✓ الأصل أن الجريمة تقوم في أي مكان يحدث فيه السلوك الإجرامي، غير أن القانون قد يتطلب أن يقع السلوك في مكان معين لكي تقوم الجريمة، مثل جريمة زنا الزوج التي لا تقع إلا إذا وقع الزنا في منزل الزوجية.
- ✓ والأصل أن الجريمة تقوم على حدوث السلوك الإجرامي بغض النظر عن وقت حدوثه، إلا أنه قد يعتد بالوقت لتشديد العقاب مثلاً، كالتشديد المقرر لجريمة السرقة التي ترتكب ليلاً.
- ✓ النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك ومن أجلها شرع العقاب.
- ✓ وقد تكون واقعة ما نتيجة في جريمة معينة، وسلوك في جريمة أخرى
- ✓ المدلول المادي للنتيجة يعني التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي.
- ✓ بعض الجرائم لا نتيجة لها.
- ✓ هذا المدلول القانوني يتمثل في العدوان الذي ينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية.

- ☑ وبناء عليه يصبح لكل جريمة نتيجة قانونية.
- ☑ وبعض هذه النتائج يكون لها مظهر خارجي ملموس، وبعضها ليس لها هذا المظهر بل لها مظهر قانوني.
- ☑ وفي الجرائم السلبية تكون النتيجة في الغالب قانونية وليست مادية.
- ☑ وجرائم الضرر هي التي يتطلب القانون في ركنها المادي حدوث ضرر معين. وأغلب الجرائم من هذا النوع.
- ☑ غير أن القانون لا يستلزم لتحقيق النتيجة وقوع ضرر بالفعل بالنسبة إلى بعض الجرائم، بل يكفي بما ينشأ عن السلوك من خطر.
- ☑ العلاقة السببية هي التي تربط إذن بين عنصري الركن المادي، وتمكن من إسناد الجريمة مادياً إلى مرتكبها، فإذا امتنع هذا الإسناد فلا تقوم الجريمة.
- ☑ ويتعين توافر علاقة السببية في كافة الجرائم، العمدية وغير العمدية.
- ☑ نظرية السبب الملائم أو السبب الكافي تعني أنه إذا كان سلوك الجاني يصلح - في الظروف (المألوفة دون الشاذة) التي وقع فيها - أن يكون سبباً ملائماً لحصول النتيجة وفقاً للمجري العادي للأمور فإن السببية تكون متوافرة.
- ☑ حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي التي يمكن توقعها أو تجنبها تعد من العوامل المألوفة.
- ☑ فعل الغير يعد عاملاً مألوفاً إذا تداخل باتفاق بين مرتكب السلوك وبين الغير.

أسئلة إرشادية للمراجعة

1. وضح الاتجاهات التي تعرضت لتعريف الجريمة من الناحية القانونية؟
2. ما هو الموضوع المادي للجريمة؟ وما هو موضوعها القانوني؟ ووضح الاختلاف بينهما؟
3. حدد من هو الذي يعد في القانون مجنيا عليه؟
4. عرف الظروف التي قد تحيط بالجريمة؟ ثم وضع أقسامها؟
5. ماذا يقصد بالعناصر المفترضة؟ وما هي أقسامها؟
6. تكلم عن تقسيم الشارع المصري للجرائم ثم وضع أهمية هذا التقسيم؟
7. تكلم بالتفصيل عن مفهوم الجريمة المستمرة؟
8. تكلم عن جرائم الاعتياد؟
9. ماذا يقصد بالجرائم المتتابعة الأفعال؟
10. كيف تفرق بين الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال؟
11. ماذا نعني بالسلوك الإجرامي كأحد عناصر الركن المادي الثلاثة؟ وما هي عناصره؟
12. للنتيجة الإجرامية مدلول مادي ومدلول قانوني، وضح المدلولين بالتفصيل؟
13. ما هي جرائم الضرر وجرائم الخطر؟
14. تكلم عن نظرية السببية الملائمة؟

المطلب الثاني- صور الركن المادي

- الصورة المعتادة للركن المادي هي أن يقوم شخص واحد بالسلوك الإجرامي وتحقق بناء عليه جريمة تامة.

- وتوجد صور أخرى للركن المادي ، نجلها فيما يلي:

- الأولى: أن يقوم شخص واحد بالسلوك الإجرامي غير أن الجريمة لا تتم، وهو ما يسمى بالشروع في الجريمة.

- الثانية: وهي أن يقوم أو يساهم أكثر من شخص في ارتكاب السلوك الإجرامي وتحقق أو لا تتحقق بناء عليه جريمة تامة وهي تعرف بالمساهمة الجنائية.

أولاً- الشروع في الجريمة

مادة 45 - الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

مادة 46 - يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك:

- بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

مادة 47 - تعين قانونا الجناح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع

أ- تعريف الشروع

- تعرف المادة 45 ع الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".

ب- أركان الشروع

- يستفاد من التعريف المتقدم أن الشروع يقوم على ثلاثة أركان:

1- البدء في التنفيذ.

2- أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

3- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

- وسوف نستعرض هذه العناصر تباعا كما يلي:

الركن الأول - البدء في التنفيذ

- لم يحدد القانون متى يمثل النشاط الذي أتاه الجاني بدء في تنفيذ الجريمة من عدمه.

- فالقانون لا يعاقب على مجرد تفكير شخص ارتكاب جريمة ما حتي ولو اعترف بذلك.

- وكذلك لا يعاقب القانون على ما يقوم به الشخص في التحضير أو الإعداد للجريمة (م 45 / 2) كما لو اشترى الجاني السلاح الذي سيستخدمه في القتل، أو إعداد الأدوات التي تمكنه من دخول المنزل لسرقته.

- والعلة في ذلك هو إعطاء الجاني الفرصة للعدول عن ارتكاب الجريمة، ولأنه لو عاقب الشارع على مجرد النوايا أو الأعمال التحضيرية لشجّع ذلك الجاني على استكمال جريمته ما دام سيعاقب في كل الأحوال.

- وهناك من الأفعال ما يعد أعمالا تحضيرية بلا شبهة، كإعداد السلاح.

- ومنها ما يعد بدء في التنفيذ بلا شبهة، كوضع اليد على المال المراد سرقته.

- ولكن هناك أفعالا يدق تحديد طبيعتها من حيث كونها أعمالا تحضيرية أم بدء في التنفيذ، كتصويب البندقية نحو المجني عليه، ومحاولة فتح باب المنزل تمهيدا لسرقته. وللتفرقة المرجوة اختلف الفقه حول المعيار الواجب إتباعه، وبرز في ذلك اتجاهان: المذهب المادي، والمذهب الشخصي:

1-1- المذهب المادي

- وأنصار هذا المبدأ يعتقدون بالسلوك الإجرامي ذاته لتمييز مرحلة البدء في التنفيذ عن مرحلة الأعمال التحضيرية.

- وبالتالي فهم يعتمدون على ثلاثة أفكار رئيسية هي:

الأولى - يعد بدء في التنفيذ أن يبدأ الجاني في تنفيذ الفعل المكون للجريمة كما حددها القانون.

- مثال: ففي القتل يجب أن يباشر الجاني السلوك الذي يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه كطعن بسكين،

- وفي السرقة يجب أن يأتي السلوك المكون للاختلاس كوضع يده على المال المراد سرقته

- وبالتالي - حسب هذا الرأي - من يتسور منزلا لقتل صاحبه فلا يعد شارعا في القتل فالتسور بذاته لا يؤدي لإزهاق الروح، وكسر الخزنة تمهيدا لسرقة ما بداخلها لا يعد شروعا في سرقة.

- وانتقد الرأي السابق على أساس من القول أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق، كما يؤدي إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب.

الثانية - البدء في التنفيذ يشمل - إلى جانب البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة - أي فعل يعده القانون ظرفا مشددا للجريمة.

- فإتيان فعل التسور أو الكسر يعد شروعا في السرقة، والترصد للمجني عليه يعد شروعا في القتل.

- وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي يصلح لبعض الظروف دون الأخرى، فلا يتصور أن يعتبر ظرف الليل أو صفة الخادم شروعا في سرقة، فليس من المنطقي أن ما يعد نهارا أعمالا تحضيرية، يصبح ليلا بدء في التنفيذ.

- وهذا الرأي يفرق بين الجرائم، فمن يتسور منزلا يعد شارعا في السرقة، ومن يتسوره بقصد القتل لا يمكن اعتباره شارعا.

الثالثة- يعد بدء في التنفيذ الفعل الذي يكون غير قابل للتأويل في دلالاته على اتجاه الجاني لارتكاب جريمة معينة. أي أن سلوكه لا يدع مجالا للشك عقلا في أنه إذا ترك وشأنه كان سيتم جريمته لا محالة.

- وهى فكرة منتقدة لتطرفها في عدم العقاب، حيث من الصعب أن يكون فعلا ما غير قابل للتأويل إلا على وجه واحد.

1-2- المذهب الشخصي

- الحجر الأساس لأنصار هذا المذهب هو دلالة السلوك على خطورة الجاني، ولا يرون في إتيان السلوك إلا مؤشرا لهذه الخطورة أو عدمه.

- ومن ثم فهم يرون أن الشروع هو السلوك الذي يؤدي حالا ومباشرة إلى الجريمة، وبناء عليه لا يلزم لاعتبار الجاني شارعا في جريمة قتل أن يمس جسد المجني عليه، بل يكفي مجرد تصويب السلاح صوبه أو أن يرفع الجاني سكينه عليه لإغمارها فيه

- وبعض أنصار هذا المبدأ لم يشترطوا أن يكون نشاط الجاني مؤديا للجريمة حالا، فيعد شارعا في السرقة من يحفر نفقا تحت بنك لسرقته (وهذا العمل يحتاج لأيام).

- وعرف أنصار هذا المبدأ الشروع بأنه: " العمل الذي يعلن عن عزم إجرامي لا رجعة فيه ويكون قريبا من الجريمة لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة لو ترك الجاني وشأنه لخطاها".

- وعلى ما تقدم، فلا يتطلب عادة في شروع المجرم العائد أو المعتاد خطوات متقدمة من طريق التنفيذ كتلك التي تتطلب بالنسبة للمجرم لأول مرة، وذلك لأن الأمل في عدول المجرم العائد أو المعتاد عن تنفيذ الجريمة أقل من الأمل في عدول المجرم المبتدئ.

- واستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على الأخذ بالمذهب الشخصي.

- وفي مصر يعد نص المادة 45 ع أميل إلى أفكار المذهب الشخصي، كما أن معظم الفقه والقضاء مستقران على الأخذ بهذا المبدأ.

- أمثلة: اختطاف سيدة في سيارة والذهاب بها إلى المزارع يعد شروعا في اغتصاب.

- اجتياز جدار محل مجاور للمنزل تمهيدا لتسور المنزل يعد شروعا في سرقة

- سكب البنزين على نافذة ماكينة طحين وحمل أعواد ثقاب بقصد الإشعال يعد شروعا في جريمة حريق عمد.

- والفصل في ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تعد بدء في التنفيذ أو تعد أعمالا تحضيرية هو فصل في مسألة قانونية يخضع لرقابة محكمة النقض.

الركن الثاني - قصد ارتكاب جناية أو جنحة

- فيجب لاعتبار البدء في التنفيذ شروعا في الجريمة أن يكون القصد منه هو ارتكاب جناية أو جنحة، ومن ثم فلا شروع في المخالفات.

- والقصد الجنائي في الشروع هو ذات القصد المتطلب في الجريمة التامة، فلا يتصور أن تتجه إرادة الجاني إلى مجرد الشروع فيها، حيث أنه لكي يوجد شروع يجب أن يقصد الجاني إتمام الجريمة ولكنها لا تتم لسبب لا دخل لإرادته فيه.
- ولا يكون الشروع إلا في الجرائم العمدية، فلا شروع في الجرائم غير العمدية؛ لأن الشارع يستلزم اتجاه القصد لتحقيق نتيجة إجرامية معينة، وهذه النتيجة لا تقع من الجاني في الجرائم غير العمدية بقصد الجاني وإنما بخطأه.
- كما لا يتصور الشروع في الجرائم التي يقر القانون فيها إلقاء عبء النتيجة على الفاعل وإن لم يقصدها، كالضرب أو الجرح المفضي للموت (236 ع)، والضرب المفضي لعاهة مستديمة (م 240)، اللهم إلا إذا قصد الجاني أحداث العاهة.
- ويجب لا اعتبار سلوك الجاني شروعاً أن يكون قصد به تحقيق جريمة معينة.
- ويجب على المحكمة أن تبين بالتحديد أن المتهم كان يقصد ارتكاب الجريمة التي تعده شارعا فيها، وإلا كان حكمها معيباً ومحلاً للنقض.
- والتحقق من توافر القصد مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من الوقائع والظروف المحيطة بالواقعة، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان استنتاجه سائغا مع المنطق السليم.

الركن الثالث - وقف التنفيذ أو خيبة الأثر

- ويراد بوقف تنفيذ الفعل أو خيبة أثره عدم تمام الجريمة.
- ويجب أن يكون عدم تمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
- وعدم تمام الجريمة يكون - إذن - بأحد أمرين:
- أ- أن يوقف تنفيذ السلوك، كأن يمسك أحدهم بيد الجاني أثناء محاولته طعن المجني عليه بالسكين، أو أن يضبط اللص أثناء دخوله المنزل للسرقة منه.

- وهذه الصورة تسمى الشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة.
- ب- أن يخيّب أثر السلوك، وفي هذه الصورة يكمل الجاني الأفعال اللازمة لوقوع الجريمة ولكنها لا تتحقق ويخيّب أثر السلوك.
- وهذه الصورة تسمى الشروع التام أو الجريمة الخائبة.
- مثال: إطلاق شخص عيار ناري على آخر قاصداً قتله فلا يصيبه أو يصيبه في غير مقتل.
- ولا تفرق الفقرة الأولى من المادة 45 ع في الحكم بين الصورتين، فكلاهما شروع معاقب عليه.

ج- العدول الاختياري وأثره في المسؤولية

1- مدلوله

- إذا توقف الشخص عن المضي في السلوك الإجرامي أو أحبط نتيجته فلا يعاقب عن شروع في الجريمة التي كان يقصد تحقيقها وإنما على الجريمة التي حققها وتوقف عندها السلوك.
- فإذا ضرب شخص آخر بعصا عدة ضربات بقصد قتله ولكن عدل عن قتله شفقة به فلا يعاقب بالشروع في قتل وإنما يعاقب على جريمة ضرب.
- والعلة في ذلك هو رغبة المشروع في إفساح المجال للجناة لمراجعة أنفسهم والعدول عما تورطوا فيه. كما أن عدوله يعنى أنه ليس شخصية خطيرة.
- ويشترط للاعتداد بالعدول حتى يمنع قيام الشروع قانوناً أن يكون راجعاً لمحض إرادة الفاعل.
- ولا عبرة بالبواعث التي تدعوه لهذا العدول، سواء كانت نبيلة كالندم أو الإشفاق، أم كانت خبيثة كالخوف من العقاب وخشية الإخفاق.

- أما إذا كان العدول اضطرارياً فإن الشروع يتوافر، سواء أكان العدول ناشئاً عن عامل خارجي وجد بالفعل أو توهم الجاني وجوده، كاستيقاظ صاحب المنزل أو سماعه عواء كلب أو وقع أقدام، أو قدوم أحد رجال البوليس.

2- هل يعتد بالعدول الاختياري في حالة الشروع التام أو الجريمة الخائبة؟

- يحدث العدول الاختياري غالباً في صورة الشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة.
- وهو متصور في الشروع التام إلا أن وقوعه نادر، فمن يعطى عدوه مادة سامة لقتله فيتناولها المجني عليه ثم تأخذه الشفقة به فيعطيه دواء يفسد السم، أو أن ينقل المجني عليه للمستشفى لعلاج من الإصابة التي أحدثها به.
- والمادة 45 تعتد بالعدول الاختياري في الحالتين وترتب عليه أثره من حيث عدم قيام الشروع قانوناً وعدم عقاب فاعله عليه، حيث أن النتيجة لم تتحقق بإرادة الجاني.
- إلا أن بعض الفقهاء يرون أنه لا عبرة بالعدول الاختياري في حالة الشروع التام أو الجريمة الخائبة، لأن الفاعل قد سار في سلوكه الإجرامي حتى النهاية، ومن ثم يجب عقابه على الشروع في الجريمة التي كان يعقدها حيث اكتملت جميع أركان الشروع. وهو رأي مثار انتقاد ويتنافى وصريح المادة 45ع.

د- سلطة القضاء في إثبات وقف تنفيذ السلوك أو خيبة أثره

- الفصل فيما إذا كان عدم تمام الجريمة يرجع لإرادة الجاني أو لأسباب لا ترجع لإرادته يدخل في سلطة قاضى الموضوع.
- وهو يستعين في ذلك بما يستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها دون رقابة عليه من محكمة النقض ما دام حكمه مبني على أسباب سائغة وتتفق مع المنطق.
- ويجب على المحكمة أن تبين وتثبت أن وقف تنفيذ الجريمة أو خيبة أثرها يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الجاني.

هـ- الجريمة المستحيلة

1- المقصود بالجريمة المستحيلة

- وهي الجريمة التي يستحيل تنفيذها.
- وهي تشبه الجريمة الخائبة حيث أن الجاني يقوم فيهما بكل السلوك اللازم لتحقيق النتيجة ومع ذلك لا تتحقق.

- وتختلف عن الجريمة الموقوفة أو الجريمة الخائبة في أن هاتين الصورتين كان من الممكن تحقيق النتيجة المقصودة لولا ظرف عارض طرأ بعد أن بدأ الفاعل سلوكه فأدى إلى وقف التنفيذ أو خيبة أثره، بينما يرجع عدم تحقيق النتيجة في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل فمنذ بدايته فالإخفاق فيها أمر محتم.
- واستحالة النتيجة متصورة في حالتين:

الحالة الأولى: تتعلق بموضوع أو محل الجريمة، كأن يكون محل جريمة القتل إنسانا ميتا، أو لم يكن إنسانا من الأساس.

الحالة الثانية: تتعلق بالوسيلة المستعملة. كسلاح غير صالح أو فارغ من الذخيرة بغير علم الجاني، أو مادة غير سامة أو سامة ولكن بكمية غير كافية.

- ومن أمثلة الجريمة المستحيلة: محاولة تسميم شخص بمادة غير سامة أو بمادة سامة ولكن بكمية لا تكفي لإحداث الوفاة، ومحاولة السرقة من جيب خال، أو محاولة سرقة مال يتضح أنه ملك للجاني، ومحاولة القتل ببندقية تالفة...الخ.

2- هل يعاقب على الجريمة المستحيلة بوصفها شروعا؟

- والقوانين لا تنص - في الغالب - على حكم الجريمة المستحيلة كما هو الحال في القانون المصري.

- وانقسم الفقه إلى اتجاهين أساسيين:

- **مادي**: ويرى عدم العقاب في كل حالات الاستحالة.

- **شخصي**: ويرى العقاب على كل حالات الاستحالة.

2-1- الاتجاه المادي: لا عقاب في كل حالات الاستحالة

- وأنصار هذا المذهب يستلزمون في الشروع أن يبدأ الجاني في ارتكاب الركن المادي.

- **وحجة هذا الرأي** أن البدء في تنفيذ فعل يقتضى إمكان حدوثه، وما دام تنفيذ الجريمة مستحيلاً فلا يمكن القول بإمكان البدء في تنفيذها، لعدم تصور البدء في تنفيذ المستحيل.

- وهو اتجاه **منتقد** لأنه يضيق كثيراً من نطاق العقاب ويهدر، بالتالي، مصلحة المجتمع.

2-2- التفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة

- وتفايداً للانتقاد السابق حاول أنصار المذهب المادي التوسع في العقاب على الجريمة المستحيلة، فأقام تفرقة بين نوعين من الاستحالة وهما:

- **الاستحالة النسبية**: وفيها يكون المجني عليه معرضاً لخطر جدي لا يقيه منه إلا مجرد المصادفة، فلو تغيرت الظروف التي أحاطت بموضوع الجريمة أو بوسيلة تنفيذها لوقعت الجريمة.

- **الاستحالة المطلقة**: وفيها لا خطر على المجني عليه إطلاقاً؛ لأن الجريمة لا يمكن أن تتحقق بأية حال وتحت أي ظرف.

- والاستحالة سواء كانت مطلقة أو نسبية قد ترجع إلى موضوع الجريمة وقد ترجع إلى الوسائل المستعملة فيها:

- **فالاستحالة المطلقة المتعلقة بموضوع الجريمة** تكون إذا انعدم موضوع الجريمة، كمحاولة قتل إنسان ميت أو اختلاس شخص لمال تبين أنه ملك له،

فلا يمكن مطلقاً لأي شخص إزهاق روح جسد سلبت منه الروح، أو أن تتحقق جريمة السرقة في حق إنسان يستولي ماله.

- والاستحالة المطلقة المتعلقة بالوسيلة تكون إذا كانت الوسيلة لا تؤدي مطلقاً إلى الغرض الذي قصده الفاعل، فلا يمكن لأي شخص أن يرتكب جريمة القتل باستخدام بندقية فارغة من المقذوف أو تالفة، أو بوضع حفنة من دقيق في طعام الشخص معتقداً أنها مادة سامة.

- والاستحالة النسبية المتعلقة بالموضوع تكون إذا كان موضوع الجريمة موجوداً وكان في غير المكان الذي ظن الجاني أنه فيه، كإطلاق نار في المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة فإذ به غير موجود، أو كسر خزانة لسرقة ما بها فإذا بها خالية. فموضوع الجريمة كان معرضاً للخطر بالفعل ولم يصبه ضرر لظرف عارض، فلو تغيرت الظروف، كأن يتغير وقت التنفيذ لوقت عودة الشخص المقصود إلى مكانه المعتاد، أو لوقت يصبح داخل الخزانة مالا، لتحققت النتيجة.

- والاستحالة النسبية من حيث الوسيلة تكون إذا كانت الوسيلة صالحة، بصفة عامة، لإحداث النتيجة، ولكنها لم تؤد إليها لجهل الجاني كيفية استعمالها أو لظرف طارئ. كمن يضع كمية من السم غير كافية لإزهاق الروح، أو من يطلق عياراً نارياً من بندقية فلا يخرج المقذوف لعدم اشتعال البارود.

- ويرى هذا الاتجاه العقاب على حالات الاستحالة النسبية دون حالات الاستحالة المطلقة.

2-3- التفرقة بين الاستحالة المادية والاستحالة القانونية

- يفرق بعض الفقهاء بين الاستحالة المادية والاستحالة القانونية، ويرون ضرورة العقاب على الأولى دون الثانية.

- **وفى الاستحالة المادية** تتوافر كافة عناصر الجريمة عدا النتيجة التي يحول دون تحقيقها ظرف مادي عارض، كعدم وجود المجني عليه في المكان، أو كعدم صلاحية الوسيلة لإحداث النتيجة.

- **أما فى حالات الاستحالة القانونية** ينتفى عنصر آخر من عناصر الجريمة إلى جانب النتيجة، كمن يطلق النار على شخص ميت (حيث أن الحياة عنصر يجب توافره في المجني عليه لكي تقوم جريمة القتل)، ومن يأخذ مالا مملوكاً له (حيث أنه يشترط في المال محل السرقة أن يكون مملوكاً لغير الجاني).

- ويرى أنصار هذه التفرقة أنه إذا كان القانون يقرر استثناء العقاب على الشروع بالرغم من تخلف عنصر واحد من عناصر الجريمة " النتيجة "، إلا أن ذلك لا يسوغ العقاب بوصف الشروع لو تخلفت عناصر أخرى.

2-4- الاتجاه الشخصي: العقاب على كل حالات الاستحالة

- وهو اتجاه يعتد بالخطورة الإجرامية التي يكشف عنها سلوك الجاني، ويرى أنصاره أنه ما دام سلوك الجاني يكشف بوضوح عن اتجاه إرادته لارتكاب الجريمة، فهو يستحق العقاب سواء كانت النتيجة ممكنة الوقوع أو مستحيلة وأيا كانت درجة استحالتها.

- ولا تخرج من دائرة العقاب عند أنصار هذا المذهب إلا الحالات التي تدل على سذاجة الفاعل وتنفي بالتالي خطورته كمحاولة قتل شخص عن طريق السحر.

- ويؤخذ على هذا الاتجاه أنه يوسع بشكل مبالغ فيه دائرة العقاب بحيث يشمل حالات لا خطر منها على الحقوق التي يحميها القانون. فمن يختلس ماله ومن يطلق النار على شخص ميت لا يمثل سلوكه أية خطورة.

2-5- موقف القضاء من العقاب على الجريمة المستحيلة

- البادي من أحكام محكمة النقض المصرية أنها تأخذ بالتفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة.

- إلا أن محكمة النقض توسعت في العقاب على الشروع باعتبارها بعض صور الاستحالة المطلقة - حكما - في حكم الاستحالة النسبية.

و- العقاب على الشروع

- القاعدة أنه يعاقب على الشروع في أية جناية، إلا إذا ورد نص يستبعد العقاب على الشروع في جناية معينة، مثل نص المادة 264ع التي تقرر أنه لا عقاب على الشروع في جريمة إسقاط المرأة الحامل.

- ولا عقاب على الشروع في الجنح كقاعدة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك في جنحة معينة، مثل نص المادة 324 الذي يعاقب على الشروع في السرقة وكذلك النص الذي يعاقب على الشروع في النصب رغم أنهما جنح في الأصل.

- ولا عقاب على الشروع في المخالفات.

- وتنص المادة 46ع على أنه:

"يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

- بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

- وتجب ملاحظة أن الشروع في الجريمة في الحالة الأخيرة تظل طبيعته جناية وإن كانت عقوبة الحبس فيه جائزة؛ ذلك أن القاعدة أنه إذا كان الشارع يقرر عقوبة جناية

وعقوبة جنحة تخييراً من أجل جريمة واحدة ، فإن العبرة في تحديد نوع الجريمة يكون بالنظر إلى أشد العقوبات المقررة لها.

- وفي جنايات محددة قد ينص الشارع على عقوبة مغايرة لعقاب الشروع، كما في جناية هتك العرض التي يسوى القانون في العقوبة بين الجريمة التامة وبين الشروع، وكذلك سوى بينهما في جريمة استعمال المفرقات، استعمالاً لا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وبين من شرع في هذا الاستعمال.

- الجرائم التي لا يتصور الشروع فيها:

- هي الجرائم غير العمدية.
- الجرائم التي تتجاوز فيها النتيجة قصد الجاني، كالضرب المفضي إلى الموت.
- الجرائم السلبية، التي يعاقب فيها على مجرد السلوك، فهي إما أن تقع كاملة أو لا تقع أبداً.
- جريمة خيانة الأمانة، فهي تتم كاملة بمجرد تغيير نية الحائز من حيازة المال على سبيل الأمانة إلى حيازته على سبيل التملك.
- جريمة شهادة الزور، حيث أنه من حق الشاهد أن يعدل عن شهادته ما دامت المرافعة قائمة، فإذا تمت وقعت الجريمة كاملة، وإذا عدل لم تقع ثمة جريمة.
- جريمة الرشوة في صورتها الأخذ أو القبول، أما في صورة الطلب فيمكن تصور الشروع فيها.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 1342 سنة قضائية 13 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1943]

إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها) وهذا النص وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقيق الشروع، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة. وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شروعا في قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدي فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها.

[الطعن رقم 22120 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1994]

يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

[الطعن رقم 10773 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1993]

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم...نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهورة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الثاني (الشرطي السري) لهم وإطلاقه عيارين ناريتين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدتها من شهادة المحصل والعريف والشاهدين ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة المشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقيق المشروع - طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير متوقع.

[الطعن رقم 1705 سنة قضائية 2 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1932]

متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة (هي في القضية مادة سلفات النحاس) لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة في شراب ويقدمه لآخر يعتبر فعله - إذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع. فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوئ القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت في صحة المجني عليه اضطراباً ولو وقتياً اعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع. فإذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك انعدمت في هذا الفعل الجريمة بكافة صورها.

[الطعن رقم 2185 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1995]

من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده، وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عند محاولته الهرب، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون.

[الطعن رقم 1032 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1944]

إن الجريمة لا تعتبر في عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لذلك. أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آخر عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمه وضعت مادة سامة (سلفات النحاس) في طعام قدمته للمجني عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاستترابت المجني عليها في الطعام لرؤيتها لونهاً غير عادي به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه، ودل التحليل على أن به سمّاً، فهذا يكفي لتحقيق جريمة الشروع في القتل. أما كون كمية السم التي وجدت بالجزء الذي أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذي وضعت فيه المتهمه السم للمجني عليها.

[الطعن رقم 848 سنة قضائية 31 مكتب فني 13 تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1962]

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرّة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجني عليه وأستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقدوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.

[الطعن رقم 1985 سنة قضائية 34 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1965]

و لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفي مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعا في جريمة نصب وليس جريمة مستحيلة.

[الطعن رقم 1630 سنة قضائية 38 مكتب فني 20 تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1969]

إن كون المجني عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجاني المريب في هذه الجريمة وأنه استعان بهذه المعلومات لكي يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً في تقدير معيار الاحتيال.

[الطعن رقم 1387 سنة قضائية 50 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1980]

ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.

[الطعن رقم 2603 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1981]

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتيقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة

شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.

[الطعن رقم 3807 سنة قضائية 56 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1986]

إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنهما تمكنا مع المتهمين الآخرين - على السياق المتقدم - من الصعود إلى محل الحادث وفتحه وإخراج بعض محتوياته منه، ثم تم ضبط البعض منهم بينما تمكن البعض الآخر من الفرار، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند.

[الطعن رقم 15077 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1993]

إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة، وكان الطاعن ولئن أثار في دفاعه بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن الجريمة مستحيلة الوقوع لعدم إمكان اعتماد الحساب الختامي بعد طلب المستندات الخاصة بالعملية لفحصها، إلا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصه الوظيفي في فحص مستندات العملية واعتماد الحساب الختامي الخاص بها، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه توافر اختصاص الطاعن بالقيام بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، فإنه لا على المحكمة أن هي التفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم تتعقبه فيه، كما أن ما يثيره الطاعن من استحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة، لأنها غير قابلة للصرف لعدم توقيع المقاول عليها وإبلاغه البنك المسحوب عليه بفقدائها، مردود بأنه طلب من المقاول استلام مبلغ الرشوة نقدا وهو على ما تحقق له بتسليمه ذلك المبلغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة وقوع الجريمة يكون على غير أساس.

[الطعن رقم 2715 سنة قضائية 65 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 24 / 09 / 1997]

من المقرر أن مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه وقت وجودهما داخل شقة المجني عليه، وفي الوقت الذي كان فيه المتهم الأول متحفزاً لارتكاب الفعل الإجرامي، ويتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وهى قتل المجني عليه وسرقة أمواله، ودون أن يأتي المتهم الثاني من الأفعال الايجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة، أو يحول بين المتهم الأول وبين تنفيذ قصده المصمم على قتل المجني عليه لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب جريمة القتل.

تذكر أن ...

- ☑ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
- ☑ لم يحدد القانون متى يمثل النشاط الذي أتاه الجاني بدء في تنفيذ الجريمة من عدمه.
- ☑ هناك أفعالا يدق تحديد طبيعتها من حيث كونها أعمالا تحضيرية أم بدء في التنفيذ، لكن الفقه والقضاء في مصر مستقران على الأخذ بأفكار المذهب الشخصي الذي يرى أن الشروع هو: " العمل الذي يعلن عن عزم إجرامي لا رجعة فيه ويكون قريبا من الجريمة لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة لو ترك الجاني وشأنه لخطاها".
- ☑ وبناء عليه لا يلزم لاعتبار الجاني شارعا في جريمة قتل أن يمس جسد المجني عليه، بل يكفي أن يرفع الجاني سكينه عليه لإغمارها فيه.
- ☑ بل إن بعض أنصار هذا المبدأ لم يشترطوا أن يكون نشاط الجاني مؤديا للجريمة حالا.
- ☑ فلا يتطلب عادة في شروع المجرم العائد أو المعتاد خطوات متقدمة من طريق التنفيذ كتلك التي تتطلب بالنسبة للمجرم لأول مرة
- ☑ لا شروع في المخالفات.
- ☑ والقصد الجنائي في الشروع هو ذات القصد المتطلب في الجريمة التامة.
- ☑ ولا يكون الشروع إلا في الجرائم العمدية، فلا شروع في الجرائم غير العمدية
- ☑ كما لا يتصور الشروع في الجرائم التي يقر القانون فيها إلقاء عبء النتيجة على الفاعل وإن لم يقصدها، كالضرب أو الجرح المفضي للموت، اللهم إلا إذا قصد الجاني أحداث العاهة.
- ☑ ويراد بوقف تنفيذ الفعل أو خيبة أثره عدم تمام الجريمة إما:

- أن يوقف تنفيذ السلوك (الشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة).
- أو أن يخبأ أثر السلوك (الشروع التام أو الجريمة الخائبة).
- ☑ ولا تفرق الفقرة الأولى من المادة 45 ع في الحكم بين صورتين، فكلاهما شروع معاقب عليه.
- ☑ إذا توقف الشخص عن المضي في السلوك الإجرامي أو أحبط نتيجته فلا يعاقب عن شروع في الجريمة التي كان يقصد تحقيقها وإنما على الجريمة التي حققها وتوقف عندها السلوك.
- ☑ ويشترط للاعتداد بالعدول حتى يمنع قيام الشروع قانوناً أن يكون راجعاً لمحض إرادة الفاعل.
- ☑ ولا عبرة بالبواعث التي تدعوه لهذا العدول، سواء كانت نبيلة، أم كانت خبيثة كالخوف من العقاب وخشية الإخفاق.
- ☑ أما إذا كان العدول اضطرارياً فإن الشروع يتوافر، سواء أكان العدول ناشئاً عن عامل خارجي وجد بالفعل أو توهم الجاني وجوده، كاستيقاظ صاحب المنزل أو سماعه عواء كلب أو وقع أقدام، أو قدوم أحد رجال البوليس.
- ☑ يحدث العدول الاختياري غالباً في صورة الشروع الناقص أو الجريمة الموقوفة. وهو متصور في الشروع التام إلا أن وقوعه نادر.
- ☑ والمادة 45 تعتد بالعدول الاختياري في الحالتين وترتب عليه أثره من حيث عدم قيام الشروع قانوناً وعدم عقاب فاعله عليه
- ☑ الفصل فيما إذا كان عدم تمام الجريمة يرجع لإرادة الجاني أو لأسباب لا ترجع لإرادته يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
- ☑ الفصل فيما إذا كان عدم تمام الجريمة يرجع لإرادة الجاني أو لأسباب لا ترجع لإرادته يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
- ☑ المقصود بالجريمة المستحيلة وهي الجريمة التي يستحيل تنفيذها.

- ☑ وتختلف عن الجريمة الموقوفة أو الجريمة الخائبة في أن هاتين الصورتين كان من الممكن تحقيق النتيجة المقصودة لولا ظرف عارض طرأ بعد أن بدأ الفاعل سلوكه فأدى إلى وقف التنفيذ أو خيبة أثره، بينما يرجع عدم تحقيق النتيجة في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل فمنذ بدايته فالإخفاق فيها أمر محتم.
- ☑ واستحالة النتيجة متصورة في حالتين:
- ☑ الحالة الأولى: تتعلق بموضوع أو محل الجريمة "الإنسان الحي"، كأن يكون الإنسان ميتاً، أو لم يكن إنساناً من الأساس.
- ☑ الحالة الثانية: تتعلق بالوسيلة المستعملة. كسلاح غير صالح أو فارغ من الذخيرة بغير علم الجاني، أو مادة غير سامة أو سامة ولكن بكمية غير كافية.
- ☑ الاستحالة النسبية: وفيها يكون المجني عليه معرضاً لخطر جدي لا يقيه منه إلا مجرد المصادفة، فلو تغيرت الظروف التي أحاطت بموضوع الجريمة أو بوسيلة تنفيذها لوقعت الجريمة.
- ☑ الاستحالة المطلقة: وفيها لا خطر على المجني عليه إطلاقاً؛ لأن الجريمة لا يمكن أن تتحقق بأية حال وتحت أي ظرف.
- ☑ فالاستحالة المطلقة المتعلقة بموضوع الجريمة تكون إذا انعدم موضوع الجريمة،
- ☑ والاستحالة المطلقة المتعلقة بالوسيلة تكون إذا كانت الوسيلة لا تؤدي مطلقاً إلى الغرض الذي قصده الفاعل.
- ☑ والاستحالة النسبية المتعلقة بالموضوع تكون إذا كان موضوع الجريمة موجوداً وكان في غير المكان الذي ظن الجاني أنه فيه.
- ☑ والاستحالة النسبية من حيث الوسيلة تكون إذا كانت الوسيلة صالحة، بصفة عامة، لإحداث النتيجة، ولكنها لم تؤد إليها لجهل الجاني كيفية استعمالها أو لظرف طارئ.

- ☑ البادي من أحكام محكمة النقض المصرية أنها تأخذ بالتفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة.
- ☑ إلا أن محكمة النقض المصرية توسعت في العقاب على الشروع بجعلها - حكما - بعض صور الاستحالة المطلقة في حكم الاستحالة النسبية.
- ☑ القاعدة أنه يعاقب على الشروع في أية جناية، إلا إذا ورد نص يستبعد العقاب على الشروع في جناية معينة.
- ☑ ولا عقاب على الشروع في الجنح كقاعدة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك في جنحة معينة.
- ☑ وفي جنايات محددة قد ينص الشارع على عقوبة مغايرة لعقاب الشروع.
- ☑ من الجرائم التي لا يتصور الشروع فيها: الجرائم السلبية، التي يعاقب فيها على مجرد السلوك، جريمة خيانة الأمانة، جريمة شهادة الزور، جريمة الرشوة في صورتها الأخذ أو القبول.

أسئلة إرشادية للمراجعة

- 1- عرّف الشروع في الجريمة، ثم بيّن أركانه باختصار ؟
- 2- ما هي النظريات التي حاولت التفرقة بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ؟
- 3- هل لعدول الجاني عن تنفيذ جريمته بعد البدء فيها أثر على مسؤوليته الجنائية ؟ وضع ذلك؟
- 4- هل يعتد بالعدول الاختياري في حالة الشروع التام أو الجريمة الخائبة؟
- 5- هل يعاقب على الجريمة المستحيلة بوصفها شروع؟
- 6- ما هو المقصود بالاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ؟
- 7- قصر رأي فقهي العقاب على الجريمة المستحيلة استحالة مادية باعتبارها شروع في الجريمة دون الاستحالة القانونية، وضع ذلك ؟
- 8- ما هي الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع ؟

ثانياً- المساهمة الجنائية (تعدد الجناة)

النصوص القانونية

مادة 39 - يعد فاعلا للجريمة:

أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية عمله بها.

مادة 40- يعد شريكا في الجريمة:

أولاً- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثاً- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بما أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة 41 - من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص.

ومع هذا:

أولاً- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية عمله بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو عمله بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

مادة 42 - إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة فيه وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

مادة 43 - من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

أ- معنى المساهمة الجنائية

- يقصد بالمساهمة الجنائية: الحالة التي يتعدد فيها الجناة لارتكاب نفس الجريمة.

- وللمساهمة الجنائية صورتان: المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية.

1- المساهمة الأصلية: وتعنى قيام المساهم بسلوك يحقق به نموذج الجريمة كما وصفه القانون، أو على الأقل جزءاً من هذا النموذج، أي يشكل سلوكه العمل التنفيذي للجريمة أو جزءاً منه.

2- المساهمة التبعية: ومنها يقوم المساهم بسلوك خارج عن الوصف الوارد في القانون لنموذج الجريمة وإن كانا متصلان، وقد حدد القانون صور سلوك المساهم التبعية في ثلاث:

أ- التحريض على ارتكاب الجريمة

ب- الاتفاق على ارتكاب الجريمة.

ج- مساعدة في ارتكاب الجريمة.

- ومصطلح " المساهمة الجنائية " حل محل مصطلح " الاشتراك في الجريمة "؛ حيث أن الاشتراك ينصرف إلى ما يقوم به الشريك، أي المساهم التبعية، من نشاط دون المساهم الأصلي.

ب- أركان المساهمة الجنائية

- تقوم المساهمة الجنائية على ثلاثة أركان رئيسة، هي:

- تعدد الجناة.

- وحدة الجريمة المرتكبة.

- قصد التداخل في الجريمة.

1- تعدد الجناة

- فلا مساهمة إذا كان مرتكب الجريمة شخص واحد حتى لو كان قد ارتكب عدة جرائم.

- أهمية التفرقة بين الفاعل والشريك:

- وإن كان الأصل أن للشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي، إلا أن هذا لا يعني مطلقاً إلغاء كل تفرقة بينهما؛ فالتفرقة بين الفئتين لها ما يبررها ، وهو ما يتضح فيما يلي:

1- هناك بعض الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها توافر صفة معينة في الفاعل الأصلي والتي لا يشترط توافرها لدى الشريك، فإن انتفت الصفة عند الأول انتفت الجريمة وبالتالي لا وجود للمساهمة.

- مثال: جريمة الرشوة لا يرتكبها إلا موظف عام، وجريمة الزنا لا يرتكبها إلا شخص متزوج (زوج أو زوجة) وجريمة الاغتصاب لا يرتكبها إلا رجل

2- يفرق القانون في بعض الأحوال بين عقوبة الشريك وعقوبة الفاعل الأصلي فيقرر للشريك عقوبة أخف، مثل نص المادة 235 الذي يعاقب الشريك في أي جريمة قتل عمد مشددة بالإعدام أو السجن المؤبد، في حين يقرر للفاعل الأصلي عقوبة الإعدام فقط كقاعدة.

3- بعض أسباب الإباحة لا يستفيد إلا الشخص الذي يحمل صفة معينة، فالتأديب لم يقرر إلا لمصلحة الأب أو الزوج ولا يستفيد منه شريك الزوج أو شريك الأب.

4- تعدد الجناة - باعتباره ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم - لا يتوافر - حسب الرأي الراجح - إلا إذا تعدد الفاعلين الأصليين، أما إذا ارتكبت الجريمة بفاعل أصلي واحد ومعه مجموعة من المساهمين التبعيين فلا يتوافر الظرف المشدد.

- ولا مساهمة جنائية إذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم بحيث يرتكب كل منهم جريمة مستقلة بأركانها عن جرائم الآخرين ولو ارتكبت هذه الجرائم في مكان واحد ووقت واحد، كما هو الحال في جرائم المتظاهرين.

2 - وحدة الجريمة المرتكبة

- وتعنى وحدة الجريمة أن تفضي الأعمال المتنوعة التي يقوم بها كل من المساهمين إلى نتيجة واحدة، وأن تتوافر علاقة السببية بين نشاط كل مساهم وبين النتيجة.

- ويلزم أيضاً لأعتبار الجريمة واحدة بالرغم من تعدد مرتكبيها أن تكون هناك رابطة معنوية تربط بين المساهمين جميعاً، فيجب أن يقصد كل منهم التدخل في الجريمة حتى يحقق نيتها، وهو ما يعرف بقصد التدخل في الجريمة.

3 - قصد التدخل في الجريمة

- ويجب توافر هذه الرابطة المعنوية التي تجمع بين المساهمين في الجريمة.

- وقد ثار خلاف حول ماهية هذه الرابطة:

- فذهب البعض إلى القول بأن هذه الرابطة تفترض اتفاقاً سابقاً بين المساهمين، أو على الأقل تفاهماً بينهم على ارتكاب الجريمة، وقد يكون هذا الاتفاق أو التفاهم سابق أو معاصر لارتكاب الجريمة، وقد يكون صريحاً أو ضمناً.
- وانتقد هذه الاتجاه لما يلي:

1- لقصوره عن معالجة بعض الصور التي تعد واقعة في صورة المساهمة دون وجود اتفاق أو تفاهم بين المساهمين.

2- كما أنه إذا أمكن وجود الاتفاق في صورتى الاتفاق والتحريض في المساهمة إلا أنه يمكن أن تقع الصورة الثالثة (المساعدة) دون اتفاق أو تفاهم.

3- ومن ناحية أخرى فإنهم يتطلبون أمراً لا يوجب القانون ولا يستفاد من نصوصه، إذ أن كل ما تطلبه القانون في الفاعل هو أن يكون قد ارتكب الأفعال ولم يشترط أي شرط بالنسبة للفاعلين الآخرين.

- وإذا لم يتوافر لدى الشخص قصد التداخل في الجريمة فلا يسأل عن النتيجة وإن كان يسأل عن سلوكه مستقلاً عن فعل غيره.

- ولا يعتبر مجرد التوافق بين إرادات المتهمين وتوارد خواطرهم على الاعتداء اتفاقاً بينهم، كما أنه لا يرقى إلى مرتبة قصد التداخل في ارتكاب الجريمة مما يجعلهم مساهمين في جريمة واحدة، بل نكون بصدد جرائم متعددة.

- أما إذا وجد اتفاق فيسأل الجميع عن الجريمة كاملة.

ج- نوعي المساهمة في الجريمة

- المساهمة الأصلية في الجريمة

- المساهمة التبعية في الجريمة

النوع الأول- المساهمة الأصلية في الجريمة

- مادة 39: يعد فاعلاً للجريمة:

أولاً- من يرتكبها وحده أو مع غيره

ثانياً- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".

- ونعرض فيما يلي لصور المساهمة الأصلية:

الصورة الأولى - أفراد شخص بالدور الرئيسي في الجريمة (ارتكابها وحده)

- أشار الشارع إلى هذه الصورة في المادة 1/39 بقوله " يعد فاعلاً للجريمة ... من يرتكبها وحده".

- وهذه الصورة تفترض أن الجاني قام بكل الأفعال التي يتكون منها الركن المادي للجريمة، كمن يطلق عيار ناري على المجني عليه فيرده قتيلا، أو يضع له مادة سامة في الطعام فيزهق روحه.

الصورة الثانية- تعدد الجناة الذين قاموا بأدوار رئيسية في الجريمة (الفاعل مع غيره)

- وهذه الصورة تتضمن حالتين هما:

الحالة الأولى- تعدد الجناة الذين ساهموا في الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي

- وفي هذه الحالة الجناة المتعددون يرتكبون الفعل الإجرامي معا، كمجموعة أشخاص تنهال بالضرب على شخص لقتله .

- ويستوى بعد ذلك أن يكون الفعل الذي ارتكبه كل جان على حدة كافيا لإحداث النتيجة لوحده، أم أنه لم يكن كافيا وحدثت النتيجة جراء أفعال الجناة مجتمعة. ففي كلتا الحالتين ارتكب الجميع دورا رئيسيا في الجريمة.

- ويعد كل شخص منهم فاعلا مسؤولا عن الجريمة مسؤولية تامة.

الحالة الثانية- الدور الرئيسي الذي لا يتخذ صورة ارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن

المادي.

- عبر الشارع عن هذه الصورة بالنص في المادة 2/39 على أنه يعد فاعلا للجريمة " من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها".

- وتفترض هذه الصورة أن نشاط الجاني لا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة، إلا أنه يكون لهذا النشاط أهمية كبيرة تبرر اعتباره بمرتبة من يقوم بفعل من أفعال التنفيذ.

- ومثال هذا النشاط: من يمسك بالمجني عليه لمنعه من المقاومة وتمكيننا لآخر من طعنه بخنجر، فالإمسك بالمجني عليه لا يتحقق به إزهاق الروح، بل يتحقق ذلك بكل

فعل الاعتداء على الحياة كإطلاق الرصاص أو الطعن بآلة حادة، إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية الإمساك في إتمام هذه الجريمة، وجعله في مرتبة مساوية لفعل التنفيذ.

- أو من يكسر باب مسكن تمكيناً للص من دخوله وسرقته، فبمجرد كسر الباب لا يشكل فعلاً يمكن أن تتحقق به جريمة السرقة، بل تتحقق بفعل الاختلاس والاستيلاء على المال، ورغم ذلك فإن فعل الكسر ذو أهمية كبيرة لتنفيذ الجريمة مما يجعله جدير بوضعه في مصاف فعل الاختلاس.

- ضابط الفعل الذي يعتبر مساوياً للفعل الذي يقوم عليه الركن المادي

- الضابط الذي استقرت عليه محكمة النقض في هذا الخصوص هو ضابط يقوم على التفرقة بين العمل التحضيري للجريمة والعمل التنفيذي لها مع افتراض عدم تمامها.

- فإذا كان الجاني قد ارتكب عملاً تحضيرياً فهو شريك في الجريمة.

- مثال العمل التحضيري: مجرد إعداد السلاح، مجرد إعداد المفاتيح التي ستستعمل في فتح المسكن المراد سرقته.

- أما إذا ارتكب الجاني عملاً يعد بدءاً في التنفيذ، ففي هذه الحالة يعد فاعلاً للجريمة.

- مثال العمل الذي يعد بدءاً في التنفيذ: إطلاق اثنان النار على المجني عليه فأصابته رصاصة إحداها وأخطأته الأخرى، فكلا الشخصين يعدان فاعلين للجريمة؛ لأن من أخطأت رصاصته كان قد بدأ في تنفيذ الجريمة.

- كما أن من أمسك بالمجني عليه تمكيناً لآخر من قتله وكذلك من كسر باباً لتسهيل السرقة للص يعتبران فاعلين في جريمة قتل وفي جريمة سرقة.

- توسع محكمة النقض في تحديد معنى الفاعل:

- لم تقصر محكمة النقض وصف الفاعل على:

- من يرتكب جزءاً من الفعل المكون للركن المادي،

- أو على من يأتي عملا يعد بدءا في التنفيذ،
- بل اعتبرت من يأتي عملا يظهر به على مسرح الجريمة فاعلا أصليا، حتى لو لم يصل هذا الفعل إلى البدء في التنفيذ.

- ولكن يشترط لتطبيق هذا التوسع أربعة شروط:

الأول- أن يكون هذا الفعل - حسب الخطة التي وضعها الجناة وكيفية توزيع الأدوار فيما بينهم- دورا رئيسيا.

- مثال: يعد فاعلا أصليا:

- من يقف يراقب الطريق في حين زملاؤه يجمعون المسروقات.
- من يقف يتكلم مع حارس الشيء أو يقوم بعمل لتلهية سكان المنزل لكي يتسنى لشركائه سرقة هذا الشيء أو هذا المنزل.
- من يستدرج شخصا داخل منزل لكي يتأتى لآخر قتله.

الثاني- أن يظهر بهذا الفعل على مسرح الجريمة.

- ويقصد بمصطلح "مسرح الجريمة":

- المكان الذي تتم فيه الجريمة،

- المكان الذي يستطيع فيه كل من الجناة أداء دوره التنفيذي حسب الخطة الموضوعة.
- فلا يشترط أن يشاهد المتهم تنفيذ الجريمة أو يشعر بتنفيذها بأي من حواسه لكي يعد فاعلا فيها مع غيره.

الثالث- أن يقوم بعمله التحضيرى فى الوقت الذى تنفذ فيه الجريمة.

- وهذا الشرط يمكن استنباطه من تطلب محكمة النقض لاعتبار هذا الشخص فاعلا أصليا ضرورة ظهوره على مسرح الجريمة.

- فإذا ارتكب نشاطه قبل وقت تنفيذ الجريمة فلا يعد فاعلا فيها، بل يعد شريكا لفاعليها.

- **مثال:** من يكسر باب مسكن ومن يدخل فيه في نفس الوقت يعدان فاعلين في جريمة سرقة.

- إذا كسر أحدهما باب المسكن في وقت ثم دخله الثاني في وقت آخر، فالأول شريك في الجريمة والثاني فاعل لها.

الرابع- أن يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التداخل في الجريمة.

- فيجب أن يعلم بما يقوم به غيره من الجناة وأن يأتي عمله بقصد إضافته إلى أعمالهم وذلك لتحقيق نتيجة إجرامية واحدة.

الصور الثالثة- الفاعل المعنوي

- **المقصود بالفاعل المعنوي:** هو " من يُسخر غيره في تنفيذها فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها، فالفاعل المعنوي قد نفذ الجريمة ولكن بواسطة غيره".

- فيعد فاعلا معنويا للجريمة من يحرض شخصا غير مسئول جنائيا على ارتكاب جريمة.

- **أمثلة:** يعد فاعلا معنويا:

- من يعطي مجنونا قنبلة لإلقائها على جمهور من الناس.

- من يحرض طفلا على سرقة آخرين.

- ويعد فاعلا معنويا للجريمة من يستغل شخصا حسن النية (لا يعلم بالصفة غير المشروعة لفعله) لارتكاب جريمة.

- **أمثلة:** يعد فاعلا معنويا:

- كمن يعطي لممثل سلاح ناري به رصاص حقيقي لاستعماله أثناء التمثيل موهما إياه أن به رصاص وهمي.

- ومن يضع سما في طعام ثم يطلب من آخر - لا يعلم بالأمر- أن يقدمه لشخص ثالث.

- ورغم حجج هذه النظرية إلا أنها لم تلق قبولا عند الرأي الغالب في الفقه المصري.
- أما فيما يتعلق بالقضاء المصري فقد أخذت محكمة النقض بفكرة الفاعل المعنوي قديما، إلا أنها عدلت عن هذا القضاء في أحكام لاحقة رافضة بذلك هذه النظرية.

- **أمثلة:** حكمت بأن من يملي على موظف عام بيانات كاذبة فيثبتها الموظف في دفتر معد لذلك دون علم منه بمخالفتها للحقيقة يعد شريكا في تزوير معنوي وقع من موظف عام حسن النية أثناء تأديته وظيفته.

الصورة الرابعة- الفاعل بالواسطة

- يقصد بالفاعل بالواسطة من يريد ارتكاب جريمة فيجعل شخصا آخر -مسئول جنائيا ومتوافر لديه القصد الجنائي - يرتكب الفعل الإجرامي المكون للجريمة.

- ورغم أن الشخص الأول لا يعد - في حقيقة الأمر- فاعلا؛ لأنه لم يرتكب أي من الأفعال المكونة للجريمة، إلا أن القانون قد ساوى بينه وبين من يرتكب الجريمة بنفسه في بعض الجرائم.

- فالمادة 126 تعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف.

- والمادة 144 تعاقب كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فرّ بعد القبض عليه...

- والمادة 290 تعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره.

النوع الثاني- المساهمة التبعية في الجريمة

- هي نشاط يقع من المساهم التبعي (الشريك) يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة السببية، ولكن دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة أو قياماً بدور رئيسي في ارتكابها.

- وسميت بالمساهمة التبعية لأن فعل الشريك لا يُجرّم إلا إذا جُرّم فعل الفاعل الأصلي، فمسئولية فعل الأول تابعة لمسئولية فعل الأخير.

- ونتيجة لما تقدم، فإنه إذا عرض سبب يجرد نشاط الفاعل الأصلي من صفته غير المشروعة فإن ذلك ينصرف حتماً لفعل المساهم التبعي ويصير بدوره مشروعاً.

1- عناصر فعل الاشتراك

- المادة 40: يعد شريكا في الجريمة:

أولاً- كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً- كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثاً- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

- ومن هذا النص يمكن استنتاج عناصر فعل الاشتراك، وهي:

- النشاط الإجرامي للشريك ويتمثل في وسائل الاشتراك.

- النتيجة ويتمثل في الفعل الذي يأتيه الفاعل الأصلي.

- علاقة السببية بين النتيجة ووسيلة الاشتراك.

العنصر الأول- وسائل الاشتراك

- **حصر الشارع وسائل الاشتراك في ثلاث وسائل، هي: التحريض والاتفاق والمساعدة.**
- **وعلة الحصر هي أن أفعال الاشتراك في ذاتها غير معاقب عليها، فهي لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية، فارتأى الشارع حصرها حتى لا يترك تقديرها لتحكم القاضي وهو.**
- **ويجب أن تكون وسائل الاشتراك سابقة على نشاط الفاعل أو معاصرة له.**
- **فالأعمال اللاحقة لا تصلح وسيلة للاشتراك، إلا أنه قد يعاقب عليها باعتبارها جريمة مستقلة.**
- **مثال: فعل إخفاء جثة قتل لا يعد اشتراكا في جريمة قتل، ولكن يعاقب عليه القانون بوصفه جريمة مستقلة.**

الوسيلة الأولى- التحريض

- **تعريف التحريض: هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص، أو تشجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض، ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها.**
- **لم يتطلب القانون وسيلة معينة لتحقيق التحريض، فأى وسيلة من شأنها التأثير على نفسية الفاعل فتدفعه على ارتكاب الجريمة تعتبر تحريضا. فيصح أن يستخدم الشريك الوعد أو الوعيد أو الخداع أو استعمال النفوذ.**
- **ولا يصح أن تعتبر مجرد النصيحة الخالية من أية نفوذ تحريضا.**
- **ولا عبءة بشكل التحريض أو بهيئته، فقد يقع التحريض بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بأية صورة أخرى يمكنها خلق فكرة الجريمة لدى الجاني أو تشجيعها.**

- ويجب أن يكون التحريض واضحا ومباشرا، فينبغي أن يحدد المُحرِّض للفاعل صراحة
فعلا يعد جريمة ويدفعه إلى ارتكابها.

- فالتحريض غير المباشر، كالذي يستهدف إثارة البغض أو الحقد، لا يقع به الاشتراك.

- مثال: لا يعد تحريضا من يخلق عداوة بين شخصين فيقدم أحدهما على قتل الآخر.

- أو من ينبئ زوجا بخيانة زوجته - بالحق أو بالباطل - ويحثه على طلاقها، إلا
أن الزوج يقتل زوجته.

- ففي كلا المثالين لم يخلق (المحرِّض) فكرة القتل لدى القاتل ولم يشجعه عليها، فلا
يمكن بالتالي اعتباره شريكا في هذه الجريمة.

- ويجب أيضا أن ينصب التحريض - لكي يعد اشتراكا - على جريمة معينة، أما
التحريض على ارتكاب الجرائم بدون تخصيص فلا يعد اشتراكا.

- لا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض (المُحرِّض) بشخصية من يحرضه
(المُحرِّض)، فيكفي فقط أن يصل إليه نشاط الأخير.

- ولكن يشترط للعقاب على التحريض بوصفه اشتراكا أن يوجه إلى شخص أو
أشخاص معينين، أما إن كان التحريض عاما فيعاقب عليه على التفصيل الآتي:

التحريض كجريمة قائمة بذاتها

- إذا كانت القاعدة تقضي بعدم العقاب على التحريض إذا لم يؤد إلى وقوع الجريمة
المحرِّض عليها، فإن القانون استثنى من هذه القاعدة حالات عاقب فيها على هذا
النوع من التحريض باعتباره جريمة مستقلة.

- مثال: المادة 95 تعاقب على التحريض على ارتكاب جنائية من الجنايات المضرة بأمن
الدولة من جهة الداخل ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

- المادة 172 تعاقب كل من حرّض مباشرة بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جنایات القتل أو النهب أو الحرق أو جنایات مخلة بأمن الحكومة ولو لم يترتب على تحريضه نتيجة.

- ومرتكب إحدى هذه الحالات المستثناة من التحريض يعاقب بوصفه فاعلا أصليا في جريمة التحريض.

- التحريض الفردي (الشخصي) والتحريض الجماعي العلني

- التحريض الفردي هو المقصود بنص المادة 40، وهو الموجه من شخص إلى شخص معين أو أشخاص معينين.

- ولا يشترط أن يقع هذا النوع من التحريض علانية أو بوسيلة معينة، كما لا يشترط نوعية معينة من الجرائم.

- التحريض الجماعي العلني هو الذي يوجه إلى جمهور من الناس دون تمييز.

- ويشترط القانون لوقوعه أن يقع علانية بإحدى الوسائل الواردة في المادة 171.

- كما يشترط أن يكون هذا التحريض في جنابة أو جنحة دون المخالفات.

الوسيلة الثانية- الاتفاق

- تعريف الاتفاق: هو تلاقي إرادتين أو أكثر وانعقادها على ارتكاب جريمة معينة.

- وما يُفرّق الاتفاق عن التحريض هو أن:

- الأول يفترض وجود فكرة الجريمة في ذهن كل من دخل في الاتفاق،

- كما يفترض أن هناك تساويا في الإرادات، فلا تعلو إحداها على الأخرى.

- ولا يشترط أن يقع الاتفاق بشكل معين، فقد يتم شفاهة أو كتابة أو بمجرد الإشارة.

- لا يشترط أن يستمر الاتفاق لفترة معينة قبل تنفيذ الفعل.

- ولا يشترط أن يكون سابقا على تنفيذ الجريمة، بل يكفي أن يكون معاصرا له.
- والاتفاق أمر باطني غير محسوس، فيجوز للقاضي أن يستدل عليه من وقائع الدعوى إن لم تجد دليلا مباشرا عليه.

- التفرقة بين الاتفاق والتوافق

- التوافق هو مجرد توارد خواطر بعض الأشخاص على ارتكاب ذات الفعل المجرم، انتوى كل واحد منهم في نفسه ومستقلا عن الآخرين تنفيذه، دون وجود اتفاق بينهم.
- **مثال:** شخص يستفز مشاعر أفراد متواجدين في مكان عام فيقرر مجموعة منهم - كل في نفسه ودون اتفاق مع آخرين - ضربه.
- وإن توافقت خواطر جماعة على قتل عدوهم لدى رؤيته فابتدره شخص منهم فقتله قبل الآخرين عوقب هو بجريمة القتل العمد وامتنع عقاب الآخرين بوصفهم شركاء.
- **ولا يعتبر التوافق وسيلة من وسائل الاشتراك.**
- **وقيمة التوافق القانونية لا تتضح إلا بشكل محدود مثل المادة 243 ق.ع.** التي تعتد به القانون لقيام جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أداة ضمن عصابة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.
- وقد اعتبر التوافق في الحالة السابقة من قبيل المساهمة الأصلية خروجاً على القواعد العامة تفاديا لنتيجة غير منطقية مؤداها إفلات جميع المساهمين في العصابة أو التجمهر من العقاب لصعوبة إثبات نسبة الضرب إلى كل واحد منهم.

- عدم دستورية العقاب على الاتفاق كجريمة مستقلة

- بعد أن كان يعاقب على الاتفاق - الذي لا تترتب عليه النتيجة الإجرامية المتفق عليها - كجريمة مستقلة بموجب المادة 48، ألغي العمل بهذا النص بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة.

الوسيلة الثالثة - المساعدة

- تتحقق المساعدة بكل صور المعاونة التي تقدم إلى الفاعل من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة.
- ولم يحدد الشارع وسائل المساعدة إلا على سبيل المثال لا الحصر، وسواء أكانت للتجهيز أو لتسهيل أو لإتمام الارتكاب.
- كما تتحقق إما بوضع الإمكانات أمام الفاعل أو إزالة العقبات التي تحول بينه وبين تنفيذ الجريمة.
- وتتحقق المساعدة بنشاط ايجابي، كما يمكن - حسب الراجح - أن تقع بسلوك سلبي إذا كان ذلك بالامتناع عن القيام بواجب قانوني، مثل شرطي يشاهد جناة يرتكبون جريمة وبوسعه منعهم فلم يفعل بقصد تمكينهم من اتمام جريمتهم.
- ويجب أن تكون أعمال المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة.
- أما الأعمال اللاحقة للتنفيذ فلا يتحقق بها مفهوم المساعدة كوسيلة للاشتراك، وإنما قد يعاقب عليها بوصفها جريمة مستقلة.
- ومن ثم يتضح مدى أهمية تحديد لحظة تمام الجريمة، فبعد هذه اللحظة لا يعد ما يقدم من أعمال مساعدة يتحقق بها الاشتراك.
- والأعمال المجهزة تكون سابقة على البدء في التنفيذ مثل:
 - تقديم معلومات أو إرشادات عن كيفية ارتكاب الجريمة أو عن كيفية التخلص من عقبات تنفيذها، كتقديم معلومات عن كيفية دخول مسكن أو محتوياته أو أوقات خلوه من ساكنيه أو عن كيفية فتح خزانة...
 - تقديم أدوات تنفيذ الجريمة، مثل تزويد الفاعل بمفاتيح مصطنعة للسرقة أو تقديم سلاح أو سم لتنفيذ القتل أو سيارة للتهريب ...

- توفير مكان لتزييف العملة مثلا أو لاستدراج المجني عليه داخله.
- **والأعمال المسهلة** تتم في المراحل الأولى لتنفيذ الجريمة. مثل:
 - خادم يعطي مخدومه مادة منومة كي لا يشعر بالجنابة، أو تركه لباب المنزل مفتوحا، أو قطع خط الهاتف.
 - وأيضا شغل الحارس وإلهائه أو استدراجه بعيدا عن مكان حراسته.
- **والأعمال المتممة** تقع في المراحل الأخيرة لتنفيذ الجريمة، مثل:
 - إغارة الفاعل سيارة لينقل فيها المسروقات.
 - منع الغير من إسعاف المجني عليه.
 - وضع سلم خارج المنزل ليهبط عليه الجاني بما سرق.
- ويجدر التنبيه على أنه يجب عدم تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا اعتبر فاعلا أصليا فيها لا شريكا.

العنصر الثاني- النتيجة الإجرامية لنشاط الشريك (الفعل المعاقب عليه)

- يجب لكي يعاقب الشريك أن يقع فعل يعد جريمة من الفاعل الأصلي.
- ويستوي أن تقع الجريمة كاملة أو أن تتوقف عند حد الشروع المعاقب عليه.
- فإذا كان فعل الفاعل غير معاقب عليه فلا عقاب على من حرضه أو اتفق معه أو ساعده.

- فمثلا لا يعتبر شريكا في جريمة:

- من يساعد شخصا على الانتحار.
- أو من يساهم مع آخر للقيام بفعل يعد في الأصل جريمة إلا أنه توافر سبب من الأسباب التي تجعله فعلا مباحا، كمن يقدم سلاحا لآخر لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه.
- أو من يحرض شخص على ارتكاب جنحة فلا تتحقق نتيجتها ولا يعاقب القانون على الشروع فيها.
- كما لا تتوافر صفة الشريك فيمن يساهم في فعل مكون لجزء من جرائم الاعتياد، كرجل يتردد على امرأة اعتادت ممارسة البغاء، فقصده لا ينصرف حتما للمساهمة في جريمة الاعتياد.

- فمتى كان الفعل مشروعا، قانونا فلا عقاب لا على الفاعل ولا على شريكه.

- ومتى كان الفعل مجرما قانونا، فيعاقب الفاعل ويعاقب الشريك حتى ولو لم تعرف شخصية الفاعل، فالعبرة هنا بعدم مشروعية الفعل بغض النظر عن شخص فاعله.
- وتقوم مسؤولية الشريك بغض النظر عن نوع الجريمة التي ارتكبها الفاعل أو مقدار جسامتها.

- الاشتراك في الاشتراك

- يمكن توضيح المقصود بالاشتراك في الاشتراك من خلال المثال التالي: إذا حرّض (أ) المدعو (ب) على أن يستأجر له (ج) لقتل المجني عليه مقابل مبلغ من المال. فهل يسأل (أ) وهو شريك مع شريك الفاعل الأصلي؟
- يبدو أن الرأي الأولى بالإتباع في هذا الصدد هو الرأي القائل بعقاب شريك الشريك لما يلي:
- لم يتطلب القانون صراحة وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي.
- توافر علاقة السببية بين نشاط شريك الشريك وبين النتيجة التي حققها الفاعل، فلولا نشاط الأول ما وقع نشاط الشريك ولولا نشاط الأخير ما ارتكب الفاعل الجريمة.

- الشروع في الاشتراك، والاشتراك في الشروع

- يجب عدم الخلط هنا بين الشروع في الاشتراك وبين الاشتراك في الشروع.
- فالاشتراك في الشروع يتحقق ببدء الفاعل في تنفيذ جريمته إلا أنها أوقفت أو خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، ويعاقب على هذا الاشتراك ما دام الشروع معاقبا عليه.
- أما الشروع في الاشتراك يتحقق بعدم تنفيذ الفاعل للجريمة على الإطلاق أو أن يكون نشاطه لم يصل إلى مرحلة البدء في التنفيذ أو أن تقع الجريمة بسبب لا علاقة له بنشاط الشريك.
- والشروع في الاشتراك لا عقاب عليه.

العنصر الثالث- علاقة السببية بين نشاط الشريك والجريمة

- أي أن تقع الجريمة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
- فإذا ثبت أن الجريمة ما كانت لتقع لولا نشاط الشريك، فهنا تتوافر علاقة السببية ويسأل الشريك.
- أما إذا ثبت أن الجريمة كانت ستقع حتى لو لم يأت الشريك بنشاطه، فتنتفي علاقة السببية ولا يسأل الشريك عن الجريمة.
- **مثال:** إذا طلب الفاعل من شخص أن يمدّه بمادة سامة ليقتل بها، ثم قتل الفاعل المجني عليه بآلة حادة، فإن علاقة السببية بين وسيلة المساعدة وبين نشاط الفاعل تكون غير متوافرة.
- **وقد يقطع علاقة السببية عدول الشريك** على التفصيل الآتي:

أثر عدول الشريك

- إذا عدل الشريك عن نشاطه فنحن **بصدّد حالتين:**
- الأولى-** أن يكون من شأن العدول نفي أحد أركان الاشتراك والحوّل دون تنفيذ الجريمة، فلا يعاقب الشريك.
- **مثال:** إذا استرد الشخص السلاح الذي أعطاه للفاعل، فلا يعاقب على الجريمة لو نفذها الفاعل بوسيلة أخرى. أو أن يزيل أثر تحريضه ويصرف الفاعل عن فكرة الجريمة، أو أن يفسخ اتفاهه ويعلم الفاعل بذلك.
- الثانية-** ألا يكون من شأن العدول نفي أحد أركان الاشتراك والحوّل دون تنفيذ الجريمة، فهنا يسأل الشريك عن اشتراكه.

د- أثر المساهمة الجنائية على المسؤولية

1- نطاق مسؤولية المساهمين من حيث الجريمة

- القاعدة تقضي بأن المساهم لا يسأل إلا عن الجريمة التي ساهم فيها، فإذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى فلا يسأل عنها المساهم.
- ولكن الشارع خرج على هذه القاعدة بموجب نص المادة 43 التي تقرر مسؤولية الشريك عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل ولو كانت نتيجة محتملة لوسيلة اشتراكه.

1-1- مسؤولية الشريك عما يرتكبه الفاعل من جرائم أخرى

- واجه المشرع هذا الفرض في المادة 43 ع بإقرار مسؤولية الشريك عن الجرائم الأخرى التي ارتكبها الفاعل والتي لم يقصدها الشريك إن كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة للجريمة المقصودة بفعل الاشتراك.
- ولكي تتوافر مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة يجب توافر شرطان:

الأول- يجب أن يكون الشريك مساهما في فعل يعد جريمة.

- فإذا اتفق شخص مع غيره أو حرضه أو ساعده على عمل مشروع فلا يعد شريكا في جريمة فإن نفذ الفاعل هذا الفعل بطريقة غير مشروعة فلا يعد ما ارتكبه نتيجة محتملة يسأل عنها الشخص الأول.

الثاني- أن تكون أفعال الاشتراك تنطوي على خطر إحداث النتيجة المحتملة وفقا للمجرى العادى للأمر.

- **والمعيار هنا** معيار مزدوج هو الشخص المعتاد + في مثل الظروف التي يمر بها الشريك.

- **مثال:** فالقتل والضرب نتيجة محتملة للسرقة أو الإتلاف، ويعد أيضا نتيجة محتملة لاغتصاب أنثى.

- ولكن الاغتصاب لا يعد نتيجة محتملة للسرقة، والإجهاض ليس نتيجة محتملة للسب والقذف.

2-1- مدى مسؤولية الفاعل عن النتيجة المحتملة

- الفرض هنا أن هناك عدة فاعلين في الجريمة ، وأثناء تنفيذها ارتكب أحدهم جريمة أخرى غير التي كان من المفترض ارتكابها، فهل يسأل باقي الفاعلين عن الجريمة الجديدة.

- الرأى الراجح أنه إذا كانت النتيجة محتملة للجريمة الأساسية فيسأل الفاعلين جميعا عنها.

2- نطاق مسؤولية المساهمين من حيث الظروف

2-1- الظروف المادية

- السائد فقها وقضاء أن تسري هذه الظروف (مشددة كانت أم مخففة) في حق جميع المساهمين فاعلين أو شركاء، علموا به أم لم يعلموا.

- مثال: يشدد عقوبة جريمة السرقة ظرف حمل السلاح أو ظرف الكسر وكل من يساهم في الجريمة، فاعلا كان أم شريكا، يشدد عليه العقاب ولو لم يعلم بوجود الظرف.

- ويأخذ حكم هذه الظروف الظروف التي تغير من وصف الجريمة ذاتها، كظرف الإكراه الذي يحول وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية.

2-2- الظروف الشخصية

- يجب التفرقة بين ظروف الفاعل وظروف الشريك على الوجه التالي:

2-2-1 - ظروف الفاعل الشخصية التي تغير في وصف الجريمة ولا ترتبط بقصد الفاعل ولا بكيفية علمه بالجريمة.

- مثل هذه الظروف: صفة الطبيب أو الصيدلي في جريمة الإجهاض، أو صفة الموظف في جريمة التزوير في محرر رسمي أو صفة الخادم في جريمة السرقة ...
- وهنا يختلف الحال حسب علم الشريك بهذه الظروف أو جهله بها:
- فإذا كان الشريك يعلم بها وقت إتيانه سلوك المساهمة، فيمتد أثر هذه الظروف من الفاعل إلى الشريك، سواء أكانت مشددة أو مخففة.
- أما إذا كان الشريك يجهلها وقت إتيان سلوكه، فلا يتأثر بها.
- وتسري نفس القاعدة على الأعداء القانونية: فعلم الشريك بأنه يساعد -مثلاً- زوج على قتل زوجته التي فوجئ بها متلبسة بالزنا يجعله يستفيد من التخفيف المقرر للزوج.

2-2-2 - ظروف الفاعل الشخصية التي تغير في وصف الجريمة بسبب قصد الفاعل في الجريمة أو بكيفية علمه بها.

- وهذه الظروف تغير من وصف الجريمة فتجعلها جناية بعد أن طانت جنحة، أو تجعلها جنحية مشددة بعد أن كانت جنحية بسيطة، أو تجعلها جنحة مشددة بعد أن كانت جنحة بسيطة
- وهذه الظروف قد تتصل بقصد الجاني، كظرف سبق الإصرار في جريمة القتل.
- وقد تتصل بكيفية علم الفاعل بها، كعلمه في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحية أو جنحة بأن هذه الأشياء متحصلة من جريمة عقوبتها أشد من عقوبة جريمة الإخفاء.
- ففي هذه الحالات يستقل الشريك بقصده عن قصد الفاعل، ويسأل كل منهما حسب قصده.

- **مثال:** إذا حرّض شخص شخصا آخر على إخفاء أشياء مسروقة وكان أحدهما فقط يعلم بأنها متحصلة من جناية سرقة بإكراه، عوقب هذا الشخص فقط بعقوبة هذه الجناية بينما لا يعاقب الآخر إلا عن جنحة إخفاء بسيطة.

- وإذا توافر لدى الفاعل أو الشريك في جريمة القتل ظرف سبق الإصرار، عوقب بالقتل المشدد من توافر عنده الظرف، ومن لم يتوافر عنده لا يسأل إلا عن جريمة القتل البسيطة.

2-2-3- الظروف الشخصية للفاعل التي تغير من العقوبة

- هذه الظروف ليست من عناصر الجريمة، ولا تغير من وصف الجريمة، وإنما أثرها يتعلق بالعقوبة.

- وقد تكون مشددة كالعود، وقد تكون مخففة كصغر السن.

- وهذه الظروف لا تؤثر إلا فيمن توافرت عنده، ولا يمتد إلى غيره، أي أن الشريك لا يتأثر بها مطلقا سواء كان يعلمها أو يجهلها.

2-3- أحوال الإعفاء من العقاب الخاصة بالفاعل

- وأحوال الإعفاء يمكن ردها لطائفتين من الأسباب:

- **الأولى-** تضم موانع المسؤولية: كإعدام الأهلية (للجنون أو لصغر السن)، وفقد الاختيار بسبب السكر غير الاختياري، والإكراه المعنوي، والغلط في الإباحة، وانتفاء القصد الجنائي في الجرائم العمدية ...

- **الثانية-** تشمل موانع العقاب: كصلة الأبوة أو البنوة أو الزوجية في جريمة إخفاء الفارين من وجه العدالة أو إعاقته على الفرار.

- والطائفتان لا تؤثران على اعتبار الفعل المرتكب جريمة.

- ولما كان الشريك يستمد إجرامه من الفعل المجرم لا من فاعله، فإن الفاعل فقط هو من يستفيد من الإعفاء دون الشريك.

- **واختلف حول أسباب الإباحة** التي لا يعتبر معها الفعل المرتكب جريمة بل فعلا مباحا لا يعاقب كل من اشترك فيه، فكيف يعاقب القانون في المادة 42 الشريك على فعل هو في الأصل مباح ويقصر أثره المبيح على الشريك ؟

- الإجابة هي أنه لا يعفى الفاعل لتوافر سبب إباحة في حقه بالفعل، بل يعفى لغلط وقع فيه متخيلا توافر سبب إباحة، إلا أن الشريك لا يتوافر عنده لا سبب الإباحة ولا الغلط في توافره.

- **مثال:** إن افترى شخص على زوجة فاضلة فاتهمها عند زوجها بما يشينها وحرضه على ضربها لتقويمها، ففعل الزوج ذلك لاقتناعه بكلام المحرض، فيعفى الزوج لغلطه في وجود سبب إباحة (استعماله لحقه في تأديب زوجته) رغم أن حقه هذا لم ينشأ فعلا لكذب ما سمعه من أنباء عن سلوكها. أما الشريك فلا يستفيد لأن الفعل في حقيقته جريمة ولم يتوافر عنده سبب الإباحة أو غلط فيه.

- وعكس ما تقدم صحيح أيضا ، فإذا توافرت في الشريك أي سبب من أسباب الإعفاء من العقاب فلا يمتد أثرها إلى بقية المساهمين معه، شركاء كانوا أم فاعلين.

هـ - عقاب المساهمين

- **القاعدة** هي أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها.

- والمساواة بين الفاعل والشريك في العقوبة لا يحرم القاضي من استخدام سلطته التقديرية في تفريد العقاب وتقرير العقوبة الملائمة لحالة كل منهما في حدود العقوبة التي قررها القانون للفعل المرتكب.

- فليس هناك ما يمنعه من تقرير عقوبة للشريك أشد من عقوبة الفاعل أو العكس.

- **وخرج الشارع على هذه القاعدة في عدة حالات:**

- بعضها خفف فيها عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل: ففي جريمة القتل التي يعاقب عليها الفاعل الأصلي بالإعدام، جعل عقوبة الشريك هي الإعدام أو السجن المؤبد.
- وبعضها شدد فيها عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل: فيعاقب من يساعد مقبوضا عليه على الهرب بعقوبة أشد من عقوبة الهارب نفسه.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 1379 سنة قضائية 25 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1956]

الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك في القبض على المجني عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجني عليه وقبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث، فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارفة الجريمة.

[الطعن رقم 1935 سنة قضائية 37 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1968]

الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المكون المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي - فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقيم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

[الطعن رقم 68 سنة قضائية 38 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1968]

الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث إذا تمت الجريمة، فإن كل نشاط تال لتمامها، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك، وإنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها وإن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به.

[الطعن رقم 20743 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1994]

المستفاد من نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40،41،42 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرا في التدليل على أن الطاعن الثاني - متعهد النقل كان يعلم يقينيا بما انتواه المتهمان الأولان - المحافظة والمستشار الفني له - من ارتكاب جريمة التريب، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة والمطعون فيها بالتزوير والاتصالات والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وأنه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصورا أيضا في هذا الخصوص مما يعيبه.

[الطعن رقم 24450 سنة قضائية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1994]

من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسرى أيضا - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص على غير ذلك، وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده فيه، ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فإنه يجب أن يصرف قصده إلى الفعل الذي يقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذ كان فعل الطاعن _ بفرض قيام جريمة الاعتياذ على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء - لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به

في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي - بفرض ثبوته - وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدانه الطاعن وببراءته مما أسند إليه.

[الطعن رقم 26681 سنة 2 قضائية 59 مكتب في 41 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1990]

لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفي لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر في حقه طريقاً من طرق الاشتراك المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدي إلى الإدانة التي انتهت إليها، وخاصة أن تحريات الشرطة - على ما أثبتتها الحكم - جاءت مجهلة، إذ اقتصر على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم، ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب.

[الطعن رقم 10 سنة 10 قضائية 4 مكتب في 3 تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1934]

الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي أتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمر أن تنتج عن الجريمة التي أتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا أتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضاوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أراها بأولها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذه ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذه قانوناً بقصده الإحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.

[الطعن رقم 577 سنة قضائية 4 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 19 / 02 / 1934]

إن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا كان اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذلك الاثنان

وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدعارة توافقا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لابد من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميله إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.

[الطعن رقم 650 سنة قضائية 5 مكتب فني 3 ع تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1935]

إن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكون في حد ذاته جريمة ما. فإذا أتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثاني للأول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير، ولم يثبت أن ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة أو ضمناً، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43 ع باعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذي تم بينهما، ما دام الاتفاق الذي تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الاحتمالية، وما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعي الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير.

[الطعن رقم 168 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993]

الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك بالمساعدة مع الفاعل تدخلا مقصورا يتجاوب صده مع فعلة ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.

[الطعن رقم 9679 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1993]

من المقرر أن مجرد أثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليها فأن ذلك يرتب تضامنا في المسؤولية يستوفى ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محددا بالذات أو غير محدد بصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.

[الطعن رقم 10553 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1993]

استدل الحكم على توافر الاشتراك في حق الطاعن في ارتكاب جريمة الاختلاس من اتفاقية مع المتهم الأول الذي كان يعمل أمينا لمخازن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على اختلاس بعض المهمات المملوكة لتلك الجهة نظير بعض المبالغ النقدية أختص بها المتهم الأول والمتهمين الآخرين المنوط بهما الحراسة بمخازن الجهة المذكورة وتم إنفاذ هذا الاتفاق بنقل تلك الأشياء إلى مكان آخر لحساب الطاعن وقد أورد الحكم الأدلة والقرائن السائغة التي توصل منها الاستنتاج، فإن ذلك من الحكم بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.

[الطعن رقم 7344 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1993]

وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح من الأوراق بأسباب مؤدية إلى ما قصد به الحكم منها أن اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهى في وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها، فإن هذا حبسه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص المحكمة حصول له من وقائع الدعوى وملابستها

ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

[الطعن رقم 4207 سنة قضائية 61 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1992]

من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكا ذلك أن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيد إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.

[الطعن رقم 5863 سنة قضائية 56 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1987]

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهما يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعنية وهو ما تفتقره هذه الواقعة، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.

[الطعن رقم 1406 سنة قضائية 11 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1941]

يكون فاعلاً لا شريكاً في جريمة الإتلاف المتهم الذي يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم ويتلفون الزراعة، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة.

[الطعن رقم 965 سنة قضائية 13 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1943]

إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه (إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك

معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً) قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة، ويسرى على الاشتراك بجميع الطرق التي يقع بها. وهذا هو الذي يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هي العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل، ومع ما نصت عليه المادة 40 التي عرفت الشريك في الجريمة دون أن تشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل - يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاهه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التي يشترك فيها وبجميع الظروف المحيطة بها، والفاعل الأصلي يباشر ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة. وإذا كان يجوز في العقل تصور ذلك في جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين أتفق مع الفاعل وساعده في أن يقدم المبلغ الذي قدمه إلى الموظف كان في الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو في مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذي قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ - إذا استخلصت ذلك، وكانت الأدلة التي ذكرتها مؤدية إليه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. واختلاف قصد فاعل الشروع في الرشوة عن قصد الموظف، وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة - ذلك، وإن كان ينفي الجريمة عن الفاعل، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة في حقه.

[الطعن رقم 332 سنة قضائية 15 مكتب فني 6ع تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1945]

إن إدانة المتهم في السرقة لمجرد كونه حضر مع باقي المتهمين إلى محل تجارة المجني عليه حيث اختلس أحدهم المسروق - ذلك من القصور. لأنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة.

[الطعن رقم 365 سنة قضائية 48 مكتب فني 2 ع تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1931]

يؤخذ من نص المادتين 39 و40 من قانون العقوبات أنه - لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الأصلي والشريك في جريمة تعدد فيها المتهمون - ينظر إلى الأعمال التي اقترفها كل منهم، فإن كانت هذه الأعمال داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً، أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة في تنفيذ الجريمة اعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات.

[الطعن رقم 86 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1991]

من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها وإنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك وكان ما أثبتته الحكم يكفي لبيان أن الطاعنين قد تعمدوا الاشتراك في التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم..... - زوجة الطاعن الثاني - وصورة الطاعنة الأولى - وكان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى في أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - وكان عدم توفر القصد الجنائي لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك في

التزوير في حق الطاعنين وهو ما أقام الدليل عليه قبلهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

[الطعن رقم 4363 سنة قضائية 61 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1992]

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء قصد المساهمة في الجريمة وأطرحه في قوله: "وحيث أنه في شأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع من أن تواجدهما على مسرح الحادث كان مصادفة وبغير قصد المساهمة في الجريمة، فإن هذا القول مردود بأن من أقوال المجني عليه أن المتهمين جميعا قد طالبوه، بإخراج ما معه من نقود بغيه الاستيلاء عليها ووجهوا إليه السباب ابتغاء بلوغ مقصدهم وهى أقوال محل ثقة المحكمة واطمئنائها، كما تم ضبط مبلغ عشرين جنيها مع المتهم الثالث حال ضبطه، وقرر بشأنه وقتذاك بأنه المبلغ المستولى عليه من المجني عليه لرئيس مباحث الدقي، هذا إلى أن تواجدهم على مسرح الحادث وقت وقوعه ثم هروبهم عقب ارتكابه كل في طريق، كل ذلك يكتشف عن أن نية الجنابة الأربعة كانت معقودة على السرقة ابتداء وبصرف النظر عن حجم الدور الذي باشره كل منهم لإتمام جريمة السرقة " فإن الحكم بهذا يكون قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهو ما يكفى لاعتباره فاعلا أصليا فيها، كما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في الجريمة لا يعدو في حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز موضوعيا إثارته أمام محكمة النقض.

[الطعن رقم 12752 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1994]

من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلا وقانون أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين

المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة، أن يساهم فيها يفعل من الأفعال المكونة لها.

[الطعن رقم 23081 سنة 2008 قضاية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1993]

إن المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه.

[الطعن رقم 1998 سنة 1998 قضاية 3 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1933]

إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال " كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء " فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التي من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة، وإن لم يكن هو في باقي الأفعال التي صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 39/2ع.

[الطعن رقم 27354 سنة 2008 قضاية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1994]

من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكابا أو تركا إيجابا أو سلبا وذلك طبقا لأوامر الشارع ومناهيه ولا مجال للمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.

[الطعن رقم 2621 سنة 2008 قضاية 30 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1961]

إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أترفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاما منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين

وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريتين تسليح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقه الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنوا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم. ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.

[الطعن رقم 1787 سنة قضائية 29 مكتب فني 11 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1960]

سوى القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض على ارتكاب الجريمة) واعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة - في هذه الحالة - بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.

[الطعن رقم 1301 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1944]

إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات، ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها، أنه يعتبر فاعلاً للجريمة: (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره. و(ثانياً) من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها، متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها. فإذا ما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة القتل، ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه، فإن كلا منهما يعتبر فاعلاً لا شريكاً، ولو كانت وفاة المجني عليه قد نشأت عن الفعل الذي وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف. وإذن فإذا كانت المحكمة قد ذكرت، نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي، الإصابات التي وجدت بجثة المجني عليه، وبينت رأى الطبيب في أن بعض هذه الإصابات نشأت عن المصادمة بآلة

حادة ثقيلة كبلط أو ما شابهها، وأن بعضاً نشأ عن المصادمة بجسم صلب راض خشن أياً كان نوعه، وأن الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة وما صاحبها من نزيف وتهتك بمادة المخ، وأن هذه الكسور ناشئة عن الضرب بآلة ثقيلة ويجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط، ثم بعد أن أوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت التهمة على المتهمين عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الإصرار والترصد، وأثبتت توافر كل ذلك لديهم، ثم اعتبرتهم جميعاً فاعلين، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يعيب حكمها عدم تحدّثه عن أحدث كلاً من الإصابات القاتلة أو غير القاتلة، والإصابات القطعية أو الرضوية، فإن ذلك لا ضرورة له بعد الذي أثبتته من أن كلا من المتهمين قد أتى ما يعتبر في القانون شروعاً في جناية القتل وأن الجناية وقعت بالفعل نتيجة لاتفاقهم وتنفيذاً للقصد المشترك بينهم.

[الطعن رقم 1453 سنة قضائية 46 مكتب فني 1 ع تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1929]

لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لأوامره. بل يكفي أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيئ شعور الفاعل فيدفعه للإجرام.

تذكر أن ...

- ☑ بعض الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها توافر صفة معينة في الفاعل الأصلي والتي لا يشترط توافرها لدى الشريك، فإن انتفت الصفة عند الأول انتفت الجريمة وبالتالي لا وجود للمساهمة.
- ☑ يفرق القانون في بعض الأحوال بين عقوبة الشريك وعقوبة الفاعل الأصلي فيقرر للشريك عقوبة أخف.
- ☑ بعض أسباب الإباحة لا يستفيد إلا الشخص الذي يحمل صفة معينة.
- ☑ تعدد الجناة - باعتباره ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم - لا يتوافر - حسب الرأي الراجح - إلا إذا تعدد الفاعلين الأصليين.
- ☑ وتعنى وحدة الجريمة أن تفضي الأعمال المتنوعة التي يقوم بها كل من المساهمين إلى نتيجة واحدة، وأن تتوافر علاقة السببية بين نشاط كل مساهم وبين النتيجة.
- ☑ للمساهمة الأصلية صورتان:

الأولى- انفراد شخص بالدور الرئيسي في الجريمة (ارتكابها وحده)

الثانية- تعدد الجناة الذين قاموا بأدوار رئيسية في الجريمة (الفاعل مع غيره)، وفيها حالتان:

1- تعدد الجناة الذين ساهموا في الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي

- ☑ ويستوي بعد ذلك أن يكون الفعل الذي ارتكبه كل جان على حدة كافياً لإحداث النتيجة لوحده، أم أنه لم يكن كافياً وحدثت النتيجة جراء أفعال الجناة مجتمعة.

2- الدور الرئيسي الذي لا يتخذ صورة ارتكاب الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي.

- ☑ وتفترض هذه الصورة أن نشاط الجاني لا يدخل ضمن الركن المادي للجريمة، إلا أنه يكون لهذا النشاط أهمية كبيرة تبرر اعتباره بمرتبة من يقوم بفعل من أفعال التنفيذ.
- ☑ ضابط محكمة النقض للفعل الذي يعتبر مساويا للفعل الذي يقوم عليه الركن المادي هو ضابط يقوم على التفرقة بين العمل التحضيري للجريمة والعمل التنفيذي لها مع افتراض عدم تمامها.
- ☑ فإذا كان الجاني قد ارتكب عملا تحضيريا فهو شريك في الجريمة.
- ☑ أما إذا ارتكب الجاني عملا يعد بدءا في التنفيذ، ففي هذه الحالة يعد فاعلا للجريمة.
- ☑ توسعت محكمة النقض في تحديد معنى الفاعل فاعتبرت من يأتي عملا يظهر به على مسرح الجريمة فاعلا أصليا، حتى لو لم يصل هذا الفعل إلى البدء في التنفيذ.
- ☑ ويشترط لتطبيق هذا التوسع أربعة شروط:
- 1- أن يكون هذا الفعل - حسب الخطة التي وضعها الجناة وكيفية توزيع الأدوار فيما بينهم- دورا رئيسيا.
- 2- أن يظهر بهذا الفعل على مسرح الجريمة.
- 3- أن يقوم بعمله التحضيري في الوقت الذي تنفذ فيه الجريمة.
- 4- أن يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التداخل في الجريمة.
- ☑ أخذت محكمة النقض بفكرة الفاعل المعنوي قديما، إلا أنها عدلت عن هذا القضاء في أحكام لاحقة رافضة بذلك هذه النظرية.
- ☑ الفاعل بالواسطة هو من يريد ارتكاب جريمة فيجعل شخصا آخر - مسئول جنائيا ومتوافر لديه القصد الجنائي - يرتكب الفعل الإجرامي المكون للجريمة، وقد ساوى القانون بينه وبين من يرتكب الجريمة بنفسه في بعض الجرائم.

- ☑ سميت المساهمة التبعية كذلك لأن فعل الشريك لا يُجرّم إلا إذا جُرّم فعل الفاعل الأصلي، فمسئولية فعل الأول تابعة لمسئولية فعل الأخير.
- ☑ حصر الشارع وسائل الاشتراك في ثلاث وسائل، هي: التحريض والاتفاق والمساعدة.
- ☑ ويجب أن تكون وسائل الاشتراك سابقة على نشاط الفاعل أو معاصرة له.
- ☑ التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص، أو تشجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض، ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها.
- ☑ ويجب أن يكون التحريض واضحا ومباشرا، فينبغي أن يحدد المُحرّض للفاعل صراحة فعلا يعد جريمة ويدفعه إلى ارتكابها.
- ☑ لا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض بشخصية من يحرضه، فيكفي أن يصل إليه نشاط المحرض فقط.
- ☑ إذا كانت القاعدة تقضي بعدم العقاب على التحريض إذا لم يؤد إلى وقوع الجريمة المحرض عليها، فإن القانون استثنى من هذه القاعدة حالات عاقب فيها على هذا النوع من التحريض باعتباره جريمة مستقلة.
- ☑ التحريض الفردي هو المقصود بنص المادة 40، وهو الموجه من شخص إلى شخص معين أو أشخاص معينين.
- ☑ التحريض الجماعي العلني هو الذي يوجه إلى جمهور من الناس دون تمييز، علانية، في جنائية أو جنحة.
- ☑ وما يُفرّق الاتفاق عن التحريض هو أن:

1- يفترض وجود فكرة الجريمة في ذهن كل من دخل في الاتفاق، كما يفترض أن هناك تساويا في الإرادات، فلا تعلو إحداها على الأخرى ولا تكون مؤثرة عليها.

- ☑ لا يشترط أن يستمر الاتفاق لفترة معينة قبل تنفيذ الفعل.

- ☑ ولا يشترط أن يكون سابقا على تنفيذ الجريمة، بل يكفي أن يكون معاصرا له.
- ☑ ولا يعتبر التوافق وسيلة من وسائل الاشتراك.
- ☑ وقيمة التوافق القانونية لا تتضح إلا بشكل محدود، مثل المادة 243 ق.ع. التي تعتد به القانون لقيام جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أداة ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.
- ☑ تتحقق المساعدة بكل صور المعاونة التي تقدم إلى الفاعل من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة.
- ☑ كما تتحقق إما بوضع الإمكانات أمام الفاعل أو إزالة العقبات التي تحول بينه وبين تنفيذ الجريمة.
- ☑ وتتحقق المساعدة بنشاط إيجابي، ويمكن- حسب الراجح - بسلوك سلبي.
- ☑ ويجب أن تكون أعمال المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة.
- ☑ الأعمال اللاحقة للتنفيذ فلا يتحقق بها مفهوم المساعدة كوسيلة للاشتراك، وإنما قد يعاقب عليها بوصفها جريمة مستقلة.
- ☑ والأعمال المجهزة تكون سابقة على البدء في التنفيذ.
- ☑ والأعمال المسهلة تتم في بداية تنفيذ الجريمة.
- ☑ والأعمال المتممة تقع في المراحل الأخيرة لتنفيذ الجريمة.
- ☑ يجب عدم تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا اعتبر فاعلا أصليا فيها.
- ☑ يجب لكي يعاقب الشريك أن يقع من الفاعل الأصلي فعلا يعد جريمة.
- ☑ فمثلا لا يعتبر شريكا في جريمة: من يحرض شخص على ارتكاب جنحة فلا تتحقق نتيجتها ولا يعاقب القانون على الشروع فيها. كما لا تتوافر صفة الشريك فيمن يساهم في فعل مكون لجزء من جرائم الاعتياد

- ☑ ومتى كان الفعل مجرماً قانوناً فيعاقب الشريك حتى ولو لم تعرف شخصية الفاعل.
- ☑ الرأي الأولى بالإتباع هو الرأي القائل بعقاب شريك الشريك.
- ☑ الاشتراك في الشروع يتحقق ببدء الفاعل في تنفيذ جريمته إلا أنها أوقفت أو خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، ويعاقب على هذا الاشتراك ما دام الشروع معاقباً عليه.
- ☑ أما الشروع في الاشتراك يتحقق بعدم تنفيذ الفاعل للجريمة على الإطلاق أو أن يكون نشاطه لم يصل إلى مرحلة البدء في التنفيذ أو أن تقع الجريمة بسبب لا علاقة له بنشاط الشريك.
- ☑ والشروع في الاشتراك لا عقاب عليه.
- ☑ إذا عدل الشريك عن نشاطه فنحن بصدد حالتين:
- 1- أن يكون من شأن العدول نفي أحد أركان الاشتراك والحوال دون تنفيذ الجريمة، فلا يعاقب الشريك.
- 2- ألا يكون من شأن العدول نفي أحد أركان الاشتراك والحوال دون تنفيذ الجريمة، فهنا يسأل الشريك عن اشتراكه.
- ☑ إذا ثبت أن الجريمة كانت ستقع حتى لو لم يأت الشريك بنشاطه، فتنفي علاقة السببية ولا يسأل الشريك عن الجريمة.
- ☑ تقرر مسؤولية الشريك عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل ولو كانت نتيجة محتملة لو سيلة اشتراكه. بشرطين:
- 1- يجب أن يكون الشريك مساهماً في فعل يعد جريمة.
- 2- أن تكون أفعال الاشتراك تنطوي على خطر إحداث النتيجة المحتملة وفقاً للمجرى العادي للأمر.
- ☑ -القاعدة هي سريان أثر الظروف المادية (مشددة أو مخففة) في حق جميع المساهمين فاعلين أو شركاء، علموا به أم لم يعلموا.

- ☑ أثر ظروف الفاعل الشخصية التي تغير في وصف الجريمة ولا ترتبط بقصد الفاعل ولا بكيفية علمه بالجريمة يختلف بحسب علم الشريك أو جهله بها:
- ☑ فإذا كان الشريك يعلم بها وقت إتيانه سلوك المساهمة، فيمتد أثر هذه الظروف من الفاعل إلى الشريك، سواء أكانت مشددة أو مخففة.
- ☑ أما إذا كان الشريك يجهلها وقت إتيان سلوكه، فلا يتأثر بها.
- ☑ وتسري نفس القاعدة السابقة على الأعذار القانونية.
- ☑ ظروف الفاعل الشخصية التي تغير في وصف الجريمة بسبب قصد الفاعل في الجريمة أو بكيفية علمه بها، يستقل فيها الشريك بقصده عن قصد الفاعل، ويسأل كل منهما حسب قصده.
- ☑ الظروف الشخصية التي تغير من العقوبة، وهي ظروف ليست من عناصر الجريمة، لا تؤثر إلا فيمن توافرت عنده، ولا يمتد إلى غيره.
- ☑ أحوال الإغفاء من العقاب الخاصة بالشريك لا تؤثر على اعتبار الفعل المرتكب جريمة. ولما كان الشريك يستمد إجرامه من الفعل المجرم لا من فاعله، فإن الفاعل فقط هو من يستفيد من الإغفاء دون الشريك.
- ☑ والعكس أيضا صحيح، فإذا توافرت في الشريك أي سبب من أسباب الإغفاء من العقاب فلا يمتد أثرها إلى بقية المساهمين معه.
- ☑ والمساواة بين الفاعل والشريك في العقوبة الوارد في النص لا يحرم القاضي من استخدام سلطته التقديرية في تفريد العقاب وتقرير العقوبة الملائمة لحالة كل منهما في حدود العقوبة التي قررها القانون للفعل المرتكب.

أسئلة إرشادية للمراجعة

1. ما هي أهمية التفرقة بين الفاعل والشريك ؟
2. قصد التداخل في الجريمة يعد أحد أركان المساهمة الجنائية الثلاثة، أكتب في هذا الركن بالتفصيل ؟
3. تكلم بالتفصيل عن صورتين للمساهمة الأصلية في الجريمة ؟
4. أشرح كيف توسعت محكمة النقض في تحديد معنى الفاعل ؟
5. وضح مفهومي الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة ؟
6. أشرح بالتفصيل وسيلة التحريض باعتبارها إحدى وسائل الاشتراك في الجريمة ؟
7. عرف الاتفاق، ثم بين الفرق بينه وبين التحريض وبينه وبين التوافق؟
8. المساعدة كوسيلة اشتراك في الجريمة قد تكون مجهزة أو مسهلة أو متممة لارتكاب الجريمة، أكتب في هذه الوسيلة ؟
9. هل يعاقب على الاشتراك في الاشتراك، وعلى الاشتراك في الشروع، وعلى الشروع في الاشتراك ؟
10. ما مدى مسئولية كل من الفاعل والشريك عن النتيجة المحتملة ؟
11. ما مدى تأثير الظروف التي تتوافر عند أحد المساهمين على مسئولية باقيهم؟

المبحث الثاني- الركن المعنوي

- يقصد بالركن المعنوي للجريمة: العلاقة النفسية التي تربط ماديات الجريمة المرتكبة بشخصية مرتكبها، وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة.
- وهذه الإرادة محل لوم القانون، وينهى الناس عن أن تكون عندهم مثلها.
- وإذا كانت الإرادة هي جوهر الركن المعنوي، فيجب أن يتوافر فيها شرطان كي يمكن القول بتوافر الركن المعنوي:

1- يجب أن تكون مدركة ومميزة.

2- يجب أن تتوافر لها حرية الاختيار.

- واتجاه الإرادة نحو ماديات الجريمة يأخذ إحدى صورتين:
- إما صورة القصد الجنائي فتكون الجريمة عمدية وفيها تسيطر الإرادة سيطرة فعلية وشاملة على ماديات الجريمة.
- وإما صورة الخطأ فتكون الجريمة غير عمدية وفها لا تسيطر الإرادة إلا على بعض ماديات الجريمة، أما البعض المتبقي فعلاقة الإرادة به تنحصر في مجرد إمكان السيطرة.

- وفي الصفحات التالية نتناول صورتي الركن المعنوي بشيء من التفصيل.

الطلب الأول- القصد الجنائي

- تعريف القصد الجنائي: هو علم مرتكب الفعل بتوافر عناصر الجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وإلى إحداث نتيجته التي يعاقب عليها القانون.

- ويتضح لنا من هذا التعريف أن القصد الجنائي يقوم على عنصرين أساسيين:

الأول- العلم بوقائع معينة،

الثاني- اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وإلى تحقيق النتيجة.

أولا- العلم

- يفترض القصد الجنائي علم الجاني بوقائع معينة، إلا أنه قد يتطلب علما آخر بجانب العلم بالوقائع هو العلم بالقانون.

أ- العلم بالوقائع

- يمكن تقسيم الوقائع إلى قسمين: وقائع يجب أن يعلم بها الجاني ووقائع لا يجب أن يعلم بها.

1- الوقائع التي يجب أن يعلم بها الجاني

- يجب على الجاني أن يعلم بموضوع الحق الذي يقع عليه فعل الاعتداء الصادر منه.

- أمثلة: كأن يعلم القاتل بأن اعتدائه يرد على إنسان حي، أو يعلم اللص أن فعل اختلاسه يستهدف مالا مملوكا لغيره، أو يعلم الموظف أن ما يتقاضاه من مال من المواطن صاحب المصلحة هو مقابل ما سيؤديه له من عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة، أو يعلم المتهم بجريمة البلاغ الكاذب أن علما يقينيا أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، أو يعلم المُرور أن تغييره للحقيقة يقع على محرر معد لإثبات البيانات التي غيرها...

- يجب أن يعلم الجاني بخطورة فعله، أي أن من شأن القيام بهذا الفعل إحداث النتيجة التي يجرمها القانون.

- **أمثلة:** كأن يعلم القاتل أنه سيستخدم سلاحا ناريا محشوا بالرصاص ضد المجني عليه، أو أن يعلم الطاهي أن ما يضعه من مادة على الطعام الذي سيقدمه للغير سما وليس ملحا ...

- يجب أن يعلم بمكان وزمان ارتكاب الجريمة إذا كان لأي منهما أثر في توافر الصفة الإجرامية للفعل.

- **أمثلة:** كأن يعلم الزوج أنه يرتكب الزنا في منزل الزوجية، أو يعلم أنه يقتل جريح حرب في زمن حرب ...

- علم الجاني بالأركان الخاصة للجريمة.

- وقد تتمثل هذه الأركان في وجوب توافر صفة خاصة في الجاني أو صفة خاصة في المجني عليه (موظف عام في جريمة التعدي على موظف عام أو اهانتته)، أو قد يتمثل في مركز قانوني معين (علم الجاني بأنه قد تم الحجز على المنقولات قبل تبديدها).

- 2- الوقائع التي لا يتطلب القانون أن يعلم بها الجاني

- لا يشترط أن يعلم الجاني بتوافر الأهلية الجنائية عنده أم لا.

- كما لا يشترط أن يعلم بالظروف المشددة التي تتوقف على جسامة النتيجة، كأن يفضي الضرب لعاهة مستديمة، أو أن ينشأ عن الحريق العمد موت إنسان.

- وهنا يسأل الجاني عن النتيجة الأشد رغم أنه توقع النتيجة الأقل وانتفى علمه بالأشد.

- ولا يتطلب علمه بالظروف التي تغير من جسامة العقوبة دون وصف الجريمة. فجعله أو علمه بتوافر ظرف العود لا يؤثر على تشديد العقوبة.

3- أثر الجهل أو الغلط في الوقائع

- الجهل أو الغلط ينفيان توافر العلم الصحيح.
- ورغم أن هناك فرقاً بين الجهل (انتفاء العلم بالواقعة) والغلط (انتفاء العلم بحقيقة الواقعة) فإن أثرهما على توافر القصد الجنائي واحد.
- **فالجهل أو الغلط في واقعة جوهريّة تعد من أركان أو عناصر الجريمة التي لا يمكن أن تقوم الجريمة إلا بها، فإن القصد الجنائي ينتفي، وبالتالي لا يمكن مساءلة المتهم عن جريمة عمدية.**
- **والجهل أو الغلط في النتيجة** (لأن المتهم كان يقصد نتيجة وتحققت نتيجة أخرى) ينفي القصد الجنائي عن النتيجة التي تحققت.
- **والجهل أو الغلط في موضوع النتيجة** (المتهم يخلط بين موضوعين كلاهما صالح لإحداث النتيجة) لا ينفي القصد ويسأل عن النتيجة المتحققة. فطالما قصد النتيجة المجرّمة فيسأل عنها بغض النظر عن موضوعها.
- **مثال:** يعاقب بعقوبة جريمة القتل العمد من كان يقصد قتل شخص معين فإذ بالمقتول شخص آخر غير الذي قصده.
- **الجهل أو الغلط في توجيه الفعل أو الحيدة عن الهدف** لا يؤثر على توافر القصد لدى الجاني. فالنتيجة التي يقصدها تحققت ولكن في موضوع غير الذي قصده.
- **مثال:** يسأل عن جريمة قتل عمد من يطلق عياراً نارياً على شخص يريد قتله فيخطأ العيار الهدف ويقتل شخصاً آخر.
- وهنا يسأل الجاني عن جريمتين هما قتل الأخير وشروع في قتل الأول، ويعتبر هذا تعدداً معنوياً للجرائم (فعل واحد نشأ عنه جريمتين) فلا يوقع على الجاني إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة القتل العمد التامة.
- **الجهل أو الغلط في علاقة السببية،** يجب هنا التفرقة بين حالتين:

الأولى- إذا كان القانون لا يتطلب حدوث النتيجة بتسلسل سببي معين، فإن هذا الجهل أو الغلط لا يؤثر على توافر القصد لدى الجاني.

- **مثال:** يسأل عن قتل عمد من يطلق عيارا ناريا على شخص يقف على حافة سطح مبنى بقصد قتله، فيصيبه العيار في غير مقتل غير أن توازنه يختل فيسقط من علو فيموت بسبب السقوط لا بسبب الطلق الناري.

الثانية- إذا كان القانون يتطلب حدوث النتيجة بتسلسل سببي معين، فهذا ينتفي القصد عن النتيجة التي تحققت نتيجة التسلسل السببي الجديد.

- **مثال:** من يطعن آخر بسكين كانت مسمومة بقصد قتله دون أن يعلم بأنه ملوث بالسم، فيموت المجني عليه بسبب التسمم لا بسبب الطعنة، فيسأل الجاني عن قتل عمد بسيط لا عن قتل بالسم.

ب- العلم بالقانون

- هل يجب أن يعلم الجاني بالقواعد القانونية التي تجرم فعله لكي يتوافر عنده عنصر العلم ؟

- القاعدة العامة هي افتراض علم الجاني بالقانون الجنائي.

- ولا يقبل من الجاني الدفع بأنه يجهله إلا في حالات نجلها فيما يلي:

- استحالة العلم بالقانون بسبب قوة قاهرة أو بسبب عدم نشر القانون.

- ويقصد بالقوة القاهرة توافر ظروف تحول دون إمكان علم الجاني بالقانون، وهذه الظروف لا ترجع إليه ولا يستطيع دفعها. كحدوث احتلال أو زلزال أو فيضان أو وباء في إقليم معين تسبب في عزله لفترة عن باقي أنحاء الدولة ولم يستطع قاطنيه العلم بالقوانين الصادرة في هذه الفترة فخالفوها دون علم.

- الجهل أو الغلط في قانون غير عقابي.

- فبعض الجرائم يُرجع في تحديد بعض عناصرها إلى قوانين غير عقابية.
- **مثال:** جريمة السرقة والنصب تمثل اعتداء على الحق في الملكية، والمرجع في تحديد هذه الملكية هو القانون المدني، فإذا اعتقد شخص أن القانون يعطيه الحق في تملك آثار وجدها في بيته، فله دفع مسؤوليته بانتفاء علمه بالقانون المدني الذي يعطي ملكية هذه الأشياء للدولة، ومن ثم له الدفع بانتفاء قصده الجنائي.
- وينتفي القصد عن جرمي التزوير والزنا لدى المطلقة رجعيًا التي تجهل قواعد الشريعة التي تبقىها زوجة حتى انقضاء فترة العدة، فتتزوج من آخر وتقر في عقد زواجها أنها خالية من الموانع الشرعية.
- ولقبول الاعتذار بالجهل بقانون غير عقابي يجب على المتهم أن يقيم الدليل على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يأتي عملاً مشروعًا كانت له أسباب معقولة.

ثانياً- الإرادة

- المقصود بالإرادة هو النشاط النفسي الذي يهدف إلى تحقيق غرض معين.
- والإرادة تختلف عن مفهوم الغرض ومفهوم الغاية ومفهوم الباعث:
- فالغرض هو الهدف القريب الذي تتجه إليه الإرادة.
- والغاية هي الهدف الأبعد التي يهدف بها الجاني إلى إشباع حاجة معينة.
- والباعث هو الدافع إلى إشباع حاجة معينة ويحرك الإرادة لتحقيق ما يرنو إليه الجاني، وهو ذو طبيعة شخصية تتعلق بنفسية الجاني.
- **مثال:** فإذا أراد الجاني أن يقتل المجني عليه ليسرق ماله بسبب ضائقة مالية يمر بها، كانت الغاية هي الحصول على المال، والغرض هو قتل المجني عليه لسرقته، والباعث هو التخلص من الديون.

القيمة القانونية للباعث

- الأصل أن الباعث أو الغاية لا يعدان من عناصر القصد الجنائي.
- وبالتالي فإن قانون العقوبات لا يعتد بالباعث أو الغاية سواء أكان نبيلًا أو خبيثًا.
- **مثال:** فيتوافر القصد حتى لو كان هدف الجاني من السرقة هي مساعدة الفقراء، أو باعته على القتل هو تخليص المريض بمرض مزمن من آلام مبرحة ألّمت به.
- إلا إن الباعث لا يفقد كل قيمة قانونية، حيث أن الشارع يعول عليه أحيانًا:
- فالباعث قد يضاف إلى عناصر القصد الجنائي **فُيشكّل قصدا خاصا لا تقوم الجريمة إلا به.**
- **مثال:** يتطلب لقيام جريمة السرقة توافر نية التملك ، وفي القتل نية إزهاق الروح.
- ولا شك أن الباعث يؤثر على تقدير القاضى للعقوبة، فالباعث النبيل قد يدفعه للرافة بالمتهم بعكس الباعث الخبيث.

ثالثا- صور القصد الجنائي

- القصد الجنائي قد يكون قصدا عاما في بعض الجرائم وقصدا خاصا في أخرى، وقد يكون مباشرا أو احتماليا، وقد يكون بسيطا أو مصحوبا بسبق إصرار، وقد يكون محددا أو غير محدد.

أ- القصد العام والقصد الخاص

- 1- **القصد العام:** هو الصورة الغالبة للقصد الجنائي وهو الذي يتكون من عنصري العلم والإرادة كما سبق شرحه.
- 2- **والقصد الخاص:** بعض الجرائم تخرج على الأصل العام فيتطلب الشارع قصدا خاصا بجانب القصد العام.

- فيتطلب اتجاه علم وإرادة الشخص إلى باعث معين أو غاية معينة.
- **مثل:** تطلب نية التملك في جريمة السرقة، أو نية إزهاق الروح في القتل، أو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ونية الإضرار في جريمة البلاغ الكاذب.

ب- القصد المباشر والقصد الاحتمالي

1- القصد المباشر: (قبول النتيجة + الرغبة في تحقيقها)

- هو علم الجاني علم أكيد ويقيني أن فعله سيحدث به نتيجة تمثل اعتداء على حق يحميه القانون واتجاه إرادته إلى ذلك.
- ونعني بالقصد المباشر ذلك القصد الذي لا يقتصر فيه الجاني على مجرد قبول تحقق النتيجة، بل إنه يكون راغبا في تحقيقها، فهي الغرض الذي يرجوه من السلوك.

2- القصد الاحتمالي: (توقع نتيجة أخرى + مجرد قبولها وليس رغبة)

- **القصد الاحتمالي هو تحقق نتيجة أخرى غير التي يقصدها الجاني ولكنه يتوقع إمكانية حدوثها ثم يرتضي المخاطرة ويرتكب الفعل دون مبالاة بما سيحدث، وبالفعل يتعدى النشاط أثره ويؤدي إلى النتيجة الأخرى فيعاقب على تلك النتيجة الجديدة التي ليس له رغبة في تحقيقها بل كان يقبلها فقط.**

- وهو بذلك يتوافر بتحقق شرطين:

- الأول- أن يتصور الجاني إمكان حصول النتيجة الأخرى.
- الثاني- أن يستوي لدى الجاني حصول النتيجة الأخرى أو عدم حصولها.
- **مثال:** من يرسل بفطيرة مسمومة لغريمه قاصدا إزهاق روحه ويتوقع أن يأكل معه أحد أولاده ومع ذلك يمضي في تنفيذ فعله ويرسل الفطيرة فيأكل الابن فيموت ولا يموت الأب فيعاقب الجاني على جريمة قتل عمد.
- وبذلك فالقصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر في الأثر.

- إلا أنه يجب ملاحظة أن القصد الاحتمالي يختلف عن المقصود بالنتائج التي تجاوزت قصد الجاني:

3- النتائج التي تجاوزت قصد الجاني: (توقع أو عدم توقع لنتيجة أخرى + انعدام القبول أو الرغبة في حدوثها)

- والمقصود هنا أن يقصد الجاني نتيجة وتترتب نتائج أخرى غير مقصودة ولم يتوقعها أو يرتضيها.

- ولما كانت حالات المساءلة عن النتائج المتجاوزة القصد تمثل استثناء؛ لأن الشارع يعاقب على نتيجة لم يقصدها الجاني وكأنه كان يقصدها، فقد أورد نصوصاً خاصة تحدد هذه الحالات.

- وأساس المسؤولية هنا هي افتراض أن الجاني كان في استطاعته ومن واجبه توقعها.

- **مثال:** إذا كان يقصد الجاني ضرب المجني عليه ضرباً بسيطاً فيفضي هذا الضرب إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت.

- وشروط المساءلة هنا:

الأول- أن توجد جريمة أولى.

الثاني- أن تترتب على الجريمة الأولى نتيجة أشد وأخطر مما قصده.

الثالث- أن توجد علاقة سببية بين الجريمة المقصودة والنتيجة الخطيرة.

ج- القصد المحدود والقصد غير المحدود

1- القصد المحدود هو الذي يكون فيه موضوع النتيجة محدداً.

- **مثال:** كأن تتجه إرادة الشخص إلى قتل شخص معين بالذات أو أشخاص معينين بالذات، أو اتجاه إرادة اللص إلى سرقة شيء أو أشياء محددة بالذات.

2- والقصد غير المحدود هو الذي يكون فيه موضوع النتيجة غير محدد.

- مثال: كأن يلقي الجاني قنبلة على جمهور من الناس دون تمييز، أو أن تتجه إرادته إلى قتل أول من يمر أمامه ليخل بالأمن.

- وليس للفرقة بين هذين النوعين من القصد أي أهمية قانونية على توافر المسؤولية الجنائية العمدية في حق الجاني عن الفعل بغض النظر عن الموضوع الذي وقع عليه فعله.

د- القصد البسيط والقصد المصحوب بسبق الإصرار

1- القصد البسيط يعني أن الجاني قد أقدم على تنفيذ جريمته دون أن يعطي نفسه أو يتاح له فرصة للتروي والتفكير الهادئ المطمئن في كيفية تنفيذها واحتساب عواقبها.

2- والقصد مع سبق الإصرار يعني إقدام الجاني على اقتراف جريمته بعد تفكيره فيها بهدوء وترو لفترة من الزمن، سواء طالّت هذه الفترة أم قصرت، وسواء أكان موضوع النتيجة محددًا أو غير محدد، وسواء أكان منجزًا أو معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

- والقصد المصحوب بالإصرار يشدد العقاب على الجريمة، بشرط وجود نص في القانون يشدد العقوبة صراحة في حال توافر هذا الظرف.

رابعاً- أحكام عامة للقصد الجنائي

أ- وجوب معاصرة القصد وقت الفعل

- القاعدة العامة تقضي بأنه يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي.

- فإذا توافر القصد وقت مباشرة السلوك تحققت الجريمة بغض النظر عن قيام القصد أو انتفائه وقت تحقق النتيجة.

- **مثال:** فإذا كان الجاني ينوى القتل ولكنه ندم بعد الفعل وقبل تمام الجريمة يظل القصد متوافراً ويعاقب بجريمة قتل عمد، وإذا تسبب خطأ في الجريمة وتوافر القصد بعد ذلك فلا يمكن أن يرد القصد إلى الفعل ولا يعاقب إلا على قتل خطأ.

- ومعاصرة القصد يجب أن تستمر حتى لحظة تمام السلوك.

- **مثال:** إذا تم فعل الاستيلاء على المال المملوك للغير مع توافر القصد حتى تمام الاستيلاء، يعاقب الفاعل هنا بجريمة سرقة حتى لو قام بإعادة هذا المال لصاحبه.

ب- إثبات القصد الجنائي

- **القاعدة هي** أن من واجب المحكمة عندما تحكم بالإدانة أن تورد في حكمها بياناً بأركان الجريمة وعناصرها.

- **ولكن يستثنى من ذلك** أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً وصراحة عن القصد الجنائي إذا كان من الممكن استخلاصه من وقائع الدعوى وعبارات الحكم.

- فالقصد الجنائي أمر نفسي، ولا يوجد أدلة مادية تثبت توافره.

- فللقاضي أن يستدل عليه من مظاهر خارجية تثبت وجوده، فيمكن استنباطه توافر القصد عند الجاني من وقائع وظروف الدعوى.

- وفي هذه الحالة يجب أن تدل الوقائع بوضوح تام على وجود القصد وإلا التزم القاضي بتوضيح كيفية استخلاصه لوجوده.

- فيجب عند استخلاص وجود القصد ألا يتنافر مع ظروف ووقائع الدعوى أو مع المنطق السليم، وإلا لكان لمحكمة النقض أن تردده.

المطلب الثاني- الخطأ

أولاً - تعريف الخطأ

- لم يرد في قانون العقوبات تعريف للخطأ وإنما اكتفى بذكر صورته.
- ومن التعريفات التي أطلقها الفقهاء على الخطأ أنه: « سلوك إيجابي أو سلبي، مخالف لواجبات الحيطة والحذر، تترتب عليه نتيجة يؤثمها الشارع، لم يرد لها الجاني لأنه لم يتوقعها، بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها، أو لأنه توقع حدوثها وحسب - خلافاً للحقيقة - أن بإمكانه اجتنابها».
- وعُرف أيضاً بأنه « مخالفة لواجبات الحيطة والحذر، تتبدى في سلوك إيجابي أو سلبي يترتب عليه نتيجة يؤثمها الشارع، لم يرد لها الجاني لأنه لم يتوقعها، بينما كان من واجبه وفي استطاعته توقعها أو لأنه توقع حدوثها وحسب - خلافاً للحقيقة - أن بإمكانه اجتنابها»

ثانياً - عناصر الخطأ

- يمكن استخلاص عناصر الخطأ من التعريف السابق، وهما عنصران:

أ- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر.

ب- توافر علاقة نفسية تصل ما بين إرادة المتهم والنتيجة الإجرامية.

أ- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر

- المصدر العام لواجبات الحيطة والحذر هو الخبرة الإنسانية العامة.
- وهذه الخبرة تتمثل في مجموعة من القواعد التي تعارف عليها الناس وتحدد النحو الصحيح الذي يجب أن يباشر وفقاً له سلوك معين.

- وينبغي إذن أن يكون سلوك الإنسان موافقا لما تفرضه هذه الخبرة من الاحتياط والتحرز. فإذا أخل بواجبات الحيطة والحذر جيز أن يُسأل جنائيا عن فعله.

ب- العلاقة النفسية بين إرادة المتهم وتحقيق النتيجة الإجرامية

- لا يعاقب القانون على سلوك في ذاته، بل على النتيجة التي يؤدي إليها إذا توافرت صلة السبب بالمسبب.

- وفي جريمة القتل الخطأ لا تتوافر هذه الصلة إلا إذا كانت الإرادة مخطئة بدرجة تجعلها تسأل عن النتيجة التي تحققت. وهذه الإرادة تسمى «الإرادة الآثمة» أو «الإرادة الإجرامية».

- والعلاقة النفسية بين السلوك والنتيجة تتخذ إحدى صورتين:

1- الخطأ بدون توقع = الخطأ البسيط = الخطأ غير الواعي = الخطأ بدون تبصر.

- وفيه لا يتوقع الجاني النتيجة في وقت كان يستطيع فيه توقعها ويجب عليه ذلك وفقاً للمجرى العادي للأمر.

- ولذلك يكون مسلكه مشوباً بالتقصير ويستحق العقاب.

- مثال: أم تترك كوب به مادة سامة في متناول أطفالها.

2- الخطأ مع التوقع = الخطأ الواعي = الخطأ مع التبصر

- وفيه يتوقع الجاني النتيجة ويحسب أن بإمكانه تجنبها ولكنها تقع على غير إرادته.

- مثال: من يقود سيارة بسرعة في طريق مزدحم معتمدا على مهارته في القيادة لتفادي إصابة المارة ومع ذلك يصدم أحدهم.

- وتقترب هذه الصورة من القصد الاحتمالي لأن الجاني يتوقع النتيجة، ولكن الفارق أن الجاني لا يقبل النتيجة في هذه الصورة بينما يقبلها في القصد الاحتمالي.

- مثال: قيادة شخص لسيارته بسرعة كبيرة للوصول للبيت مهما كانت النتائج فصدمة أحد المارة فيسأل عن جريمة عمدية لتوافر القصد الاحتمالي.
- والخطأ الواعي أشد درجة بالطبع من الخطأ غير الواعي، مما جعل بعض التشريعات تشدد العقاب في الصورة الأولى دون الثانية.

- حالات انتفاء الخطأ:

- ومما سبق يمكن القول بأن الخطأ ينتفي بانتفاء احد عناصره، وذلك بأن يثبت أن المتهم:
 - لم يخل بواجبات الشخص المعتاد من الحيطة والحذر.
 - لا يتوقع النتيجة ولم يكن باستطاعته ولا من واجبه توقعها.
 - توقع النتيجة ولكنه لم يُردها وليس بوسعه أن يحول دون حدوثها.
 - تدخل عامل شاذ غير مألوف مع سلوكه في التسلسل السببي سواء كان بفعل المجني عليه أم بفعل الغير أم قوة من قوى الطبيعة يستغرق خطأ الجاني ويقطع، من ثم، علاقة السببية.

ثالثاً- انعدام القصد الجنائي في جرائم القتل ونتائجه

- كما أوضحنا سابقاً فإن إرادة النتيجة تنتفي في صورة الخطأ، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.
- ويترتب على انتفاء القصد في جرائم الخطأ ما يلي:
 - 1- انعدام القصد في جرائم الخطأ يترتب عليه انتفاء الشروع فيها.

- ذلك أن الشروع يتطلب توافر قصد إتمام الجريمة بكافة أركانها، لا مجرد إرادة الفعل أو الترك.

- ولكن الخطأ الذي لا يصح وصفه شروعاً في جريمة غير عمدية يمكن أن يكون جريمة مستقلة عمدية أو غير عمدية.

- **مثال:** ممارسة الطب بغير ترخيص لا يصح اعتبارها شروعاً في جريمة قتل خطأ، بينما مجرد ممارسته بدون ترخيص تعد جريمة عمدية.

▪ كما أن الحريق بإهمال إن لم يصح اعتباره شروعاً في جريمة قتل خطأ إلا أنه يعد جريمة غير عمدية قائمة بذاتها.

2- انعدام القصد في جرائم الخطأ يعنى أيضاً انتفاء الاشتراك.

- حيث لا يمكن أن ينسب إلى شخص التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في جريمة غير مقصودة أصلاً لا منه ولا ممن ارتكبها.

- وبالتالي لا يمكن اعتبار أي مساهم في جريمة خطأ إلا فاعلاً أصلياً فيها، حيث لا اشتراك في جرائم الخطأ.

- **مثال:** إذا أمر صاحب السيارة السائق بالإسراع فأسرع بناء على هذا الأمر فدهم شخصاً فكلاً من صاحب والسائق فاعل أصلي، حيث يتمثل خطأ الأول في الأمر بالسير بسرعة غير مصرح بها، ويتمثل خطأ الثاني في إطاعة سيده في السير بهذه السرعة.

رابعاً- معيار الخطأ

- معيار الإخلال بواجبات الحيطة والحذر هو **ضابط موضوعي قوامه عنصران:**

1- مسلك الشخص المعتاد (قدر متوسط من الحيطة).

2- والظروف التي أحاطت بالجاني وقت ارتكابه لسلوكه، فيجب أن يحتكم إلى مسلك الشخص العادي في مثل الظروف التي أحاطت بالجاني.

- **أمثلة:** لو أخطأ طبيب فتوفى مريضه فيجب أن يرجع إلى مسلك طبيب من نفس تخصصه في مثل الظروف التي لمت بالواقعة.

▪ وكذلك لو أخطأ سائق سيارة أثناء سيره نحتكم لمسلك سائق في نفس بيئته، فإن وجدناه يحجم عن هذا الخطأ توافر الخطأ في حق السائق. وعلى هذا فلو دهم السائق أحد المارة فقتله، فلا يمكن الاستناد إلى ضعف البصر أو عمى الألوان لدفع المسؤولية؛ لأن الشخص المعتاد يمتنع عن قيادة السيارة في مثل تلك الظروف.

- وتقدير مدى إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع طبقا لظروف كل واقعة.

خامسا- درجة الخطأ الجنائي (جسيم، يسير)

- هل يكفي مجرد وقوع الخطأ لقيام المساءلة الجنائية ؟ أم يجب أن يكون الخطأ المنسوب للجاني على قدر من الجسامة ؟ الإجابة على تلك التساؤلات كانت محل خلاف فقهي في كل من الخطأ العادي والخطأ المهني، وهذا ما سنجمله فيما يلي:

أ- درجة الخطأ العادي التي ترتب المسؤولية الجنائية

- بداءة يجب التذكير بأن كل خطأ ولو كان يسيرا يكفي لترتيب المسؤولية المدنية.
- فلو اشترطنا لقيام المسؤولية الجنائية أن يكون الخطأ جسيما وعدم كفاية الخطأ اليسير لقيامها، فهذا يعني أنه إذا كان الخطأ الذي وقع يسيرا فإنه يقضى ببراءة المتهم جنائيا وجواز الحكم عليه بالتعويض مدنيا.
- أما إذا كان الخطأ في أي درجاته (جسيم أم يسير) يكفي لقيام المسؤولية الجنائية، فإن ذلك يعني وحدة الخطأ مدنيا وجنائيا، وبالتالي فالحكم بالبراءة جنائيا يعني رفض الادعاء المدني عن ذات الفعل ما لم يكن الخطأ مفترضا ثبوته مدنيا بنص قانوني.

- ولتحديد درجة الخطأ التي تستوجب المساءلة الجنائية ظهر اتجاهان:
- فريق 1: يرى أنه لا يسأل الشخص جنائياً إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً.
- وحجتهم في ذلك تعتمد على اختلاف الغاية من التعويض المدني والغاية من العقاب الجنائي.
- فالغاية من التعويض هي إصلاح الضرر الذي لحق بالمضروب. وهذا الإصلاح يقتضي المفاضلة بين ذمتين ماليتين أيهما تتحمل الخسارة (فإما أن تتحمل الضرر ذمة الشخص المضروب لانتفاء الخطأ في حق الغير، وإما أن تتحملة ذمة شخص آخر لثبوت الخطأ في حقه) وأي خطأ ولو كان يسيراً يكفي لترجيح إحدى الذمتين على الأخرى.
- والغاية من العقاب هي الردع العام والردع الخاص والقصاص للمجتمع. ولذلك فإنه لا يجوز اللجوء للعقاب إلا عندما يكون الجزاء المدني وحده غير كاف.
- وقد كان لهذا الرأي صدى في القضاء المصري.
- فريق 2: أي درجة من الخطأ، ولو كان يسيراً، تكفي لقيام المسؤولية الجنائية.
- وانتصروا لرأيهم بما يلي من حجج:
- 1- التفرقة بين الخطأين المدني والجنائي من حيث الجسامة لا سند لها من القانون.
- 2- كما أن هذه التفرقة تحكمية لا ضابط لها.
- 3- هذه التفرقة قد تؤدي إلى إفلات البعض من عواقب إهمالهم جنائياً، في الوقت الذي لن تثقل كواهلهم التعويضات المدنية.
- ويترتب على هذا الرأي أن براءة الجاني جنائياً تستلزم عدم قبول الدعوى المدنية.
- وهذا الاتجاه يسانده معظم الفقه المصري، واستقرت عليه محكمة النقض.

ب- درجة الخطأ الفني (لأهل المهن الفنية) التي ترتب المسؤولية الجنائية

- وإذا كان الخطأ اليسير يعد كافياً لقيام المسؤولية الجنائية في الخطأ العادي، فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأصحاب المهن الفنية مثل الطب ؟

- الإجابة على هذا التساؤل كان أيضاً محل خلاف:

- فريق 1: الخطأ الفني يجب أن يكون جسيماً لكي تقوم المسؤولية الجنائية.

- واستندوا في رأيهم لعدة أسباب:

1- يجب أن تتسع لرجال الفن حرية العمل حتى يسهل عليهم مسايرة النظريات الحديثة.

2- كما أن الكثير من المسائل الفنية محل خلاف، ومساءلة أهل الفن عن الخطأ اليسير قد يستلزم توغل القضاء في مناقشات فنية لا يحيط بها القاضي مما يدفعه إلى الزلل فيضطر للرجوع لأهل الفن، ويقضي بما يؤمنون به هم لا بما يؤمن به هو.

- وقد **كانت** بعض أحكام القضاء المصري تأخذ بهذا الرأي.

- مثال: محكمة الجيزة الجزئية التي تطلبت للعقاب في حالة الخطأ المهني أن يدل هذا الخطأ على جهل الجاني جهلاً فاضحاً بأصول مهنته.

- فريق 2: لم يشترط أنصاه أن يكون الخطأ المهني جسيماً لكي تترتب عليه المسؤولية الجنائية.

- وحجج هذا الرأي تمثلت في الرد على حجج الرأي السابق كما يلي:

1- التفرقة بين درجات الخطأ تحكمية ويعيبها صعوبة وضع ضابط لها.

2- التفرقة لا تستند إلى القانون لا في نصه ولا في مبناه.

3- التفرقة تضحى بسلامة الناس في سبيل إدخال الطمأنينة على نفوس الأطباء.

- 4-** كما أن الاختلاف بين أهل الفن في تقدير الخطأ المهني يمكن للقضاء أن يحسم بالاستعانة بأهل الخبرة.
- ومن ثم فلا يشترط أن يكون الخطأ المادي أو الفني خطأً جسيماً حتى يرتب المسؤولية الجنائية.

سادساً- صور الخطأ الجنائي

- حدد الشارع الأخطاء التي تشكل وحدها دون غيرها أساس المسؤولية الجنائية لمرتكبها. وهذه الأخطاء هي: الإهمال - الرعونة - عدم الاحتراز - عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
- ورغم أن صور الخطأ وردت في القانون على سبيل الحصر، إلا أنها من العمومية بحيث تشمل تقريباً كل صور الخطأ ولا يخرج عنها إلا ما يقع قضاء وقدرًا.
- ولا يشترط لقيام جرائم الخطأ أن تتوافر في سلوك المتهم كل صور الخطأ المنصوص عليها، فيكفي توافر أي صورة منها.

أ- تفرقة عامة بين الصور المختلفة للخطأ

- مهما اختلفت صور الخطأ وتداخلت، فهي لا تتجلى إلا في أحد مظهرين:
- 1- مظهر سلبي:** وفيه يتمثل خطأ الجاني في امتناعه عن إتيان سلوك تفرضه دواعي الحيطة والحذر.
- وتدخل تحت هذا المظهر صورتين:
- الإهمال.

- وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة إن كانت المخالفة تتطلب الامتناع عما أمره النص أن يأتيه.

2- مظهر إيجابي: ويتمثل الخطأ في إتيان الجاني سلوكا إيجابيا.

- وتدخل تحت هذا المظهر الصور الآتية:

- الرعونة.

- عدم الاحتراز أو عدم الاحتياط.

- عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة إن كانت المخالفة تتطلب القيام بفعل نهائ النص عن إتيانه.

- ويمكن تقسيم هذه الصور المختلفة من الخطأ إلى نوعين:

1- صور الخطأ العام:

- وهذه الفئة تضم الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز.

- وهذه الصور تشير إلى عدم التبصر وغفلة الجاني.

- وتجب إقامة الدليل على هذه الصور لإثبات عدم التبصر أو الغفلة، وهذا يعني فحص سلوك المتهم فحصا دقيقا وكذلك ظروف الحادث ومدى مخالفته لقواعد الخبرة الإنسانية العامة.

- ولو ثبتت إحدى هذه الصور في حق المتهم يسأل عن خطئه جنائيا حتى ولو ثبت أنه اتبع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

2- صورة الخطأ الخاص

- وهي تتضمن صورة وحيدة، ألا وهي صورة عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والقرارات والأنظمة.

- وهذه الصورة تتحقق بمجرد مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والقرارات والأنظمة ولا نحتاج بجانبها أن نثبت صورة أخرى من صور الخطأ.

- ونتناول فيما يلي صور الخطأ الواردة في المادة 238 ع.

ب- صور الخطأ**1- صورة الإهمال**

- والإهمال هو الامتناع أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله. فلو قام الشخص بما يجب عليه وبما تقتضيه طبيعة الوضع أو ظروف الموقف الذي وجد فيه لاستطاع توقع النتيجة ولما وقعت النتيجة المجرمة ولما حصلت الجريمة.

- وينتج الإهمال غالبا من عدم اكتراث حقيقي تجاه مصالح الغير أو من تهاون شديد أو من كسل أو توان معنوي يدل على تقصير على درجة من الجسامة.

- ومن أمثلة الإهمال:

- عدم وضع المالك أو المسؤول عن الأعمال مصباحا على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عام؛ مما تسبب في وفاة أو إصابة إنسان.
- عدم وضع المالك أو المسؤول عن الأعمال مصباحا على الحفر التي تركها بالطرق العام؛ مما تسبب في وفاة أو إصابة إنسان.
- مالك الحيوان الذي أهمل في مراقبته؛ فقتل أو أصاب شخصا.
- ومالك العقار الذي أهمل في صيانته؛ مما ترتب عليه انهياره وقتل أحد المارة أو إصابته.
- الشخص المكلف برعاية مريض؛ فأهمل في رعايته أو ملاحظته مما أدى إلى وفاته.
- الطبيب المعالج في إحدى دور الحضانة؛ الذي أهمل في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع مخالطة الأطفال المرضى بأمراض معدية للأطفال الأصحاء.
- الإهمال في رعاية الصغار.

2- صورة الرعونة

- في هذه الصورة لا يُقدَّر الفاعل كُنه ما يفعله ولا يدري أن عمله أو تركه يمكن أن يترتب عليه النتيجة التي وقعت بسبب نشاطه.
- والرعونة يمكن أن تكون:
 - أمرا ماديا يرجع إلى الخفة وسوء التصرف. كعامل البناء الذي يسقط منه أحد الأحجار فيصيب أحد المارة.
 - أو أمرا فنيا يرجع إلى جهل الفاعل وعدم كفاءته، ويدخل في ذلك جهل أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والمقاولين والصيادلة.
 - والقاعدة هنا أن الأشخاص الذين يمارسون مثل هذه المهن إذا تسببوا في وفاة شخص أو إصابته نتيجة لجهلهم بأصول مهنتهم الذي ما كان عليهم أن يجهلوه، فإنهم يرتكبون خطأ يستوجب مسئوليتهم الجنائية.
- ومن أمثلة الرعونة:
 - الجراح الذي يجري جراحة لمريض تؤدي إلى إصابته بالشلل.
 - الصيدلي الذي يخطأ فيضع مركبا ساما بدلا من مركب آخر عند تحضير أحد الأدوية.
 - من يقود السيارة دون إلمامه بقواعد القيادة إلماما كافيا.
 - تغيير السائق اتجاهه فجأة دون أن ينبه المارة.

3- صورة عدم الاحتراز

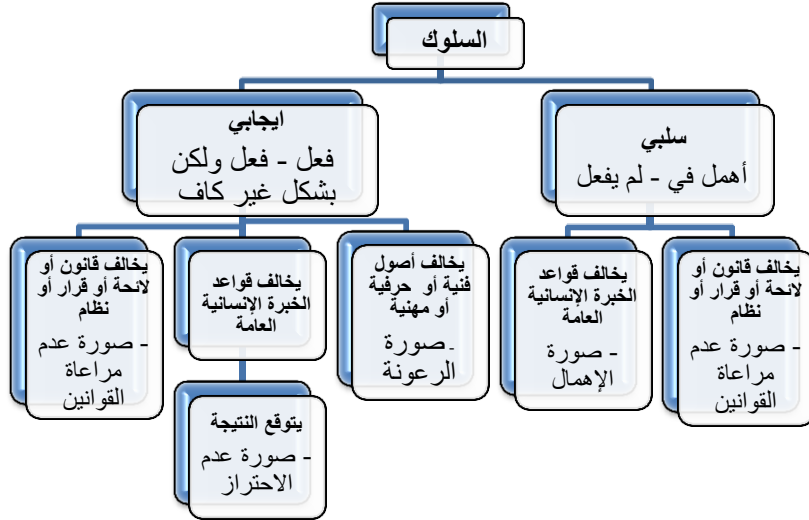
- عدم الاحتراز هو الخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر، إذ يعلم بخطأ ما يفعله وما قد يترتب عليه من نتائج سيئة ولكنه لا يرتضي وقوعها.
- أمثلة عدم الاحتراز:

- المرضعة التي ترقد الطفل الرضيع بجوارها؛ فتتقلب عليه وتميته.
- ومالك الكلب العقور أو الثور النطاح الذي لا يعني بمراقبة حيوانه مع علمه بميوله العدائية؛ فيترتب على ذلك قتل إنسان.
- وقائد السيارة الذي يسير بسرعة زائدة في شارع مزدحم؛ فيقتل أو يجرح أحد المارة.
- حوادث المرور التي ترجع إلى الصيانة غير الكافية والسيئة للسيارة.
- قيادة السائق رغم شعوره بالتعب والإرهاق الجسدي.
- الحادث الناتج من مخالفة سائق السيارة لإشارات المرور.
- صاحب البناء الذي يهدم البناء دون إحاطته بسياج أو تنبيه المارة إلى المخاطر.

4- صورة عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة

- يمتد لفظ «اللائحة» ليشمل جميع النصوص والأحكام الصادرة من السلطات التشريعية أو التنفيذية، فيشمل القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والمنشورات والتعليمات الوزارية وقواعد اللوائح المهنية التي تنص عليها بعض المهن كالطب والصيدلة.
- والقرارات تشير إلى القرارات الفردية.
- أما الأنظمة فينصرف إلى كافة النظم الداخلية التي توضع بمعرفة الأشخاص الاعتبارية التي تتبع القانون العام أو الخاص، والتي تهدف إلى تنظيم سير العمل فيها بشرط أن يقبلها من يعمل فيها.
- وفي هذه الصورة من صور الخطأ فإنه يكفي أن يثبت أن المتهم قد خالف أو لم يراعي النص المفروض عليه، وأن هذه المخالفة سببت الضرر،

- ولا يشترط إذن إثبات صورة أخرى من صور الخطأ إلى جوارها.
- وينبغي الإشارة إلى أن عدم مراعاة اللوائح يكون في غالب الأحيان مخالفة معاقبا عليها ولو لم يترتب عليها أي ضرر.



سابعا - شخصية الخطأ

- انتهينا إلى أن الخطأ في القانونين المدني والجنائي خطأ واحدا (جسيما كأن أو يسيرا).
- ولكن القانون الجنائي لا يعرف الخطأ المفترض، فلا يسأل الفرد إلا عن خطأه الشخصي فقط ولا يسأل عن أخطاء غيره، بخلاف القانون المدني الذي يعرف حالات للخطأ المفترض عن فعل الغير أو الحيوان أو الشيء.
- فلا يعرف القانون الجنائي الخطأ المفترض ولا توجد به قرائن قانونية لإثباته، قاطعة كانت أم غير قاطعة، وللمحكمة مطلق الحرية في تقدير الدليل، وفي قبوله أو استبعاده (فلا يسأل جنائيا الوالد عن خطأ ابنه القاصر، ولا الزوج عن خطأ زوجته القاصرة إلا إذا توافر في مسلكه هو نفسه صورة من صور الخطأ التي يصح أن تكون محلا للمساءلة الجنائية).

- **مثال:** أب سلم ابنه الذي لم يبلغ العاشرة من عمره، عجلًا اعتاد على النطح مما ترتب عليه قتل آخر ← يُعاقب الوالد لخطأه في عدم تقدير أن ولده لا يقوى على كبح جماح العجل حال هياجه.
- وفي حالات افتراض الخطأ المدني تصح براءة المتهم جنائياً ولا تناقض بين الحكمين.
- ولا تختص في هذه الحالة المحكمة الجنائية فهي لا تنظر إلا الدعوى المدنية المتفرعة من الجريمة.

ثامناً - إثبات الخطأ وبيانه في الحكم

- الخطأ حالة نفسية لا تحمل في ذاتها إشارات عليها، ولا يمكن بالتالي إدراكها بالحس الظاهر.
- ومن ثم **يستدل عليه من المظاهر الخارجية.**
- ولذلك يجب على القاضي أن يثبت في حكمه: ظروف الواقعة، كيفية حدوث الواقعة، موقف المتهم، موقف المجني عليه، كنه الخطأ الذي ينسب إلى المتهم كيفية تحقق صورته.
- فإن لم يثبت الحكم جميع العناصر السابقة كان باطلا ويستوجب نقضه.
- **ولا يشترط أن يوصف الخطأ المنسوب للمتهم بوصف من الأوصاف الواردة في القانون، وإنما يكفي أن يبين الحكم الأفعال الصادرة من المتهم التي تنطوي على الخطأ.**
- والفصل في توافر الخطأ من عدمه مسألة موضوعية تدخل في تقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استنتاجه سائغاً مع المنطق.

المطلب الثالث- أسباب امتناع المسؤولية الجنائية

- لما كان الركن المعنوي يقوم أساسا على توافر أمرين، هما:
- الإدراك أو التمييز.
- حرية الاختيار.
- فانتفاء أي من هذين الأمرين يؤدي إلى عدم قيام المسؤولية الجنائية في حق مرتكب الفعل.
- **وأسباب امتناع المسؤولية الواردة في القانون المصري** والراجعة لتخلف أحد العنصرين السابقين هي:
- صغر السن.
- الاضطراب العقلي أو النفسي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار.
- الغيبوبة الناشئة عن التعاطي الاضطرابي لمواد مسكرة أو مخدرة.
- الإكراه.
- حالة الضرورة.
- **إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسباب واردة في القانون على سبيل المثال، لا الحصر.**
- **فيجوز القياس عليها** في حالة استحداث أي وسيلة تؤثر في الإدراك أو الاختيار. فالقياس وإن كان غير جائز في نصوص التجريم، فإنه جائز في نصوص الإباحة وامتناع المسؤولية.
- **وأسباب امتناع المسؤولية أسباب شخصية،** فلا يستفيد منها إلا من توافرت عنده دون غيره من المساهمين.

- وهذه الأسباب لا تلغى وصف التجريم، فيظل الفعل المرتكب مجرماً، وإنما تنفي المسؤولية الجنائية (وليس المدنية) عن توافر عنده السبب.
- والشرط الرئيس للاستفادة منها: أن يتوافر السبب في وقت معاصر لتنفيذ الفعل الإجرامي، فلا تنتفي المسؤولية إن توافر قبل التنفيذ أو بعده.

أولاً- صغر السن

- تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة.
- فإذا ارتكب الطفل الذي لم يبلغ اثني عشرة سنة كاملة أية جريمة، فلا يمكن مساءلته.
- والعبرة بالسن عند ارتكاب السلوك الإجرامي

ثانياً- الاضطراب النفسي أو العقلي

- مادة 62: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ...
- ويستوي أن يكون المرض النفسي أو العقلي وقتياً أو مستمراً أو متقطعاً طالما كان معاصراً لارتكاب الفعل.
- وجدير بالذكر أن وجود الشخص في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الإرهاق البدني جعلته غير متمالك لإدراكه فلا يعد في حالة اضطراب نفسي أو عقلي تمنع مسؤوليته الجنائية.
- ويجب أن يؤدي الاضطراب النفسي أو العقلي إلى فقدان الجاني لإدراكه أو اختياره ساعة ارتكابه للفعل المجرم وليس مجرد ضعفهما.

- وطالما فقد الجاني شعوره أو اختياره على النحو السابق فتمتنع مساءلته ولو بقي عنده قدر من التمييز والاختيار.
- والمرجع في تحديد ما إذا كان مرتكب الفعل مصابا بهذه الحالة من الاضطراب ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره هو الطبيب المختص.
- والتحقق من حالة المتهم العقلية والنفسية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بعد الاستعانة بخبير، وإلا فيتعين عليها أن تورد أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها.
- وإن دفع وكيل المتهم بوجود الاضطراب النفسي أو العقلي، فليس مطالبا بتقديم الدليل على منعه، بل على المحكمة تقديم الدليل الذي يثبت العكس. وليس للحالة العقلية أو النفسية للمتهم في وقت المحاكمة أهمية هنا، فالعبرة بحالته وقت ارتكاب الفعل.

ثالثا- الغيبوبة الناشئة عن السكر أو التدوير الاضطرابي

- مادة 62: لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة ... من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
- ويقتضي امتناع المسؤولية الجنائية بسبب السكر الاضطرابي توافر أربعة شروط، هي:

1- تناول مادة مسكرة أو مخدرة.

- فإن كانت الغيبوبة ناشئة عن سبب داخلي بالجسم، فلا يتوافر السبب.
- ويجب على المتهم إثبات تناوله لهذه المادة.
- ويستوي بعد ذلك وسيلة تناول المادة.

2- أن يكون تناول المادة المسكرة أو المخدرة على غير إرادة الشخص.

- ويتم ذلك بإحدى صورتين:

الأولى- أن يتناولها قهراً عنها، إما بسبب الغير وإما لضرورة كتناولها لإجراء عملية جراحية.

الثانية- أن يتناولها وهو غير عالم بطبيعتها أو بخصائصها، سواء بسبب خطأ منه أو بغير خطأ.

- أما إذا كان السكر اختيارياً، أي بإرادة الشخص، فيسأل عما ارتكبه من فعل مجرم، مسؤولية عمدية أو غير عمدية حسب الأحوال.

- **مثال:** من يتناول خمراً أو مخدراً ليشجعه على ارتكاب جريمة قتل أو سرقة يسأل عن جريمة قتل عمدية أو عن جريمة سرقة.

- ولكن في المثال السابق القصد الجنائي الخاص فيها متوافر لأن الفاعل انتوى القيام بالجريمة قبل تناوله المادة المسكرة أو المخدرة، فما هو الحال إن لم ينتو الشخص ارتكاب جريمة ما قبل تناول المخدر أو المسكر ثم بعد تناوله إياها ارتكب جريمة يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً؟

- للإجابة على هذا السؤال نفرق بين حالتين:

الأولى- إمكانية تشكيل الفعل المرتكب - رغم انتفاء القصد الخاص - لجريمة أخرى، يعاقب هنا على الجريمة الأخرى.

- **مثال:** من يرتكب جريمة قتل دون توافر "نية القتل" يمكن معاقبته بجريمة ضرب أفضى إلى موت.

الثانية- الفعل المرتكب لا يشكل جريمة أخرى بعد استبعاد القصد الخاص، فهنا لا يسأل مرتكب هذا الفعل عما ارتكبه.

- **مثال:** من يرتكب جرائم مثل السرقة والتزوير والبلاغ الكاذب وانتفى تواجد القصد الخاص عنده، فلا يخضع ما ارتكبه لنص تجريمي آخر، وبالتالي يمتنع مساءلته جنائيا عن جريمة عمدية.

- إلا أنه يجب ملاحظة أن السكر والتخدير لا يستبعدان تلقائيا القصد الخاص. فبالرغم من توافر حالة السكر إلا إنه يجوز للمحكمة أن تستبين من وقائع الدعوى توافر القصد الخاص، مثل الدقة في التخطيط والتنفيذ والأدوات المستخدمة، التي قد تفصح عن أنه يدرك فعله وماهية عمله.

3- فقدان الشعور أو الاختيار.

- نحيل لمعنى هذا الشرط لما سبق شرحه في سبب الجنون وعاهة العقل.
- ولكن يجب التنبيه على أن مجرد تناول الشخص للمادة المسكرة أو المخدرة لا يعني بالضرورة فقدان متناولها لشعوره أو اختياره، فقد يكون معتادا عليها أو تناول كمية قليلة منها بما لا يحرمه من الشعور أو الاختيار.

4- معاصرة فقد الشعور أو الاختيار لارتكاب الفعل المجرم.

رابعاً- الإكراه

- **مادة 61:** لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

- والنص السابق يشمل حالة الضرورة والإكراه المعنوي، ولا يشمل الإكراه المادي ولا القوة القاهرة.

أ- الإكراه المادي والقوة القاهرة ليسا من أسباب امتناع المسؤولية

1- المقصود بالإكراه المادي

- يقصد بالإكراه المادي أفعال العنف أو الإرهاب التي يمارسها شخص على شخص آخر وتستهدف إحباط مقاومته.

- والإكراه المادي المقصود هنا هو ما يعدم إرادة الشخص الواقع عليه الإكراه لتحل محلها إرادة الجاني.

- مثال: من يمسك بيد آخر ويجبره على وضع بصمته على محرر، أو من يدفع شخص على آخر ليصيبه بأذى، أو من يمسك بيد آخر تحمل سكيناً فيطعن بها جسم المجني عليه.

- ومن ثم فلا فرق بين الإكراه المادي (الذي مصدره إنسان) والقوة القاهرة (التي مصدرها غير إنساني كقوى الطبيعة وقوة الحيوان) في الأثر، فالاثنتان يعدمان الإرادة.

- إلا أن الاثنین لا يعتبران أسباباً لامتناع المسؤولية، فهما ينفیان قيام الركن المادي من جانب المکره ابتداءً، فمحوهما للإرادة يمحو أيضاً الفعل ذاته، فالحركة العضوية أو الموقف السلبي المجردان من إرادة اتیانهما لا يقوم بأحدهما السلوك الإجرامي، وبالتالي ينتفي الركن المادي ولا نكون بحاجة للبحث في توافر الركن المعنوي.

2- شروط الإكراه المادي

- ويشترط لتوافر الإكراه المادي ما يلي:

الأول- أن يكون الجاني لم يتوقع وقوع الإكراه من الغير أو لم يكن في استطاعته توقع ذلك.

- **مثال:** من يقود ثور نطاح في طريق مزدحم بالناس وهو عالم أنه لا يستطيع كبح جماحه، فنشأ عن ذلك إصابة شخص، فيسأل الشخص عن جريمة خطأ؛ لأنه توقع حدوث ذلك أو كان في مكانه توقعه.

الثاني- أن يكون من المستحيل على الشخص أن يتجنب الفعل أو الامتناع الذي وقعت به الجريمة.

- فإن كان يمكنه تجنبه، ولو بمشقة كبيرة، فلا يتوافر الإكراه المادي.

- **مثال:** فمن يتوجه للمحكمة للإدلاء بشهادته وبسبب صعوبة المواصلات لا يستطيع الوصول للمحكمة، يكون مسؤولاً عن جريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

- ولا يتوافر الإكراه المادي إذا كانت ظروف الإكراه قد وقعت بناء على خطأ الشخص نفسه.

- **مثال:** قائد السيارة الذي يعجز عن السيطرة على سيارته فيتسبب في إصابة شخص، لا يستطيع نفي مسؤوليته بوجود عيب ميكانيكي في السيارة إن كان يعلم بوجوده سابقاً أو كان في استطاعته ذلك ولم يقم بإصلاحه قبل وقوع هذا الحادث.

ب- الإكراه المعنوي

1- المقصود بالإكراه المعنوي

- يقصد بالإكراه المعنوي: تهديد شخص بالحاق شر مستطير به أو بماله أو بسمعته أو بشخص عزيز عليه، وذلك لحمله على ارتكاب فعل إجرامي.

- فيعد من قبيل الإكراه المعنوي، التهديد بسلاح ناري، أو التهديد بفضيحة أو كشف أمور شائنة، كتهديد امرأة بصور فاضحة أو بكتابات منسوبة إليها.

- بل ويعد استعمال العنف - الذي لا يصل إلى السيطرة على أعضاء الجسم وتسخيرها في ارتكاب الجريمة - إكراها معنوياً. مثل حبس شخص حتى يقبل ارتكاب الجريمة.

- ويلحق بالعنف كل وسيلة مادية تؤثر على الإرادة دون أن تعدمها. مثل إعطاء شخص مادة مخدرة أو مسكرة لا تفقده الوعي وإنما تقلله فقط.

2- شروط الإكراه المعنوي

- ويشترط لتوافر الإكراه المعنوي كمانع للمسؤولية ثلاثة شروط، هي:

الأول- أن يصدر الإكراه عن إنسان.

الثاني- أن يكون القصد منه حمل شخص آخر أن يرتكب فعلاً أو أن يمتنع عن فعل فيترتب على ذلك جريمة.

- مثال: من يخطف ابن أحد الموظفين العموميين المختصين بقبول أو رفض العطاءات وهدد الموظف بقتل ابنه إن لم يقبل العطاء الذي تقدم به.

- أو من بوضع سلاح ناري في رأس شخص آخر ويهدد بقتله إن لم يوقع لصالحه شيكاً بدون رصيد.

الثالث- ألا يكون التهديد بشيء مشروع.

- مثال: فإذا هدد زيد بكَراً بأن يبلغ عن جريمة ارتكبها الأخير إن لم ينفذ له جريمة، فلا يكون بكَراً قد وقع تحت وطأة إكراه معنوي.

- وهذا بعكس من يهدد آخر بتلفيق جريمة إليه، فهنا يتوافر الإكراه المعنوي.

3- الفارق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي

- في الإكراه المادي تنعدم الإرادة تماماً، أما في الإكراه المعنوي فتظل الإرادة موجودة ولكنها معيبة.

- من وقع عليه الإكراه المادي لا يستطيع الامتناع عن ارتكاب الفعل الذي يكره عليه، أما من يقع عليه الإكراه المعنوي فيمكنه الامتناع عن ارتكابه غير أنه سيكون معرضاً للشر الذي توعده به الجاني.

- الإكراه المادي لا يعد مانعا من موانع المسؤولية بعكس الوضع في الإكراه المعنوي.

خامسا- حالة الضرورة

1- المقصود بحالة الضرورة

- مادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

- ومن هو في حالة ضرورة تظل إرادته موجودة، فهو يفاضل بين مصلحتين متعارضتين: إما الجريمة وإما وقوع الخطر، فيرتكب الجريمة وهو عالم بها قاصدا ارتكابها.

2- شروط حالة الضرورة

- للقول بتوافر حالة الضرورة لابد من توافر شروط في الخطر الذي يتعرض له الشخص وكذلك في الفعل الذي ارتكبه نتيجة لتعرضه لهذا الخطر.

الشروط المتعلقة بالخطر

الأول- أن يشكل الخطر تهديدا للنفس

- أي يمثل تهديدا للحق في الحياة وسلامة الجسم وصيانة العرض والشرف والاعتبار والحرية الشخصية.

- ويستوي أن يكون هذا التهديد موجه للشخص نفسه أو لشخص غيره، حتى ولو لم توجد صلة بين الشخصين كقربانة أو صداقة.

- ولكن إن كان الخطر مهددا للمال (كمن يصدر شيكات بدون رصيد لتفادي خطر شهر إفلاسه أو من يذبح أنثى جاموس لم تتوافر فيها شروط الذبح لإصابتها واضطراره لذبحها) فلا تتوافر حالة الضرورة.

- وإطاعة شخص لأمر شخص آخر تجب طاعته بارتكاب جريمة لا يوفر حالة الضرورة.

الثاني- أن يكون الخطر غير مشروع

- فلا تتوافر حالة الضرورة عند من كان مكلفا بمواجهة الخطر الذي يتعرض إليه.

- مثال: فخطر الحريق الذي يتعرض له رجل إطفاء أثناء ممارسته لعمله لا يخوله ارتكاب جريمة للتخلص منه.

الثالث- أن يكون الخطر جسيما وحالا.

- فالخطر البسيط أو المستقبل لا يؤثر على الإرادة بشكل يحرمها من الاختيار مما يدفعها لارتكاب جريمة، فكلاهما يمكن للشخص تحمله أو الاستعداد لتفاديه.

- والخطر يكون جسيما إذا كان ينذر بضرر غير قابل للإصلاح أو يغلب عدم قابليته للإصلاح على احتمال قابليته له أو يتساوى الاحتمالان.

- وتقدير جسامه الخطر مسألة تخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف والملابسات التي أحاطت بالشخص، وضابطها في ذلك الشخص المعتاد.

- وحلول الخطر يعني أن يكون الخطر على وشك الوقوع، أو أن يكون وقوع الخطر قد بدأ غير أن لم ينته بعد.

الرابع- ألا يكون لإرادة الشخص دخل في حلول الخطر.

- فإذا كان الشخص هو من تسبب في وقوع الخطر، فلا يوجد مبرر لترجيح مصلحته في تفادي الخطر الذي أحدثه بنفسه على مصلحة غيره الذي قد ناله الإيذاء.

- مثال: لا يجوز التمسك بحالة الضرورة ممن حملت سفاحا إذا أجهضت نفسها تفاديا لخطر الفضيحة. وذلك بعكس ما إذا كان حملها نتيجة اغتصاب أكرهت عليه.

- ولا يجوز التمسك بحالة الضرورة لمن أشعل حريقا ثم تفاديا للخطر انطلق مندفعاً فصدّم شخصا آخر فأصابه.

شروط فعل الضرورة

الأول- أن يكون من شأن الفعل التخلص من الخطر.

- مثال: إذا أشعل شخص حريقا في منزل ما، فإن ضرب أهل المنزل المتسبب بالحريق فلن يتخلصوا بهذا الفعل من خطر الحريق، ومن ثم لا يجوز لهم التمسك بحالة الضرورة.

الثاني- أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر.

- فإذا كان في إمكان الشخص تفادي الخطر بطريق آخر غير ارتكاب الجريمة، كالهرب، فلا يكون له الحق في دفع مسؤوليته لتوافر حالة الضرورة.

3- الفارق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي

- يجب أن يكون مصدر الإكراه المعنوي إنسان، أما حالة الضرورة يغلب ألا يكون مصدرها إنسان بل تكون وليدة الطبيعة.

- الإكراه المعنوي يجرد الشخص من إرادته، أما حالة الضرورة تبقى للإرادة بعضا من الاختيار.

- الإكراه المعنوي قد يهدد الشخص نفسه أو شخصا عزيزا لديه، أما في حالة الضرورة فقد يهدد الخطر الشخص نفسه أو شخصا آخر لا علاقة له به.

4- الفارق بين حالة الضرورة والإكراه المادي

- الإكراه المادي يعدم الإرادة تماما، أما في حالة الضرورة فلا تنعدم الإرادة ولا يحرم من الاختيار.

- الإكراه المادي ينفي الفعل الإجرامي وبالتالي لا يسأل الشخص لا جنائيا ولا مدنيا، أما في حالة الضرورة فيبقى الفعل مجرما غير أن الشخص لا يسأل عنه جنائيا لانتفاء العمد أو الخطأ عنده ولكنه يظل فعلا غير مشروع يجوز للمضروب منه المطالبة بالتعويض عنه مدنيا.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 27354 سنة قضائية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1994]

الأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ولا يصح القول بالمسؤولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة وكان استخلاصها سائغاً من طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن .

[الطعن رقم 2091 سنة قضائية 63 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1994]

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه - كما هي الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار الركنيين المفترض والمعنوي في جريمة في جريمة الإخلال بنظام التوزيع يكون في غير محله.

[الطعن رقم 20839 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1998]

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل ذلك أن تجزيء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداها، ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم يرد فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن المتهمين ألفا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره

الطاعنان في هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحتها في إثارتها - لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .

[الطعن رقم 13639 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 31 / 07 / 1996]

من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسب نيته في زواجه من المحكوم عليها الآخر بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها، مادام لم قدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، ولا يدعى الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجو الصواب.

[الطعن رقم 1095 سنة قضائية 26 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1956]

من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.

[الطعن رقم 1582 سنة قضائية 37 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1967]

الأصل أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكمل له، يفترض في حق الكافة - فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم على أساس أن بيعه السلعة بأكثر من السعر المقرر لها، وكان عن فضول لأنه ليس بصاحبها وعن جهل بسعرها يكون قد أخطأ صحيح القانون، ذلك أن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعتبر تشريعاً مكملًا لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها.

[الطعن رقم 4877 سنة قضائية 51 مكتب فني 33 تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1982]

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أساس المسؤولية الجنائية، وهو المستفاد ممن مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش. لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة زوج آخر، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.

[الطعن رقم 3419 سنة قضائية 62 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1993]

لما كان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون متعلقا بالباعث على الجريمة والدافع لها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه.

[الطعن رقم 895 سنة قضائية 7 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1937]

إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها.

[الطعن رقم 5249 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1994]

من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدر في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.

[الطعن رقم 177 سنة قضائية 37 مكتب فني 18 تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1967]

سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها . فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح للحادث ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبها عليها، وما دام سبب الجريمة لم يكن من العناصر التي استند إليها الحكم في قضائه بالإدانة.

[الطعن رقم 5732 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1995]

من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حله، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبتها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق

المتقدم - يستفاد منه الرد على دفاع الطاعن من أنه كان مكرها على تنفيذ أوامر رؤسائه وإتيان الأفعال التي يؤثمها القانون، ويسوغ به اطراحه لدفاعه بارتكاب الواقعة صدوعا لتلك الأوامر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور في التسبب في هذا الخصوص يكون غير سديد.

[الطعن رقم 9679 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1993]

لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت أنها كانت في حالة ضرورة ألجأتها إلى استدراج المجني عليها إلى داخل منزلها انصياعا لرغبة الطاعن الأول والد زوجها والذي يقيم معها في معيشة واحدة ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلا عن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط بشخص تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سند للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

[الطعن رقم 8637 سنة قضائية 61 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1993]

الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة تناولها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وكان تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسؤوليته تأسيسا على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دن معقب عليه.

[الطعن رقم 61192 سنة قضائية 59 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1997]

من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث، بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.

[الطعن رقم 13435 سنة قضائية 62 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1997]

من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.

تذكر أن ...

- ✓ القصد الجنائي هو علم مرتكب الفعل بتوافر عناصر الجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وإلى إحداث نتيجته التي يعاقب عليها القانون.
 - ✓ يجب على الجاني أن يعلم بموضوع الحق الذي يقع عليه فعل الاعتداء الصادر منه.
 - ✓ يجب أن يعلم الجاني بخطورة فعله، أي أن من شأن القيام بهذا الفعل إحداث النتيجة التي يجرمها القانون.
 - ✓ يجب أن يعلم بمكان وزمان ارتكاب الجريمة إذا كان لأي منهما أثر في توافر الصفة الإجرامية للفعل.
 - ✓ يجب أن يعلم الجاني بالأركان الخاصة للجريمة.
 - ✓ الجهل أو الغلط في واقعة جوهرية تعد من أركان أو عناصر الجريمة التي لا يمكن أن تقوم الجريمة إلا بها، فإن القصد الجنائي ينتفي، وبالتالي لا يمكن مساءلة المتهم عن جريمة عمدية.
 - ✓ والجهل أو الغلط في موضوع النتيجة لا ينفي القصد.
 - ✓ الجهل أو الغلط في توجيه الفعل أو الحيدة عن الهدف لا يؤثر على توافر القصد لدى الجاني.
 - ✓ إذا كان القانون لا يتطلب حدوث النتيجة بتسلسل سببي معين، فإن هذا الجهل أو الغلط لا يؤثر على توافر القصد لدى الجاني.
 - ✓ إذا كان القانون يتطلب حدوث النتيجة بتسلسل سببي معين، فهنا ينتفي القصد عن النتيجة التي تحققت نتيجة التسلسل السببي الجديد.
 - ✓ ولا يقبل من الجاني الدفع بأنه يجهله إلا في حالات:
- 1- استحالة العلم بالقانون بسبب قوة قاهرة أو بسبب عدم نشر القانون.
 - 2- الجهل أو الغلط في قانون غير عقابي.

- ✓ ولقبول الاعتذار بالجهل بقانون غير عقابي يجب على المتهم أن يقيم الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يأتي عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة.
- ✓ الغرض هو الهدف القريب الذي تتجه إليه الإرادة.
- ✓ والغاية هي الهدف الأبعد التي يهدف بها الجاني إلى إشباع حاجة معينة.
- ✓ والباعث فهو الدافع إلى إشباع حاجة معينة.
- ✓ قانون العقوبات لا يعتد بالباعث أو الغاية سواء أكان نبيلاً أو خبيثاً.
- ✓ إلا إن الباعث لا يفقد كل قيمة قانونية، حيث أن الشارع يعول عليه أحياناً.
- ✓ بعض الجرائم تخرج على الأصل العام فيتطلب الشارع قصداً خاصاً بجانب القصد العام.
- ✓ القصد المباشر = (قبول النتيجة + الرغبة في تحقيقها)
- ✓ القصد الاحتمالي = (توقع نتيجة أخرى + مجرد قبول وليس رغبة)
- ✓ القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر في الأثر.
- ✓ النتائج التي تجاوزت قصد الجاني = (توقع أو عدم توقع لنتيجة أخرى + انعدام القبول أو الرغبة في حدوثها)
- ✓ وليس للتفرقة بين القصد المحدود والقصد غير المحدود أي أهمية قانونية على توافر المسؤولية الجنائية العمدية في حق الجاني.
- ✓ والقصد المصحوب بالإصرار يشدد العقاب على الجريمة، بشرط وجود نص.
- ✓ يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي.
- ✓ ومعاصرة القصد يجب أن تستمر حتى لحظة تمام السلوك.
- ✓ لا يمكن اعتبار أي مساهم في جريمة خطأً إلا فاعلاً أصلياً.
- ✓ أي درجة من الخطأ ولو كان يسيراً يكفي لقيام المسؤولية الجنائية.
- ✓ لا يشترط أن يكون الخطأ المهني جسيماً لكي تترتب عليه المسؤولية.

- ☑ تجب إقامة الدليل على صور الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز لإثبات عدم التبصر أو الغفلة.
- ☑ ولو ثبتت إحدى هذه الصور في حق المتهم يسأل عن خطئه جنائياً حتى ولو ثبت أنه اتبع القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
- ☑ وفي صورة عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة فإنه يكفي أن يثبت أن المتهم قد خالف أو لم يراعي النص المفروض عليه وأن هذه المخالفة سببت الضرر، ولا يشترط إذن إثبات صورة أخرى من صور الخطأ إلى جوارها.
- ☑ صورة الرعونة تخص في غالب الأحيان أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والمقاولين والصيدلة.
- ☑ القانون الجنائي - بخلاف القانون المدني - لا يعرف الخطأ المفترض فلا يسأل الفرد إلا عن خطئه الشخصي فقط ولا يسأل عن أخطاء غيره.
- ☑ وفي حالات افتراض الخطأ المدني تصح براءة المتهم جنائياً ولا تناقض بين الحكمين.
- ☑ أسباب امتناع المسؤولية واردة في القانون على سبيل المثال، لا الحصر.
- ☑ وأسباب امتناع المسؤولية أسباب شخصية، فلا يستفيد منها إلا من توافرت عنده دون غيره من المساهمين.
- ☑ وهذه الأسباب لا تلغي وصف التجريم، فيظل الفعل المرتكب مجرماً، وإنما تنفي المسؤولية الجنائية (وليس المدنية) عن توافر عنده السبب.
- ☑ والشرط الرئيس للاستفادة منها: أن يتوافر السبب في وقت معاصر لتنفيذ الفعل الإجرامي، فلا تنتفي المسؤولية إن توافر قبل التنفيذ أو بعده.
- ☑ تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة.
- ☑ الاضطراب النفسي أو العقلي لا يمنع المسؤولية إلا إذا أدى إلى فقدان الجاني لإدراكه أو اختياره ساعة ارتكابه للفعل المجرم وليس مجرد ضعفهما.

- ☑ ويستوي أن يكون الاضطراب النفسي أو العقلي وقتيا أو مستمرا أو متقطعا طالما كان معاصرا لارتكاب الفعل.
- ☑ وطالما فقد الجاني شعوره أو اختياره على النحو السابق فتمتنع مساءلته ولو بقي عنده قدر من التمييز والاختيار.
- ☑ وإن دفع وكيل المتهم بوجود الاضطراب النفسي أو العقلي ، فليس مطالبا بتقديم الدليل على ذلك، بل على المحكمة تقديم الدليل الذي يثبت العكس.
- ☑ الغيبوبة الناشئة عن سكر أو تخدير اضطراري تمتنع معها المسؤولية الجنائية إذا كانت الغيبوبة ناشئة عن سبب داخلي بالجسم، فلا يتوافر السبب.
- ☑ ويجب على المتهم إثبات تناوله لهذه المادة.
- ☑ يجب أن يكون تناول المادة المسكرة أو المخدرة على غير إرادة الشخص.
- ☑ إن لم ينتو الشخص ارتكاب جريمة ما قبل تناول المخدر أو المسكر ثم بعد تناوله إياها ارتكب جريمة يتطلب فيها القانون قصدا خاصا مع إمكانية تشكيل الفعل المرتكب - رغم انتفاء القصد الخاص - لجريمة أخرى، يعاقب هنا على الجريمة الأخرى.
- ☑ يجب ملاحظة أن السكر والتخدير لا يستبعدان تلقائيا القصد الخاص.
- ☑ مجرد تناول الشخص للمادة المسكرة أو المخدرة لا يعني بالضرورة فقدان متناولها لشعوره أو اختياره.
- ☑ يجب أن يعاصر فقد الشعور أو الاختيار ارتكاب الفعل المجرم.
- ☑ فلا فرق في الأثر بين الإكراه المادي (الذي مصدره إنسان) والقوة القاهرة (التي مصدرها غير إنساني كقوى الطبيعة وقوة الحيوان)، فالاثنتان يعدمان الإرادة.
- ☑ إلا أن الاثنین لا يعتبران أسبابا لامتناع المسؤولية، فهما ينفيان قيام الركن المادي، فالحركة العضوية أو الموقف السلبي المجردان من إرادة اتیانهما لا

يقوم بأحدهما السلوك الإجرامي، وبالتالي ينتفي الركن المادي ولا نكون بحاجة للبحث في توافر الركن المعنوي.

☑ ويشترط لتوافر الإكراه المادي ما يلي:

1- أن يكون الجاني لم يتوقع وقوع الإكراه من الغير أو لم يكن في استطاعته توقع ذلك.

2- أن يكون من المستحيل على الشخص أن يتجنب الفعل أو الامتناع الذي وقعت به الجريمة.

☑ ولا يتوافر الإكراه المادي إذا كانت ظروف الإكراه قد وقعت بناء على خطأ الشخص نفسه.

☑ ويشترط لتوافر الإكراه المعنوي كمانع للمسئولية ثلاثة شروط:

1- أن يصدر الإكراه عن إنسان.

2- أن يكون القصد منه حمل شخص آخر أن يرتكب فعلا أو أن يمتنع عن فعل فيترتب على ذلك جريمة.

3- ألا يكون التهديد بشيء مشروع.

☑ في الإكراه المادي تنعدم الإرادة تماما، أما في الإكراه المعنوي فتظل الإرادة موجودة ولكنها معيبة.

☑ من وقع عليه الإكراه المادي لا يستطيع الامتناع عن ارتكاب الفعل الذي يكره عليه، أما من يقع عليه الإكراه المعنوي فيمكنه الامتناع عن ارتكابه غير أنه سيكون معرضا للشر الذي توعد به الجاني.

☑ الإكراه المادي لا يعد مانعا من موانع المسئولية بعكس الإكراه المعنوي.

☑ شروط حالة الضرورة:

1- أن يشكل الخطر تهديدا للنفس وليس للمال.

2- أن يكون الخطر غير مشروع.

3- أن يكون الخطر جسيما وحالا.

4- ألا يكون لإرادة الشخص دخل في حلول الخطر.

☑ شروط فعل الضرورة:

1- أن يكون من شأن الفعل التخلص من الخطر.

2- أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر.

☑ الإكراه المعنوي يجب أن يكون مصدره إنسان، أما حالة الضرورة يغلب ألا

يكون مصدرها إنسان بل تكون وليدة الطبيعة.

☑ الإكراه المعنوي يجرّد الشخص من إرادته، أما حالة الضرورة تبقى للإرادة

بعضاً من الاختيار.

☑ الإكراه المعنوي قد يهدد الشخص نفسه أو شخصاً عزيزاً لديه، أما في حالة

الضرورة فقد يهدد الخطر الشخص نفسه أو شخصاً آخر لا علاقة له به.

☑ الإكراه المادي يعدم الإرادة تماماً، أما في حالة الضرورة فلا تنعدم الإرادة ولا

يحرّم من الاختيار.

☑ الإكراه المادي ينفي الفعل الإجرامي وبالتالي لا يسأل الشخص لا جنائياً ولا

مدنياً، أما في حالة الضرورة فيبقى الفعل مجرماً غير أن الشخص لا يسأل عنه

جنائياً لانتفاء العمد أو الخطأ عنده، ولكن الفعل يظل غير مشروع، يجوز

للمضّرر منه المطالبة بالتعويض عنه مدنياً.

أسئلة إرشادية للمراجعة

1. ما هي الوقائع التي يجب أن يعلم بها الجاني لكي يتوافر القصد الجنائي ؟
وأذكر أيضا الوقائع التي لا يشترط أن يعلم بها؟
2. ما هو أثر الجهل أو الغلط في الوقائع على توافر القصد ؟
3. هل يجوز للمتهم التمسك بجهله بالقانون لكي ينفي توافر القصد الجنائي ؟
4. تكلم بإيجاز عن صور القصد الجنائي ؟
5. ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الخطأ الواعي والقصد الاحتمالي ؟
6. ما هي الحالات التي ينتفي فيها وجود الخطأ ؟
7. كيف تفرق بين صور الخطأ المختلفة ؟
8. أشرح باختصار غير مخل صور الخطأ ؟
9. تكلم عن الغيبوبة والسكر الاضطرابي باعتبارهما من أسباب الامتناع
المسؤولية الجنائية ؟
10. هل يعد الإكراه المادي والقوة القاهرة من موانع المسؤولية ؟
11. أشرح الشروط التي يجب توافرها في الإكراه المعنوي لكي ينتج أثره كمانع
من موانع المسؤولية ؟
12. وضح الشروط التي يجب توافرها لكي تتواجد حالة الضرورة ؟
13. ما الفارق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي من جهة، وبينه وبين الإكراه
المادي من جهة أخرى ؟

الباب الثاني - أسباب الإباحة

الفصل الأول - أحكام عامة

أولاً - مفهوم أسباب الإباحة

- القانون الجنائي يضع قواعد مجرمة تحدد الجريمة وعقابها ويشمل أيضاً قواعد مبيحة تجعل نفس الفعل، المجرم في الأصل، في ظروف معينة مباحاً.
- وتسمى هذه القواعد المبيحة أسباب الإباحة.
- وأسباب الإباحة لا تمحو وصف الجريمة بعد ثبوته ولكن يمنع من الأساس وصف الفعل بأنه جريمة أصلاً، ولذلك تسمى أيضاً " بحالات انعدام الصفة الإجرامية " أو "حالات المشروعية ".
- ويقتضى ما تقدم أنه يجب توافر سبب الإباحة وقت بدء ارتكاب الواقعة أو أن يكون معاصراً لتنفيذها، أما إذا توافر بعد تمام ارتكابها لا يمحو وصفها الإجرامي كأن يحصل الجاني على الأجازة العملية عقب قيامه بإجراء جراحة.

ثانياً - علة الإباحة

- تتمثل علة الإباحة - حسب الرأي الراجح - في انتفاء علة التجريم والمتمثلة في تهديد الحقوق والمصالح الاجتماعية. فإذا تبين أن فعلاً ما لا يمس هذه الحقوق أو أنه أضر بها أو ببعضها كي يصون مصلحة أخرى أولى بالحماية فإنه يغلب عليه جانب الإباحة لا جانب التجريم.
- مثال: أفعال الضرب والجرح مجرمة ولكنها مباحة للأطباء والجراحين.

- والقتل جريمة ولكنه مباح دفاعاً عن النفس أو المال، ومباح كذلك للموظف المنوط به تنفيذ حكم الإعدام.

ثالثاً - طبيعة أسباب الإباحة

- طبيعة أسباب الإباحة موضوعية وليست شخصية؛ وذلك لأن:

1- الكشف عن أسباب الإباحة يكون بالمقارنة بين قاعدتين إحداهما قاعدة تجريم والأخرى قاعدة إباحة دون البحث عن نفسية الفاعل (إلا استثناء في حق التأديب).

2- أن أسباب الإباحة تتعلق بذات الواقعة لا شخص مرتكبها.

- أثر الطابع الموضوعي أن أثرها لا يقتصر على الفاعل وحده بل يمتد كذلك إلى شركائه، لأن تحول الفعل إلى فعل مباح، يجعل المساهمة فيه مساهمة في فعل مباح. كمن يساعد الطبيب في إجراء جراحة أو من ينبئ أب بانحراف ابنه لتأديبه يستفيد من سبب الإباحة الممنوح للطبيب أو للأب.

رابعاً - مصادر الإباحة

- يرى جانب من الفقه أن هذه الأسباب وردت في القانون المصري على سبيل الحصر، ولكن للقاضي أن يستخدم التفسير الموسع للنصوص والقياس عليها.

- ويرى جانب آخر من الفقه أن هذه الأسباب لم ترد في القانون المصري على سبيل الحصر، ولا يجب أن يستند كل سبب لنص قانوني محدد.

خامساً - الجهل بالإباحة

- أي عدم علم مرتكب الفعل المجرم بوجود سبب من أسباب الإباحة على الرغم من توافره فعلاً، وإتيان الفعل تبعاً لذلك وهو معتقد عدم مشروعيته وتشكيله لجريمة.

- والجهل بالإباحة قد يكون مصدره غلط في القانون، كأن يدفع شخص الاعتداء عن نفسه معتقداً أن شروط الدفاع الشرعي غير متوافرة بينما هي في الحقيقة قائمة.
- وقد يكون مصدره غلطاً في الواقع، كمن يقبض على شخص متلبساً بجريمة دون أن يدري أنه في حالة تلبس.

- ولكن ما هي الآثار القانونية للجهل بالإباحة ؟

- 1- اتجاه فقهي يرى أن مرتكب الفعل في هذه الحالة لا يستفيد من سبب الإباحة ويعتبر الفعل جريمة.**
- وينتقد هذا الاتجاه لمبالغته وتطرفه في الاعتداد بالحالة النفسية للفاعل عن حالة الجريمة الظنية.
- وينتقد لأنه لا وجود للجريمة من الأساس لتوافر سبب مبيح.
- 2- واتجاه ثان يرى أن الفاعل لا يستفيد من سبب الإباحة، غير أنه لا يعاقب إلا على الشروع؛ بحجة أنه باشر تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لما تبين فيما بعد أنها تمثل فعلاً مباحاً.**
- وينتقد هذا الرأي بعدم اكتمال عناصر الشروع وأهما أن فعل الجاني يقف عند حد البدء في التنفيذ أما في الحالة الراهنة فقد استكمل الفاعل كل العناصر القانونية للجريمة.
- 3- ورأى ثالث يرى أن الفاعل يستفيد من السبب المبيح لتوافره فعلاً وواقعاً مستكماً عناصره.** فالجهل بالإباحة لا يحول دون توافرها، وذلك لأن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية في الأصل.

موقف المشرع المصري والقضاء:

- لم يضع المشرع نصاً حاسماً لهذه المسألة.

- غير أن القضاء المصري يتطلب للاستفادة من سبب الإباحة علم المتهم به ساعة ارتكاب الفعل المجرم وهو اتجاه منتقد لأن الفقه الراجح يرى أن أسباب الإباحة ترتب آثارها القانونية بغض النظر عن علم الفاعل أو جهله بتوافرها.

سادسا- الغلط في الإباحة

- يراد بالغلط في الإباحة اعتقاد الفاعل وجود سبب للإباحة مكتمل الشروط في حين لا يكون لهذا السبب في الحقيقة وجود.

- مثال: أن يعتقد شخص معين أن ثمة خطر يهدد حياته فيقتل من يظنه مصدر الخطر.

- ولكن هل يعتد القانون باعتقاده الواهم فيصبح فعله مشروعاً؟

- قانون العقوبات المصري لا يحتوي على قاعدة عامة تحكم هذه المسألة.

- ولكن المادة 63 ع تقرر أنه: لا جريمة في حق الموظف الأميري الذي يرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة أو ارتكب فعلاً بحسن نية - إذا أثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.

- وهذا النص يعتد بالغلط الذي يقع فيه الموظف ويبيح فعله بناء على ذلك.

- وكذلك المادتان 249، 250 يقران الاعتداد بالخطر الوهمي كأساس لقيام حق الدفاع الشرعي إذا كان الفعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- وحسب الفقه السائد وكما يرى القضاء كذلك فأن أحكام المواد السابقة تعبر عن اتجاه عام للمشرع المصري في التسوية بين الغلط في الإباحة والإباحة ذاتها من حيث

الأثر، طالما كان للغلط أسباب معقولة تبرر وقوع الإنسان العادي - لو وجد في نفس الظروف - في نفس الغلط.

سابعاً- تقسيم أسباب الإباحة

- يمكن تقسيمها إلى أسباب عامة أسباب خاصة، ويمكن تقسيمها أيضاً إلى أسباب مطلقة وأسباب نسبية:

- 1- الأسباب العامة وهي التي تحدث أثرها بالنسبة لسائر الجرائم كالدفاع الشرعي.
 - 2- الأسباب الخاصة فهي لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لجريمة بعينها أو جرائم بعينها كحق الدفاع أمام المحاكم بالنسبة لجرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب.
 - 3- الأسباب المطلقة وهي التي يستفيد منها أي شخص بصرف النظر عن صفته كالدفاع الشرعي.
 - 4- الأسباب النسبية وهي التي لا يستفيد منها إلا من تتوافر في حقه صفة معينة كحق الدفاع أمام المحاكم حيث لا يستفيد منه إلا الخصم.
- وقد يكون السبب عاماً ونسبياً في نفس الوقت (كإطاعة الأوامر) وقد يكون مطلقاً وخصاً.

الفصل الثاني- استعمال الحق

المادة 60 - لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

- وهي قاعدة بديهية فليس من المعقول أن يقرر القانون حقاً معيناً ثم يعاقب على استعماله، فالحق يبيح لصاحبه استعماله ولو كانت صورة الاستعمال تعد في القانون جريمة.

- ولكي يرتب استعمال الحق أثره في الإباحة لابد من توافر عدة شرائط:

المبحث الأول- الشروط العامة لاستعمال الحق

- يجب توافر ثلاثة شروط حتى ينتج استعمال الحق أثره المبيح:

(1) وجود الحق

(2) التزام حدود الحق

(3) حسن النية في استعمال الحق

أولاً- وجود الحق

أ- تعريف الحق

- يعرف الحق بأنه: مصلحة يقرها القانون ويحميها بقوته.

- والمصلحة التي لا يحميها القانون لا ترقى إلى مرتبة الحق ولو كانت مشروعة، ومن ثم لا يترتب عليها إباحة الفعل.

ب- مصادر الحق

- ويشترط في القاعدة التي تقرر " الحق " (سبب الإباحة) أن تقرر بأداة تشريعية في قوة الأداة التي نصت على الجريمة أو أعلى منها مرتبة.
- ومصدر الحق - بحسب المادة 60 ق.ع. - هو الشرعية.
- وحسب الرأي المستقر فإن الشرعية لا تعنى الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية لا تعد مصدراً للحقوق إلا فيما يتعلق بالقواعد التي تعد جزء من النظام القانوني النافذ في الدولة.
- فالقصاص حق مقرر في الشريعة الإسلامية ولكن لا يعترف به النظام القانوني الوضعي الحالي. بعكس حق تأديب الزوج زوجته أو تأديب الأب لولده، فهما حقان مقرران بمقتضى الشريعة الإسلامية ويعترف بهما القانون.
- فالشريعة تعني النظام القانوني بجملته، أي سواء كانت قاعدة قانونية صادرة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية.
- كما يجوز أن يكون مصدر القاعدة المبيحة العرف في الأحوال التي يعترف فيها بقيمته القانونية.
- مثال: ثقب آذان البنات، والظهور على الشواطئ بملابس البحر.
- وقد يجد الحق مصدره المباشر في التصرف القانوني، سواء أكان من جانبين أم من جانب واحد.
- مثال: فعقد النكاح يعطي للزوج حق وطء زوجته ولو كانت دون الثامنة عشرة.
- وكالوصية التي تعطي الموصى له حق الاستيلاء على المال الموصى به بعد وفاة الموصي.
- أو قد يكون مصدره في أمر القضاء.

- **مثال:** كتوقيع الحجز تحت يد الغير على مال يجيز للمحجوز لديه أن يمتنع عن رد المال المحجوز عليه لملكه ولو كان قد تسلمه على سبيل الأمانة.
- كما قد يكون مصدر الحق قرار من السلطة الإدارية.
- **مثال:** كالترخيص بحمل السلاح أو بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها.
- ولكن يجب في كل الأحوال أن يكون الحق مؤكداً لصاحبه خالصاً له، أي ليس متنازعاً عليه. حيث لا يجوز لمن نوزع في حقه أن يستعمله بفعل يعد جريمة متى كان في وسعه إقرار حقه باللجوء إلى القضاء.
- وإذا كان الشارع قد نظم طريقاً لاستعمال الحق، فيجب على صاحبه سلوك هذا الطريق.
- **مثال:** فالدائن الذي يختلس مال مدينه ولم يسلك الإجراءات التي نظمها القانون لاستيفاء الحقوق المدنية وذلك ليستوفى دينه يعد سارقاً.
- ولا يجوز للطبيب أن يعالج مريضه بوسيلة غير متعارف عليها عند أرباب مهنته.

ثانياً- التزام مدود الحق

- يجب على كل صاحب حق أن يستعمله في حدوده المرسومة له، فإن جاوزها خرج من دائرة المباح إلى دائرة المحظور ووجبت مساءلته.
- ومن البديهي أن الحقوق لا تخضع جميعها لحدود واحدة فلكل حق قيوده الخاصة.
- والأصل أن لكل صاحب حق من هؤلاء استعمال حقه بنفسه، ولكن له أن ينيب غيره في استعماله متى كان ذلك جائزاً قانوناً. ويمتد آنذاك الأثر المبيح إلى النائب.
- وأما في الحالات التي يكون الحق فيها مما لا تصح فيها الإنابة (كحق تأديب الزوجة) فإن الفعل الذي يقع من غير صاحب الحق يعتبر غير مشروع، بل ويعتبر صاحب الحق شريكاً له في الجريمة.

- وما يسرى على الإنابة يسرى على الفضالة.

- ويقصد بالفضالة أن يتولى شخص، عن قصد، القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون إذن منه أو اتفاق مسبق بينهما.

- ومن الحقوق ما يعين القانون وسائل استعمالها بحيث يمتنع على صاحب الحق استعمال وسيلة أخرى. كوسائل تأديب الزوجة، ووسائل علاج المريض.

ثالثاً- حسن النية

- المقصود بحسن النية في هذا الصدد أن يستهدف صاحب الحق تحقيق الغاية التي تقرر الحق من أجلها.

- فالتعسف في استعمال الحق يجرّد الفعل من المشروعية ليندرج تحت نطاق عدم المشروعية.

- وتوافر حسن النية مسألة موضوعية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع وفقاً لوقائع الدعوى وملاّبساتها.

المبحث الثاني- تطبيقات استعمال الحق

- الحقوق التي يعترف بها النظام القانوني لأفراد المجتمع كثيرة ومتنوعة. وهو ما يجعل حصر وعرض كل التطبيقات أمراً متعذراً. ولذا سوف نقصر الدراسة على بعض هذه التطبيقات، وهي:

حق التأديب و حق ممارسة الألعاب .

المطلب الأول- حق التأديب

- سوف نتعرض في الصفحات التالية لنوعين من حق التأديب:

أولاً- حق تأديب الزوج زوجته

- أعطت الشريعة الزوج حق تأديب زوجته إذا نشزت أو أتت بفاحشة.

أ- شروط حق تأديب الزوج لزوجته

1- حق التأديب مكفول للزوج فقط

- ومن ثم فقيام العلاقة الزوجية هي شرط لوجود هذا الحق.

- وحق التأديب لا تجوز فيه الإنابة ولا التفويض مهما كانت درجة قرابة المفوض أو النائب. فلا يجوز للزوج تفويض أباه أو أخاه لتأديب زوجته، فإن فعل أحدهما شيئاً عوقب بوصفه فاعلاً والزوج بوصفه شريكاً.

- العبرة بثبوت صفة الزوجية وقت مباشرة التأديب وليس وقت ارتكاب الزوجة الفعل المستوجب للتأديب. فإن ارتكبت الزوجة هذا الفعل عندما كانت الزوجية قائمة مع جهل الزوج به، فلا يحق للزوج بعد وقوع الطلاق ومعرفته لهذا الفعل أن يؤدب زوجته.

2- نشوز الزوجة

- فلا يقوم هذا الحق إلا بإتيان الزوجة - قاصراً كانت أم راشداً - ما يجعلها ناشزاً.
- والزوجة تعد ناشزاً بعصيانها زوجها فيما أمرها الله أن تطيعه فيه.
- وتوسع فقهاء المسلمين في تحديد مدلول النشوز حتى صار شاملاً لكل إخلال من جانب الزوجة بواجب من الواجبات العامة التي تلزمها بوصفها مسلمة مكلفة تتحمل شرعاً وقانوناً بجملة من الواجبات نحو الله - تعالى - والناس عامة، أو بواجب من الواجبات الخاصة المترتبة على صفتها كزوجة، كحسن العاشرة وإطاعته ورعاية أولاده وحفظ ماله.

- إطاعة الزوج مشروطة بألا يكلفها بأمر يخالف الدين أو القانون أو الأخلاق، فإن أمرها بشئ من ذلك فليس عليها إطاعته وليس له تأديبها، فإن فعل عوقب على ما فعل إن كان مجرماً.

- وإذا ما رفع أمر الزوجة للسلطات العامة - سواء لأن الزوج لم يكتف بممارسة حقه في معصية ارتكبتها الزوجة ومقرر لها جبر شرعاً وسواء لأن الزوج رفع أمرها مباشرة للسلطات فيجب أن يلزم الزوج الإجراءات القانونية.

3- ممارسة حق التأديب بالوسائل المحددة

- وحددت الشريعة وسائل التأديب، وهي ثلاثة: الوعظ والهجر والضرب غير المبرح.
- وفيما يخص طرق التأديب فالراجع في الفقه الإسلامي وجوب التدرج في التأديب حسب الترتيب التالي: الوعظ، الهجر في المضجع، الضرب.
- ويقصد بالوعظ نصح الزوجة وحثها على تقوى الله وتذكيرها بحقوق زوجها.
- ويجب أن يلتزم فيه الزوج آداب النصح في الإسلام، وإن كانت الطريقة ربما تختلف حسب حال الزوجة ونوع المعصية. فالقول اللين يكفي لتأديب الصالحات، أما غيرهن فقد يقتضي الأمر تقييعهن بقبيح القول.

- أما **الهجر فى المضجع** يراد به الإعراض عن المرأة في المرقد، وضمنها البعض الامتناع عن كلام الزوجة وتغليظ القول لها.
- وأقصى مدة الهجر أربعة أشهر.
- أما **الضرب** فهو مباح، والأمام الشافعي يرى تركه أفضل. وهو يستخدم مع من استمرأت العصيان ودأبت عليه ولم يستطع الزوج تأديبها بالوعظ أو الهجر.
- وإذا مارس الزوج هذه الوسيلة فيجب ألا يكون مبرحاً ولا شائناً حتى لو ظن الزوج أن فيه صلاح حال زوجته.
- كما لا يجوز له ضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

4- حسن النية

- ويجب أن تكون غاية الزوج هي إصلاح حال زوجته. فإذا ما مارس الزوج الضرب للانتقام من زوجته أو أهلها أو لحملها على التصرف على نحو معين في مالها مستتراً بحقه في التأديب عوقب على فعله.

ثانياً - تأديب الصغار أو القاصر

- تأديب الصغار حق مقرر بمقتضى الشريعة والعرف والقانون للأب أو لمن في حكمه بغرض تقويم سلوك الصغير وتعليمه ليكون نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه.

شروط تأديب الصغار

1- أن يكون المقصود بالتأديب صغيراً أو قاصراً

- ولا يخضع للتأديب سوى الأحداث أو الصغار.
- وحسب قانون الأحداث هم كل من أتم السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
- وحسب القانون المدني هم كل من لم يبلغ سن خمسة عشرة سنة كاملة، أو بلغها وكان لا يزال في كنف القائم على تربيته أو تعليمه حتى يبلغ سن الرشد.

2- أن يمارس التأديب ممن خُولَ لهم هذا الحق

- ومن لهم حق التأديب هم المكلفون برعايته بموجب القانون أو الشرع أو الاتفاق.
- وهذه الرعاية تستلزم أمريين: التربية والتعليم. وكل من يعهد له بأحد الأمرين فله حق تأديب الصغير أو القاصر.
- فيثبت هذا الحق لأولياء النفس، مثل الأب أو الجد، ويأخذ حكمهم أيضاً الأم والجدة والخالة والوصي.
- بل يجوز - أحياناً - أن يعهد في تربية الصغير لشخص مؤتمن لا يمت له بصلة قرابة.
- والتأديب بالنسبة للمسؤولين عن الأحداث ليس مجرد حق فقط بل هو واجب عليهم أيضاً، حيث يلزمهم القانون برعايتهم ورقابتهم.
- ويخول البعض هذا الحق للإمام.

- ويثبت حق التأديب أيضا لمن يعلمون الصغير العلم أو حتى لمن يلقنونه أصول حرفة أو مهنة. فيكون لهم - أثناء وجود الصغير تحت إشرافهم - الحق في تأديبه.
- كما يثبت أيضا للمخدوم الحق في تأديب خادمه القاصر.
- وبالجمله يثبت هذا الحق لكل من انتقل إليه واجب الإشراف والرقابة على الصغير بمقتضى نص أو اتفاق أو بناء على الضرورة.

3- أن يقترب الصغير ذنبا

- وإنزال أذى بالقاصر أو الحدث استعمالاً للحق في تأديبه لا يجوز إلا لذنوب اقتربه. وإلا لوقع على الأشخاص الذين لهم حق تأديبه العقاب المقرر قانوناً لأفعالهم.
- ومعنى اقترب الصغير للذنوب: خروج الصغير عن الطريق السوي وانحرافه عن السلوك الواجب، إما بفعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. وسواء سبب هذا ضرراً للصغير أم اقتصر أثره على الصغير فقط.
- مثال: فيصح تأديبه إن تسول أو سرق، كما يصح تأديبه لتركه للصلاة أو لامتناعه عن تلقي الدروس أو استذكارها أو لمخالطته للأشرار.
- والسلوك الواجب ليس فقط ما يحدده القانون، بل يشمل أيضا ما يحض عليه الدين أو العرف السليم للمجتمع.
- ويأخذ السلوك المستحب حكم السلوك الواجب.

4- ممارسة تأديب الصغير بوسائل مشروعة وملاءمة

- وهذت الحق يمارس بوسائل مختلفة، ولهذه جميعا حدان: هما المشروعية والملاءمة.
- ويقصد بالمشروعية أن يكون فعل التأديب مباحا في ذاته، فالأفعال المهلكة أو المتلفة أو الشائنة لا تعد مشروعة للتأديب؛ لأن الضرر الناتج من استخدامها أكبر من المصلحة المرجوة من ورائها.

- والوسيلة الواحدة قد تكون مشروعة لبعض المؤديين دون البعض الآخر، فالضرب يباح قانوناً للأب ولا يباح للمعلمين.

- أما الملاءمة فيقصد بها التناسب بين وسيلة التأديب والغاية المرجوة منها.

- وفي الحالات التي يتدخل فيها القانون بالنص الصريح لتحريم التأديب لوسيلة معينة يحرم على من حرم من التأديب بهذه الوسيلة أن يلتزم بنص القانون، كالقانون الذي يحظر في معاهد التعليم استخدام الضرب حتى ولو كان خفيفاً.

- ومن وسائل تأديب الصغير ما يلي:

1- الضرب:

- ويجب ألا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً أو يسبب مرضاً.

- يجب أن يكون الضرب باليد وليس بأداة أخرى كالعصا أو السوط.

- يجب ألا يتعدى الضرب الثلاث مرات.

- يجب أن يتجنب الموضح التي يخشى أن يؤدي ضربها إلى أذى ذا خطورة.

2- اللوم والتوبيخ الذي لا يصل لحد السب أو القذف.

3- تقييد الحرية: بإغلاق المكان على الصغير أو تعيين حارس لمراقبته أو حتى تقييده

وفقاً للظروف شريطة ألا يؤلمه القيد أو يمنعه من الحركة.

5- حسن النية

- ويجب أن يتوافر لدى من يمارس حقه في التأديب، كالوالد أو من في حكمه، حسن

النية أي أن تكون غايته تهذيب الصغير وتعليمه. - أما إن استهدف بفعله غير هذه

الغاية، كأن يضرب الصغير لحمله على السرقة، وقع تحت طائلة العقاب.

المطلب الثاني- مقى ممارسة الألعاب الرياضية

- قد تؤدي ممارسة بعض الألعاب الرياضية إلى المساس بسلامة جسم الإنسان، وقد تسفر عن جرح أو عاهة أو وفاة.
- ويتحقق ذلك في الرياضات العنيفة أو في بعض الأنشطة الرياضية غير العنيفة أثناء ممارستها وبرغم إتباع قواعدها.
- وهذا الوضع يثير التساؤل حول إباحتها أو خضوعها للقواعد التجريبية.
- وأغلبية التشريعات العربية، ومن بينها التشريع المصري، لا تتضمن نصوصاً جنائية صريحة تبيح استعمال هذا العنف. إلا أنه لا شبهة في إباحتها بإجماع الفقه.

أولاً- أساس الإباحة

- السائد في الفقه المصري أن إباحة ما تنطوي عليه بعض الألعاب الرياضية من عنف وما قد تتضمنه من مساس بسلامة الجسم مردها أن اللاعب في ممارسته هذه الأنشطة الرياضية إنما يستعمل حقاً اقره القانون.
- وهذا الإقرار يستنتج من اعتراف الدولة باللعبة، وهو ما يتضمن إباحة ما تسفر عنه من أفعال خطيرة أو إصابات.
- وإقرار مثل هذه الألعاب إنما يكون لتحقيق مصالح للفرد وللدولة صحية واجتماعية تفوق إضرارها.

ثانياً- شروط الإباحة

- يشترط لإباحة أعمال العنف والإصابات التي قد تحدث أثناء ممارسة الألعاب الرياضية ما يأتي:

1- أن تكون اللعبة من بين زمرة الألعاب التي يعترف بها النظام القانوني للأنشطة الرياضية أو العرف الرياضي في الدولة.

- ولا يكفى هنا مجرد سماح العرف بها بدون الاعتراف القانوني، كلعبة التحطيب حيث يكون الضرب فيها جريمة، كما أن سباقات السيارات التي تجرى في بعض الطرق الخالية إن ترتب عليها المساس بنفس أو سلامة أو مال أحد الأشخاص عوقب المتسبب فيه.

- ويقتضى الاعتراف القانوني باللعبة أن تكون لها قواعد وأصول ثابتة.

2- اتفاق الفعل مع قواعد اللعبة وأصولها المتعارف عليها.

- ومخالفة هذه القواعد تتحقق بها المسؤولية المدنية والجنائية للاعب.

- والمسؤولية الجنائية هنا قد تكون عمدية وقد تكون غير عمدية.

3- أن تكون أفعال العنف أو الإصابة أو الوفاة قد حدثت أثناء وبسبب ممارسة الألعاب الرياضية.

- فإذا اعتدى لاعب على آخر قبل ابتداء المباراة أو بعد الانتهاء منها أو أثناء توقفها لسبب من الأسباب أو أثناء فترة الراحة أو أثناء سيرها ولكن لسبب لا يتعلق بها ككشفاء ضغينة.

- ولا تقتصر ممارسة الألعاب الرياضية على المباريات النظامية فحسب، بل تشمل أيضاً ما يسبقها من تمارينات استعداد وتدريبات، فما يحدث خلال تلك الأخيرة من عنف أو إصابات فهو مباح كذلك.

- ولا تبيح ممارسة الألعاب الرياضية العنف وما قد يسفر عنه إلا إذا كان من وقع عليه الضرر قد أرتضى الاشتراك في هذه الألعاب، فليس من المتصور أن يمارس شخص رغماً عنه هذه الألعاب.

4- ممارسة الألعاب الرياضية في النطاق المكاني المخصص لمزاوتها ووفقاً للنظام الذي تفرضه القواعد المنظمة لكل لعبة.

- وهذا الشرط تتطلبه مقتضيات إشراف الدولة وأجهزتها المختصة على ممارسة الألعاب الرياضية.

- ومن ثم فممارستها خارج النطاق المكاني المخصص لمزاوتها، كممارسة لعبة كرة المضرب على الشاطئ أو كرة القدم بالطريق العام لا تنتج أثرها في الإباحة.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 20889 سنة 2088 قضائية 62 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1997]

لما كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته وإنما هو دعوى للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه، إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ وبالتالي فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى.

(الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1959 مكتب فني 10)

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانبيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .

(الطعن رقم 1056 لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1972 مكتب فني 23)

إذا قام دفاع الطاعن على أن الآلة المسلمة إليه موجودة و لم تبدد و أنه طلب أولاً مهلة لإستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك إستعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقى أجره المتفق عليه لإصلاحها، و إذ كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الإمتناع عن رد الشئ " الآلة

موضوع الجريمة " حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه و هو ما من شأنه - إن صح و حسنت نيته - إنعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - و لم يستظهر مدى جديته و لم يرد عليه بما يدفعه و اجتزأ فى إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

[الطعن رقم 715 سنة قضائية 35 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1965]

إنه وإن أبيع للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.

[الطعن رقم 959 سنة قضائية 8 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1938]

إن إنتفاء المسؤولية الجنائية عن الوالد الذى يضرب ابنه في الحدود المعقولة تأديباً له لا يرجع إلى إنتفاء القصد الجنائى عنده لسلامة نيته وإبتغائه الخير لإبنه، بل يرجع إلى الإباحة القانونية المنصوص عنها في المادة 61 ع [55 من قانون العقوبات القديم] التى تقضى بأن حكم القانون لا يسرى على كل فعل يرتكب بسلامة نية عملاً بحق مقرر قانوناً. ولذلك فإذا تجاوز الوالد حدود التأديب المباح حق عليه العقاب المقرر لجريمة الضرب العمد.

(الطعن رقم 2601 لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1981 مكتب فني 32)

لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون، و إذ كان الأصل أن أى مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، و كان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ، فإن ما يثيره الطاعن من هذا الصدد يكون غير مقبول. فضلاً عن أنه لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات

المحاكمة أنه أثار هذا الدفاع - و هو من الدفع الموضوعية - أمام محكمة الموضوع و لا يدعى إثارته أمامها .

[الطعن رقم 1084 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1963 - مكتب فني 14]

الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا، و هو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، و على هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة - الذى يسرى حكمه على الشيك - و قد جرى بانه " لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده - إذا ما صدر بنية سليمة - إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . والأمر فى ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لا بد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ما تقدم، وكان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن

القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة - التى هى الأصل - هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات وإنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، و كان الحكم المطعون فيه لم يفتن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة.

[الطعن رقم 1261 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1960 - مكتب فني 11]

الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح - وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، ويبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون - أن من لا يملك حق مزوالة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح وما إليها بإعتباره معتدياً - أى على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، ومن ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزوالة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .

(الطعن رقم 4033 لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39)

مفاد نصوص المواد 245 وما بعدها من قانون العقوبات أن حق الدفاع الشرعى كسب من أسباب الإباحة المقرر كمبدأ عام بمقتضى نص المادة 60 من القانون ذاته يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت الشروط التى إستلزمته تلك المواد لقيامه ولم يخرج المدافع عن القيود التى فرضتها على إستعماله، فهو سبب موضوعى متى قام فلا مسئولية على فاعله ما دام فعل الدفاع متناسباً مع الإعتداء حتى لو أصاب هذا الدفاع غير المتعدى من غير قصد إما لغلط فى الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف، ذلك أن العبرة فى نشؤ حق الدفاع الشرعى هى بتوافر شرط حلول الخطر وشرط لزوم القوة لدفعه، و متى نشأ الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد الإعتداء تكون مباحة، وليس من شأن الغلط فى الشخص أو الحيدة عن الهدف نفى الحق الذى نشأ ولا نفى الإباحة المترتبة على مباشرته بحسن نية ما دام لم ينسب للمدافع أدنى قدر من الإهمال أو عدم التبصر فى هذه الحالة فقط يسأل عن جريمة غير عمدية.

(الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 14 / 10 / 1998 مكتب فني 49)

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كفاياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذ وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه . ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف

أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو مالا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره، ومن يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.

تذكر أن

- ✓ أسباب الإباحة لا تمحو وصف الجريمة بعد ثبوته ولكن يمنع من الأساس وصف الفعل بأنه جريمة أصلاً
- ✓ يجب توافر سبب الإباحة وقت بدء ارتكاب الواقعة أو أن يكون معاصراً لتنفيذها
- ✓ أسباب الإباحة موضوعية وليست شخصية
- ✓ الجهل بالإباحة قد يكون مصدره غلط في القانون، وقد يكون مصدره غلطاً في الواقع
- ✓ القضاء المصري يتطلب للاستفادة من سبب الإباحة علم المتهم به ساعة ارتكاب الفعل المجرم، وهو اتجاه منتقد؛ لأن الفقه الراجح يرى أن أسباب الإباحة ترتب آثارها القانونية بغض النظر عن علم الفاعل أو جهلة بتوافرها.
- ✓ وحسب الفقه السائد والقضاء المستقر فإن المشرع المصري يسوي بين الغلط في الإباحة والإباحة ذاتها من حيث الأثر، طالما كان للغلط أسباب معقولة تبرر وقوع الإنسان العادي - لو وجد في نفس الظروف - في نفس الغلط.
- ✓ والمصلحة التي لا يحميها القانون لا ترقى إلى مرتبة الحق ولو كانت مشروعة، ومن ثم لا يترتب عليها إباحة الفعل.
- ✓ الشريعة الإسلامية لا تعد مصدراً للحقوق إلا فيما يتعلق بالقواعد التي تعد جزء من النظام القانوني النافذ في الدولة.
- ✓ فالشريعة تعني النظام القانوني بجملة: قاعدة قانونية، العرف السليم، التصرف القانوني، أمر القضاء، قرار من السلطة الإدارية.
- ✓ إذا نظم الشارع طريقاً لاستعمال الحق، فيجب على صاحبه سلوك هذا الطريق.

- ✓ الأصل أن لكل صاحب حق من هؤلاء استعمال حق بنفسه، ولكن له أن ينيب غيره في استعماله متى كان ذلك جائزاً قانوناً.
- ✓ المقصود بحسن النية في هذا الصدد أن يستهدف صاحب الحق تحقيق الغاية التي تقرر الحق من أجلها.
- ✓ حق تأديب الزوج زوجته
- ✓ وحق التأديب لا تجوز فيه الإنابة ولا التفويض مهما كانت درجة قرابة المفوض أو النائب.
- ✓ إطاعة الزوج مشروطة بالألا يكلفها بأمر يخالف الدين أو القانون أو الأخلاق.
- ✓ مدلول النشوز يشمل كل إخلال من جانب الزوجة بواجب من الواجبات العامة أو من الواجبات الخاصة.
- ✓ الراجع في الفقه الإسلامي وجوب التدرج في وسائل التأديب.
- ✓ لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً فاحشاً ولو بحق.
- ✓ تأديب الصغار
- ✓ هم كل من لم يبلغ سن خمسة عشرة سنة كاملة، أو بلغها وكان لا يزال في كنف القائم على تربيته أو تعليمه حتى يبلغ سن الرشد.
- ✓ وهذه الرعاية تستلزم أمرين: التربية والتعليم. وكل من يعهد له بأحد الأمرين فله حق تأديب الصغير أو القاصر.
- ✓ ويثبت حق التأديب أيضاً لمن يعلمون الصغير العلم أو حتى لمن يلقنونه أصول حرفة أو مهنة.
- ✓ وتأديب الصغير لا يجوز إلا لذنب اقترفه.
- ✓ حق التأديب يمارس بوسائل مختلفة، إلا أن لها جميعاً حدان هما المشروعية والملاءمة.
- ✓ ومن وسائل تأديب الصغير، الضرب بشروطه التالية:
- يجب ألا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً أو يسبب مرضاً.

- يجب أن يكون الضرب باليد وليس بأداة أخرى كالعصا أو السوط.
- يجب ألا يتعدى الضرب الثلاث مرات.
- يجب أن يتجنب الموضع التي يخشى أن يؤدي ضربها إلى أذى ذا خطورة.
- ☑ شروط إباحة أعمال العنف التي قد تحدث أثناء ممارسة الألعاب الرياضية:

- 1- أن تكون اللعبة من بين زمرة الألعاب التي يعترف بها النظام القانوني للأنشطة الرياضية أو العرف الرياضي في الدولة.
- 2- اتفاق الفعل مع قواعد اللعبة وأصولها المتعارف عليها.
- 3- أن تكون أفعال العنف أو الإصابة أو الوفاة قد حدثت أثناء وبسبب ممارسة الألعاب الرياضية.

- ولا تقتصر ممارسة الألعاب الرياضية على المباريات النظامية فحسب، بل تشمل أيضاً ما يسبقها من تمارينات استعداد وتدريبات
- ولا تبيح ممارسة الألعاب الرياضية العنف وما قد يسفر عنه إلا إذا كان من وقع عليه الضرر قد أرتضى الاشتراك في هذه الألعاب

- 4- ممارسة الألعاب الرياضية في النطاق المكاني المخصص لمزاوتها ووفقاً للنظام الذي تفرضه القواعد المنظمة لكل لعبة.

الفصل الثالث - الدفاع الشرعي

النصوص القانونية

مادة 245 - لاعتقوبة مطلقا على من قتل غيره أو اصابه بجراح أو ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله بينت في المواد الاتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

مادة 246 - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 279.

مادة 247 - وليس لهذا الحق وجود متى من الممكن الركون في الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

مادة 248 - لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد ماموري الضبط اثناء قيامه بامر بناء على وجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المامور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

مادة 249 - حق الدفاع الشرعي عن النفس لايجوز ان يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

أولا- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا الخوف سبب معقول.

ثانيا- اتيان امرأة كرها أو هتك عرض انسان بالقوة.

ثالثا- اختطاف انسان.

مادة 250 - حق الدفاع الشرعى عن المال لايجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الاتية:

أولا- فعل من الافعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب.

ثانيا- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

ثالثا- الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى احد ملحقاته.

رابعا- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

مادة 251 - لايعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ومع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده معزروا اذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون.

المبحث الأول - التعريف بالدفاع الشرعي

أولاً- تعريف الدفاع الشرعي

- الدفاع الشرعي هو حق إستعمال القوة اللازمة لصد إعتداء غير مشروع يهدد بالإيذاء حقاً يحميه القانون.

- وهذا يعنى أن الدفاع الشرعي حماية ذاتية أقرها القانون للفرد دفاعاً عن حقه المعتدى عليه بلا مبرر، وفي لحظة يتعذر فيها تدخ الدولة لحماية هذا الحق.

ثانياً- مبررات الدفاع الشرعي

- ويستند الدفاع الشرعي لعدة مبررات، أهمها:

- 1- أن الدفاع يعد غريزة طبيعية للنفس البشرية حين تكون مهددة بالاعتداء.
- 2- كما أن المنطق القانوني يؤيد إقرار هذا الحق للأفراد، إذ من غير المعقول أن يلزم المقتن الأفراد بتحمل الاعتداء غير المشروع الصادر من الغير.
- 3- يضاف إلى ما تقدم، أن القانون يجعل مصلحة المعتدى عليه أولى بالرعاية من مصلحة المعتدي.

- والدفاع الشرعي ليس ضرباً من الإنتقام أو اقتصاص الإنسان لنفسه لاعتداء وقع عليه، وإنما هو مقرر فحسب لدرء اعتداء حال أو وشيك الوقوع عليه.

- وبالتالي فلا يحول استخدام حق الدفاع الشرعي دون عقاب المعتدى بعد دفع الخطر.

- وأحكام الدفاع الشرعي نظمها المقتن المصري في المواد من 245، 251 ع موضحاً مفهومه وشروطه وقيود استعماله والأثر المترتب عليه وحكم تجاوز حدوده.

المبحث الثاني - شروط الدفاع الشرعي

- يجب لكي يستفيد المتهم من توافر حالة الدفاع الشرعي أن تتوافر شروط معينة في فعل الاعتداء الذي تعرض له، وكذلك شروط أخرى في فعل دفاعه:

المطلب الأول- شروط فعل الاعتداء،

- يشترط في الاعتداء المبرر لنشأة حق الدفاع الشرعي وفقاً للمادة 246ع ما يلي:

- 1- وقوع خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة.
- 2- أن يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل الحصر.
- 3- أن يكون الخطر حالاً.
- 4- أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه.

الشرط الأول- وجود خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة

أولاً- مفهوم الشرط

- يفترض الاعتداء نشاطاً إنسانياً يرتبط به ويعد مصدراً له، موجهاً ضد شخص المدافع أو ماله أو شخص الغير أو ماله.

- ولكى يتحقق هذا الشرط يجب:

- 1- أن يكون فعل الاعتداء غير مشروع.
- 2- ويجب أن تصل درجة عدم المشروعية إلى مخالفة أحكام قانون العقوبات، أي يجب أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمة.

- ويكاد يجمع الفقه وكذلك القضاء على أن المقصود بفعل يعتبر جريمة هو الفعل الذي يهدد بخطر وقوع جريمة. ومن ثم قد يكون فعل الاعتداء شروعاً في جريمة، أو جريمة تامة ولكنها لم تنته بعد كما في حالة الجريمة المستمرة.

- ولا يشترط في الاعتداء بعد ذلك أن يكون على قدر معين من الجسامة.
- ومتى كون فعل الاعتداء جريمة، فإنه يستوى أن يكون متعمداً أو غير متعمد.
- **مثال:** يجوز استخدام الدفاع الشرعي ضد من يطلق بإهمال ورعونة أعيرة نارية للإبتهاج في ظروف وبطريقة يخشى فيها - لأسباب جدية مقبولة - أن تؤدي إلى إصابة أو قتل أحد الأشخاص.

- ويستوى كذلك أن يكون الاعتداء بفعل إيجابي أو سلبي.

- ومثال الفعل الإيجابي الضرب أو السرقة، ومثال الفعل السلبي إمتناع أم عن إرضاع طفلها، إمتناع شخص عن الخروج من منزل طلب منه أهله الخروج منه.

ثانيا - النتائج المترتبة على هذا الشرط

- ويترتب على هذا الشرط (حدوث اعتداء بفعل يكون جريمة) عدة نتائج، أهمها:

(1) امتناع الدفاع ضد الأفعال غير المشروعة التي لا تعد جريمة

- لا ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء بفعل غير مشروع لم يجرمه التشريع العقابي، مهما كان خطر هذا الفعل أو آثاره الضارة.
- فهذا الحق لا ينشأ إذا كان الاعتداء مجرد مخالفة لعقد من العقود أو مخالفة لتعليمات أمر رئيس أو إهمال أو أية صورة من صور الخطأ التي ترتب المسؤولية المدنية دون أن تكون جريمة.
- ومن أمثلة الاعتداء بفعل غير مشروع لا يعد جريمة: إذا حاول (أ) حل بقرة (ب) من الساقية ليتمكن من إدارتها لري أطيانه، فلا ينشأ لـ (ب) حق الدفاع الشرعي ضد (أ) وما يتخذ من أفعال عدوانية ضده تعد أفعالا مجرمة يعاقب عليها القانون.

(2) امتناع الدفاع الشرعي ضد الأفعال المباحة

- لاتنشأ حالة الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء بفعل هو في الأصل جريمة وأبىح لأي سبب من أسباب الإباحة.

- ولا يجوز لمن يوجه ضده مثل هذا الفعل (المباح) أن يحاول دفعه محتجا بتوافر حق الدفاع الشرعي.

- ومن ثم لا يعد اعتداء يبيح الدفاع الشرعي الأذي الذي ينزله أو يزمع أن ينزله شخص بآخر استعمالا لحق أو أداء لواجب ما دام لم يسئ استعمال حقه أو يقع منه تقصير أو إهمال في أداء الواجب، بل ويعد فعل غير مشروع كل فعل يعوق أداء هذا الواجب أو استعمال هذا الحق.

- وهذا يقتضي أن **الدفاع الشرعي ضد الدفاع الشرعي لا يجوز**، أي أن الدفاع الشرعي المتبادل غير متصور.

- ويجب لكي يحقق سبب الإباحة أثره في اختفاء المشروعية على الفعل أن **يمارس هذا السبب في الحدود التي رسمها له القانون**، فإن تجاوز الشخص هذه الحدود تحول الفعل من فعل مباح إلى فعل غير مشروع، ومن ثم جاز استعمال الدفاع الشرعي تجاهه.

(3) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة غير المسؤولين جنائيا

- إذا توافر للمعتدي مانع من موانع المسؤولية، كالجنون أو صغر السن دون التمييز أو السكر غير الاختياري، فإن ذلك لا يحول دون الدفاع الشرعي ضد اعتدائه.

- وعلة ذلك أن امتناع المسؤولية لا يرفع عن الفعل صفته الإجرامية، وإنما ينحصر أثره في إعفاء الفاعل من عقوبة الجريمة التي ارتكبها.

(4) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة المستفيدين من الاعذار القانونية

- تخفف الاعذار القانونية المسؤولية الجنائية دون أن تنفيها أو تنفي عن الفعل صفته الإجرامية. وذلك مثل حداته السن فيما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، وتفاجأ الزوج بزوجه حال تلبسها بالزنا،

- وثبوت هذا الوصف للفعل يبيح الدفاع الشرعي ضد فاعله بالرغم من عذره.

- مثال: يمكن للزاني (شريك الزوجة الزانية) استعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزوج الذي تفاجأ بزنا زوجته.

(5) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة المستفيدين من احدى حالات تعليق رفع الدعوى الجنائية على شرط

- القاعدة العامة تقضي بأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية. إلا أن المقنن قيد سلطتها في بعض الحالات، حيث يتطلب أحيانا ضرورة تقديم شكوي أو طلب من المجني عليه أو استصدار إذن من هيئة معينة حتي يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

- وذلك كاشتراط تقديم شكوي في حالات السرقة بين الأصول والفروع والأزواج، وضرورة إصدار إذن من مجلس الشعب لتحريك الدعوى الجنائية ضد اعضاءه (إلا في حالة التلبس).

- وهذه القيود الاجرائية لا تغير من طبيعة الفعل المرتكب، فإذا شكل جريمة جاز للمجني عليه ولغيره استعمال حق الدفاع الشرعي لدفع الاعتداء.

(6) جواز دفع خطر الهجوم التلقائي للحيوان استناد إلى توافر المقتضى لا إلى الدفاع:

- دفع الإنسان هجوم حيوان باستخدام القوة المادية لا يعد من قبيل الدفاع الشرعي؛ وذلك لأن هذا الاخير يتطلب أن يكون الاعتداء أو خطر الاعتداء بفعل يعد جريمة،

والحيوان لا يشكل سلوكه جريمة لأن قواعد القانون لا تخاطب إلا الانسان ولا تطبق إلا على أفعاله.

- ودفع خطر الحيوان يستند إلى مبرر قانوني آخر هو وجود المقتضى الذي تطلبته المادة 355 ع والمادة 357 ع اللتان نصتا على تجريم قتل الحيوانات المستأنسة أو الإضرار بها ضررا كبيرا بدون مقتضى، فهجوم الحيوان يعد مقتضى وسبب لدفع تهديده.

- والأمر يختلف إذا كان الإنسان هو من يحرص الحيوان للاعتداء على شخص آخر، كأن يحرص كلبه للهجوم على عدو أو أن يأمر قرده المدرب على سرقة آخر. فهنا ينشأ حق الدفاع الشرعي لمن يتهدهه خطر الاعتداء، فيكون له دفعة بايذاء أو قتل الحيوان. ويعتبر فعله في هذه الحالة دفاعا شرعيا موجه ضد سلوك صاحب الحيوان.

الشرط الثاني - أن يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل المصير

- حددت المادة 246 ع الجرائم التي يعد خطر تحققها مبرر القيام الدفاع الشرعي.
- فاباحت الدفاع ضد كل فعل يعتبر جريمة على النفس، ورخصت بالدفاع عن المال في حالات محددة على سبيل الحصر.

أولا- جرائم النفس التي يعد خطر تحققها مبررا للدفاع الشرعي

- ظاهر نص المادة 246 / 1 ع يوحي باقتصار حكمه على جرائم النفس المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط دون غيره من القوانين الخاصة والمكملة له.
- إلا أن من المسلم به أن أحكام الدفاع الشرعي من الأحكام العامة لورودها في الكتاب الأول من قانون العقوبات، ومن ثم فهي تسرى على سائر جرائم النفس في أي قانون وردت.

- ويقصد بجرائم النفس جرائم الاعتداء على الأشخاص، أي الجرائم التي تشكل اعتداء على مصلحة شخص ما، سواء تعلقت بمكوناته المادية أم المعنوية.

- وهذه الجرائم متنوعة، ويمكن تصنيفها إلى الطوائف التالية:

1 - جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وحقه في سلامة جسمه، كالقتل والضرب والجرح.

2 - جرائم الاعتداء على العرض، كاغتصاب الإناث وهتك العرض.

3 - جرائم الاعتداء على حق الإنسان في الحرية، سواء حريته في التنقل، كالقبض والحبس بغير وجه حق، أو حريته في العمل، أو حريته في العقيدة والدين... الخ.

4 - جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار، كالسب والقذف والتهديد.

وكان الفقه قد اختلف حول مدى جواز استعمال الدفاع الشرعي ضد افعال السب والقذف:

- رأى: ذهب إلى أن هذه الافعال لا تبرر الدفاع الشرعي، والدفاع ضدها يعد انتقاما لأنه يحدث بعد تمام وقوعها.

- رأى جمهرة الفقه المصري: أنه ليس ثمة ما يمنع من الدفاع لدفع جرائم السب والقذف، للأسباب الآتية:

1- فالقانون لم يتطلب وقوع هذه الجرائم بالقوة المادية ولا يجوز وضع قيودا أو استثناءات دون سند من القانون.

2- كما أن اللجوء لحق الدفاع مع مرتكب السب أو القذف لا يكون دائما بمثابة انتقام، بل قد يكون لمنع الجاني من التماذي والاسترسال في عدوانه.

مثال: كشخص بدأ في إلقاء خطبة من ورقة أو في إدارة شريط تسجيل تحوي الفاذا ماسة بشرف واعتبار شخص آخر، فيجوز للاخير إيقاف ذلك باخراج المعتدي من المكان العلني الذي يرتكب فيه جريمته أو حجزه في مكان مغلق أو اتلاف الوسائل والأدوات التي يستخدمها في عدوانه.

- وجميع جرائم النفس، ايا كان نوعها وايا كانت جسامتها، يبيح خطرها استعمال الحق في الدفاع الشرعي، حتي ولو كانت من قبيل المخالفات.

ثانيا- جرائم الأموال التي يعد خطر تحققها مبررا للدفاع الشرعي

- من الملحوظ أن الشارع ضيق في المادة 246 / 2 دائرة جرائم الأموال التي تبيح استعمال حق الدفاع الشرعي.

- وقد حددت هذه المادة هذه الجرائم، وهى كالآتى:

- 1 - جرائم الحريق العمد (المواد 252، 257، 259 ع)
- 2 - جرائم السرقة واغتصاب الأموال (المواد 311 ع وما بعدها)
- 3 - جرائم التخريب والتعيب والاتلاف (المواد 354 - 368 ع)
- 4 - جرائم انتهاك حرمة ملك الغير (المواد 369 - 373 ع)
- 5 - جريمة دخول أرض مهياه للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول أو المرور فيها سواء كان الجاني بمفرده أم ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها وكان ذلك بغير حق. وكذلك رعي المواشي أو تركها ترعى بغير حق في أرض بها محصول أو في بستان (المادة 4/379).
- 6- جريمة التسبب عمدا في اتلاف شئ من منقولات الغير (المادة 1/389).

- وإن كانت هذه الجرائم فقط دون غيرها تبيح الدفاع الشرعي، فإن من قام بقطع زرع، أو من اعتدى على مجري ماء يروي أرض غيره لا يعد فعله جريمة تبيح استخدام الدفاع الشرعي ضده.

الشرط الثالث - أن يكون فطر الاعتداء حالا

- وهذا الشرط لم يرد به نص في القانون المصري، إلا انه يستفاد من أساس تقرير حق الدفاع الشرعي المتمثل في وقاية حق بحمية القانون من خطر لا يسع السلطات

العامّة أن تتدخل في الوقت المناسب لدفعه، وكذلك يستفاد من نص المادة 247 ع التي تنفي هذا الحق متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.

أولا - صور الخطر الحال

- والخطر الحال يأخذ صورتين:

أ - صورة الاعتداء الذي لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع وفقا للمجرى العادي للأمر (الخطر الوشيك)

- مثال: كمن يهدد آخر بالقتل ويخرج من جيبه سلاح ناري فارغ من الطلقات ويأخذ في حشوه واعداده.

- والفرض في هذه الصورة أن الفترة الزمنية بين بدء تنفيذ الأفعال وحلول الخطر بالاعتداء المرتقب لا تكفي صاحب الحق المهدد إلى اللجوء للسلطة العامة والاحتماء بها.

- أما في حالة الخطر المستقبل، حيث لا يحتمل أن يؤدي الفعل المرتكب حالا ومباشرة إلى وقوع الجريمة (حسب المجرى العادي للأمر)، فلا يجوز الاحتجاج بالدفاع الشرعي؛ لأنه يمكن للمعتدى عليه اللجوء للسلطات.

ب - صورة الاعتداء الذي بدأ فعلا لكنه لم ينته بعد

- فإذا كان الاعتداء قد بدأ وانتهي، كما لو كان المعتدي قد ضرب المجني عليه وكف عن ضربه وسار لحال سبيله، فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتهت بدورها، وأي عنف يباشره المجني عليه أو غيره ضد المعتدي يكون انتقاما لا دفاعا ويسأل عنه.

- أمثلة: فلا يتوافر الدفاع الشرعي:

- إذا تمكن المعتدي عليه من انتزاع سلاح المعتدي فصار أعزلا لا يصدر منه أي خطر،

- أو إذا أمسك الحاضرون بالمعتدي فلم يستطع مواصلته الاعتداء

- أو إذا تخلى السارق عما سرق ولاذ بالهرب .

- والضابط في انتهاء الاعتداء هو أن يكون المعتدي قد أوقف نشاطه الإجرامي، إما لأنه أتم ما أراد من أفعال وبلغ غايته، وإما لسبب آخر راجع إلى المعتدي أو لسبب خارج عن إرادته ولو لم يكن قد بلغ غايته.

- والتحقق من انتهاء الاعتداء وتحديد لحظته يقتضى الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة لمعرفة نيتها وتحديد نهاية النشاط المكون لها.

- وإذا كان الحق في الدفاع الشرعي ينقضى بزوال الخطر أو بانتهاء الاعتداء الفعلي، إلا أن المعتدى عليه يملك مع ذلك أن يتتبع الجاني لضبطه كلما كان هذا مستطاعاً، وحتى ولو إستلزم الأمر إستعمال القوة معه، وذلك عملاً بحكم المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي لكل شخص شاهد الجاني متلبساً بالجريمة سلطة القبض عليه وتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة إذا كان ما وقع منه يجيز الحبس احتياطياً.

ثانيا- جواز الاحتجاج بحق الدفاع في حالة الخطر الوهمي

- والأصل في الخطر الحال أن يكون حقيقياً، أي أن يكون الاعتداء قد بدء تنفيذه بالفعل أو أنه لا شبهة في أنه وشيك الوقوع.

- واستثناء من ذلك الأصل أنه إذا توهم شخص في ظروف معينة صدور فعل اعتداء أو وجود خطر وقوع اعتداء عليه فبادر إلى منع أو وقف هذا الخطر الوهمي أو التصوري مستعملاً القوة التي يراها لازمة ومناسبة فإنه يستفيد من الدفاع الشرعي.

- سند ذلك الإستثناء نص المادة 249 أولاً والمادة 250 رابعاً اللتان تبيحان القتل إذا كان المقصود دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- وتقدير مدى معقولية الأسباب يخضع لضابط المجرى العادى للأمر مع الوضع في الاعتبار الظروف والملابسات التى وقع فيها الفعل واحاطت بالمدافع.

- مثال: توهّم شخص - بينه وبين عائلة أخرى ثأر- أثناء سيره في مكان حالك الظلمة بأن فوهة سلاح نارى تصوب نحوه أو بأن العيار النارى الذى انطلق بالفعل كان موجهاً نحوه لقتله، فيبادر بقتل مصدر الاعتداء، ثم يتضح أنه كان صديقاً يبغي المزاح معه، يجعله يستفيد من حالة الدفاع الشرعي حتى لو كان الخطر وهمياً.

ثالثاً- مدى امكانية الدفاع باستخدام وسائل ميكانيكية أو آلية وما في حكمها

- يلجأ بعض الأشخاص لصيانة حقوقهم باستخدام وسائل آلية أو ميكانيكية.
- أمثلة: كمن يضع آلة تطلق الرصاص تلقائياً على من يحاول فتح خزانة نقوده.
- أو من يحيط محله التجارى أو مسكنه بأسلاك كهربائية عارية لتصعق الكهرباء من يحاول إقتحامه.
- أو من يحيط المسكن بشظايا من الزجاج ليمنع الغير من تسوره.
- أو من يضع فخاً في حديقته ليطبق على من يدخل فيها دون إذنه.
- أو أن يستعين شخص بكلب مدرب على مهاجمة من يقتحمون منزله.
- ما يثير هذا الموضوع هو أن وضع وسائل ميكانيكية أو آلية لدفع أي اعتداء يستدعي النظر فيما إذا كانت تعتبر مثل هذه الوسائل وسائل دفاع ضد خطر حال أم خطر مستقبلي.
- والرأى الراجح في هذا الصدد هو النظر للحظة التي تعمل فيها الآلة، بشرط تناسب ضررها مع الخطر.

- فيجب للاحتجاج بتوافر الدفاع الشرعى فى هذه الأحوال أن تتوافر عدة شروط:

1- ألا تعمل هذه الوسائل إلا إذا حل الخطر.

2- ألا يكون في قدرة المعتدى عليه اللجوء للسلطات.

3- أن يكون الأذى الناتج عن استخدام مثل هذه الآلات متناسباً مع الخطر.

المطلب الثاني- شروط فعل الدفاع

- من البديهي أنه إذا كان فعل الدفاع فعلاً مشروعاً فلن نكون بحاجة إلى بحث ما إذا كانت إحدى حالات الدفاع الشرعي متوافرة أم لا. بل البحث في ذلك لن تتحقق أهميته إلا إذا كان فعل الدفاع غير مشروع أو مجرّم.

- **مثال:** إذا اندفع شخص نحو غريمه ليضربه، فحاد الأخير عن الطريق ليتفاداه، فاصطدم المعتدى بحائط مما أدى إلى إصابته. فلا داعي مطلقاً للبحث في توافر الدفاع الشرعي.

- ولا يقصر القانون مباشرة الحق في الدفاع الشرعي على نوع معين من الأفعال كأفعال القتل والجرح والضرب، بل يمتد إلى صور أخرى من الأفعال المجرمة في الأصل وبوسائل أخرى غير القوة.

- وهذا يتفق مع المنطق، فإذا كان القانون يبيح الدفاع بالقتل والجرح والضرب، فإنه يبيح من باب أولى الأفعال الأدنى جسامة وعنفاً، مثل إتلاف سلاح الجاني أو تعطيل سيارته أو تقييد حريته.

- ويقودنا هذا إلى القول بجواز الدفاع بالامتناع أو بأي موقف سلبي كم يتعرض لاعتداء من آخر فينقض كلب الأول على المعتدى فلا يردّه.

- ويشترط في فعل الدفاع: أن يكون لازماً لدفع الاعتداء، ومتناسباً مع جسامة الخطر.

الشرط الأول- أن يكون فعل الدفاع لازماً وضرورياً لدفع الاعتداء

- يعني هذا الشرط أنه لا يباح الدفاع إلا إذا كان هو السبيل الوحيد لدفع الاعتداء.

- ولتحقق هذا الشرط يتطلب تحقق أمرين:

1- ألا يكون في استطاعة المدافع التخلص من خطر الاعتداء إلا بالفعل الذي ارتكبه وليس أمامه وقت كاف للاحتماء بالسلطات.

- إمكانية درء خطر الاعتداء بالهروب أو الانسحاب

- القانون لا يلزم أحدا بأن يكون جباناً في أعين نظرائه بالهرب من وجه المعتدي، كما أن القانون لا يهدف لحماية مصالح المعتدي بل يعطي للمعتدى عليه كامل الحق في أن يدافع عن حقوقه.

- وإقرار حق الدفاع الشرعي أو نفيه لمن يتعرض لاعتداء وفي إمكانه اتقاؤه بالهروب أو الانسحاب، يجب النظر إلى الدلالة الاجتماعية للهروب أو الانسحاب:

- فإن كان هروب أو انسحاب المعتدى عليه مشيناً، فيجوز له الدفاع.

- أما إن كان الهروب أو الانسحاب غير مشين (كهروب الأب من ضرب أبيه، أو انسحاب شخص من اعتداء صادر من صغير أو مجنون)، فيجب على المعتدى عليه الهروب قبل اللجوء للقوة المادية.

2- توجيه أفعال الدفاع إلى مصدر الخطر

- فإذا وجه لغيره انتفى شرط اللزوم والضرورة.

- أما الغلط في مصدر الخطر والخطأ في توجيه فعل الدفاع يرجع فيه لمسلك الشخص المعتاد لتقرير إباحة الفعل من عدمه.

- فلا يباح للمعتدى عليه استعمال القوة لدفع الاعتداء إلا إذا لم تكن لديه أية وسائل أخرى لدفعه.

- ويستفاد هذا الشرط من المادة 247 ع التي تقضى بأنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي " متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية ".

- وهذا الشرط مستقل عن شرط حلول الخطر، إذ من المتصور أن يكون الخطر حالاً ومع ذلك لا تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه، كوجود رجال السلطة العامة على مقربة من المعتدى عليه ويمكنهم تدارك الخطر قبل وقوعه.
- ويعتبر الدفاع الشرعي مبرراً إذا كان المهدد بالخطر قد لجأ إلى السلطات العامة فتقاعست عن حمايته ولم تتدخل في الوقت المناسب حين بدأ المعتدى عدوانه.

الشرط الثاني- أن يتناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر

أ- سند الشرط:

- ما نصت عليه المادة 246 (استعمال القوة اللازمة)
- وما جاء بالمادة 251 (لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي)

ب- مفهوم التناسب:

- يقصد به إلا يكون فى أفعال الدفاع إفراط أو استعمال للقوة بشكل مبالغ فيه يتجاوز دفع الاعتداء. أي أنه إذا كان في وسع المعتدى عليه دفع الخطر بفعل معين، فلا يباح له أن يدفعه بفعل أشد جسامة.
- مثال: من يستطيع درء خطر المعتدي بضربه فقط فلا يجوز له قتله.
- ولكن ليس معنى ذلك أن يكون فعل الدفاع على قدر التساوى الدقيق مع فعل الاعتداء أو أن تكون الأداة التي يستعملها المدافع هي ذات الأداة أو أداة مماثلة لتلك التي يستعملها المعتدى.
- وإنما المقصود من التناسب أن يكون هناك قدر من الملائمة والتوازن بين جسامة الخطر وفعل الدفاع.

ج- الاعتبارات التي يتوقف عليها تحديد معيار التناسب:

- 1- التفاوت في القوة البدنية بين المعتدى والمدافع
- 2- الظروف الشخصية للمدافع والمعتدي: كالحالة الصحية والسن والجنس
- 3- ظروف وملابسات الاعتداء: كزمان الاعتداء ومكانه والوسيلة المتاحة للمدافع

د- معيار التناسب:

- المعيار الذي تأخذ به محكمة النقض في هذا الخصوص هو تقدير المدافع المبني على أسباب مقبولة.

- فالمدافع الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة وهو وحده دون غيره المحاط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحصل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها.
- فأساس الدفاع الشرعي درء الخطر وهو ما قد يتطلب بعض التجاوز في فعل الدفاع.
- كما أن من الصعب مطالبة المعتدى عليه بتحري الموازنة الدقيقة بين الضررين في ظل الظروف المحيطة به.

جواز الدفاع عن الغير

- لا تتوقف إباحة أفعال الدفاع الصادرة من الغير على وجود صلة قرابة أو جوار أو مودة بين المدافع وبين المعتدى عليه، فيجوز للأغيار الدفاع عن المعتدى عليه.

- بل إن وجود خصومة لا تمنع الخصم من الدفاع عن خصمه.

- ولكن هل يشترط موافقة المعتدى عليه على أن يدافع الغير عنه؟

- يستقر الرأي على عدم اشتراط موافقة المعتدى عليه:

- إذ قد يكون من الصعب التأكد من موافقته.
- كما أن توقف الدفاع حتى تصدر عن المعتدى عليه موافقة قد يعطل جدوى الدفاع مما يفوت الفرصة لدرء الخطر.

- هل يمنع رضا المعتدى عليه عن الاعتداء الواقع عليه الغير من الدفاع عنه؟

- إذا كان المعتدى عليه قد رضا بوقوع الاعتداء وكان الحق الذى أتى عليه فعل الاعتداء من الحقوق المالية التى يجوز لصاحبها التصرف فيها والتنازل عنها فإن هذا الرضاء يزيل عن الاعتداء وصف الجريمة فلا يحق للغير التدخل لدفع خطر الاعتداء.
- لا أثر لرضاء المعتدى عليه إذا أتى فعل الاعتداء على حق من الحقوق التى لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها كالحق فى الحياة أو الحق فى سلامة الجسم

هل يمنع هروب أو انسحاب المعتدى عليه الغير من الدفاع؟

- إذا فضل صاحب الحق المعتدى عليه الانسحاب والهروب من وجه المعتدى ليتقى خطره فلا يجوز للغير أن يتدخل لدفع الخطر بالقوة إذ لا يوجد مبرر للدفاع لزوال الخطر بهروب المعتدى عليه.

المبحث الثالث - قيود الدفاع الشرعي

- 1- حظر مقاومة مأموري الضبط أثناء مزاولتهم لأعمالهم.
- 2- حظر بلوغ الدفاع حد القتل إلا في أحوال معينة محددة حصراً.

المطلب الأول - حظر مقاومة مأموري الضبط أثناء مزاولتهم لأعمالهم

أولاً - سند القيد

- يستند الحظر لنص المادة (248 عقوبات) " لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول."

ثانياً - علاء القيد:

- اختصاصهم يفرض عليهم القيام بأعمال تتسم بالسرعة في إنجازها مما قد تؤدي مقاومة الأفراد لها إلى عرقلة تحقيقها لغرضها.

- رجال الضبط يمثلون هيبة الدولة وحكومتها، وإباحة مقاومة الأفراد لأعمالهم يأتي على هيبة الدولة والاحترام الواجب لموظفيها.

ثالثاً - شروط القيد

- 1- أن يكون من صدر عنه الاعتداء من أحد مأموري الضبط

- ويقصد بمأمور الضبط - في هذا المقام - كل موظف عام منوط به استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الأوامر والقوانين والأحكام القضائية ويدخل فى اختصاصه اتخاذ إجراءات القهر والإجبار تنفيذاً لحكم القانون وأوامر الرؤساء.

2- أن تكون أفعال مأمور الضبط داخلة فى نطاق اختصاصه.

- إما إذا كان العمل الذى باشره مأمور الضبط لا يدخل أصلاً فى نطاق اختصاصه المحدد قانوناً، فلا تكون هناك حاجة إلى حظر مقاومة هذا العمل بالدفاع.

3- تجاوز مأمور الضبط لحدود هذا الاختصاص

- فالفرض هنا أن هذا القيد قد نص عليه الشارع ليمنع الدفاع ضد الأفعال التي يباشرها مأمور الضبط متجاوزاً فيها حدود اختصاصه (بالمخالفة لقواعد القانون في هذا الشأن).

- أما إن كان ما يباشره من إجراءات لا تجاوز فيه لنطاق اختصاصه، فلا دفاع شرعي ضده وفقاً للقواعد العامة التي تمنع الدفاع ضد الأفعال المشروعة، ولا حاجة للجوء للقيد محل الدراسة لتبرير حظر الدفاع ضده.

3- حسن النية مأمور الضبط

- أن يكون مأمور الضبط قد أتى عمله اعتقاداً منه أن عمله هذا فى حدود القانون وذلك على خلاف الواقع.

- أما إذا كان سئ النية (يعلم تماماً بأن ما يفعله خارج حدود اختصاصه الوظيفي)، فإن القيد لا يتوافر ويباح الدفاع الشرعى ضد هذا العمل.

- وحسن نية مأمور الضبط هو أمر مفترض، ويقع على من قاوم عمل مأمور الضبط إثبات سوء نيته.

- وجدير بالذكر أن هناك أعمال يستحيل معها افتراض حسن نية مرتكبها، كقيام مأمور الضبط بتعذيب شخص أو متهم لحمله على الاعتراف.

4- ألا يكون هناك خوف من أن ينشأ عن عمل مأمور الضبط موت أو جروح بالغة

- فليس من المصلحة في شئ إهدار أهم حقوق الأفراد لمجرد ضمان مباشرة مأمور الضبط لاختصاصاتهم.

- ويشترط أن يكون الخطر المهدد للنفس يصل إلى حد موت الشخص المهدد أو إصابته بجروح بالغة.

- كما يشترط أن يكون لهذا التخوف سبب معقول، وهذا يقتضى بحث القاضي في الحالة النفسية للشخص المدافع ضد عمل مأمور الضبط مع مراعاة الظروف التي أحاطت به وقت تعرضه لهذا الخطر.

المطلب الثاني – وطر أن يصل فعل الدفاع للقتل إلا في حالات معينة

- حدد المشرع حالات معينة يباح فيها أن يصل فيها فعل الدفاع الشرعي إلى القتل العمد.

- ولكن إذا كان دفع الخطر ممكناً بوسيلة دون القتل فيجب على المهدد بالخطر أن يلجأ إلى هذه الوسيلة وإلا كان متجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي.

أولاً- الأموال التي يجوز فيها أن يصل فيها الدفاع إلى مد القتل

أ- حالات القتل العمد دفاعاً عن النفس:

الحالة الأولى - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- ويتحقق ذلك في جرائم القتل أو الإيذاء الشديد الذي يمكن أن ينتج عنه موت أو عاهة مستديمة أو عجز خطير.

- ويشترط للدفاع بالقتل في هذه الحالة أن يكون التخوف مبني على أسباب معقولة، وللقاضى أن يراقب ذلك.

الحالة الثانية - إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة

الحالة الثالثة - اختطاف إنسان.

ب- حالات القتل العمد دفاعاً عن المال:

الحالة الأولى - جرائم الحريق العمد.

الحالة الثانية - السرقات المعدودة من الجنايات.

الحالة الثالثة - الدخول ليلاً فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته.

1- العلة: خطورة هذا الفعل لما قد يسببه من ذعر وهلع فى نفس صاحب المنزل المسكون.

- كما أن الدخول ليلاً يسهل على المعتدى تنفيذ غرضه الإجرامي بحيث يصعب على صاحب المنزل طلب المساعدة من الغير.

- هذا مع الوضع فى الاعتبار أن قصد المعتدى غير محدد ومعلوم لصاحب المنزل فقد يكون غرضه القتل أو السرقة بالتهديد أو الإكراه أو اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص بالقوة وغير ذلك من الجرائم التى تدفع صاحب المنزل إلى الارتباك والاضطراب والشعور بأن خطراً جسيماً يهدده فى نفسه أو ماله.

2- شروط إباحة القتل العمد فى هذه الحالة

الشرط الأول- الدخول فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته:

- ويراد بالمنزل المسكون: المكان الذى يقيم فيه شخص أو أكثر بالفعل ومظهر الإقامة تخصيص المكان للنوم ومظاهر الحياة الأخرى.

- ويشترط أن يكون المنزل مسكوناً بالفعل وليس مجرد كونه مكاناً معداً للسكنى، ويعد المكان مسكوناً ولو تغيب سكانه عنه مؤقتاً.

- يفترض أن دخول المنزل المسكون لا يقتصر خطره على نفس ساكن المنزل وإنما يمتد إلى محتويات المنزل من أموال.

- ويتصور أن يصدر فعل الدفاع - فى حالة تغيب سكان المنزل - من أى شخص سواء من الجيران أو من الحارس.

- ولا يشترط **تمام الدخول**، حيث يباح الدفاع ولو كان الدخول ما زال فى مرحلة الشروع.

- وقد ساوى المشرع بين دخول المنزل ودخول ملحقاته.

- ويراد بالملاحقات: الأماكن الملحقة بالمسكن ولا تكون مسكونة أو مخصصة للسكن ولكنها تستمد حرمتها من اتصالها بالمنزل حيث أن الدخول فيها يعد تمهيداً لدخول فى المنزل المسكون ذاته.

الشرط الثانى- الدخول ليلاً

- وذلك نظراً لما يميز الليل من سهولة ارتكاب الجريمة، وأيضا ما يحدثه فى نفس المجنى عليه من ذعر وهلع واضطراب، كما أنه لا يعطى المجنى عليه الفرصة لطلب المساعدة.

- والمشرع لم يتعرض لتحديد المقصود بالليل إلا أن محكمة النقض قد حددته بالفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

الشرط الثالث- حسن نية المدافع بجهله نية الداخل

- فإذا كان حائز المنزل يعلم تمام العلم بغرض الداخل ونيته وأن غرضه ليس فيه ما يهدد بارتكاب جريمة تبيح القتل فلا يباح القتل.

- أما إذا كان الحائز يعلم أن الداخل يقصد إلى ارتكاب جريمة لا يمثل التهديد بها خطر جسيم يبيح القتل فيجب على الحائز أن يجعل دفاعه متناسباً مع قصد الداخل.

- ولا يتطلب توافر حسن النية أكثر من جهل المدافع بغرض الداخل.

الحالة الرابعة- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

- يمكن ملاحظة الفارق بين هذه الحالة والحالة الأولى ضمن حالات القتل العمد دفاعاً عن النفس الواردة بالمادة 249 سالفه الذكر، فرغم صياغة الحالتين بنفس الألفاظ إلا أن الخطر فى إحداهما يهدد النفس مباشرة (المادة 249) ولكنه فى ثانيتهما يهدد المال مباشرة ثم يهدد النفس بطريقة غير مباشرة (250). وما يعول عليه لصحة الدفاع كون الخطر يهدد النفس دون النظر إذا كان تهديداً مباشراً أم غير مباشر.

المبحث الرابع – تجاوز حدود الدفاع الشرعي

- يستلزم الحديث عن هذا الموضوع أن نعي أولاً أن حق الدفاع الشرعي نشأ لشخص سيعتدى عليه أو بدأ عليه الاعتداء بالفعل، إلا أنه أثناء دفع الاعتداء تجاوز حدود الدفاع.

مطلب الثاني- صورتى تجاوز حدود الدفاع الشرعي

أولاً- التجاوز المتعلق بالمحل الذى يجب أن يوجه إليه فعل الدفاع

- والمحل الذي يجب أن يوجه له فعل الدفاع هو دوماً أحد حقوق المعتدي.
- ويكون التجاوز هنا إما بالإلحاح يوجه المدافع دفاعه إلى المعتدي بل يوجهه إلى غيره، أو أن يوجهه إلى المعتدي وإلى غيره في نفس الوقت.
- **أمثلة:** - من يتعرض لهجوم مباغت في مكان مظلم فيطلق النار على من خلفه ظناً منه بأنه المعتدي فإذا به شخص آخر.
- أو من يصبوب النار نحو المعتدي فيصيب غيره لنقص منه في مهارة التصويب.

- أو من يحتضن شخصاً بريئاً ليجعله حاجزاً بينه وبين ضربات المعتدي.

1- والراجع هنا أنه إذا لم يثبت في حق المدافع المتجاوز لا العمد ولا الخطأ بأن تثبت وتحرى واحتاط الحيطة الواجبة في الظروف المحيطة، فإن فعله لا يسأل عنه جنائياً لإنعدام الركن المعنوي، إلا أنه يظل فعلاً غير مشروع يجوز للغير الدفاع ضده. حيث لا يمكن اعتبار التجاوز فعلاً مباحاً أو استعمالاً لحق الدفاع الشرعي؛ لأننا سنحرم بذلك الغير من أن يدافع عن حقوقه (فلا دفاع ضد الأفعال المباحة ولا دفاع ضد الدفاع).

2- أما إن ثبت في حق المدافع المتجاوز العمد أو الخطأ، فيعتبر فعله جريمة مكتملة الأركان، ويسأل بالتالي عن جريمة عمدية أو عن جريمة خطأ.

ثانيا- التجاوز المتعلق بفعل الدفاع نفسه

- وذلك كأن يبالغ المدافع في فعل دفاعه لدرجة لا يقتضيها رد العدوان، أي أن رد العدوان كان يكفيهِ قدراً أقل جسامة.

- مثال: من يدافع عن نفسه بضربات تحدث عاهة في حين أن الضرب الخفيف يكفي.

- وهذا التجاوز قد يكون سببه خطأ المدافع في تقدير جسامة الاعتداء، أو خطأه في تقدير ما يلزم لدفعه. وقد يكون المدافع لم يخطأ تقدير لا هذا ولا ذاك إلا أنه قرر عامداً أن ينتهز الفرصة ليلحق بالمعتدي ضرراً أكبر.

1- وفي حالة تعمد التجاوز في فعل الدفاع، يسأل المتجاوز عن فعله بوصفه جريمة عمدية، حتى وإن كان بعض فعله متطلباً لرد الاعتداء الواقع عليه.

2- أما في حالة الخطأ في التقدير، فهنا يثبت حسن نية المدافع المتجاوز، وقد قرر القانون لمثل حالته تخفيفاً في العقاب على الجريمة التي نتجت من التجاوز، بشرط أن تكون هذه الجريمة جنائية.

- وقدّر التخفيف إن كانت الجريمة جنائية أن يحكم القاضي بعقوبة الحبس (24 ساعة – 3 سنوات).

- والتخفيف هنا وجوبى على القاضي.

- أما إن نتج عن هذا التجاوز المقترن بحسن النية جنحة أو مخالفة فللقاضي إن تبين وجود العذر أن يحكم بعقوبة الجنحة أو الجنائية في حدها الأدنى.

الفصل الرابع - رضاء صاحب الحق

- القاعدة أن المشرع عندما يجرم فعلا ويعاقب عليه إنما يتغيا بذلك مصلحة المجتمع التي غالبا ما تُمس من خلال المساس بحقوق الأفراد. ومن ثم فإرادة المجني عليه لا شأن لها في تجريم الفعل ولا في إباحته.
- فالأصل أن اعتراض المجني عليه ليس عنصرا من عناصر الجريمة، كما أن رضاه لا يعد سببا لإباحتها.
- إلا أنه، استثناء من هذا الأصل، فإن إرادة صاحب الحق (المجني عليه) قد يكون لها دور في إباحة بعض الجرائم.

المبحث الأول - أحكام رضاء المجني عليه

- أثر الرضا كسبب إباحة يقتصر على طائفة محدودة من الجرائم، وهي الجرائم التي يقع العدوان فيها على حق يقبل التصرف فيه. فإذا كان الحق المعتدى عليه يقبل التصرف فيه وصدر الرضا بالاعتداء من صاحبه، كان هذا الاعتداء مباحا وذلك على التفصيل الذي سيأتي.
- والحقوق التي تقبل التصرف فيها هي غالبا الحقوق التي لا تتمثل فيها منفعة مباشرة للمجتمع، وإنما هي مقررة لمصلحة صاحبها.
- وبالتالي يمكن الوصول للنتائج التالية:
- 1- رضا المجني عليه لا يبيح الجرائم التي تقع مباشرة على حق من حقوق المجتمع الخالصة، أي التي يكون المجني عليه فيها مجموعة غير محدودة من الأفراد.

- **مثال:** الجرائم المخلة بالأخلاق العامة، أو الماسة بالصحة العامة، أو الماسة بالسلامة العامة (حمل السلاح أو المتفجرات مثلا)، أو الماسة بالأديان، أو الماسة بالثقة العامة (كالتزيف والتزوير).

2- رضا المجني عليه لا يبيح الجرائم التي تقع على الدولة بوصفها شخصا معنويا عاما أو على غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.

- **مثال:** الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل أو من جهة الخارج.

3- رضا المجني عليه لا يبيح الجرائم التي تقع على كيان الأسرة، مثل جرائم زنا الأزواج.

4- أما الجرائم التي تمس الأشخاص (طبيعيين أو معنويين) فيجب التفرقة بين الحق المستهدف بالجريمة:

- **فإن كان حقا ماليا** فهو حق قابل للتصرف فيه وبالتالي فإن رضا صاحبه بالاعتداء عليه يحول فعل الجاني إلى فعل مباح.

- أما إن كان من الحقوق غير المالية، أي الحقوق الشخصية، فهي على أقسام ثلاثة:

- **الأول - حقوق متصلة بالكيان المادي للشخصية**، وهي تشمل الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد.

- **الثاني - حقوق متصلة بالكيان المعنوي للشخصية**، وتحتوي على الحق في صيانة العرض أو العفة، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في حرمة الحياة الخاصة.

- **الثالث - حقوق متصلة بنشاط الشخصية**، ويدخل فيها مجموعة من الحريات كحرية التنقل وحرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية العمل وحرية التعاقد وحرية الزواج.

- **والقاعدة العامة** أن هذه الحقوق الشخصية غير قابلة للتصرف فيها؛ لأنها من لوازم الشخصية.

- **إلا أن** الفقهاء يرون مع ذلك امكانية اعتبار التصرف في أحد هذه الحقوق- باستثناء الحق في الحياة - صحيحا إن كان مبنيا على اعتبارات جدية ومحقة لأغراض نافعة وغير مخالفة للقانون أو للنظام العام والآداب.

- **أمثلة:** المرأة التي تذهب لطبيب للعلاج فيضطر لرؤية عورتها والتمس بها، يعتبر رضائها بذلك مبيحا لفعله غير المشروع بحسب أصله (هذا بالإضافة إلى استعمال الطبيب لحقه في ممارسة مهنته).

- ورضا المرأة في جرائم الوقاع وهتك العرض يجعل منها - أي الجرائم - أفعالا مباحة.

- كما أن رضا الشخص بأن يفتش بالرغم من بطلان التفتيش يجعل هذا الأخير فعلا مباحا.

- **أما فيما يتعلق بالحق في سلامة البدن**، فالراجح أن التصرف فيه للعلاج أو للتجميل جائز. أما التصرف فيه على نحو لا يحقق مصلحة لصاحبه فالسائد فقها جواز التصرف بشرط ألا يهدد الحق في الحياة أو أن يمس على نحو خطير ودائم بسلامة الجسد.

المبحث الثاني - شروط الرضا المبيع

- يشترط لكي ينتج الرضا أثره المبيع ما يلي:

- 1- يجب أن يصدر الرضا من صاحب الحق لا من غيره. أو أن يصدر من نائبه إن كان الحق قابلاً للإنبابة كالحقوق المالية.
- 2- يجب أن يصدر الرضا من شخص ذو أهلية كاملة الإدراك والتمييز.
- 3- سلامة الإرادة من العيوب، كالإكراه أو الغلط أو التدليس، أو فقد الشعور أو الاختيار طوعية أو كرها.
- 4- أن يعاصر الرضا وقت ارتكاب الفعل.

مبادئ محكمة النقض

[الطعن رقم 29343 سنة 2003 قضاية 59 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1996]

من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي.

[الطعن رقم 24503 سنة 2003 قضاية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1994]

إن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وراداً له من الفريق الآخر فتصدى في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يفسر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخريف أسباب معقولة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيراد وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه، وأي الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث.

[الطعن رقم 5092 سنة 2003 قضاية 61 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 04 / 11 / 1991]

إن المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على أنه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى أن إستطاعة الإستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المحدد تحول

دون إباحة فعل الدفاع، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة إحتياطية بإعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرح في منطق سائغ دعواه - أنه كان في حالة دفاع شرعي - وخلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن ووالده التي أوردها، ومن ظروف الدعوى، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة وإخطارها بما علما به من توجه المجنى عليهما لإقامة القنطرة وأن الوقت والزمان يسمح بذلك دون إهدار لحقوقهما، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته تشرح لما إنتهى إليه في هذا الشأن، فإن ذلك ينطوي على إنتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون، وإذا كان من المقرر أن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من إستعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الإعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246، 247 من قانون العقوبات - ما يدخل في سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال في مقدوره دفع الإعتداء بالإلتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن إرتكاب صاحب المال الجناية التي وقعت منه لم يكن له مبرر، وهو ما لم يقصر الحكم في بيانه وتقديره، وإذا كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما إنتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص، ويضحي كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعي لا محل له.

[الطعن رقم 7895 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1991]

من المقرر أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت

أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعى عن النفس في إعتدائه على المجنى عليه.....، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه وكان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه "....." إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى في مواجهته وحاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته وكان للمتهم الحق في الدفاع الشرعى في النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء ولكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى في صدره بالسونكى وفي مقتل فشل حركته ومقاومته وتلاه بطعنه أخرى في الظهر وفي مقتل بذات السونكى تاركاً إياه في ظهره حتى فارق الحياة ونظراً لجسامة الطعنيتين وسوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص والإنتقام والعدوان لعدم تناسبها وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هي معرفة به في القانون ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

[الطعن رقم 7895 سنة قضائية 60 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1991]

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " والثامن " السرقة والإغتصاب " والثالث عشر " التخريب والتعيب والإتلاف " والرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس - وفي المادة 379/4 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهياة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول والمادة 361/1 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " والمادة 379/4 والمعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمهم أو دوابه ترعى في أرض

مهيئة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - وإذ كانت الواقعة كما أوردتها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التي تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما في شراء قطعة أرض زراعية وبعد أن أتم المجنى عليهما ذلك، راقبت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما، وإذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما وبين الطاعن في أحقية هذه الأطيان في الملكية والمزارعة وقد تدخل أهل الثقة للصلح بينهم وبالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أوردته الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث ولم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير وأن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر ومن ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

[الطعن رقم 866 سنة قضائية 21 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1951]

لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من إعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة والذي لا يعتبر معه في حالة دفاع شرعى ولا في حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما يمنع إعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة.

[الطعن رقم 1128 سنة قضائية 46 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1977]

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر بأن هذا الأخير كان يرفع الإعتداء الذى وقع عليه وعلى إينته والذي كانت المجنى عليها هي البادئة به واشترك فيه آخرون وقد نشأ عن هذا الإعتداء على كليهما حدوث إصاباتهما الجسيمة المتعددة الموضحة بالتقارير الطبية، كما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن من بين مرفقاتها تقريرين طبيين أحدهما يتضمن نتيجة الكشف الطبى على الطاعن وأنه وجد مصاباً بكدمات بالظهر وكدمة تحت العين اليسرى وأخرى على

الجهة وكدمة ناتجة عن عضة آدمية في الساعد الأيسر والفخذ الأيمن، ويتضمن التقرير الثانى نتيجة الكشف الطبى على ابنة الطاعن وأنها وجدت مصابة بجرح قطعى قاطع للجلد والعضلات بأوساط الساعد الأيسر مع نزيف شديد ولم يكن سؤالها ممكناً عند توقيع الكشف عليها. لما كان ذلك، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس الذى لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة وكان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. لما كان ذلك فإنه كان لازماً على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الإعتداء الذى وقع على الطاعن وابنته والإعتداء الذى وقع منه وأى الإعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق رداً على الفريق الآخر الذى تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حمها مشوباً بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

[الطعن رقم 5612 سنة 5 قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1995]

وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - وهو ما تبين من المفردات صحة اسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليهم مما افضى الى موت أولهم واحداث عاهة مستديمة بالثانى والثالث منهم وأنه هو البادئ عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هي معرفة به في القانون.

[الطعن رقم 10392 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1995]

لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض الى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله: أن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بما قال به شهود الاثبات جميعا واطمأنت اليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثاني طرفها الأول والمجنى عليه وأشقائهم طرفها الثاني وفي كل شجار ما دامت نية طرفيه تتجه الى الاعتداء فلا مناحى من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالي فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدى على خصمه لن يكون قاصداً الا الاعتداء الذي انتواه، بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الإعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد

[الطعن رقم 290 سنة قضائية 64 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1995]

من المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل إعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في إعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة.

[الطعن رقم 9894 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1995]

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض الا

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون أو ترشيح لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر البتة الى قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم، كما أن مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى عليه الأول لسلاحه لم يكن الا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة الطاعنين لابنه المجنى عليه الثاني وضرب الطاعن الرابع به الضربة التي أفضت الى موته، ومن ثم ينتفى موجب الدفاع الشرعي، ويكون منعى الطاعنين بإغفال المحكمة بحث توافر حالة الدفاع الشرعي في حقهم على غير أساس.

[الطعن رقم 9217 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 09 / 03 / 1995]

لما كان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن أوراق الدعوى لم يتوافر فيها دليل يساند ما ذهب اليه الطاعنان من أن المجنى عليهما أرادا الاعتداء عليهما، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي، أن الطاعن الأول - ذهب في أقواله الى أنه أغلق باب مسكنه عليه وباقي أفراد أسرته عندما شاهد فريق المجنى عليهما القتيلين - قادمين للاعتداء عليهم وقد ناداه المجنى عليه الأول..... للخروج للاعتداء عليه واصفاً إياه بأنه خروف فلم يستجب، فأمطر فريق المجنى عليهما مسكنهم بالاعيرة النارية، ولما زاد الضرب - أطلق النار من بندقيته المرخصة من خلف الباب ليقافه فأصيب من أصيب وبعدها حضر رجال الشرطة وأخرجوه من المسكن وأن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن وجود دماء بالشرفة المؤدية الى مسكن الطاعنين والسلم المؤدى اليها وكذا كسر بزجاج شراعة الباب الخارجى وتناثر الزجاج على ارض الشرفة كما لوحظ وجود ثقب بسقف احدى الحجرات وبعض الحوائط وكسر بشيش شباك إحدى الحجرات وزجاجه وشراعة باب، وتناثر هذه المكونات على المنقولات كما عثر على

فارغ طلقتين خرطوش ومقذوف طلق نارى بالداخل وعثر في جوار جثة المجنى عليه الأول بالخارج على فارغ طلق روسى وأن تقرير الصفة التشريحية كشف عن أن الطبيب الذى اجراها عثر بطيات ملابس المجنى عليه الاول..... على طلقة معبأة وغير مطلوقة من الطراز الروسى من عيار 39×7.62 وأن الشاهد النقيب..... رئيس مباحث مركز طوخ قرر بالتحقيقات أن المجنى عليهما و توجهها ومعهما و الى مسكن الطاعنين وكان مع كل من الأخيرين سلاحاً نارياً عبارة عن فرد روسى صناعة محلية للانتقام رداً على اصابة ابنى المجنى عليه الأول وشقيقى الثانى وأنهم وصلوا الى شرفة منزل الطاعنين للدخول فقام الطاعن الأول - بإطلاق النار من سلاحه المرخص فأصاب المجنى عليهما وأن الطاعن الثانى أطلق النار من سلاحه عشوائياً للارهاب على خلاف ما ذهب اليه الحكم في تحصيله شهادة الضابط التى عول عليها في الادانة من أن الطاعنين أطلقا النار على المجنى عليهما بقصد قتلهم، وبفحص جثة..... عثر بجيب الصديري الكبير على احدى عشرة طلقة، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعنين إلا أنه لم يناقش دلالة توجه المجنى عليهما - الى مسكن الطاعنين للانتقام ومعهما آخرين مع كل منهما سلاح نارى ووصولهما إلى شرفة مسكن الطاعنين تمهيداً لدخوله وهو ما لم يورده الحكم في شهادة الضابط وما تبين من المعاينة ومن وجود آثار دماء على الشرفة وكسر بشراة باب المسكن وكسر شيش وزجاج نوافذ وزجاج أبواب ووجود ثقبوب بالحوائط والأسقف وسقوط متخلفاتها على بعض منقولات مسكن الطاعنين ثم ما تبين من وجود عدد من الطقات بجيب المجنى عليه الاول..... الأمر الذى قررت النيابة نسخ صورة من الأوراق بشأنه، ولم يشر الحكم إلى هذه الأشياء وصلتها بالاعتداء الواقع على المجنى عليهما القتيلىين، وكان ما ورد بالحكم من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعنين غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

[الطعن رقم 10175 سنة قضائية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1995]

لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على اسباب معقولة.

[الطعن رقم 10175 سنة 1397 قضاية 63 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1995]

من المقرر أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملايسات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن قوله " نية القتل متوافرة في حق المتهم من اعتدائه على المجنى عليه بمطواة وهي سلاح قاتل بطبيعته وطعنه بها عدة طعنات بالعنق والبطن والظهر وهي أماكن قاتلة في جسده..... وذلك انتقاماً لما أخبرته به زوجته من أن المجنى عليه اعتدى عليها جنسياً من قبل....." وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن المجنى عليه ترصد الطاعن وزوجته في طريق عودتهما الى منزل الزوجية، واقتحم السيارة التي تقلهما - وهو مسلح بمطواة وعصا - لإرغام إبنته - زوجة الطاعن - على مغادرتها، وإكراهها على العودة معه الى منزله. ولما لم يفلح الطاعن في دفعه عنها، طعنه بمطواة طعنة واحدة في ظهره بعدها تمكنت الزوجة من الإفلات وولت هاربة وهي مصابة جراء اعتداء المجنى عليه عليها - جرح قطعى أسفل الساعد الايمن طوله 6 سم مع اشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى - إلا أن المجنى عليه انطلق يعدو خلفها حتى لحق بها واشتبك معه الطاعن

الذى عدا خلفه لرفع كيده عنها، وأصيب الطاعن - جرح باليد اليمنى، وجروح باليد اليسرى - كما أصيب المجنى عليه بإصابات بالغة وشهد قائد السيارة - وشهادته دعامة اعتمد عليها الحكم في نفي قيام حالة الدفاع الشرعى - إن المجنى عليه اقتحم السيارة - وهو مسلح - لانتزاعه زوجة الطاعن الى خارجها فطعنه هذا الأخير طعنة واحدة في ظهره لأنه " كان عايز يخلص مراته منه " وهو ما قالت به الشاهدة الأولى " هو ضربه علشان يسبنى " وما شهد به الضابطان - الشاهدان الثالث والرابع - من أن اصابات الطاعن أحدثها به المجنى عليه بمطواة كانت معه، وإصابة الزوجة أحدثها المجنى عليه أيضاً أثناء محاولته انتزاعها من زوجها ليعيدها الى منزله. لما كان ذلك، وكان هذا الذى سلف يبرر مسلك الطاعن إذا ما اعتقد - على الأقل - وجود خطر على زوجته، وهو اعتقاد يبرره ما سجله الحكم من أن الزوجة أخبرت زوجها الطاعن بسابقة اعتداء المجنى عليه عليها جنسيا، وفيما أقدم عليه المجنى عليه - وفاجأ به الطاعن فجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه - ما يخشى منه الطاعن من وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى وهذا الاعتداء الذى يرمى الى دفعه حال وقائمه، وأن دفاعه كان موجها الى مصدر الخطر لمنع وقوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات التى لحقت بالطاعن وبزوجته وبين الاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى، وأسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - حسبما تقدم البيان - ما يرشح لقيام هذه الحالة، كما لم يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها ايرادا لها وردا عليها فإنه - إذ نفى عن الطاعن أنه كان في حالة دفاع شرعى - يكون قد انطوى فيما ذهب اليه، على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعى عن النفس، فوق ما شابه من قصور.

[الطعن رقم 25378 سنة 25378 قضاية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1998]

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم في الفعل

المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعل في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملايسات - لما كان ذلك وكان ما قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين، وما وقع من المتهم، وما وقع من المجنى عليه، وليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي فإنه يكون - فوق فساد استدلاله - قاصراً قصوراً يعيبه.

تذكر أن ...

- ✓ الدفاع الشرعي هو حق استعمال القوة اللازمة لصد إعتداء غير مشروع يهدد بالإيذاء حقاً يحميه القانون.
- ✓ شروط فعل الاعتداء
- 1- وقوع خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة.
- 2- أن يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل الحصر.
- 3- أن يكون الخطر حالاً.
- 4- أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه.
- ✓ الشرط الأول - وقوع خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة.
- ✓ المقصود بفعل يعتبر جريمة هو الفعل الذي يهدد بخطر وقوع جريمة.
- ✓ نتائج الشرط:
- ✓ (1) امتناع الدفاع ضد الأفعال غير المشروعة التي لا تعد جريمة
- ✓ (2) امتناع الدفاع الشرعي ضد الأفعال المباحة بالدفاع الشرعي ضد الدفاع الشرعي لا يجوز، وكذلك الحال ضد الأفعال التي ترتكب أداء لواجب أو استعمالاً لحق.
- ✓ (3) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة غير المسؤولين جنائياً.
- ✓ (4) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة المستفيدين من الاعذار القانونية.
- ✓ (5) جواز الدفاع الشرعي في مواجهة المستفيدين من إحدى حالات تعليق رفع الدعوى الجنائية على شرط.
- ✓ (6) جواز دفع خطر الهجوم التلقائي للحيوان استناداً إلى توافر المقتضي لا إلى الدفاع.
- ✓ الشرط الثاني - أن يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل الحصر

- ✓ أولاً- جرائم النفس التي يعد خطر تحققها مبرراً للدفاع الشرعي
- ✓ وجميع جرائم النفس، أي كان نوعها وإيا كانت جسامتها، يبيح خطرها استعمال الحق في الدفاع الشرعي، حتى ولو كانت من قبيل المخالفات.
- ✓ الرأي السائد أنه ليس ثمة ما يمنع من الدفاع لدفع جرائم السب والقذف
- ✓ ثانيا- جرائم الأموال التي يعد خطر تحققها مبرراً للدفاع الشرعي
- ✓ الشارع ضيق دائرة جرائم الأموال التي تبيح استعمال حق الدفاع الشرعي ضدها.
- ✓ حددت هذه الجرائم على سبيل الحصر فلا يجوز الدفاع ضد أية جرائم أموال أخرى، وهذه الجرائم ست: جرائم الحريق العمد - جرائم السرقة واغتصاب الأموال - جرائم التخريب والتعيب والاتلاف - جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - جريمة دخول أرض مهياه للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول أو المرور فيها وكذلك رعي المواشي أو تركها ترعى بغير حق في أرض بها محصول أو في بستان - جريمة التسبب عمداً في إتلاف شئ من منقولات الغير.
- ✓ الشرط الثالث - أن يكون خطر الاعتداء حالاً
- ✓ أولاً - صور الخطر الحال
- ✓ أ - صورة الاعتداء الذي لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع وفقاً للمجري العادي للأمر (الخطر الوشيك)
- ✓ ب - صورة الاعتداء الذي بدأ فعلاً لكنه لم ينته بعد
- ✓ والضابط في انتهاء الاعتداء هو أن يكون المعتدي قد أوقف نشاطه الإجرامي، إما بإرادته وإما لسبب خارج عن إرادته.
- ✓ والتحقق من انتهاء الاعتداء وتحديد لحظته يقتضي الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة لمعرفة نتيجتها وتحديد نهاية النشاط المكون لها.

- ✓ يجوز الاحتجاج بحق الدفاع في حالة الخطر الوهمي إذا كان لهذا لوجود هذا الخطر أسباب معقولة.
- ✓ وتقدير مدى معقولية الأسباب يخضع لضابط المجرى العادى للأمور مع الوضع في الاعتبار الظروف والملابسات التى وقع فيها الفعل واحاطت بالمدافع.
- ✓ يجوز الدفاع باستخدام وسائل ميكانيكية أو آلية وما في حكمها بشروط:
- ✓ 1- ألا تعمل هذه الوسائل إلا إذا حل الخطر.
- ✓ 2- أن يكون فعل الدفاع لازماً وضروريا لدفع الاعتداء.
- ✓ 3- أن يتناسب مع جسامه الخطر.
- ✓ شروط فعل الدفاع:
- ✓ الشرط الأول- أن يكون فعل الدفاع لازماً وضروريا لدفع الاعتداء
- ✓ يعني أنه لا يباح الدفاع إلا إذا كان هو السبيل الوحيد لدرء الاعتداء.
- ✓ إمكانية درء خطر الاعتداء بالهروب أو الانسحاب:
- ✓ فإن كان هروب أو انسحاب المعتدى عليه مشينا، فيجوز له الدفاع.
- ✓ أما إن كان الهروب أو الانسحاب غير مشين، فيجب على المعتدى عليه الهروب قبل اللجوء للقوة المادية.
- ✓ يجب توجيه أفعال الدفاع إلى مصدر الخطر، فإذا وجه لغيره انتفى شرط اللزوم والضرورة.
- ✓ الغلط في مصدر الخطر والخطأ في توجيه فعل الدفاع يرجع فيه لمعيار الرجل المعتاد في نفس ظروف المدافع.
- ✓ وهذا الشرط مستقل عن شرط حلول الخطر، إذ من المتصور أن يكون الخطر حالاً ومع ذلك لا تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفعه، كوجود رجال السلطة العامة على مقربة من المعتدى عليه ويمكنهم تدارك الخطر قبل وقوعه.

- ☑ الشرط الثاني- التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء:
- ☑ - المعيار الذي تأخذ به محكمة النقض في هذا الخصوص هو تقدير المدافع المبني على أسباب مقبولة.
- ☑ يجوز الدفاع عن الغير حتى ولو لم يعبر عن حاجته لتدخل المدافع
- ☑ لا تتوقف إباحة أفعال الدفاع الصادرة من الغير على وجود صلة قرابة أو جوار أو مودة بين المدافع وبين المعتدى عليه
- ☑ بل إن وجود خصومة لا تمنع الخصم من الدفاع عن خصمه.
- ☑ إذا كان المعتدى عليه قد رضا بوقوع الاعتداء وكان الحق الذى أتى عليه فعل الاعتداء من الحقوق المالية التى يجوز لصاحبها التصرف فيها والتنازل عنها فإن هذا الرضاء يزيل عن الاعتداء وصف الجريمة فلا يحق للغير التدخل لدفع خطر الاعتداء.
- ☑ لا أثر لرضاء المعتدى عليه إذا أتى فعل الاعتداء على حق من الحقوق التى لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها كالحق فى الحياة أو الحق فى سلامة الجسم
- ☑ إذا فضل صاحب الحق المعتدى عليه الانسحاب والهروب من وجه المعتدى ليتقى خطره فلا يجوز للغير أن يتدخل لدفع الخطر بالقوة
- ☑ شروط حظر مقاومة مأموري الضبط أثناء مزاولتهم لأعمالهم كقيد للدفاع:
- ☑ 1- أن يكون من صدر عنه الاعتداء من مأموري الضبط.
- ☑ 2- أن تكون أفعال مأمور الضبط داخلة فى نطاق اختصاصه مع تجاوزه لحدود هذا الاختصاص.
- ☑ 3- حسن النية مأمور الضبط.
- ☑ أن يكون مأمور الضبط قد أتى عمله اعتقادا منه أن عمله هذا فى حدود القانون وذلك على خلاف الواقع.

- ✓ وحسن نية مأمور الضبط هو أمر مفترض ويقع على من قاوم عمل مأمور الضبط إثبات سوء نيته.
- ✓ 4- ألا يكون هناك تخوف من أن ينشأ عن عمل مأمور الضبط موت أو جروح بالغة
- ✓ حظر أن يصل فعل الدفاع للقتل إلا في حالات معينة
- ✓ إذا كان دفع الخطر ممكناً بوسيلة دون القتل، فيجب على المهدد بالخطر أن يلجأ إلى هذه الوسيلة وإلا كان متجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي.
- ✓ أ- حالات القتل العمد دفاعاً عن النفس:
- ✓ الحالة الأولى - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
- ✓ الحالة الثانية - إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة
- ✓ الحالة الثالثة - اختطاف إنسان.
- ✓ ب- حالات القتل العمد دفاعاً عن المال:
- ✓ الحالة الأولى- جرائم الحريق العمد.
- ✓ الحالة الثانية- السرقات المعدودة من الجنايات.
- ✓ الحالة الثالثة- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
- ✓ الحالة الرابعة- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
- ✓ الفارق بين هذه الحالة والحالة الأولى ضمن حالات القتل العمد دفاعاً عن النفس هو أن الخطر في إحداها يهدد النفس مباشرة ولكنه في ثانيتهما يهدد المال مباشرة ثم يهدد النفس بطريقة غير مباشرة.
- ✓ صورتني تجاوز حدود الدفاع الشرعي
- ✓ أولاً- التجاوز المتعلق بالمحل الذي يجب أن يوجه إليه فعل الدفاع

- ☑️ الراجع أنه إذا لم يثبت في حق المدافع المتجاوز لا العمد ولا الخطأ بأن تثبت وتحري واحتاط الحيطة الواجبة في الظروف المحيطة، فإن فعله لا يسأل عنه جنائيا إلا أنه يظل فعلا غير مشروع يجوز للغير الدفاع ضده
- ☑️ أما إن ثبت في حق المدافع المتجاوز العمد أو الخطأ، فيعتبر فعله جريمة مكتملة الأركان ويسأل عنها.
- ☑️ ثانيا- التجاوز المتعلق بفعل الدفاع نفسه
- ☑️ في حالة تعمد التجاوز في فعل الدفاع، يسأل المتجاوز.
- ☑️ أما في حالة الخطأ في التقدير، فهنا يثبت حسن نية المدافع المتجاوز، وقد قرر القانون لمثل حالته تخفيفا في العقاب إن شكل التجاوز جنائية.
- ☑️ والتخفيف لتوافر عذر التجاوز وجوبي على القاضي.

جدول المحتويات

باب تمهيدي- التعريف بقانون العقوبات ونطاق تطبيقه 3

الفصل الأول - التعريف بقانون العقوبات 3

المبحث الأول - التطور التاريخي لقانون العقوبات المصري 3

المبحث الثاني- تعريف قانون العقوبات وأقسامه 6

المطلب الأول- تعريف قانون العقوبات ٦

المطلب الثاني- أقسام قانون العقوبات ٦

أولاً- قانون العقوبات (الأساسي) 6

ثانياً- قوانين العقوبات المكملة 7

ثالثاً- قوانين العقوبات الخاصة 7

الفصل الثاني- نطاق تطبيق قانون العقوبات 9

المبحث الأول- سريان قانون العقوبات من حيث الزمان 11

المطلب الأول- ظاهرة تعاقب القوانين الجنائية 11

المطلب الثاني- مبدأ عدم رجعية القانون الجديد 12

أولاً - معنى المبدأ 12

ثانياً- الاعتبارات التي يستند إليها المبدأ 12

ثالثاً- تطبيق المبدأ 13

رابعاً- الاستثناء من مبدأ عدم الرجعية (الأثر الرجعي للقانون لأصلح للمتهم)

..... 18

المطلب الثالث- مبدأ عدم تجاوز القانون القديم لحظة انقضائه ٢٦

أولاً- مفهوم المبدأ 26

ثانياً- حكم القوانين محددة الفترة (القوانين المؤقتة) 26

26	ثالثاً- المقصود بالقوانين المحددة الفترة.....
27	رابعاً- حكمة الاستثناء.....
29	مبادئ محكمة النقض.....
37	تذكر أن
39	المبحث الثاني- سريان قانون العقوبات من حيث المكان.....
40	المطلب الأول- مبدأ إقليمية القانون الجنائي.....
40	أولاً- مضمون المبدأ.....
40	ثانياً- مبررات المبدأ
40	ثالثاً- تطبيق المبدأ في القانون المصري
45	المطلب الثاني- مبدأ عينية القانون الجنائي.....
45	أولاً- مضمون المبدأ.....
45	ثانياً- تطبيق المبدأ في القانون المصري
47	المطلب الثالث- مبدأ شخصية القانون الجنائي.....
47	أولاً- مضمون المبدأ.....
47	ثانياً- مبررات المبدأ
47	ثالثاً- تطبيق المبدأ في القانون المصري
49	المطلب الرابع- مبدأ عالمية القانون الجنائي.....
49	أولاً- مضمون المبدأ.....
49	ثانياً- أهمية المبدأ
49	ثالثاً- الصعوبات التي تعترض تطبيق المبدأ
50	رابعاً- تطبيق مبدأ العالمية في القانون المصري
50	خامساً- القيود الواردة على الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة في الخارج.....

51	مبادئ محكمة النقض.....
54	تذكر أن
56	المبحث الثالث - سريان قانون العقوبات من حيث الأشخاص.....
	 المطلب الأول- مبدأ إلزامية القانون الجنائي
56	أولا- الأصل.....
56	ثانيا- الاستثناء.....
58	تذكر أن
59	أسئلة إرشادية للمراجعة
60	الباب الأول- فكرة الجريمة.....
61	الفصل الأول- التعريف بالجريمة وأقسامها.....
61	المبحث الأول- التعريف بالجريمة.....
	 المطلب الأول- تعريف الجريمة
61	أولا- التعريف القانوني
61	ثانيا- التعريفات الفقهية
	 المطلب الثاني- موضوع الجريمة
63	أولا- الموضوع القانوني للجريمة.....
63	ثانيا- الموضوع المادي للجريمة.....
	 المطلب الرابع- تويل المكونات القانونية الجريمة
64	أولا- أركان الجريمة
65	ثانيا- العناصر المفترضة.....
66	ثالثا- شروط العقاب

66.....	رابعاً- الظروف
69.....	المبحث الثاني- أقسام الجرائم
69.....	المطلب الأول- التقسيم القانوني للجرائم
69.....	أولاً- الجنايات
69.....	ثانياً- الجنح
69.....	ثالثاً- المخالفات
70.....	رابعاً- أهمية هذا التقسيم
72.....	المطلب الثاني- تقسيم الجرائم استناداً إلى الركن المادي
72.....	أولاً- الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة
74.....	ثانياً- الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
75.....	ثالثاً- الجرائم متتابعة الأفعال
76.....	رابعاً- التفرقة بين الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال
77.....	الفصل الثاني- الأركان العامة للجريمة
77.....	المبحث الأول- الركن المادي للجريمة
77.....	المطلب الأول- ماهية الركن المادي وعناصره
78.....	أولاً- السلوك الإجرامي
81.....	ثانياً- النتيجة الإجرامية
82.....	ج- جرائم الضرر وجرائم الخطر
84.....	ثالثاً- علاقة السببية
89.....	مبادئ محكمة النقض
92.....	تذكر أن ...

94 أسئلة إرشادية للمراجعة

المطلب الثاني- صور الركن المادي

96.....أولا- الشروع في الجريمة

110 مبادئ محكمة النقض

117 تذكر أن ...

121 أسئلة إرشادية للمراجعة

122.....ثانيا- المساهمة الجنائية (تعدد الجناة)

149 مبادئ محكمة النقض

162 تذكر أن ...

168 أسئلة إرشادية للمراجعة

المبحث الثاني- الركن المعنوي

المطلب الأول- القصد الجنائي

170.....أولا- العلم

174.....ثانيا- الإرادة

175.....ثالثا- صور القصد الجنائي

178.....رابعا- أحكام عامة للقصد الجنائي

المطلب الثاني – الخطأ

180.....أولا - تعريف الخطأ

180.....ثانيا - عناصر الخطأ

182.....ثالثا- انعدام القصد الجنائي في جرائم الخطأ ونتائجه

183	رابعاً- معيار الخطأ.....
184	خامساً- درجة الخطأ الجنائي (جسيم، يسير).....
187	سادساً- صور الخطأ الجنائي.....
192	سابعاً - شخصية الخطأ
193	ثامناً - إثبات الخطأ وبيانه في الحكم

المطلب الثالث- أسباب امتناع المسؤولية الجنائية

195	أولاً- صغر السن.....
195	ثانياً- الاضطراب النفسي أو العقلي
196	ثالثاً- الغيبوبة الناشئة عن السكر أو التخدير الاضطراري
198	رابعاً- الإكراه.....
202	خامساً- حالة الضرورة.....
205	مبادئ محكمة النقض.....
211	تذكر أن
217	أسئلة إرشادية للمراجعة
218	الباب الثاني - أسباب الإباحة.....

الفصل الأول- أحكام عامة

218	أولاً- مفهوم أسباب الإباحة.....
218	ثانياً- علة الإباحة.....
219	ثالثاً- طبيعة أسباب الإباحة.....
219	رابعاً- مصادر الإباحة.....
219	خامساً- الجهل بالإباحة
221	سادساً- الغلط في الإباحة.....

222	سابعاً- تقسيم أسباب الإباحة
223	الفصل الثاني- استعمال الحق
223	المبحث الأول- الشروط العامة لاستعمال الحق
223	أولاً- وجود الحق.....
225	ثانياً- التزام حدود الحق.....
226	ثالثاً- حسن النية
227	المبحث الثاني- تطبيقات استعمال الحق
227	المطلب الأول- حق التأديب
227	أولاً- حق تأديب الزوج زوجته
230	ثانياً - تأديب الصغار أو القصر
233	المطلب الثاني- حق ممارسة الألعاب الرياضية
233	أولاً- أساس الإباحة.....
233	ثانياً- شروط الإباحة.....
236	مبادئ محكمة النقض
242	تذكر أن
245	الفصل الثالث - الدفاع الشرعي
247	المبحث الأول - التعريف بالدفاع الشرعي
247	أولاً- تعريف الدفاع الشرعي
247	ثانياً- مبررات الدفاع الشرعي
248	المبحث الثاني - شروط الدفاع الشرعي
248	المطلب الأول - شروط فعل الاعتداء
248	الشرط الأول- وجود خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة.....

الشرط الثاني - أن يكون موضوع الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل	
الحصر	252
الشرط الثالث - أن يكون خطر الاعتداء حالا	254
المطلب الثاني - شروط فعل الدفاع	
الشرط الأول - أن يكون فعل الدفاع لازما وضروريا لدفع الاعتداء	258
الشرط الثاني - أن يتناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر	260
المبحث الثالث - قيود الدفاع الشرعي	263
المطلب الأول - حظر مقاومة مأموري الضبط أثناء مزاولةهم لأعمالهم	
أولا - سند القيد	263
ثانيا - علة القيد:	263
ثالثا - شروط القيد	263
المطلب الثاني - حظر أن يصل فعل الدفاع للقتل إلا في حالات معينة	
أولا - الأحوال التي يجوز فيها أن يصل فيها الدفاع إلى حد القتل	266
المبحث الرابع - تجاوز حدود الدفاع الشرعي	269
مطلب الثاني - صورتى تجاوز حدود الدفاع الشرعي	
أولا - التجاوز المتعلق بالمحل الذي يجب أن يوجه إليه فعل الدفاع	269
ثانيا - التجاوز المتعلق بفعل الدفاع نفسه	270
الفصل الرابع - رضاء صاحب الحق	271
المبحث الأول - أحكام رضاء المجني عليه	271
المبحث الثاني - شروط الرضا المبيح	274
مبادئ محمة النقض	275
تذكر أن	286

القسم الثاني

النظرية العامة للجرائم

الجنائي

القسم الثاني - النظرية العامة للجرائم الجنائية

- “ يشمل مصطلح الجزء الجنائي صورتين: صورة العقوبة وصورة التدابير الاحترازية. ”
- “ والعقوبة أسبق في الظهور من التدابير الاحترازية، حيث لم يكن يعرف جزاء لمرتكب الجريمة إلا عقابه عليها. ”
- “ ولكن مع تطور المجتمعات وتطور الفكر القانوني بزغ مصطلح «التدابير الاحترازية» كصورة يقصد منها الوقاية من وقوع الجريمة. ”
- “ ومبدأ الشرعية الجنائية الذي يعني أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني» يجعل العقوبة ترتبط حتما بوقوع الجريمة. ”
- “ وسوف نتناول في الصفحات التالية كل من العقوبة في الباب الأول، والتدابير الاحترازية في الباب الثاني من هذا القسم بشيء من التفصيل. ”

الباب الأول - النظرية العامة للعقوبة

نتناول في هذا الباب الموضوعات الآتية:

الفصل الأول - المبادئ العامة للعقوبة

الفصل الثاني - أنواع العقوبات في التشريع المصري

الفصل الثالث - تطبيق العقوبة

الفصل الرابع - تعدد العقوبات

الفصل الخامس - انقضاء العقوبة

الفصل الأول- المبادئ العامة للعقوبة

“ يكرس هذا الفصل للتعرف على ماهية العقوبة والتعرض لتعريفها وخصائصها وضماناتها وما يميزها عما يشتهر بها وأغراضها (المبحث الأول) ثم نتناول تقسيم العقوبة لمعرفة أنواعها المختلفة (المبحث الثاني).

“ المبحث الأول - ماهية العقوبة وأغراضها

“ المبحث الثاني - تقسيم العقوبة

المبحث الأول- ماهية العقوبة وأغراضها

تجمل محاور هذا المبحث في دراسة تلك الموضوعات:

المطلب الأول - ماهية العقوبة

المطلب الثاني - تمييز العقوبة عما يشبه بها

المطلب الثالث - أغراض العقوبة

المطلب الأول - ماهية العقوبة

أولا- تعريف العقوبة وشروطها

“العقوبة هي: «إيلاء مقصود وإيذاء لمن توقع عليه».

“ فيشترط في العقوبة ما يأتي:

أ- فيجب أن تتضمن العقوبة إيلا

“ ويتحقق هذا الإيلاء بأن تمس العقوبة حقا لمن تنزل به.

“ وهذا المساس يتم إما بحرمان المعاقب من هذا الحق (كليا أو جزئيا)، أو بفرض قيود عليه عند استعماله.

“ والحقوق التي يشكل المساس بها إيلا ما متنوعة:

“ -فقد تمس العقوبة الحق في الحياة وذلك بإعدام المحكوم عليه.

“ -وقد تمس الحق في الحرية إما بالحرمان منها تماما خلال مدة العقوبة كأن يعاقب المتهم بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد أو بالسجن أو بالحبس، أو بفرض قيود عليها وذلك بعقابه بمراقبة البوليس.

“ -وقد تمس الحق في الملكية، وذلك بعقوبات مثل الغرامة والمصادرة.

“ -وهناك حقوق أخرى قد يتم المساس بها لعقاب مرتكب الجريمة، كالحق في تولي الوظائف العامة، أو الحق في الترشح للمجالس النيابية ...

ب-ويجب أن يكون هذا الإيلام مقصودا.

“ أي أنه لا يصيب المحكوم عليه غرضا، فهو مقصود به، وأن الشارع والقاضي ومنفذ العقوبة يقصد توقيعه على المحكوم عليه لأنهم يرون استحقاقه لهذا العقاب.

“ ويترتب على كون الإيلام مقصودا أن معنى العقوبة لا يتحقق في أي إجراء لا يقصد به الإيلام، حتى ولو كان الإيلام قد يتحقق به عرضا أو بطريق غير مباشر.

“ فالحبس الاحتياطي أثناء التحقيق أو المحاكمة لا يعد عقوبة، لأنه لا يقصد به إيلام المتهم؛ لأنه شخص بريء حتى تثبت إدانته، وذلك رغم أن الحبس الاحتياطي يتضمن إيلاما.

“ ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إن كان جوهر العقوبة أن يكون هناك إيلاما ومقصودا، إلا أنه ليس مقصودا لذاته، بل مقصودا لتحقيق الغرض الاجتماعي للعقوبة.

ثانيا- خصائص العقوبة

1- العقوبة مؤلمة بطبيعتها

“ وذلك تكريسا لتحقيق الغرض الاجتماعي منها في إرضاء الشعور بالعدالة، وكذا تحقيقا لغرضها في الإصلاح والتأهيل لما يحققه الإيلاء من تأثير في إرادة المحكوم عليه وحمله على ترك طريق الجريمة.

2- العقوبة محقرة للمحكوم عليه

“ فهي تقلل من شأن واعتبار المحكوم عليه لما يكنه الناس – عادة – من لوم اجتماعي تجاه المجرم.

3- العقوبة محددة الكيف والكم

“ ويحدد القانون مقدارها وكيفها بصفة مجردة لكل مجرم يرتكب الجريمة.

“ والقاضي يحددها كما وكيفا في الحدود التي رسمها القانون ولكن بما يتلاءم والظروف المحيطة بالجريمة وبمتركبها، فيفرد العقاب حسب كل مجرم بما يحقق تأهيله وإصلاحه.

ثالثا- ضمانات العقوبة

أ- شرعية العقوبة

“ إذ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

“ فالشارع يضع قواعد العقاب على الجريمة وحدودها والتي يتقيد بها القاضي عند توقيع العقاب، وتتقيد سلطة التنفيذ بحكم القاضي، وذلك رغم بعض الصلاحيات التي يقرها القانون للقاضي ولجهة التنفيذ في تطبيق وتنفيذ العقوبة كما سيأتي بيانه.

ب- وجوب توافقها مع الشعور العام

“ فإن قرر الشارع عقوبة تتنافى مع الشعور العام أفقدها بذلك فكرة الجزاء العادل كما استقرت في أذهان الناس، والذي قد يولد شعورا عاما بالشفقة على المحكوم عليه، مما يفقد العقوبة غرضها.

ج- قضائية العقوبة

“ حيث ينظر إلى القاضي باعتباره من يمكن الوثوق به في الحرص على العدالة والحريات والابتعاد عن الأهواء والتحكم؛ ومرجع ذلك إلى: علمه بالقانون، خبرته في العمل القضائي، الاستقلال والنزاهة.

د- شخصية العقوبة

“ أي ألا تنزل العقوبة إلا على من ارتكب الفعل الإجرامي دون غيره مهما بلغت صله هذا الغير به.

“ ولا ينال في هذه الضمانة كون العقوبة قد تمتد من المحكوم عليه فتصيب بالإيلام غيره كذويه أو دائنيه أو من يعتمدون عليه، إذ أنها ليست أثرا مباشرا للعقوبة، بل إنها آثار غير مباشرة وغير مقصودة.

“ ويترتب على شخصية العقوبة انقضائها بوفاة المحكوم عليه بها، فلا تنفذ في ورثته.

هـ- مبدأ المساواة في العقوبة

“ أي أنه إذا قرر القانون عقوبة ما لارتكاب جريمة معينة، فكل من يرتكب هذه الجريمة يوقع عليه نفس العقوبة الواردة في نص القانون دون تفرقة بين الأفراد الذين ارتكبوها.

“ وهذا لا يعني أنه يجب على القاضي تطبيق العقوبة بنفس المقدار على كل محرم، بل

يختار من نص القانون العقوبة التي تتلاءم وظروف الجريمة وظروف المجرم.

المطلب الثاني- تمييز العقوبة عما يشتهى بها من الجزاءات

أولا- العقوبة والتدبير الاحترازي

“ تختلف العقوبة عن التدبير الاحترازي في:

- 1 “ -أن الأولى تطبق بعد ارتكاب الجريمة، في حين أن الثاني يتخذ قبل وقوعها.
- 2 “ -والعقوبة هي إيلام مقصود، أما التدبير الاحترازي ففيه إيلام ولكنه غير مقصود.
- 3 “ -أغراض العقوبة إرضاء الشعور بالعدالة، والردع العام بإنذار الناس كافة بسوء عاقبة الإجرام، والردع الخاص للمجرم ذاته بمحاولة ثنيه عن الاستمرار في ارتكاب الجريمة، وأغراض التدبير تتمحور حول مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في الشخص.

- 4 “ -العقوبة محددة المدة، ولكن التدبير الاحترازي غير محدد المدة.
- 5 “ -من شأن العقوبة تحقيق المحكوم عليه، ولا تحقيق لمن يطبق عليه أحد التدابير الاحترازية؛ حيث أنها عبارة عن تدابير علاجية وتهديبية.

ثانيا- العقوبة والتعويض المدني

- 1 “ -العقوبة نظام جنائي، والتعويض المدني لا يدخل ضمن هذا النظام.
- 2 “ -غرض العقوبة مكافحة الإجرام، في حين أن غرض التعويض المدني هو إعادة التوازن بين ذمتين ماليتين.
- 3 “ -تمس العقوبة حقوقا متنوعة، في حين أن التعويض المدني لا يمس الذمة المالية فقط.

“ 4 -توقيع العقوبة هو حق للمجتمع، وله وحده التنازل عنها، أما التعويض المدني فهو حق للمضرور، ويستطيع هو أن يتنازل عنه.

“ 5 -العقوبة شخصية لا توقع إلا على من ارتكب الجريمة دون غيره، ولكن التعويض المدني قد يتحملة مرتكب الفعل الضار أو أشخاص آخريين مسئولين مدنيا عن من ارتكب هذا الفعل.

ثالثا- العقوبة والجزاء التأديبي

“ يشبه الجزاء التأديبي العقوبة في كونها يهدفان إلى الردع، ومن ثم لا يطبقان إلا على شخص حي.

“ كما يتشابهان في الطبيعة الشخصية، فلا يوقع أي منهما إلا على من ارتكب الجريمة أو المخالفة التأديبية.

“ ويختلفان في:

“ 1 - كون العقوبة فقط لها طابع جنائي دون الجزاء التأديبي.

“ 2 -والعقوبة غرضها حماية مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة، في حين أن الجزاء التأديبي غرضه حماية مصالح هيئة معينة.

“ 3 -وحق توقيع العقوبة والنزول عنه هو للمجتمع، أما الجزاء التأديبي فحق توقيعه والنزول عنه هو للهيئة التي قرر لحماية مصالحها.

“ ويجدر الإشارة إلى أن يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا عن فعل واحد، فلكل جزاء هدفه الذي لا يحققه الجزاء الآخر.

“ فقد يتسبب فعل واحد في توقيع الجزاءات الثلاث المار ذكرها على مركب الفعل، فجريمة اختلاس المال العام تستتبع أن يطبق على مرتكبها عقوبة تتمثل في السجن

المشدد، وجزاء تأديبيا يتمثل في العزل من الوظيفة، وقد يوقع عليه جزاء مدنيا إن أضرير شخص من هذا الاختلاس فطلب التعويض من المختلس.

“ كما أنه ينبغي التنبيه إلى أن يترتب على تحرد التعويض والجزاء التأديبي من الطابع الجنائي عدم خضوعهما للقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة، كوقف التنفيذ والعود ورد الاعتبار والجب والاقتصار على الجزاء الأشد عند التعدد.

المطلب الثالث- أغراض العقوبة

- “ يعتمد رسم السياسة العقابية من قبل الشارع على ضرورة استهدافه تحقيق أغراض العقوبة كنظام اجتماعي، وعلى القاضي كذلك مراعاتها عند تطبيقه للعقوبة.
- “ وللعقوبة أغراض قريبة تهدف إلى تحقيق الهدف البعيد لها، فالهدف البعيد وهو مكافحة الجريمة وذلك عن طريق حماية المصالح والحقوق التي قدر الشارع حمايتها جنائيا، وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق الأغراض القريبة والتي تتمثل في غرضين اثنين: غرض معنوي وغرض نفعي.
- “ والغرض المعنوي يتمثل في تحقيق العدالة، أما الغرض النفعي فيقصد به تحقيق الردع العام والردع الخاص.
- “ ويجب أن تهدف العقوبة إلى تحقيق هذه الأغراض مجتمعة أو محاولة ذلك، وهذا لا يمنع من ترجيح أحدها على الآخرين دون إهدارهما.

الغرض الأول- تحقيق العدالة

- “ لما كانت الجريمة تنطوي على ظلم للمجني عليه بحرمانه من أحد حقوقه أو بالانتقاص منها، فهي تمثل عدوانا على العدالة كقيمة، وكذلك عدوانا على الشعور بالعدالة المستقر في ضمير أفراد المجتمع.
- “ وتهدف العقوبة إلى إزالة هذا العدوان، بأن تعيد الاعتبار لقيمة العدالة، بأن يقتص شر العقوبة من شر الجريمة فيعيد التوازن وتعود العدالة.
- “ وكذا تهدف إلى إرضاء الشعور الاجتماعي بالعدالة الذي لا يمكن رفع أذى الجريمة عنه إلا بتوقيع العقاب، مما يجنب المجتمع إمكانية أن يلجأ الأشخاص إلى تحقيق العدالة

بأنفسهم إن لم يشبعها له القانون، كما سيشعر المتهم بالمسؤولية بما يكفل إصلاحه، ويهيئ المجتمع لتقبل المجرم مرة أخرى.

الغرض الثاني- الردع العام

“ويقصد به إنذار عامة الناس – عبر التهديد بعقاب مرتكب الجريمة – بسوء عاقبة الإجرام كي ينفرهم من الانخراط فيه.

“وتكمن أهمية الردع العام في السيطرة على الدوافع الإجرامية الكامنة في أغلب الناس، والتي إن لم تجد ما يردعها بمضادات الجريمة ستجد طريقها لتتجسد في الواقع.

الغرض الثالث- الردع الخاص

“يداد بالردع الخاص علاج الخطورة الإجرامية في شخص المجرم على المجتمع ومحاولة استئصالها.

“ولما كان ارتكاب المجرم لجريمته يشير إلى احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة تالية إن لم يجد ما يردعه، فالعقوبة تهدف إلى القضاء على هذا الاحتمال.

المبحث الثاني - تقسيمات العقوبة

- “ تقسم الجريمة تقسيمات عدة، أهمها تقسيمها إلى:
- “ بحسب جسامتها إلى: عقوبات جنايات وعقوبات جنح وعقوبات مخالفات.
- “ بحسب الحق الذي تمسه إلى: عقوبات بدنية وعقوبات ماسة بالحرية ومالية وماسة بالاعتبار.
- “ ومن حيث مدتها إلى: عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة.
- “ ومن حيث أصلاتها إلى: عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية.

المطلب الأول - تقسيم العقوبة من حيث جسامتها

- “ ضابط هذا التقسيم هو تفاوت العقوبة في جسامتها: فأشدها جساماة عقوبات الجنايات، تليها عقوبات الجنح ثم عقوبات المخالفات.
- “ وعقوبات الجنايات هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.
- “ وعقوبات الجنح هي الحبس والغرامة التي يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه.
- “ وعقوبات المخالفات هي الغرامة فقط التي لا يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه.
- “ ولهذا التقسيم أهمية بالغة، فهو الذي على أساسه تصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، فبه تتحدد طبيعة الجريمة.
- “ ولهذا التقسيم آثار موضوعية في قانون العقوبات وآثار شكلية في قانون الإجراءات الجنائية.

المطلب الثاني - تقسيم العقوبة بحسب الحق الذي تمسه

- “ ضابط هذا التقسيم هو الحق الذي تنال منه العقوبة، وهذه الحقوق متنوعة، بما يستتبع تنوع العقوبات.
- “ والمقصود بالعقوبات البدنية هي تلك التي تمس حياة المحكوم عليه أو سلامة جسمه، وذلك بعقوبات مثل الإعدام والجلد.
- “ ولا يقر القانون المصري منها إلا عقوبة الإعدام.
- “ والعقوبات الماسة بالحرية هي التي تمس حق المحكوم عليه في التنقل، وهي نوعان: سالبة للحرية، ومقيدة للحرية.
- “ فالسالبة للحرية هي التي تلزم المحكوم عليه بالإقامة في مكان معين لا يبرحه طيلة مدة العقوبة ويخضع خلالها لبرنامج محدد.
- “ وهي في القانون المصري عقوبات السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس.
- “ أما المقيدة للحرية فهي لا تسلب المحكوم عليه حريته في التنقل تماماً، بل تفرض عليها قيوداً فقط، ومثلها عقوبة مراقبة البوليس.
- “ أما العقوبات المالية هي تلك التي تمس الحقوق المالية للمحكوم عليه، أي تلحق بذمته المالية، وذلك مثل عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة.
- “ أما العقوبات الماسة بالاعتبار فهي تلك التي تنال من مكانة المحكوم عليه بين أفراد وطنه بأن تحقره عن طريق التشهير بجريمته أو إعلان العقوبة الصادرة ضده أو حرمانه من حقوق تفترض ثقة المجتمع فيمن يتمتع بها، مثل حرمانه من الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال أو الترشح لعضوية المجالس النيابية أو نشر الحكم الصادر بالعقوبة في الصحف.

المطلب الثالث- تقسيم العقوبة بحسب مدتها

“ ضابط هذا التقسيم هو المدة التي يستغرقها تنفيذ العقوبة، والمدة بهذا المعنى تعد محددا لجسامة العقوبة، فكلما طالت المدة كلما ازدادت جسامة العقوبة، وكلما قصرت المدة قلت جسامتها.

“ والعقوبات المحدد تنفيذها بمدة هي العقوبات السالبة للحرية والعقوبات الماسة بالاعتبار.

“ فالسجن المؤبد عقوبة سالبة للحرية على سبيل التأبيد، والسجن المشدد عقوبة سالبة للحرية على سبيل التأقيت، والحرمان من القبول في أية خدمة حكومية م 1/25 ع فهي عقوبة ماسة بالاعتبار على سبيل التأبيد.

المطلب الرابع- تقسيم العقوبات بحسب أصلاتها

“ وضابط هذا التقسيم هو مدى كفاية العقوبة لوحدها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة.

“ والعقوبات بحسب هذا الضابط تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول- عقوبات أصلية

“ وهي التي يمكن الاكتفاء بها وتكون الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي.

“ وفي القانون تتمثل العقوبات الأصلية في الإعدام -السجن المؤبد -السجن المشدد - السجن -الحبس -الغرامة في الجنب والمخالفات فقط -مراقبة البوليس في بعض حالاتها.

النوع الثاني - عقوبات ثانوية

“ وهي لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء ومن ثم لا توقع بمفردها وإنما توقع بجانب عقوبة أصلية. وهي عقوبات يتصور عدم توقيعها على بعض المجرمين اكتفاء بالعقوبة الأصلية.

“ وهذا النوع يشمل العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية.

أ- العقوبات التبعية

“ العقوبة التبعية هي عقوبة ثانوية تدعم عقوبة أصلية، وهي - من ثم - تتبع عقوبة أصلية، فمتى نطق بالعقوبة الأصلية تطبق معها العقوبة التبعية بغير حاجة أن ينطق بها القاضي.

“ فالعقوبة التبعية تدور وجوداً وعدمًا مع العقوبة الأصلية. فلا يمكن تطبيق العقوبة التبعية فقط على المتهم دون النطق عليه بعقوبة أصلية.

“ وبناء عليه توقع العقوبة التبعية بقوة القانون بمجرد نطق القاضي بالعقوبة الأصلية. ولا تحتاج جهة التنفيذ أن ينطق بها القاضي في الحكم لتنفيذها، بل تستند لنص القانون لا الحكم.

“ ومن أمثلة العقوبات التبعية الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات ومراقبة البوليس في بعض أحوالها.

ب- العقوبات التكميلية

“ أما العقوبة التكميلية فهي عقوبة ثانوية غير أنها ليست تابعة لعقوبة أصلية، بل ترتبط بجريمة معينة أو بنوع معين من الجرائم.

“ والعقوبات التكميلية يجب أن ينطق بها القاضي ويحدد نوعها.

“ ومثال العقوبات التكميلية المصادرة والعزل من الوظائف العامة ومراقبة البوليس في بعض أحوالها.

“ والعقوبات التكميلية نوعان: وجوبية وجوازية.

1- العقوبات التكميلية الوجوبية

“ فإن كانت وجوبية فعلى القاضي أن ينطق بها في حكمه والا كان حكمه معيبا، وفي الحالة الأخيرة لا يمكن توقيع العقوبة التكميلية التي غفل عنها الحكم إلا بعد تصحيحه من محكمة الطعن؛ حيث أن العقوبات التكميلية لا تنفذ إلا إذا شملها الحكم.

“ ومثال العقوبات التكميلية الوجوبية: عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 2/30 من قانون العقوبات والمتعلقة بأشياء تعد حيازتها غير مشروعة.

2- العقوبات التكميلية الجوازية

“ أما العقوبات التكميلية الجوازية فالقاضي سلطة تقديرية في أن يقررها فينطق بها في حكمه، أو ألا يقررها فلا ينطق بها، فلا يعيب حكمه عدم النطق بها لأنه سيفهم حينها أنه قرر إعفاء المتهم منها.

“ ومثال العقوبات التكميلية الجوازية: عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 1/30 من قانون العقوبات والمتعلقة بأشياء تعد حيازتها مشروعة.

“ ويلاحظ أن صياغة النصوص القانونية يستنتج منها طبيعة العقوبة ولزوم النطق بها من عدمه:

“ فإن كان النص القانوني يخاطب القاضي فهو يتعلق بعقوبة أصلية أو تكميلية باعتبار أن عليه النطق بها.

- “ أما في العقوبة التبعية فإن خطاب النص القانوني يوجه إلى جهة التنفيذ باعتبار أنها المختصة مباشرة بتنفيذها دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم، بل إن سندها نص القانون.
- “ والعقوبة الأصلية – هي دون العقوبات التبعية والتكميلية – هي الضابط في تحديد القانون الأصلح للمتهم.
- “ كما أن العقوبة الأصلية هي فقط – دون التبعية والتكميلية – الضابط في تحديد العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في بعض حالات تعدد الجرائم.

الفصل الثاني- أنواع العقوبات في التشريع المصري

“ سنعتمد في دراستنا للعقوبات في القانون المصري على تقسيمها إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية.

المبحث الأول- العقوبات الأصلية

“ تتنوع العقوبات الأصلية في القانون المصري بحسب الحق الذي تنال منه العقوبة لتحقيق الإيلاء المقصود منها.

“ فهناك عقوبات بدنية، وعقوبات ماسة بالحرية وعقوبات مالية.

“ وعقوبة الإعدام هي العقوبة البدنية الوحيدة في القانون المصري، والعقوبات الماسة بالحرية هي عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس، أما العقوبات المالية الأصلية فهي عقوبة وحيدة – أيضا – هي عقوبة الغرامة.

“ وسنتناول هذه العقوبات بالتفصيل في الصفحات الآتية:

المطلب الأول - عقوبة الإعدام

“ الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه. ”

“ والإعدام عقوبة استئنائية؛ نظرا لأنها تستبعد من تنفيذ فيه من المجتمع بشكل نهائي لا رجعة فيه. ”

أولا- الخلاف الفقهي حول عقوبة الإعدام

“ إقرار عقوبة الإعدام على المجرمين محل جدل فقهي دائم ومتجدد، فمن الفقهاء من يؤيد الأخذ بها، ومنهم من يناهضها. ”

أ- حجج المناهضين لعقوبة الإعدام:

1 - قالوا أن عقوبة الإعدام تمس الحياة، وهو حق، لم يمنحه المجتمع لأفراده، ومن ثم لا يكون للمجتمع أن يحرمهم منه، فإن أقرها المجتمع فهي عقوبة غير مشروعة لأنه تجاوز بذلك نطاق سلطته على أفراد.

2 - احتجوا - أيضا - بأن عقوبة الإعدام غير عادلة؛ فالأذى الذي ينال المجتمع من الجريمة التي ارتكبها المجرم - مهما بلغت جسامتها - هو أذى محدود لا يصل إلى استئصال المجتمع من جذوره، في حين أن الإعدام أذاه على من ينفذ فيه غير محدود، فهو يستأصله تماما من المجتمع.

3 - وهم يروا أن عقوبة الإعدام غير قابلة للتجزئة وتنقصها المرونة؛ حيث لا يستطيع القاضي إلا الحكم بها أو ألا ينطق بها، فلا يستطيع أن ينزل على المحكوم بعضها دون البعض الآخر.

4 - كما أنها - من وجهة نظرهم - عقوبة لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها ولا تدارك أثر تنفيذها إذا ما اتضح فيما بعد خطأ الحكم الذي أنزلها على المتهم.

5 - وأضافوا إلى ما تقدم أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية، فهي جريمة قتل ترتكبها الدولة بما لها من سطوة ضد محكوم عليه يمتلكه وقت تنفيذها الضعف والعجز أمام سلطة الدولة.

6 - واستندوا - كذلك - إلى كون تطبيق عقوبة الإعدام هو إقرار من المشرع بالأس من إصلاح المتهم، مع أنه من الأفضل بقاء الأمل في إصلاح كل مجرم، فربما إن طبقت عقوبة أخرى على ذات المجرم لثم إصلاحه دون حاجة إلى إعدامه.

7 - واحتجوا بأنه إن كان الغرض من الإعدام هو عزل واستبعاد المتهم من المجتمع، فإنه يمكن الوصول لذات الغرض بالعقوبات السالبة للحرية المؤبدة، وهذه الأخيرة أكثر إنسانية واتفاقا مع الشعور العام.

8 - كما أثاروا الفكرة بأن عقوبة الإعدام لم تقضي على وقوع الجرائم التي تطبق فيها، فهي ما زالت ترتكب، وأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لم يزد فيها معدل الإجرام بشكل ملحوظ.

9 - عقوبة الإعدام تعد سببا لتأخر القضاء في الحكم في الدعاوى التي يعاقب القانون فيها القانون بالإعدام، حيث يميل القضاء إلى المغالاة في التأني في الحكم بها، فتطول فترة نظر الدعوى، مما يلقي بظلال من الشك لدى الأفراد إن كان المتهم سوف يلقي عقابه، مما يضعف الردع العام كغرض للعقوبة.

ب- تقدير قيمة حجج المناهضين لعقوبة الإعدام:

1 - ليس معيار مشروعية العقوبة أن يكون المجتمع هو من منح المتهم الحق الذي تمسه العقوبة، فلو كان ذلك كذلك لكان من الواجب القول بعد مشروعية العقوبات السالبة للحرية؛ لأن المجتمع لم يكن مانحاً للحرية لأحد.

ولكن معيار المشروعية أن يكون المجتمع هو من يقر هذا الحق وينظمه ويحميه.

2 - والقول بأنها غير عادلة حجة يجانبها الصواب؛ لأنه إن كانت الجريمة بالغة القسوة والخطورة وتدل بلا شك على خطورة المتهم وعدائه للمجتمع فإنه لا شك - حينئذ - في عدالة إنزال عقوبة الإعدام عليه.

فمن يقتل - مثلاً - طفلاً بريئاً بطريقة وحشية، وتشير الظروف المحيطة به أن هـ لن يتردد في العودة لارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى، فليست حياته بأكثر من حياة المجني عليه قيمة، بل إنها أقل قيمة، وتضحى بذلك عقوبة الإعدام عادلة في حقها.

3 - وإذا أقررنا بعدالة عقوبة الإعدام في أنواع من الجرائم الخطيرة، فلا محل للحديث عن قسوة هذه العقوبة، لأن هذه القسوة هي نوع من الحزم في مجابهة الجريمة، والآثار السيئة التي تنتج عن هذا الحزم هو نوع من المخاطر التي يمكن قبولها لتحقيق مصالح المجتمع.

4 - وكون الإعدام عقوبة لا يمكن تجزئتها فمردود عليه بأن المشرع - غالباً - ما يعطي القاضي في النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة أخف منها.

كما أن حجتهم تنطبق - أيضاً - على العقوبات السالبة للحرية المؤبدة، وهم لا يطالبون بإلغائها.

5 - أما القول بأن عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنها إن تبين الخطأ في الحكم بها فهو قول - رغم وجاهته - إلا أنه محل نظر؛ حيث أن نفس الحجة تنطبق على كل عقوبة، حيث لا يمكن تعويض المحكوم عليه عن حرите المسلوبة إن تبين بعد تنفيذها لشهور أو لسنين أنه شاب الحكم بها عوار.

فالخطأ في أي عقوبة محتمل، ولما كانت العقوبة ضرورية كنظام اجتماعي، فيكفي أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمحاولة تجنب الوقوع في هذا الخطأ.

6 - أما الحجة القائلة بأن يجب الإبقاء على الأمل في إصلاح المتهم، فهو سو تقدير للطبيعة البشرية حين تدل دراسة شخصية المتهم على تعاظم خطورته على المجتمع وتضاؤل فرص تقويمه بشكل ملحوظ، فلا يكون منطقيا ساعتها الإفراط في التفاؤل ببصيص أمل في إصلاحه مقابل تعريض المجتمع للخطر.

7 - القول بأن العقوبات السالبة للحرية المؤبدة تحقق غرض الإعدام في استبعاد المتهم، فهذا لا يتحقق إلا إذا طبقت هذه العقوبات بإجراءات شديدة القسوة، كوضعه في سجن انفرادي لفترة طويلة أو تكليفه بأشغال بالغة المشقة، وهو ما يعد تعذيبا للمتهم تتجرد منه عقوبة الإعدام.

8 - وعن حجتهم بأن عقوبة الإعدام غير منتجة في مكافحة الإجرام، فهو قول يجافي المنطق، فحتى وإن كان بعض المجرمين لا يهابونها، فالبعض منهم يخشونها وسيحجمون - حتما - عن ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بها، مما سيققل من نسبة إجرامهم.

والدول التي ألغت الإعدام يرجع عدم تزايد الإجرام فيها إلى سياسة عقابية وظروف تحقق هبوطا عاما في نسبة الإجرام، كما أن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام تزايد فيها وقوع الجرائم.

ثانيا- عقوبة الإعدام في القانون المصري

تعاقب بعض نصوص قانون العقوبات المصري بعقوبة الإعدام على بعض الجنايات الخطيرة، ومنها:

- بعض الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. (المواد 77 وما بعدها ق.ع.)
- وبعض الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل. (المواد 89 وما بعدها ق.ع.)
- تعريض سلامة وسائل النقل عمدا للخطر إذا نشأ عنها موت إنسان. (المادة 168 ق.ع.)
- القتل العمد المصحوب بسبق الإصرار أو القتل العمد المصحوب بالترصد. (المادة 230 ق.ع.)
- القتل العمد بالسّم. (المادة 233 ق.ع.)
- القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. (المادة 2/234 ق.ع.)
- الحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار. (المادة 257 ق.ع.)
- شهادة الزور إذا حكم بالإعدام بناء عليها ونفذ فيمن حكم عليه به. (المادة 295 ق.ع.).

أ- إجراءات الحكم بالإعدام:

“ الأصل أن تستمد المحكمة اقتناعها بارتكاب المتهم الجريمة المستوجبة لعقوبة الإعدام من أي دليل يصلح لذلك، غير أن الشارع قد أفرد لهذه العقوبة بعض الأحكام الإجرائية الخاصة نصت عليه المادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية.

“ ونصت تلك المادة على أنه: «ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى».

“ فاشتراط القانون في هذا النص إجراءين لصحة الحكم بالإعدام: إجماع آراء أعضاء المحكمة، وأخذ رأى مفتى الجمهورية، وإغفال أحدهما أو كلاهما يجعل الحكم باطلاً.

1- إجماع آراء أعضاء المحكمة:

“ القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأحكام تصدر «بأغلبية الآراء».

“ وخرج القانون عن هذه القاعدة في الحكم بعقوبة الإعدام؛ وذلك لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام، فحرص الشارع على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي تصل فيها المحكمة إلى اليقين.

2- أخذ رأى مفتى الجمهورية:

“ والتزام المحكمة قاصر على أن ترسل أوراق القضية إلى المفتي، وأن تنتظر عشرة أيام من اليوم لتاريخ الإرسال – لا تاريخ الاستلام – يبدى خلالها رأيه.

“ فإذا أصدرت حكمها بالإعدام دون أن ترسل الأوراق إليه أو أصدرته قبل أن يبدى رأيه وقبل أن تنقضي العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه كان حكمها باطلاً.

“ ورأي المفتي رأي استشاري للمحكمة، فهي غير مقيدة برأيه، ولا يجب عليها تنفيذه إذا هي طرحته، كما أنها غير ملزمة ببيانه في حكمها.

“ وهدف هذا الإجراء هو أن يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانا إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

“ كما يؤدي إلى إقناع الرأي العام بأن المحكمة قد علمت بحكم الشريعة الإسلامية في الوقائع المطروحة عليها وما إذا كانت تجيز النطق بالإعدام، وأنها قد بذلت ما في وسعها لكي تحصل على هذا العلم.

3- عرض القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام على محكمة النقض:

“ تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: «إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34.»

“ وعلة هذا النص جسامة عقوبة الإعدام والحرص على التحقق من مطابقة النطق بها للقانون.

“ وهذا النص يفرض على النيابة العامة واجب عرض هذه الأحكام على محكمة النقض ولو كان الحكم لا مطعن عليه في نظرها.

“ وألزم القانون النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم، إلا أن هذا الموعد تنظيمي تستهدف التعجيل بالعرض، بما يعني أن انقضاء هذا الموعد لا يعفى النيابة من واجبها، فيقبل منها العرض ولو بعد ذلك.

« وإذا عرضت النيابة العامة الحكم على محكمة النقض دون أن تقدم مذكرة برأيها في الحكم أو قدمتها بعد فوات الميعاد المحدد للعرض، فإن ذلك لا يحول بين المحكمة وممارسة سلطتها في الرقابة على الحكم.

ثالثا- إرجاء تنفيذ الإعدام:

« لا يسمح القانون بإرجاء تنفيذ الإعدام إلا في حالة واحدة، هي حالة ما إذا كان الحكم به صادرا ضد امرأة حامل.

« ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى يكون إلى ما بعد سنتين من وضعها « . (المادة 476 ق.إ.ج. و المادة 68 ق.ت.م.إ.ت.م،)

« ونفس الحكم نصت عليه من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

« وعلّة الإرجاء هي إنقاذ الجنين، وهو مخلوق بريء، بما يحقق مبدأ شخصية العقوبات.

رابعا- وسيلة تنفيذ الحكم بالإعدام ومكانه:

« نصت المادة 13 من قانون العقوبات على أن « كل محكوم عليه بالإعدام يشنق » .

« فلا يعرف القانون غير وسيلة واحدة لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العادية، هي الشنق، فالقاضي لا يستطيع أن يقرر وسيلة أخرى لتنفيذ الإعدام.

« ولا يلتزم القاضي أن يذكر في حكمه أن يكون تنفيذ الإعدام شنقا.

« وينفذ الإعدام داخل مركز الإصلاح أو في أي مكان آخر مستور. فلا يجوز تنفيذ الإعدام علنا.

خامسا- إجراءات تنفيذ الحكم بالإعدام:

- “ يوجب القانون على وزير العدل -قبل تنفيذ الحكم بالإعدام -أن يرفع أوراق الدعوى المحكوم فيها بالإعدام إلى رئيس الدولة بواسطة رئيس العدل.
- “ ويجب أن ينتظر أربعة عشر يوما يستعمل خلالها رئيس الدولة سلطته في العفو أو إبدال العقوبة (المادة 470 ق.إ.ج.).
- “ ويكون تنفيذ الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير مركز الإصلاح يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
- “ ولا يجوز تنفيذ الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
- “ ويسمح القانون لأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ.
- “ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو أداء فروض دينية قبل الموت وجب تسهيل ذلك له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
- “ ويجرى التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، ويؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك، ولا يجوز أن يشهد التنفيذ أحد غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
- “ ويوجب القانون قبل التنفيذ أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها، ويكون ذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين.
- “ وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضرا بها.
- “ وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
- “ وتدفن الحكومة على نفقتها جثة المحكوم عليه ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير ما احتفال ما.

المطلب الثاني- العقوبات الماسة بالحرية

أولاً- أنواع العقوبات الماسة بالحرية

- “ العقوبات الماسة بالحرية نوعان: عقوبات سالبة للحرية و عقوبات مقيدة لها.
- “ ومعيار التمييز بين نوعي العقوبات الماسة بالحرية هو درجة المساس بالحرية:
- “ فالعقوبات السالبة لها تحرم المحكوم عليه من حريته إطلاقاً بإلزامه بالإقامة في مكان معين والخضوع فيه لبرنامج يومي إلزامي.
- “ أما العقوبات المقيدة للحرية فتقتصر على فرض قيود عليها أو الإلزام بإجراءات عند استعمالها.
- “ والعقوبات السالبة للحرية هي دائماً عقوبات أصلية.
- “ أما العقوبة المقيدة للحرية، وهي مراقبة البوليس فهي في أغلب حالاتها عقوبة تبعية أو تكميلية، ولا تكون أصلية إلا في حالتها التشرذ والاشتبا، وسوف نتعرض لأحكامها عند تناول العقوبات التبعية والتكميلية.
- “ وسنتعرض لدراسة العقوبات السالبة للحرية من حيث أنواعها والأحكام التي يخضع لها كل نوع وقواعد تنفيذها، والأحكام الخاصة بتحديد مددها.

ثانياً- أنواع العقوبات السالبة للحرية

- “ العقوبات السالبة للحرية في القانون المصري هي السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس.

أ – السجن المؤبد والسجن المشدد

1- مدة العقوبة

“ نصت المادة 14 من قانون العقوبات على أنه: « السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا «.

“ والسجن المؤبد عقوبة ذات حد واحد، تستغرق – بحسب الأصل – كل حياة المحكوم عليه.

“ والسجن المشدد عقوبة لها حدان: حدها أدنى هو ثلاث سنوات كقاعدة، وحد أقصى هو خمس عشرة سنة كقاعدة.

“ فقد يقرر الشارع للسجن المشدد حدا أدنى أو أقصى مختلفا عن حديه العامين.

“ مثال: المادة 51 من قانون العقوبات والمتعلقة بالعود التي تجعل حدي العقاب بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين.

“ والسجن المؤبد والسجن المشدد عقوبات جنائيات.

“ وهذان النوعان من العقوبات اختصاصهما الشارع بأحكام تضي عليهما طابعا خاصا من الصرامة يميزها عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهما تنفذان في أماكن خاصة، وتنطوي حتما على الإلزام بالعمل الذي قد يتميز ببعض المشقة.

2- مكان تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد:

“ تنفذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد - كقاعدة عامة - في مركز الإصلاح والتأهيل العمومي المخصصة لذلك (المادة 1/2 من ق.ت.م.إ.ت.م.).
 “ واستثناء من ذلك، لا تنفذ عقوبة هاتين العقوبتين في مركز الإصلاح والتأهيل العمومي المخصصة لها في عدة أحوال، هي:

1 - إذا كان المحكوم عليه من النساء مطلقاً. (المادة 15 ق.ع. والمادة 3 ق.ت.م.إ.ت.م. الملغاة)

2 - إذا كان المحكوم عليه من الرجال الذين تجاوز سنهم الستين عاماً وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ. (المادة 15 ق.ع. والمادة 3 ق.ت.م.إ.ت.م. الملغاة)

“ وهذه الفئات تنفذ العقوبة أو ما تبقى منها في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومي.
 “ وتجب ملاحظة أن هذه الأحوال لا تمنع المحكمة من الحكم على هذه الفئات بأي من العقوبتين، بل إن الأمر قاصر على مكان تنفيذهما فقط.

ب- عقوبة السجن

“ عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وتشغيله داخل مركز الإصلاح أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه.

“ ومدة السجن - كقاعدة عامة - لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. (مادة 16 ق.ع.)
 “ وإذا نص القانون على عقوبة السجن كعقوبة لجريمة ما دون تحديد مدة لها، فهذا يعني أنه يقصد مدده العامة بحديها الأدنى والأقصى الواردين سابقاً.

- “ والسجن عقوبة جنائيات.
- “ وهي عقوبة مؤقتة دائماً.
- “ وتنفذ عقوبة السجن في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية. (المادة 3 ق.ت.م.إ.ت.م.)

ج- عقوبة الحبس

1- تعريفه ومدته

- “ عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الجغرافية أو مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المدة المحكوم بها عليه.
- “ ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. (المادة 18 ق.ع.)
- “ ولا يتصور أن ينزل الحد الأدنى عن 24 ساعة، غير أن بعض النصوص تنص على حد أدنى للحبس أكثر من الحد الأدنى العام.
- “ ويتصور أن ينص على حد أقصى للحبس أقل أو أكثر من الحد الأقصى العام.
- “ والحبس عقوبة جنح بحسب الأصل.
- “ وهي عقوبة مؤقتة دائماً.

2- مكان تنفيذه

- “ وينفذ الحبس الذي تزيد مدته المحكوم بها عن ثلاثة أشهر في أحد مراكز الإصلاح العمومية، إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، فتنفذ في أحد مراكز الإصلاح الجغرافية. (المادة 2 ق.ت.م.إ.ت.م.)

3- نوعا الحبس

“ يقرر الشارع نوعين للحبس: الحبس مع الشغل والحبس البسيط.

“ ويختلف النوعان عن بعضهما فيما يأتي:

1] -الفرق الأساسي أن من يحكم عليه بالحبس مع الشغل يلزم بأداء الأعمال التي يلتزم بأدائها من يحكم عليه بالسجن.

“ أما من يحكم عليه بالحبس البسيط فلا يلزم - قانونا - بأداء عمل، ولكن القانون يجيز للمحكوم عليه أن يطلب من إدارة مركز الإصلاح إشراكه في الأعمال التي تؤدي في مركز الإصلاح. (المادة 24 ق.ت.م.إ.ت.م.)
“ فالعمل في الحبس مع الشغل وجوبي على المحكوم عليه، أما في الحبس البسيط فهو رخصة.

2] -يجوز منح المحكوم عليه بالحبس البسيط - دون الحبس مع الشغل - كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا، وذلك بقرار من مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بعد موافقة النائب العام.

“ ومن هذه المزايا: الإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ مالي، حقه في ارتداء ملابسه الخاصة، استحضار الأغذية من خارج مركز الإصلاح أو من داخله بمقابل. (المواد 14 و 15 و 16 ق.ت.م.إ.ت.م.)

3] -يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر - دون المحكوم عليه بالحبس مع الشغل - أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه أن يشتغل خارج

مركز الإصلاح ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك. (المادة 18 ق.ع. والمادة 479 ق.إ.ج.)

“ نصت المادة ٢٠ من قانون العقوبات على أنه « يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.

وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل».

“ ويتضح من النص وجود حالات وجوبية للحكم بالحبس مع الشغل وأحوال جوازية. ويكون الحبس مع الشغل وجوبياً في حالتين:

الأولى - إذا كانت مدة الحبس التي نطق بها القاضي سنة أو أكثر.

الثانية - إذا كان الحكم صادراً في جريمة يقرر فيها القانون صراحة عقوبة الحبس مع الشغل أياً كانت مدة الحبس التي يحددها القاضي في حكمه، أي حتى لو كانت تقل عن سنة.

“ ومن أمثلة تلك الجرائم: جريمة السرقة (المادتان 317 و 318 ق.ع.)، وجريمة قتل الحيوانات (المادة 355 ق.ع.) وجريمة إتلاف المزروعات (المادة 367 ق.ع.) وفي غير الحالتين السابقتين يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط.

ثالثاً- تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

“أشرنا أن العقوبة السالبة للحرية تستهدف تحقيق أغراض تدور في مجملها حول إصلاح المحكوم عليه وتأهيله كي يندمج في المجتمع كعضو صالح فيه.

“وتحقيق أغراض هذه العقوبة يقتضي اتباع برنامج إصلاحي يعد وفق قواعد علمية وفنية، يراعى فيها الظروف الشخصية لكل محكوم عليه.

“ونظم الشارع المصري هذه القواعد – بشكل أساسي – في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي واللائحة الداخلية للسجون، كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية بعض هذه القواعد.

“وسنعرض لهذه القواعد بإيجاز؛ حيث أنها كانت محل دراسة مفصلة في علم العقاب.

أ- مكان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

“ذكرنا في السطور السابقة، أن مكان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية هي السجون على اختلاف أنواعها.

“ويعرف القانون أربعة أنواع من السجون: مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. (المادة 1 ق.ت.م.إ.ت.م.)

1- مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لعقوبتي السجن المؤبد

والسجن المشدد

“وتنفذ فيها الأحكام الصادرة على الرجال بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.

2- مراكز الإسلام والتأهيل العمومية:

- “ وتنفذ فيها:
- “ -الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
- “ -الأحكام الصادرة ضد النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد.
- “ -الأحكام الصادرة ضد النساء المحكوم عليهن السجن المشدد.
- “ -الأحكام الصادرة ضد الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد الذين بلغوا سن الستين.
- “ -الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
- “ يودع فيها الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية إذا كان هذا السجن أقرب إلى النيابة أو ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافي.

3- مراكز الإسلام الجغرافية:

- “ وهي مخصصة لتنفيذ:
- “ -عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على ثلاثة شهور.
- “ -ويودع بها - كذلك -الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية. (المواد 2 ق.ت.م.إ.ت.م.)
- “ وتقوم خطة الشارع على أساس المعيار التقليدي لتقسيم السجون الذي يستند إلى نوع العقوبة المحكوم بها، ويخصص لكل عقوبة أو أكثر مكاناً تنفذ فيه.

4- مراكز إصلاح وتأهيل خاصة:

“ وهي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

ب- تقسيم المحكوم عليهم:

“ يقسم نزيلي مراكز الإصلاح وفقا لاعتبارات عدة:

“ فوفقا لكونه متهما أم محكوم عليه يقرر القانون عزل المحبوسين احتياطيا عن غيرهم من النزلاء. (المادة 14 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ ووفقا لجنسهم يقرر عزل النساء عن الرجال.

“ ووفقا للظروف الشخصية للمحكوم عليهم ونوع الجريمة التي ارتكبتها والعقوبة المحكوم عليه بها، وذلك نفاذا لحكم المادة 13 من قانون تنظيم مراكز التأهيل والإصلاح المجتمعي الذي أوجب تقسيم المحكوم عليهم إلى ثلاث فئات.

“ كما « لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ». (المادة 112 من قانون الطفل)

“ ولتقسيم المحكوم عليهم أهمية تتبدى في ناحيتين:

الأولى -تجنب التأثير السيئ لبعضهم على بعض إن كانوا مختلفي الظروف والتوجهات الإجرامية ومدى الخطورة.

الثانية -يضمن هذا التقسيم تطبيق نظام عقابي على أفراد كل قسم النظام العقابي بما يتلاءم مع ظروفهم وعوامل إجرامهم مما يساعد على تأهيلهم.

ج- العمل في السجون:

- “ العمل إلزامي في مراكز الإصلاح، ولا يعفى منه إلا المحكوم عليهم بالحبس البسيط والمحبوسون احتياطيا.
- “ ولا يجوز أن تنقص ساعات العمل في اليوم عن ست ولا تزيد على ثمانية.
- “ ولا يلزم القانون المحكوم عليهم بالعمل في أيام الجمع والأعياد الرسمية كما لا يجوز الزام المساجين غير المسلمين بالعمل في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة. (المادة 22 ق.ت.م.إ.ت.م.).
- “ ويستحق المحكوم عليه أجرا نظير عمله، ولا يجوز توقيع الحجز على هذا الأجر، ويعترف القانون للورثة بالحق فيه. (المواد 25 : 27 ق.ت.م.إ.ت.م.).
- “ وجدير بالإشارة أن للعمل العقابي دوره في التهذيب، سيما بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يرجع إجرامهم إلى البطالة أو ضيق ذات اليد أو الكسل، فباعيتادهم على العمل يستأصل سبب إجرامهم، بما يجعله يعتد بذاته، فيدرك أن الإجرام ليس سلوكا يبرز قيمته في المجتمع.
- “ كما أن العمل المنظم يولد عنده اعتياد أدائه وفق قواعد معينة، ومن شأن ذلك أن يغرس لديه اعتياد الحياة المنظمة.
- “ وللعمل العقابي – أيضا – دور في التأهيل، فعن طريقة يدرب المحكوم عليه على إتقان حرفة يستطيع بمباشرتها بعد الإفراج تجنب العود إلى الجريمة.
- “ كما أن تلقيه أجرا لقاء عمله يدفعه إلى المواظبة على العمل والتزام القواعد التي تنظمه والارتفاع بالإنتاج كما وكيفا.
- “ كما أن ملء العمل وقتا معتبرا من يوم المحكوم عليه يغرس في نفسه الحرص على النظام بصفة عامة.

“ وللأجر أهميته في تأهيل المحكوم عليه، إذ يُدخّر جزء منه يسلم له يوم الإفراج عنه، فيكون وسيلة يعتمد عليها وهو يشق طريقه الجديد في المجتمع.

د- التهذيب في السجون:

“ ويعتمد التهذيب داخل السجون على نوعين: التهذيب الديني والتهذيب الأخلاقي.

“ وترجع أهمية التهذيب الديني إلى أنه لوحظ أن كثيرا من المحكوم عليهم يرجع إجرامهم إلى نقص في الوازع الديني وضعف في سيطرة القيم الدينية عليهم، ومن شأن التهذيب الديني استئصال عامل إجرامي لديهم.

“ فنصت المادة 32 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل على أن « يكون لكل مركز إصلاح وتأهيل عمومي واعظ أو أكثر لترغيب النزلاء في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية».

“ والتهذيب الأخلاقي يوجه للمحكوم عليهم الذين لا يحتل الدين مكانة في نفوسهم، وذلك بمخاطبتهم بمنطق أدنى إلى عقولهم.

“ وهذا لا يعني أن هذا النوع من التهذيب لا يطبق مع من يتمالكه الوازع الديني، إذ يدعم كل من التهذيب الديني والتهذيب الأخلاقي تأثير الآخر.

هـ- التعليم في السجون:

“ يساعد التعليم في النظام العقابي على استئصال الأمية والجهل من نفس المحكوم عليه كعاملان إجراميان.

“ كما أن التعليم يساعد على تأهيل المحكوم عليه؛ لأنه يساعده في أن إيجاد فرص للعمل توفر له كسبا شريفا يثنيه عن العودة إلى الجريمة.

“ ويلزم قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي إدارة مركز الإصلاح بتعليم النزلاء، وتشجيعهم على الاطلاع والتعلم، وتيسير الاستذكار للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة.

“ ويقرر القانون أن تنشأ في كل سجن مكتبة تحتوى كتباً دينية وعلمية وأخلاقية وأن يشجع النزلاء على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجيز لهم أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف. (المواد 28 و 29 و 30 ق.ت.م.إ.ت.م.)

و- الصلة بين النزيل والمجتمع:

“ حرص الشارع المصري على أن « يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً ». (المادة 38 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ وقد تضمنت اللائحة الداخلية تفصيل القواعد التي تنظم استعمال هذا الحق.

ز - تأديب النزلاء:

“ حدد قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء فحصرها في:

- 1 - الإنذار.
- 2 - لحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
- 3 - تأخير نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

4 -تنزيل النزير إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

5 -الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

6 - وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. (المادة 43 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ وقرر في النهاية أن توقيع الجزاء التأديبي لا يحول دون إخلاء سبيل النزير في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً. (المادة 47 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ وللجزاءات التأديبية أهمية في النظام العقابي، فهي توفر مناخاً ملائماً كي تحقق جهود التهذيب والتأهيل أغراضها، والتي تتطلب أن يسود النظام داخل مركز الإصلاح وأن يطيعه النزلاء.

“ وأحاط القانون هذه الجزاءات بمجموعة من الضمانات تكفل ألا تنحرف عن وظيفتها. وأهم هذه الضمانات:

1 -أن تخضع لمبدأ الشرعية: فيحدد الشارع قائمة الجزاءات التي يجوز إنزالها ويمتنع على سلطة التأديب أن تقضى بجزاء لم يرد في هذه القائمة.

2 -يجب أن يسبق توقيع الجزاءات إجراءات تكفل التحقق من ارتكاب الجريمة التأديبية واستحقاق الجزاء.

3 -يجب أن تتضمن هذه الإجراءات إتاحة فرصة الدفاع للمحكوم عليه ضماناً لتكشف الحقيقة.

“ ويخلو التشريع المصري من نصوص تقرر نظام المكافآت الذي يعد الوجه الآخر للتأديب، اللهم من الإفراج الشرطي والعفو الجزئي والنقل من درجة إلى أخرى أعلى.

ح- الإشراف على مراكز الإصلاح:

“ يخضع الشارع مراكز الإصلاح لنوعين من الإشراف: الإشراف الإداري والإشراف القضائي.

“ ولالإشراف الإداري نوعان:

النوع الأول -يتمثل في الرقابة التي يباشرها عليها مفتشو مصلحة مراكز الإصلاح للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل مركز الإصلاح، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن، ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية. (المادة 83 ق.ت.م.إ.ت.م.).

النوع الثاني -يتمثل في الحق الذي يخوله للمحافظين في دخول مراكز الإصلاح الكائنة في دوائر اختصاصهم وفي تدوين ملاحظات يتعين على إدارة مركز الإصلاح إبلاغها إلى إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية. (المادة 84 ق.ت.م.إ.ت.م.).

“ والإشراف القضائي يتمثل في حق النائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم في الدخول في جميع أماكن مركز الإصلاح في أي وقت للتحقق من:

(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.

(2) أنه لا يوجد شخص نزيل بغير وجه قانوني.

(3) عدم تشغيل نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

(4) عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرويه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.

ولهم قبول شكاوى النزلاء وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.

وعلى مأمور مركز الإصلاح أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها. (المادة 85 ق.ت.م.إ.ت.م.)

كما أن لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.

ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع مراكز الإصلاح.

وعلى إدارة مركز الإصلاح أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام. (المادة 86 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ والإشراف على السجون ضروري لتفادي إساءة استعمال موظفيها وحراسها سلطاتهم على المحكوم عليهم، خاصة وأن هؤلاء لبعدهم عن المجتمع عاجزون عن عرض شكاوهم على الرأي العام.

رابعاً- مدد العقوبات السالبة للحرية

أ- طريقة احتساب مدة العقوبة

“ وتحسب مدة العقوبة بالتقويم الميلادي. (المادة 560 ق.إ.ج.).

“ ويحتسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. (المادة 480 ق.إ.ج.).

“ وإذا قدرت العقوبة بالسنوات، احتسبت مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له من السنة الأخيرة من مدة العقوبة.

“ وإذا قدرت بالشهور، احتسبت مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له من الشهر الأخير من مدة العقوبة وذلك بغير اعتبار لعدد أيام كل شهر.

“ وإذا قدرت العقوبة بالأيام، احتسبت بعدد هذه الأيام بغض النظر عن عدد أيام الشهر.

“ وإذا كانت مدة العقوبة أربعاً وعشرين ساعة، انتهت في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء. (المادة 481 ق.إ.ج.).

“ ويحدد القانون يوم الإفراج عن المحكوم عليه باليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة. (المادة 480 ق.إ.ج.).

“ ويحدد الوقت الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه بظهر هذا اليوم. (المادة 49 ق.ت.م.إ.ت.م.).

“ ولا يجوز تجزئة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، القاعدة أنه إذا بُدئ في تنفيذ هذه العقوبة فلا يجوز إيقافه حتى تنقضي كل مدتها. (المادة 490 ق.إ.ج.).

“ وعلة هذه القاعدة أن تجزئة التنفيذ تضعف الأثر الرادع للعقوبة وتجعل المحكوم عليه لا يشعر بإيلاها على النحو الذي يحدده القانون.

“ ودراسة مدد العقوبات السالبة للحرية تقتضى البحث في موضوعات ثلاثة: بداية العقوبة السالبة للحرية، وخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، والإفراج الشرطي.

ب - بداية مدة العقوبة السالبة للحرية

1 - القاعدة أنه يتعين البدء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا.

“ ويكون الحكم نهائيا إذا كان غير قابل للطعن بالمعارضة أو الاستئناف، سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما.

“ ولا يمنع كون الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالنقض فعلا من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

2 - ولهذه القاعدة استثناءان:

الاستثناء الأول- تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بناء على حكم غير نهائي:

“ الحكم الغيابي القابل للطعن بالمعارضة لا يجوز أصلا تنفيذه، ولكن القانون يجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تأمر - بناء على طلب النيابة العامة - بالقبض على المحكوم عليه غيابيا وحبسه إذا توافر شرطان:

الشرط الأول - أن تكون مدة الحبس المحكوم بها شهرا على الأقل.

الشرط الثاني - أن يكون المحكوم عليه في أحد وضعين: أما ألا يكون له في مصر محل إقامة معين، أو يكون صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي. (المادة 468 ق.إ.ج.).

“ ولا يجوز - في الأصل - تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي يقضى بها حكم قابل للطعن فيه بالاستئناف أو مطعون فيه بالاستئناف. “
ولكن القانون أجاز هذا التنفيذ في حالات ثلاث:

الحالة الأولى - إذا كان الحكم واجب النفاذ فور صدوره.

“ ويحدد القانون الأحوال التي يكون التنفيذ فيها فوريا، وأهمها أن يكون الحكم صادرا بالحبس من أجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له محل إقامة ثابت في مصر وفي جنح المخدرات.

الحالة الثانية - إذا كان الحكم بالحبس صادرا مع تقدير كفالة يلتزم المحكوم عليه بتقديمها كي لا ينفذ الحكم ضده قبل صيرورته نهائيا.

الحالة الثالثة - إذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا. (المادة 463 من ق.إ.ج.).

الاستثناء الثاني - تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها حكم نهائي:

“ والإرجاء نوعان: وجوبي وجوازي

1- التأجيل الوجوبي:

“ يوجب القانون تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم نهائي في حالة واحدة، وهي حالة إصابة المحكوم عليه باضطراب عقلي. (المادة 487 ق.إ.ج.).

- “ وعلة التأجيل أن العقوبة لا تحقق أغراضها إذا نفذت في مضطرب عقليا.
- “ وأحل التأجيل أن يبرأ المحكوم عليه من الاضطراب العقلي.
- “ وأجاز الشارع للنيابة العامة الأمر بوضع المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إن كان المحكوم عليه خطرا، وذلك لإبعاد خطره عن المجتمع.
- “ وتستنزل مدة الإيداع في هذا المحل من مدة العقوبة.
- “ وعلة الاستئصال أن هذا الإيداع هو سلب للحرية بناء على أمر النيابة العامة، وفي وقت كان متعينا فيه البدء في تنفيذ العقوبة، ومن ثم تقضى العدالة به حتى لا يتحمل المحكوم عليه سلبا للحرية يزيد على ما قضى به الحكم.

2- التأجيل الجوازي:

- “ وهو متروك للسلطة التقديرية للنيابة العامة باعتبارها السلطة المنوط بها تنفيذ العقوبات.
- “ وقد أجاز لها القانون -إذا أمرت بالإرجاء -أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل.
- “ ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
- “ وللنيابة العامة -أيضا -أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهروب. (المادة 489 ق.إ.ج).
- “ وقيد القانون سلطة النيابة العامة بضرورة توافر إحدى حالات ثلاث للتأجيل:

الحالة الأولى -إذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس من الحمل "جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع ". (المادة 485 ق.إ.ج).

“ وعلّة الإرجاء هي مراعاة حالة الضعف الجسدي للحامل، وعدم الإضرار بالجنين.

الحالة الثانية -إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل التنفيذ عليه. (المادة 486 ق.إ.ج.).

“ ويتعين البدء في تنفيذ العقوبة بمجرد شفاء المحكوم عليه أو صيرورة المرض غير مهدد حياته بالخطر.

الحالة الثالثة -إذا حكم على رجل وزوجته بكفلان صغيرا لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة من عمره جاز إرجاء تنفيذ العقاب على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. (المادة 488 ق.إ.ج.).

“ والشروط التي يتطلبها القانون لجواز الإرجاء في هذه الحالة هي:

1 -أن يكون الحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، سواء أكانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة.

2 -ألا يكون الزوجان مسجونين من قبل.

3 -أن يكون لهما محل إقامة معروف في مصر.

“ وعلّة الإرجاء هي عدم الإضرار بالصغير الذي يحتاج في هذه السن إلى رعاية شخص بالغ.

ج- خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة

1- قواعد الخصم

“ القاعدة أنه يجب أن يخصم من مدة العقوبة السالبة للحرية مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض، فلا تنفذ سوى المدة المتبقية منها بعد هذا الخصم. (المادة 482 ق.إ.ج.) (المادة 21 ق.ع.)

“ وعلة هذه القاعدة أن الحبس الاحتياطي – رغم عدم كونه عقوبة – فهو سلب للحرية. وإن كان المتهم قد تحمله المتهم من أجل مصلحة التحقيق في وقت لا يزال فيه بريئاً، فإن العدالة تقتضي خصم مدته من مدة العقوبة التي يحكم بها.

“ ولا يتطلب تطبيق هذه القاعدة على نطق القاضي بها في حكمه، فالخصم يحصل بقوة القانون.

“ وتطبق هذه القاعدة على مدة الحبس الاحتياطي والقبض.

“ ويلاحظ أن تعبير « القبض » يتسع ليشمل كل سلب للحرية من أجل ملاحقة الجريمة، فيعتبر من هذا القبيل القبض الذي تأمر به سلطات دولة أجنبية طلب إليها تسليم متهم فقبضت عليه ثم سلمته.

“ وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. (المادة 483 ق.إ.ج.)

“ ومما سبق يلاحظ أن خصم مدة الحبس الاحتياطي يطبق في صورتين:

الصورة الأولى – إما أن المتهم قد ارتكب الجريمة أثناء الحبس الاحتياطي، ثم صدر حكم بإدانته عن تلك الجريمة.

الصورة الثانية – وإما أن يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.

“ فان لم تتوافر العلاقة السابقة في إحدى صورتها فلا تطبق قاعدة الخصم.

“ وإذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وقضى عليه بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الاحتياطي، وحكم عليه - إلى جانب ذلك - بعقوبة أخرى سالبة للحرية من أجل جريمة ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي، فيجب أن يخصم من مدة هذه العقوبة الفارق بين مدة الحبس الاحتياطي ومدة العقوبة المحكوم بها من أجل الجريمة التي كان الحبس الاحتياطي من أجلها.

“ مثال: فإذا ارتكب «زيد» الجريمة (أ) وحبس عنها احتياطيا مدة 5 أشهر، ثم صدر حكم ضده فيها بعقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، وأثناء الحبس الاحتياطي كان قد ارتكب جريمة أخرى (ب) أو حقق معها فيها، ثم صدر حكم بإدانته عنها بحبسه مدة سنة، فيجب أن يخصم من هذه السنة المدة المتبقية من الحبس الاحتياطي بعد الخصم من عقوبة الجريمة (أ)، أي أنه بعد خصم 5 أشهر حبس احتياطي من عقوبة 2 شهرين حبس عن الجريمة (أ) يظل متبقيا 3 أشهر حبس احتياطي، وبخصم هذه الـ 3 أشهر المتبقية من 12 شهر (السنة عقوبة الجريمة ب) تكون العقوبة المتبقية للجريمة (ب) هي 9 أشهر.

“ وتطبق ذات القاعدة في حالة حبس شخص بناء على حكم ابتدائي نفذ تنفيذا مؤقتاً ثم قضى استئنافيا بإلغائه أو تخفيض مدة العقوبة التي قضى بها، إذ تعتبر المدة الواقعة بين بدء التنفيذ بناء عليه وإلغائه أو تعديله في حكم الحبس الاحتياطي، فتخصم من مدة العقوبة التي يكون قد حكم بها من أجل جريمة ارتكبت أو حقق في شأنها خلال المدة السابقة.

2- العقوبات التي تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي:

“ إذا حكم على المتهم بعقوبة واحدة سالبة للحرية، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة هذه العقوبة.

- “ إذا حكم على المتهم بجملة عقوبات من نوع واحد، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مجموع مدد العقوبات المحكوم بها. ”
- “ ولكن إذا حكم على المتهم بجملة عقوبات من أنواع مختلفة، فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من أخف هذه العقوبات. ”
- “ فإن لم تستنفد مدة الحبس الاحتياطي، خصمت من العقوبة الأشد مباشرة ثم من التي تليها في الشدة حتى تستنفد. ”
- “ ويرجع اتباع هذا الترتيب إلى أن نظام الحبس الاحتياطي أخف من نظام العقوبة، فيكون منطقياً أن تخصم مدته من أخف العقوبات المحكوم بها أولاً. ”
- “ وإذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة، خصمت مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة السالبة للحرية أولاً، فإن لم تستنفد خصمت بعد ذلك من الغرامة باعتبار خمسة جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس. ”
- “ ولا يصح - هنا - أن يبدأ الخصم من عقوبة الغرامة باعتبارها العقوبة الأخف؛ إذا إنه يُبدأ بالأخف من العقوبات السالبة للحرية أولاً لاتحادها في الجوهر مع الحبس الاحتياطي. ”
- “ وإذا حكم على المتهم بالغرامة فقط، أنقص من مبلغها بمقدار خمسة جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. (المادة 23 ق.ع.) ”
- “ ولا يجوز أن يحصل الخصم من عقوبات أسقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذها، إذ أن المراد من قاعدة الخصم هو ألا يطول سلب الحرية، والعقوبات التي سقطت لا سلب للحرية فيها. ”
- “ وتطبيقاً لذلك، فإذا جَبَّ السجن المشدد جزءاً من السجن أو الحبس، خُصم الحبس الاحتياطي من المدة التي لم تُجَبَّ، وليس من المدة التي جُبَّت.

“ وإذا زادت مدة العقوبات المحكوم بها على المتهم الحد الأقصى المقرر في المادة 36 من قانون العقوبات، فصارت الزيادة غير واجبة التنفيذ، فالخصم لا يطبق في المدة الزائدة، بل من المدة الداخلة في حدود المادة المذكورة.

د- الإفراج الشرطي

1- تعريف الإفراج الشرطي:

“ يقصد بالإفراج الشرطي » اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقاً مقيداً بشروط تتمثل في التزامات تُفرض عليه وتقيّد حريته، وتتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات».

2- خصائص الإفراج الشرطي

1.2- الإفراج الشرطي ليس سبباً لانقضاء للعقوبة

“ فلا تنقضي العقوبة إلا بانقضاء كامل مدتها المحكوم بها محتسبة من بداية تنفيذها. وتترتب على ذلك نتيجتان:

النتيجة الأولى - أن حالات الحرمان من الحقوق والمزايا التي تلحق المحكوم عليه أثناء مدة عقوبته، كحرمانه من أداء الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال، تظل لاحقة به خلال مدة الإفراج الشرطي، باعتبار أن هذه المدة جزء من العقوبة.

النتيجة الثانية - أن مدة رد الاعتبار للمحكوم عليه لا يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار الإفراج الشرطي، ولكن تحتسب من تاريخ انقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها.

2.2. الإفراج الشرطي ليس أفرجا نهائيا.

“ فالإفراج الشرطي لا يؤمن للمحكوم عليه مركزا نهائيا مستقرا لا يتغير، إذ يظل المحكوم عليه عرضة خلال مدة الإفراج الشرطي لأن يلغى هذا الإفراج. “
ولا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت مدته دون أن يلغى.

3.2. الإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه

“ ويترتب على ذلك أنه ليس للمحكوم عليه أن يدعى التزام هذه السلطة بمنحه هذا الإفراج إذا توافرت شروطه. “
كما لا يتوقف منح الإفراج الشرطي للمحكوم عليه على طلبه أو رضائه به أو بالالتزامات المترتبة عليه.

3- أهداف إقرار نظام الإفراج الشرطي:

“ الإفراج الشرطي وسيلة لتشجيع المحكوم عليه على التزام سلوك حسن أثناء تنفيذ العقوبة، وكذلك لحث المفرج عنه على التزام سلوك حسن أثناء الفترة المتبقية من عقوبته، إذ أن سوء السلوك يعرضه لإلغاء الإفراج. “
ويعد الإفراج الشرطي -بالمفهوم السابق -وسيلة مهمة الى تفريد المعاملة العقابية بتمييز المحكوم عليهم حسني السلوك بمعاملة متميزة. “
والإفراج الشرطي يكفل للمحكوم عليه التدرج في المعاملة ويعدده اعدادا طبيعيا لحياة الحرية الكاملة، ويمثل على هذا النحو مرحلة انتقال بين سلب الحرية والإفراج النهائي. “
وللإفراج الشرطي أهمية خاصة بالنسبة للعقوبات المؤبدة، إذ يحيلها في الواقع إلى عقوبات مؤقتة.

4- شروط الإفراج الشرطي:

“ تضمنت المادة 52 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي هذه الشروط حين نصت على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في مركز الإصلاح نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام».

“ ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين: الأول متعلق بالمحكوم عليه، والثاني متعلق بالمدة التي يتعين أن يمضيها في مكان تنفيذ العقاب.

“ ولا يتطلب القانون شروطا متعلقة بالجريمة أو العقوبة فكل محكوم عليه من أجل جريمة أيا كانت بأية عقوبة سالبة للحرية يجوز أن يمنح الإفراج الشرطي.

1.4. الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:

“ يجب أن يتوافر في المحكوم عليه شروط ثلاثة:

الشرط الأول - أن يكون سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه.

“ ويتعين أن يكون تقدير سلوك المحكوم عليه متجها إلى المستقبل، أي متجها إلى تحديد ما يوحى به من احتمال السلوك الحسن بعد الإفراج.

الشرط الثاني - ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.

“ وهذا الشرط وإن كان وثيق الاتصال بالشرط، إلا أنهما مختلفان، فمن المحتمل أن يكون سلوك المحكوم عليه حسناً، ولكن يخشى أن يترتب على الإفراج عنه تبادل الاعتداء بينه وبين المجنى عليه أو ذويه بما يخل بالأمن العام.

الشرط الثالث - أن يكون المحكوم عليه قد أو في «بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها. (المادة 56 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ يجد هذا الشرط تبريره في تقدير الشارع أن المحكوم عليه الذي لم يف بهذه الالتزامات -على الرغم من استطاعته ذلك -هو شخص لم يندم على جريمته، فيخشى ألا يكون سلوكه بعد الإفراج حسناً.

“ كما أن الإفراج على الرغم من عدم الوفاء بالتعويض قد يثير المجنى عليه أو أسرته، مما قد يؤدي إلى تبادل الاعتداء بينه وبين المحكوم عليه مما يجعل الإفراج مهددا للأمن العام.

“ والالتزامات التي يتعين الوفاء بها هي الغرامة والتعويض عن ضرر الجريمة الذي حكمت به المحكمة الجنائية.

“ أما التعويض الذي تقضي به المحكمة المدنية، فعدم وفاء المحكوم عليه به لا يمنع من الإفراج؛ ذلك أن الشارع قد اشترط في هذه الالتزامات أن يكون محكوماً بها من المحكمة الجنائية.

2.4. الشروط المتعلقة بالمدة

الشرط الأول - يجب أن يمضي المحكوم عليه في مكان تنفيذ العقاب نصف مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

“ وعلّة تحديد الشارع مدة دنيا لا يجوز الإفراج عنه قبل انقضائها استهداف بأمرين:

الأمر الأول -أن يتاح لسلطات تنفيذ العقوبة الوقت المناسب لفحص شخصيته المحكوم عليه لتقرير انتهاء خطورته على المجتمع.

الأمر الثاني -أن تمضية هذه المدة داخل مركز الإصلاح تحقق أغراض العقوبة في إرضاء العدالة وتحقيق الردع العام.

“ لا يشير حساب نصف مدة العقوبة صعوبة في الغالب.

“ فإن كانت العقوبة واحدة، تعين أن يمضى المحكوم عليهم نصفها.

“ أما إذا تعددت هذه العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه مركز

الإصلاح، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. (المادة 54 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ فإذا كانت هذه العقوبات المتعددة من نوع واحد، ضمت مددها وتعين أن يمضى المحكوم

عليه في مركز الإصلاح نصف هذا المجموع.

“ وإذا كانت هذه العقوبات من أنواع مختلفة، ضُمت مددها وتعين البدء في استيفاء

نصفها من أشد العقوبات المحكوم بها ثم من العقوبة التي تليها شدة.

“ ويترتب على ضم المدد على هذا النحو أنه إذا كانت إحدى العقوبات لا تزيد مدتها على

تسعة شهور بحيث لا يجوز الإفراج فيها إذا حكم بها وحدها، فإن ضم مدتها إلى مدد

العقوبات الأخرى قد يجعل المجموع مجاوزا ستة أشهر بحيث يكون الإفراج الشرطي في

شأنه جائزا.

“ ويتطلب القانون لتطبيق القواعد السابقة أن تكون هذه العقوبات محكوما بها لجرائم

ارتكبت قبل دخول المحكوم عليه مركز الإصلاح.

“ أما إذا ارتكبت إحدى الجرائم أثناء وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح، فتطبق قاعدة

مختلفة على الوجه الذي سيأتي.

- “ وفي حالة قضاء المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي مدة يجب خصمها من مدة العقوبة، يجب أن يمضي المحكوم عليه في مكان تنفيذ العقاب نصف كامل المدة المحكوم بها، دون أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي. (المادة 1/55 ق.ت.م.إ.ت.م.).
- “ وعلة ذلك أن مدة الحبس الاحتياطي تعد على الرغم من خصمها جزءا من المدة التي سلبت خلالها حرية المحكوم عليه، فيجب أن ينسب نصف المدة إلى كل فترة سلب الحرية.
- “ إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في مركز الإصلاح جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها. (المادة 2/54 ق.ت.م.إ.ت.م.).
- “ ويعنى ذلك أن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه مركز الإصلاح وارتكابه الجريمة التالية يجب أن يمضيها كاملة، فلا يفرج عنه إلا إذا أمضى - بالإضافة إليها - نصف المدة المتبقية من عقوبته الأولى وقت ارتكابه الجريمة التالية مضافا إليها نصف مدة العقوبة المحكوم بها من أجل هذه الجريمة الأخيرة.
- “ وعلة هذا الحكم أن المحكوم عليه قد أثبت بارتكابه الجريمة الثانية سوء سلوكه، فيجب أن يمضي المدة المحصورة بين إيداعه مركز الإصلاح وارتكابه هذه الجريمة بأكملها، أي لا يخصم له منها شيئا باسم الإفراج الشرطي.
- “ إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في مركز الإصلاح للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو بالتنفيذ بها. (المادة 2/55 ق.ت.م.إ.ت.م.).
- “ والقاعدة ليست مقتصرة على حالة العفو عن جزء من العقوبة، بل تمتد إلى جميع الحالات التي يسقط فيها عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم

بها، كما لو جَبَّت السجن المشدد عقوبة أخرى أو جاوزت العقوبات المتعددة الحد الأقصى الذي نصت عليه المادة 36 من قانون العقوبات فصار القدر الزائد غير واجب التنفيذ.

“وتقضي القاعدة أن العبرة في حساب نصف المدة هي بالمدة التي تنفذ فعلا، وليست بالمدة التي حكم بها، ويعنى ذلك صرف النظر عن كل مدة قضى بها ولكن سقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذها.

“وعلة ذلك أن المدة التي لا تنفذ لا أثر لها في تقويم سلوك المحكوم عليه، فلا يصح أن تؤخذ في الاعتبار عند تقدير استحقاق الإفراج الشرطي.

الشرط الثاني - أن يتوافر قيدان:

القيد الأول - اشترط ألا تقل المدة التي يمضيها في مركز الإصلاح عن ستة أشهر.

“ويستهدف الشارع بذلك القيد أن يستبعد الإفراج الشرطي بالنسبة للعقوبات قصيرة المدة؛ لأن القول بغير ذلك يجعل القدر المتبقي من العقوبة غير محقق أغراض العقوبة.

“كما أن ذلك لن يوفر وقتا كافيا لتقدير سلوك المحكوم عليه.

“ويترتب على هذا القيد أنه إذا كانت مدة العقوبة ستة أشهر أو أقل من ذلك فالإفراج الشرطي غير جائز.

“وإذا كانت مدة العقوبة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، فالإفراج جائز إذا أمضى المحكوم عليه في مركز الإصلاح ستة أشهر كاملة.

القيد الثاني - إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في مركز الإصلاح عشرين سنة على الأقل.

“ ويفسر هذا القيد أن السجن المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه ولا يمكن – بالتالي – تحديد نصف المدة التي سيقضيها في مركز الإصلاح، مما حدا بالشارع إلى وضع مدة للإفراج الشرطي بشكل جزائي مقدرا أنها المدة التي يتوقع بقاء الشخص متوسط العمر حيا.

5- السلطة المختصة بتقرير الإفراج الشرطي:

“ يختص بالإفراج الشرطي مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية. (المادة 53 ق.ت.م.إ.ت.م.).

“ ويخول القانون النائب العام سلطة «النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها».

“ ويصدر مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية الأمر بالإفراج إذا تحقق من توافر شروطه وقدر جدارة المحكوم به.

“ ولا يتوقف إصداره على طلب المحكوم عليه، ولا يلتزم مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بإصداره إذا طلب المحكوم عليه ذلك وأثبت استيفاءه كل الشروط التي يتطلبها القانون.

“ ولضمان ذلك ينبغي أن يسبق قراره فحص لكل حالة وتجميع للمعلومات التي يمكن في ضوئها إصدار القرار.

“ وتضم «إدارة الإصلاح» في مصلحة السجون «وحدة الإفراج الشرطي» التي تختص بمراجعة طلبات الإفراج الشرطي وابداء الرأي فيها واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها.

“ ويقتصر اختصاص النائب العام على النظر في الشكاوى التي تقدم في شأن الإفراج الشرطي، فليس له الحلول محل مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية في إصدار قرار الإفراج، وليس لما يراه في شأن الشكاوى التي تقدم إليه قوة إلزامية بالنسبة لمساعد الوزير، وإنما قيمته أدبية فحسب.

6- المركز القانوني للمفرج عنه:

“ لا يعد الإفراج الشرطي منهيًا للعقوبة، بل هو تعديل لكيفية المعاملة العقابية. ذلك أن من توافرت فيه شروط الإفراج الشرطي يعني أن معاملته في داخل مركز الإصلاح قد استنفدت أغراضها بالنسبة له، وأنه قد أصبح في حاجة إلى معاملة من نوع مختلف تكمل الأولى وتمهد للإفراج النهائي. ولا تنقضي العقوبة إلا إذا تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي. ويحدث تحول الإفراج الشرطي من إفراج مؤقت إلى إفراج نهائي بأحد أمرين: ”

1 -انقضاء فترة الإفراج الشرطي دون إلغاءه.

2 -الغاء الإفراج ثم انقضاء المدة التي يتعين التنفيذ بها.

“ ويترتب على هذا التكييف للإفراج بأنه ليس منهيًا للعقوبة وإنما تغيير للمعاملة نتيجتان:

النتيجة الأولى -حواز تقييد حرية المفرج عنه أثناء فترة الإفراج.

“ ويتمثل تقييد حرية المفرج عنه في فرض التزامات عليه خلال فترة الإفراج. وهذه الالتزامات تتفرع عن أصل عام هو الالتزام بحسن السلوك وتجنب مخالفة القانون. ”

“ وشروط الإفراج التي قد تلقى على عاتق المفرج عنهم شرطيا يصدر بها قرار من وزير العدل. ”

“ وقد صدر قرار وزير العدل في 11 يناير سنة 1958 ببيان هذه الشروط فنص على أنه » يجب على المفرج عنه تحت شرط مراعاة الشروط الآتية:

(أولاً) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة.

(ثانياً) أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.

(ثالثاً) أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته.

(رابعاً) ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدماً وعليه أيضاً أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.

(خامساً) أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله».

“وتبين بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره. (المادة 57 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“ويسلم النزيل إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها عليها ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط.

“ويذكر في هذه التذكرة الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه الفي الإفراج عنه ويعاد إلى مركز الإصلاح طبقاً لما هو مقرر في المادة 59. (المادة 58 ق.ت.م.إ.ت.م.)

“وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة

تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه لهم. (المادة 64 ق.ت.م.إ.ت.م.).

النتيجة الثانية -حواز إلغاء الإفراج الشرطي

“ إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يرقم بالواجبات المفروضة عليه ألغى الإفراج وأعيد إلى مركز الإصلاح ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

“ ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه باعتباره مطلعاً على سلوكه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له. (المادة 59 ق.ت.م.إ.ت.م.).

“ فإلغاء الإفراج يعنى -كقاعدة عامة -وجوب استيفاء المحكوم عليه كل مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

7- تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي:

“ إذا لم يبلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً.

“ فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد، أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت إذا لم يخالف شروطه؛ وذلك لأن الفرض أن هذه العقوبة ليست لها مدة، ولذلك فقد حدد الشارع جزافاً مدة الخمس سنوات. (المادة 1/61 ق.ت.م.إ.ت.م.).

“ ويترتب على تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي أثاران:

الأثر الأول -الإفراج النهائي لا يجوز إلغاؤه.

الأثر الثاني -تسقط الالتزامات التي كانت مفروضة على المفرج عنه.

“ واستثناء على القاعدة السابقة، يجيز القانون إلغاء الإفراج الشرطي ولو انقضت المدة المتبقية من العقوبة أو مدة الخمس سنوات في حالة ما إذا كان محكوما بالسجن المؤبد.

(المادة 2/61 ق.ت.م.ا.ت.م.)

“ ولهذا الاستثناء شرطان:

الشرط الأول -أن يرتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة من نوع الجريمة التي حكم عليه من أجلها بالعقوبة التي أفرج عنه فيها.

“ وفرق الشارع في هذا الشرط بين الجناية والجنحة المرتكبة خلال مدة الإفراج، فإن كانت جناية فلا يشترط تماثلها مع الجريمة الأولى، وإن كانت جنحة اشترط ذلك سواء كانت الجريمة الأولى جناية أو جنحة.

“ وعلة هذه التفرقة أن أية جناية تكفي لخطورتها دليلا على عدم الجدارة بالإفراج، أما الجنحة فهي لا تكفي لذلك إلا إذا كانت مماثلة بحيث تعنى نوعا من الاعتياد على الإجرام يكشف عن خطورة المحكوم عليه وعدم جدارته بالإفراج.

الشرط الثاني -أن يرتكب هذه الجناية أو الجنحة في خلال المدة المتبقية من العقوبة أو في خلال خمس سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد.

“ ولا يتطلب الشارع أن يصدر الحكم من أجل هذه الجريمة الثانية في خلال مدة معينة من تاريخ الإفراج الشرطي.

“ ويترتب على هذا الاستثناء جواز إلغاء الإفراج الشرطي في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة من أجل الجريمة الثانية، وذلك بغض النظر عن المدة التي انقضت منذ ارتكاب هذه الجريمة أو منذ انقضاء مدة الإفراج الشرطي. ”

“ فإلغاء الإفراج الشرطي ليس وجوبياً إذا تحقق شرطي الاستثناء. ”

“ وعلة هذا الاستثناء أن المفرج عنه قد أثبت بذلك عدم جدارته بالإفراج، فإذا كان أمر هذه الجناية أو الجنحة لم يعلم أو لم يصدر في شأنها حكم الإدانة إلا بعد انقضاء مدة الإفراج الشرطي فإن ذلك لا يجوز أن يحول دون إلغاء الإفراج. ”

8- مدى جواز الإفراج بعد الإلغاء:

“ يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرض عن النزول مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها. ”

“ وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة جديدة محكوم بها، ويتطلب لجواز الإفراج الثاني أن يمضى المحكوم عليه في مركز الإصلاح نصف هذه المدة المتبقية. ”

“ فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا بعد مضي خمس سنوات في مكان تنفيذ العقوبة. (المادة 62 ق.ت.م.إ.ت.م.) ”

“ وليس في القانون ما يحول دون تكرار الإفراج للمرة الثالثة إذا ألغى الإفراج الثاني وتوافرت الشروط المطلوبة لإفراج شرطي آخر. ”

المطلب الثالث- العقوبات المالية (الغرامة)

أولا- ماهية الغرامة

أ- تعريف الغرامة

- “ وعرفت المادة 22 من قانون العقوبات الغرامة في قولها: «العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن مائة قرش ولا يزيد حدها الأقصى في الجنب على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة» .
- “ والغرامة هي العقوبة الأصلية الوحيدة من بين العقوبات المالية.
- “ فالمصادرة -وهي عقوبة مالية كذلك -لا تكون أبدا عقوبة أصلية، فهي إما عقوبة تكميلية، وإما تدبير احترازي، وقد تكون تعويضا.
- “ ولكن الغرامة تكون في بعض الأحوال عقوبة تكميلية.
- “ ويلاحظ أن الغرامة -سواء أكانت عقوبة أصلية أم كانت عقوبة تكميلية -تخضع لقواعد تكاد تكون واحدة.

ب- خصائص الغرامة:

- “ على الرغم من أن الغرامة التزام مالي كالعديد من الالتزامات المالية، فإن فروقا أساسية تميزها عن الالتزامات المالية الأخرى، بما يعطى الغرامة خصائصها كنظام قانوني مستقل.
- “ وعلة اختلاف الغرامة عنها إلى كون الغرامة عقوبة، فلها خصائص العقوبات وأحكامها، وهي تفترق بذلك عن الالتزامات المالية غير ذات الطابع الجنائي.

1 -فالعرامة تخضع لبدأ الشرعية، فلا بد أن ولا يستطيع القاضي أن يقضى بالعرامة

من أجل جريمة لم يجعل القانون العرامة إحدى عقوباتها، وحين يقرر القانون العرامة عقوبة الجريمة فلا يستطيع القاضي أن يتخطى الحدود التي وضعها القانون فيها.

“ وفي ذلك تختلف العرامة عن الالتزامات المالية التي تنشأ عن العقود.

2 -والعرامة كعقوبة لا توقع الا بناء على حكم قضائي.

“ فينعقد الاختصاص بتوقيع عقوبة العرامة للقاضي الجنائي، الذي يتعين عليه اتباع

القواعد التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية.

“ ويترتب على كون العرامة عقوبة عدة نتائج:

1 -المطالبة بها هي للنيابة العامة.

2 -ويجوز العفو عنها.

3 -ولا ارتباط بينها وبين الضرر الذي سببته الجريمة.

4 -وتتعدد الغرامات بتعدد المسؤولين عن الجريمة.

5 -ولا يجوز الحكم بها على شخص غير مسئول عن الجريمة، ولو كان وارثا له أو

كان مسئولا مدنيا عن ضررها.

6 -ويقتصر على العرامة الأشد في حالة تعدد الجرائم التي وقعت لغرض واحد

وارتبطت بحيث لا تقبل التجزئة.

7 -ويجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.

8 -وتعتبر سابقة في العود.

9 -وتنقضي بالتقادم المقرر في قانون العقوبات.

10 -ويجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بها.

ج- مزايا عقوبة الغرامة:

“ وأهم هذه المزايا أنه لا تصحبها مفسد سلب الحرية:

1 -فالمحكوم عليه بها لا يتعرض لاختلاط بمن هم أعرق أجراما وأكثر خطرا.

2 -ولا يترتب عليها آثارا نفسية سيئة للمحكوم عليه كالتى تنتج عن سلب الحرية.

3 -ولا يتعرض المحكوم عليه لأزمة الإفراج حينما تنقضي عقوبته.

4 -والغرامة عقوبة مرنة يستطيع القاضي التصرف بمقدارها بحيث يجعله مناسباً

تماماً لظروف الحالة التي يقضى فيها بها.

5 - وهي عقوبة يمكن الرجوع فيها دائماً، فيرد مبلغ الغرامة إذا ثبت خطأ القضاء بها

أو روى العفو عنها.

6 -وهي عقوبة اقتصادية لا تكلف الدولة شيئاً كالتكاليف الضخمة التى تتحملها

لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بل إنها توفر إيرادات للدولة.

7 - الغرامة رادعة دائماً، وإن تكرر الحكم بها، فهي ليست كالعقوبات السالبة للحرية

يضعف تأثيرها بالاعتiad عليها.

8 - وهي تتيح للدولة تأمين حصول المجنى عليهم على التعويضات التي يستحقونها إذا خصصت لذلك جزءا مما يأتي من الغرامات.

د- عيوب عقوبة الغرامة

“ أبرز هذه العيوب:

1 -أن الغرامة عقوبة لا يتحقق فيها مبدأ المساواة بين المحكوم عليهم، فغرامة بمبلغ معين يتفاوت تأثيرها بتفاوت درجة ثراء المحكوم عليه، فإن كان ثريا فقد لا يحس به، وإن كان فقيرا فستكون عبئا ثقيلا عليه.

2 -وهي عقوبة قد يستحيل تنفيذها أحيانا، كما لو حكم بها على شخص معدم، أو كان سيء النية فرفض أدائها ثم هرب ماله.

3 -والغرامة عقوبة لا ينحصر تأثيرها فيمن حكم عليه بها، بل يمتد أثرها إلى كل من يعتمدون على أمواله كمن يعولهم ودائنوه، وهو ما يجعل تطبيق مبدأ « شخصية العقوبة» فيها نسبي.

“ وبالرغم ما للغرامة من مزايا إلا أنه لا يمكنها أن تسلب العقوبات السالبة للحرية مكانها، فلا يمكن تقرير الغرامة وحدها جزاء للجرائم الجسيمة.

“ ويقتصر مجال الغرامة على الجرائم غير الجسيمة مثل جرائم المال غير الجسيمة، ولا يكتفى بها إلا إذا كان المتهم في غير حاجة إلى برنامج تهديبي، وكان مجرد الإنذار كافيا إزاءه.

“ وثمة مجال هام بعد ذلك للغرامة: هو أن تحل محل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة دفعا لأضرارها.

ثانيا- أحوال الغرامة:

“ الغرامة في القانون المصري عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية.

“ ولا تكون الغرامة أبدا عقوبة تبعية.

“ وهي عقوبة مخالفات وجنح وجنايات.

أ- الغرامة كعقوبة أصلية

“ الغرامة عقوبة أصلية في المخالفات والجنح.

“ فالغرامة في المخالفات هي العقوبة العادية الوحيدة.

“ ويقرر القانون الغرامة وحدها في الجنح في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب

الحبس، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.

ب- الغرامة كعقوبة تكميلية

“ يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية.

“ ويكون ذلك - غالبا - في الجنايات، سيما الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الأثرء

غير المشروع

“ مثال ذلك الرشوة واختلاس الأموال العامة.

“ وقد تقرر الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع،

كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر. (المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر)

ج- كيفية تحديد الشارع مبلغ الغرامة:

1- في الغرامة العادية

“ يحدد القانون مقدار الغرامة بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى - أن يقررها بين حد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرها بينهما.

- “ والحد الأدنى العام للغرامة هو مائة قرش. (المادة 22 ق.ع.). ”
- “ ووضع القانون حداً أقصى للغرامة في الجرح هو خمسمائة جنيه. ”
- “ وقد يحدد الشارع للغرامة في بعض الجرائم حداً أدنى أو حداً أقصى مختلفاً عن الحدين، فقد يرفع في بعض الجرائم الحد الأدنى فقط، وقد يرفع الحد الأقصى فقط، وقد يرفع الحدين معاً. ”
- “ مثال: يقرر الشارع عقوبة لجريمة القذف عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. (المادة 303 ق.ع.) ”

الطريقة الثانية - تقوم على الربط بين مبلغ الغرامة وبين الضرر الفعلي أو الاحتمالي للجريمة أو بينه وبين الفائدة التي حققها الجاني بارتكاب الجريمة أو أراد تحقيقه.

- “ ويطلق على الغرامة إذا حددت على هذا النحو (الغرامة النسبية)، ولأهميتها نخصها بدراسة على حدة. ”

2- بالنسبة للغرامة النسبية

- “ الغرامة النسبية هي التي يرتبط مقدارها بضرر الجريمة أو فائدتها. ”
- “ وسميت نسبية لأنها تقدر نسبة إلى قيمة الضرر أو قيمة الفائدة. ”
- “ وهذا الربط بين الغرامة وضرر الجريمة لا يجعل منها تعويضاً، فصفة العقوبة تظل ثابتة لها، والربط السابق مجرد وسيلة لتحديد مقدار الغرامة. ”
- “ ولا يحدد النص الحد الأقصى لها مطلقاً، وقد يحدد حدها الأدنى. ”
- “ والغرامة النسبية نوعان: ”

النوع الأول -نسبية كاملة:

“ إذا لم يكن التناسب بين مقدار الغرامة والضرر أو الفائدة مقيدا بحد أدنى أو أقصى، مثال ذلك الغرامة التي كان الشارع يقررها الرشوة والاختلاس.

النوع الثاني -نسبية ناقصة:

“ فيضع الشارع لتناسبها مع ضرر الجريمة أو فائدتها قيда متمثلا في حد أدنى أو أقصى، مثال ذلك الغرامة النسبية التي صارت مقررة للرشوة والاختلاس، فالحد الأدنى للغرامة في الرشوة ألف جنيه، وفي الاختلاس خمسمائة جنيه (المادتان 103 و 108 ق.ع.).

“ وإذا لم ينص الشارع على حد أدنى للغرامة النسبية كانت مع ذلك مقيدة بالحد الأدنى العام للغرامة.

“ قضت محكمة النقض بأنه لا محل لتوقيع الغرامة النسبية في حالة الشروع.

“ وتتميز الغرامة النسبية عن الغرامة العادية فيما يأتي:

1 -الغرامة العادية يحدد الحد الأقصى لها بقدر معلوم من المال.

أما الحد الأقصى للغرامة النسبية فهو غير محدد بقدر معلوم وإنما بمعيار متغير حسب مقدار الضرر أو الفائدة.

2 -إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة المستوجبة للغرامة العادية -فاعلين كانوا

أو شركاء -، فيحكم بالغرامة على كل متهم منهم على انفراده، ويلزم كل منهم بغرامته هو دون غيره دون تضامن بينهم في سدادها.

أما في حالة تعددهم في جريمة الغرامة فيها نسبية، فلا يحكم عليهم جميعا إلا بغرامة واحدة، ويلزمون بها متضامنين. (المادة 44 ق.ع.)

“ ويجيز القانون للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن، ويفعل ذلك حين يقدر أن اعتبارات العدالة تفرض التزام كل محكوم عليه بجزء من مبلغ الغرامة بحيث لا يكون ثمة احتمال لأن يعفى منه أو يتحمل أكثر منه. فيخص القاضي كل منهم بجزء من الغرامة.

“ وعلة هذا الحكم الخاص بالغرامة النسبية أن الشارع قد ارتأى - وفقا للضابط العيني لهذا النوع من الغرامة - أن الدولة لا تريد إلا أن تحصل على قيمة الضرر أو الفائدة التي تحققت من الجريمة، فيكفي أن يدفعها جميع المتهمين معا، دون حاجة إلى تعددها.

“ أما الغرامات العادية فالقاعدة أنها تتعدد بتعدد المحكوم عليهم، ولا تضامن بينهم: ذلك أنها تقدر بحسب خطورة شخصية المتهم، ومن ثم كان لها طابع شخصي بحت، شأنها شأن العقوبة السالبة للحرية.

د- التقدير القضائي للغرامة:

“ إذا كانت الغرامة عقوبة أصلية، حدد القاضي مبلغها في حدود السلطة المخولة له، أي بين الحدين الأدنى والأقصى اللذين يقرهما القانون.

“ وعلى القاضي أن يراعى في تحديد مقدار الغرامة اعتبارين: جسامه الماديات الإجرامية، ودرجة إثم المتهم وخطيئته مع مراعاة المركز الاقتصادي للمحكوم عليه.

“ أما إذا كانت الغرامة عقوبة تكميلية، فإن الشارع يحدد عادة عناصر تقديرها، فيربط بين مقدارها والربح الذي حققه المتهم، أو يجعلها أضعافا.

“ ولكن هذا التحديد لا ينفي السلطة التقديرية للقاضي، فالشارع يقرر في الغالب مجالا لاستعمال هذه السلطة.

“ ولا ينفي كون الغرامة عقوبة تكميلية وجوب أن تستهدف أغراض العقوبة دون أن تغفل -في الوقت ذاته - عن أغراضها الخاصة كعقوبة تكميلية.

ثالثا- تنفيذ الغرامة

“ الحكم بالغرامة ينشئ دينا نقديا في ذمة المحكوم عليه، فإذا لم يف بهذا الدين اختيارا أجبر على الوفاء به. وقد حدد الشارع طرق التنفيذ الجبري لاقتضاء مبلغ الغرامة.

أ- وقت اعتبار الغرامة واجبة التنفيذ

“ الحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به حتى لو كان حكما ابتدائيا. ويعنى ذلك أمرين:

الأمر الأول - أن الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالاستئناف، بل وإذا طعن فيه فعلا بالاستئناف فإن ذلك لا يحول دون تنفيذ الغرامة التي يقضى بها. (المادة 463 ق.إ.ج.)

“ وعلة ذلك أن تنفيذ الغرامة قابل للإصلاح، لأنه إذا ألغى الحكم رد إليه مبلغ الغرامة.

الأمر الثاني - أن الحكم الغيابي إذا لم يطعن فيه بالمعارضة من قبل المحكوم عليه في الميعاد المقرر للمعارضة، تنفذ العقوبة الواردة فيه. (المادة 467 ق.إ.ج.)

“ ينفذ الحكم بالغرامة على المحكوم عليه بها دون غيره؛ تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة.

“ وبناء على ذلك فلا وجه لأن يلتزم بها المسئول مدنيا.

“ ولكن يجوز تنفيذ الحكم البات بالغرامة ضد ورثة المحكوم عليه ولو كانت وفاته لاحقة على صيرورته باتا.

“ اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته؛ حيث لا تركة إلا بعد سداد الديون. (المادة 535 ق.إ.ج.)

“ ويترتب على ذلك نتيجتان:

النتيجة الأولى -أن الورثة لا يلتزمون به إلا في حدود التركة، فلا يلتزمون به في أموالهم الخاصة.

النتيجة الثانية -أنه لا يجوز أن تتخذ ضدهم غير إجراءات التنفيذ المدنية، فلا يجوز التنفيذ عليهم بالإكراه البدني، إذ هو طريق جنائي لا يجوز اتخاذ إلا إزاء المسئول جنائياً.

ب- تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيط مبلغها:

“ يتم هذا التأجيل أو التقسيط وفقاً للقواعد الآتية:

- 1 -يكون التأجيل أو التقسيط بناء على طلب المحكوم عليه.
 - 2 -يختص بنظر الطلب والفصل فيه قاضي المحكمة الجزئية التي يكون التنفيذ في دائرتها، وعليه قبل الفصل في الطلب أن يأخذ رأي النيابة العامة.
 - 3 -لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل أو التقسيط على تسعة شهور.
 - 4 -أمر القاضي بقبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن.
 - 5 -يجوز للقاضي أن يرجع في الأمر إذا جد ما يدعو لذلك.
 - 6 - إذا تأخر المحكوم عليه عن دفع أحد الأقساط ألغى التقسيط وحلت سائر الأقساط.
- (المادة 510 ق.إ.ج.)

ج- التنفيذ الجبري للغرامة:

“ يوجد طريقان لاقتضاء الغرامة بالتنفيذ الجبري:

الطريق الأول – الطريقتين المدني والإداري.

الطريق الثاني –الطريق الجنائي (الإكراه البدني).

1- إجراءات التنفيذ المدنية أو الإدارية:

“ يقرر القانون أنه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف وكانت أموال المحكوم عليه لا تكفى للوفاء بكل هذه المبالغ اتبع الترتيب التالي في تفضيل بعض هذه الحقوق على بعض:

أولاً -المصاريف المستحقة للحكومة.

ثانياً -المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

ثالثاً -الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض. (المادة 508 ق.إ.ج.).

“ إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة النوع، استنزلت المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات. (المادة 515 ق.إ.ج.).

“ ويعد هذا الحكم تطبيقاً للقاعدة المدنية التي تقضى بوجوب خصم المدفوعات من الدين الأثقل عبثاً على المدين. (المادة 345 من القانون المدني)

2- الطريق الجنائي (الإكراه البدني):

1.2. ماهيته

“ عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة.

“ ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط.

“ وتترتب على ذلك نتيجتان:

النتيجة الأولى - أن كل الأسباب التي توجب تأجيل البدء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو تجيز ذلك تنتج ذات الأثر بالنسبة للإكراه البدني فتوجب تأجيله أو تجيزه. (المادة 513 ق.إ.ج.)

النتيجة الثانية - أنه لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على الأشخاص الذين يقدر القانون ملاءمة النأي بهم عن مخاطر سلب الحرية، ذلك نفذ عليهم الإكراه البدني تعرضوا للمخاطر التي أراد الشارع حمايتهم منها.

“ والذين يريد الشارع حمايتهم من مخاطر سلب الحرية بالفقرة السابقة هم فئتان:

1 - المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

2 - والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ. (المادة 512 ق.إ.ج.)

“ وبالإضافة إلى ذلك يقرر القانون عدم جواز التنفيذ بالإكراه البدني قبل أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها. (المادة 516 ق.إ.ج.)

“ وهذا الحكم تطبيق لقاعدة البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها، ولما كانت العقوبات السالبة للحرية جميعاً أشد من الغرامة تعين أن يستوفى المحكوم عليه قبل أن يخضع لا جراء هو في حقيقته تنفيذ للغرامة.

“ وتقدر مدة الحبس البسيط للإكراه البدني باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهاً أو أقل. (المادة 511 ق.إ.ج.)

“ ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

“ وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة شهور للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

“ وينبني على الطابع الجنائي للإكراه البدني عدم جواز اتخاذه إلا ضد الشخص المسئول جنائياً عن الجريمة، فلا يجوز اتخاذه ضد ورثة المتهم أو ضد المسئول مدنيا عن ضرورة الجريمة.

2.2. التكييف القانوني للإكراه البدني:

“ الإكراه البدني ليس عقوبة، وإنما هو إجراء تنفيذي للغرامة، أي أنه أسلوب لتنفيذ عقوبة.

“ ويهدف الإكراه البدني إلى الضغط على إرادة المحكوم عليه لحمله على إظهار أمواله التي يظن أنه يخفيها كي يفي منها بالغرامة المحكوم بها عليه.

“ ومن ناحية أخرى، إذا ثبت على وجه قاطع عسر المحكوم عليه، فإن الشارع يريد أن يحل إيلام الإكراه البدني محل إيلام الغرامة كي يشعر بوطأة العقوبة.

“ ويترتب على تكييف الإكراه البدني بأنه إجراء تنفيذي ما يأتي:

1- أن القاضي لا يلزم بالنص عليه في حكمه.

2- أن القاضي لا يملك الإعفاء منه أو انقاص مدته.

3- يسع سلطة التنفيذ أن تخضع له المحكوم عليه دون أن تستند في ذلك إلى نص القاضي عليه في حكمه.

3.2- المبالغ التي يجوز اقتضاؤها عن طريق الإكراه البدني:

“ الإكراه البدني جائز لتحصيل نوعين من الالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة:

النوع الأول - هو المبالغ المستحقة للدولة، وتشمل الغرامة والمصاريف والتعويضات.

“ ويشترط أن يكون الحكم بها من أجل الجريمة، والفرض أنه صادر من محكمة جنائية.
(المادة 511 ق.إ.ج.)

“ ومؤدى ذلك أنه إذا قضى ببراءة المتهم والزامه بتعويض ضرر أصاب الدولة فلا يجوز
تحصيل هذا التعويض عن طريق الإكراه البدني، لأنه ليس تعويضاً عن ضرر جريمة.

النوع الثاني - هو المبالغ المستحقة للمضرور من الجريمة، أي التعويض الذي قضى له به
عن الضرر الذي ترتب على الجريمة. (المادة 519 ق.إ.ج.)

“ ولا يشترط أن يكون الحكم به صادراً عن محكمة جنائية، إذ لم يتطلب القانون هذا
الشرط، ولكن يتعين أن يثبت نشوء هذا الضرر عن جريمة، وهو ما يفترض صدور حكم
جنائي بالإدانة عنها.

4.2- إجراءات التنفيذ بالإكراه البدني:

“ إذا كان التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أصدرت النيابة
العامة أمراً بذلك على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشعر فيه بعد إعلان المحكوم
عليه بمقدارها. (المادة 516 ق.إ.ج.).

“ وإذا كان التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل التعويضات المستحقة للمجنى عليه،
فإصدار الأمر به من اختصاص محكمة الجench التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم

عليه، ويرفع إليها المحكوم له الطلب بالطرق المعتادة بعد أن ينبه على المحكوم عليه بالدفع.

“ ولهذه المحكمة أن تأمر بالإكراه البدني إذا توافر شرطان:

1] -ثبوت قدرة المحكوم عليه على الدفع.

2] -وعدم امتثال المحكوم عليه أمر المحكمة بالدفع. (المادة 519 ق.إ.ج.).

“ وقد خول القانون المحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه.

2-5- الحد الأقصى للإكراه البدني:

“ وضع الشارع حدا أقصى للإكراه البدني مقدرا أن سلب الحرية من أجل التزامات مالية لا يصح أن يجاوز حدا معيناً.

“ ويختلف هذا الحد باختلاف ما إذا قضى بهذه الالتزامات حكم واحد أو أحكام متعددة:

1] -فإذا قضى بها حكم واحد، فالحد الأقصى في المخالفات هو سبعة أيام بالنسبة للغرامة، وسبعة أيام أخرى بالنسبة للمصاريف والتعويضات، والحد الأقصى في الجناح والجنايات هو ثلاثة أشهر بالنسبة للغرامة، وثلاثة أشهر أخرى بالنسبة للمصاريف والتعويضات.

2] -أما إذا قضت بها أحكام متعددة، تعين التفرقة بين ما إذا كانت صادرة في جرائم من نوع واحد أم من أنواع مختلفة:

“ فان كانت صادرة في جرائم من نوع واحد، ضوعف الحد الأقصى في الجناح والجنايات وصار واحدا وعشرين يوما في المخالفات.

“ أما إذا كانت صادرة من أجل جرائم مختلفة النوع، تعين مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل منها دون أن تزيد مدة الإكراه البدني في مجموعها على ستة أشهر بالنسبة للغرامات وستة أشهر أخرى بالنسبة للمصاريف والتعويضات. (المادة 514 ق.إ.ج.).

“ ويقرر القانون أن مدة الإكراه البدني من أجل التعويضات المستحقة للمضروور من الجريمة لا تتجاوز في أية حال ثلاثة أشهر. (المادة 519 ق.إ.ج.).

2-6- اثر الإكراه البدني:

“ لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهاً عن كل يوم. (المادة 518 ق.إ.ج.).

“ يفرق الشارع في تحديد الأثر المبرئ للإكراه البدني بين نوعين من الالتزامات:

النوع الأول - هو المصاريف وما يجب رده والتعويضات سواء أكانت مستحقة للدولة أم للمضروور من الجريمة، وهذه ليس للإكراه أثر مبرئ منها، فيبقى لأصحاب الحق فيها اقتضاؤها بالطرق التي يحددها القانون.

“ وعلة ذلك أن الإكراه البدني ليس سبباً لانقضاء هذه الالتزامات، وإنما مجرد وسيلة للضغط على إرادة المحكوم عليه، وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب الحق فيها لم يستفيدوا من الإكراه شيئاً يعادل الضرر الذي أصابهم.

النوع الثاني - فهو الغرامة، وقد جعل القانون للإكراه أثراً مبرئاً منها، باعتبار خمسة جنيهاً عن كل يوم من أيام الإكراه.

“ ويرجع ذلك إلى أن الغرامة عقوبة، ويقصد بها الإيلام، والإكراه البدني مؤلم بطبيعته، وقد رأى الشارع أن إيلام الإكراه يمكن أن يجزي عن إيلام الغرامة ويحقق أغراضها العقابية.

7.2. مدى قوة الإكراه البدني في الإبراء من الغرامة:

“ اذا نفذ على شخص بالإكراه البدني حتى بلغ حده الأقصى دون أن يعادل كل مبلغ الغرامة المحكوم به، فهل تبرأ ذمة المحكوم عليه من كل مبلغ الغرامة أم من جزء منها يحسب على أساس القيمة النقدية لأيام الإكراه، وما زاد على ذلك يبقى ديناً في ذمته؟ جرى القضاء على أن ذمة المحكوم عليه بالغرامة لا تبرأ إلا بما يعادل أيام الإكراه التي نفذ بها عليه، فإن لم يستنفد كل المبلغ المحكوم به ظل الباقي ديناً في ذمته وجازت مطالبته به أو التنفيذ على ماله أن ظهر له فيما بعد مال.

8.2. استبدال الشغل خارج مركز الإصلاح بالإكراه البدني:

“ يجيز القانون للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

“ ويؤدي هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي يجب التنفيذ بها عليه.

“ ولا يجيز القانون تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع لها.

“ ويراعى في العمل الذي يفرض يومياً أن يكون المحكوم عليه قادراً على إتمامه في خلال ست ساعات يومياً بحسب حالة بنيته.

“ ويقرر القانون أنه إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور إلى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه بلا عذر تراه الجهات الإدارية مقبولا أرسل إلى مركز

الإصلاح للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه، ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال.

“ ويقرر القانون وجوب إخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني إذا لم يوجد عمل مفيد يمكن إلزامه به. (المواد 520 - 522 ق.إ.ج.).

“ وعلة تقرير هذا الاستبدال هي الحرص على تجنب المحكوم عليه دخول مركز الإصلاح لمدة قصيرة مما قد يكون مفسداً له، بالإضافة إلى أن شغله مفيد للدولة.

“ وتنص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية على أن « يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسة جنيهاً عن كل يوم.

“ ويشترك الشغل مع الإكراه البدني في إبرائه من الغرامة، ولكنه يمتاز عليه بإبرائه كذلك من المصاريف والتعويضات المستحقة للدولة.

“ وأساس الإبراء في الحالتين واحد، وهو خمسة جنيهاً عن كل يوم شغل. وعلة هذا الاختلاف بينهما أن الشغل - على خلاف الإكراه البدني - مفيد للدولة.

“ ومن ثم ينبغي عدالة أن يبرئ ذمة المحكوم عليه مما يستحق لها.

“ ولكن ليس للشغل أثر في الإبراء من التعويضات المستحقة للمضرون من الجريمة، ذلك أنه لم يستفد منه شيئاً، فلا سند لانقضاء حقه.

9.2. العلاقة بين الحبس الاحتياطي والإكراه البدني:

“ يرى البعض أن الشارع قد أراد بفرض حد أقصى للإكراه البدني ألا يطول سلب الحرية من أجل الغرامة والمصاريف والتعويضات أكثر من مدة معينة مقدراً أن المحكوم عليه بالغرامة يتعين أن يكون وضعه أفضل ممن حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ومن ثم لا يجوز أن يتحمل سلب الحرية مدة أطول مما لو كان القاضي قد حكم عليه بالحبس.

- “ وبالإضافة إلى ذلك فإن سلب الحرية من أجل المصاريف والتعويضات هو نظام استثنائي، ومن ثم ينبغي أن يكون في أضيق نطاق.
- “ ولما كانت الحرية تسلب أثناء الحبس الاحتياطي كما تسلب أثناء الإكراه البدني، فإنه يتعين إخضاعهما معا لذات الحد الأقصى بحيث لا تزيد مدتهما معا على الحد الأقصى للإكراه البدني.
- “ ويعنى ذلك أنه إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للإكراه البدني لم يعد التنفيذ بالإكراه جائزا، وإذا كانت مدة الحبس الاحتياطي أقل من الحد الأقصى للإكراه البدني، فلا يجوز التنفيذ بالإكراه إلا في حدود الفرق بين المديتين.
- “ ويرى بعض آخر أنه لا مقاصة بين الحبس الاحتياطي والإكراه البدني وأنه يجوز التنفيذ به دون أن تخصم من مدته القصوى مدة الحبس الاحتياطي.
- “ ويستند هذا الرأي إلى اختلافهما في الهدف والتكييف القانوني.

المبحث الثاني- العقوبات التبعية والتكميلية

“ نص الشارع على العقوبات التبعية والتكميلية في المادة 24 وهي:

أولا -الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 منه.

ثانيا -العزل من الوظائف العامة.

ثالثا -مراقبة البوليس.

رابعا -المصادرة.

“ وتجدر الإشارة إلى أن نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات أو القوانين المكملة

لقانون العقوبات قد تشير إلى عقوبات تبعية أو تكميلية أخرى.

المطلب الأول- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 ق.ع.

أولا- ماهية العقوبة

“ مضمون هذه العقوبة هو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا على نحو يضيق من دائرة

نشاط المحكوم عليه في المجتمع.

“ ويترتب على هذا الحرمان إيلا ما للمحكوم عليه؛ لأنه يعنى عدم ثقة المجتمع في المحكوم

عليه ويسجل عليه أنه أدنى من سواء من حيث القيمة الاجتماعية، ثم أن تضيق دائرة

نشاطه يحول بينه وبين استغلال إمكانياته فيقلل تبعا لذلك ما قد يجنيه من كسب

مادي أو معنوي.

ثانيا- خصائص هذه العقوبة:

1- هذه العقوبة تبعية دائما

“ وقد أفصح الشارع عن هذه الخصيصة بقوله في صدر المادة 25 من قانون العقوبات كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:» .

2- وهذه العقوبة عقوبة جنائيات دائما، فهي تتبع عقوبات الجنائيات فقط

“ وتتفرع عن الخصيصتين السابقتين خصائص أخرى:

3- توقع بقوة القانون

“ أي دون حاجة إلى أن ينص الحكم عليها .

4- تتبع كل حكم بعقوبة جنائية

“ سواء أكانت السجن أم السجن المشدد أو السجن المؤبد، كما أنها تلحق المحكوم عليه بالإعدام في الفترة بين صيرورة الحكم بها واجب النفاذ وبين تنفيذه، وتلحقه أيضا -إذا عفي عنه ما لم ينص قرار العفو على غير ذلك أو حتى لو سقطت العقوبة بالتقادم.

5- غير قابلة للتجزئة

6- مؤبدة في بعض حالاتها ومؤقتة في البعض الآخر.

ثالثا- صور هذه العقوبة:

أ- الحرمان من القبول في أية خدمة بالحكومة

“ وهذا الحرمان مؤبد، فلا ينقضي بانقضاء العقوبة الأصلية، بل يظل ساريا حتى نهاية حياة المحكوم عليه .

“ ويترتب على ذلك أثاران:

الأثر الأول - يعزل المحكوم عليه من الوظيفة العامة أو ينقضي التعهد أو الالتزام الذي يلتزم به مع الدولة.

الأثر الثاني - أن المحكوم عليه يصبح غير أهل لأن يشغل وظيفة عامة في المستقبل أو أن يكون متعهدا أو ملتزما مع الدولة.

“ ويترتب على ذلك فقد كل المزايا المادية أو المعنوية لهذه الوظيفة أو لهذا التعهد أو هذا الالتزام. (المادة 1/26 ق.ع.)

“ وهذا لا ينطبق على كل عمل أو تعهد أو التزام أداه المحكوم عليه قبل الحكم بهذه العقوبة، فلا يفقد مرتبه عنه، كما لا يفقد حقه في المعاش عنه.

ب- الحرمان من التحلي برتبة أو نيشان:

“ وهذا يعني تجريد المحكوم عليه من الرتب والنياشين التي يحملها فعلا.

“ كما أنه يكون غير أهل لأن يمنح أي شيء منها في المستقبل.

“ وينصرف الحرمان إلى الرتب والنياشين الوطنية والأجنبية.

“ وهذا الحرمان مؤبد.

ج- الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

“ والقانون بهذه العقوبة يحط من قدر المحكوم عليه؛ إذا يعامله بذلك معاملة ناقص الأهلية.

“ والشهادة على سبيل الاستدلال تعني أدائها دون حلف يمين.

“ ويترتب على ذلك نتيجتان:

النتيجة الأولى -أن شهادته لا تعد دليلا يمكن للمحكمة الاستناد إليها لوحدها سببا لإدانة المتهم، فإن فعلت عد حكمها باطلا.

النتيجة الثانية -أن هذا الشاهد لا يمكن إدانته بارتكاب جريمة الشهادة الزور؛ لأن من أركان هذه الجريمة أن يحلف المتهم يمينا قبل أداء الشهادة الكاذبة.

“ وهذا الحرمان مقصور على الشهادة أمام المحاكم، أي أنه يجوز للمحكوم عليه بجناية أن يؤدي الشهادة أمام النيابة العامة بعد حلف يمينا.

“ وهذا الحرمان مؤقت بمدة العقوبة.

“ ويدخل في هذه المدة فترة الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه.

د- حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله:

“ يقرر القانون حرمان كل محكوم عليه بعقوبة جنائية من «إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله» .

“ وهذا الحرمان هو تقرير «لحجر قانوني» يشمل كل أعمال الإدارة ويضع قيда على أعمال التصرف.

“ وهذا الحجر هو اعتراف بحقيقة الواقع، إذ المحكوم عليه عاجز فعلا أثناء فترة اعتقاله من إدارة أمواله.

“ والحجر من هذه الوجهة في مصلحته لأنه يضع إدارة أعماله في يد شخص قادر على ذلك.

“ ويستهدف الشارع بهذا الحرمان ضمان تنفيذ العقوبة، وذلك بالحيلولة بين المحكوم عليه وبين أن يستغل أمواله في الهرب أو تحسين وضعه في مركز الإصلاح.

“ وهذا الحجر مؤقت بمدة الاعتقال: فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك الهرب المحكوم عليه.

- “ وتنقضي هذه العقوبة بالإفراج الشرطي.
- “ ويقتصر نطاقه على الحقوق المالية، أما الحقوق ذات الصبغة الشخصية كالزواج والطلاق والإقرار بالنسب فلا شأن له بها.
- “ والحجر مقتصر على أعمال الإدارة، فهي التي تغل عنها يد المحكوم عليه.
- “ أما أعمال التصرف - سواء أكانت بعوض أم بغير عوض - فيبقى الحق في مباشرتها للمحكوم عليه، ولكن يقيد بالحصول على إذن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته.
- “ ويقرر القانون تعيين قيم يتولى إدارة أموال المحكوم عليه، والأصل أن يختاره المحكوم عليه، والا تولت عنه ذلك المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته.
- “ وفي هذه الحالة تعين المحكمة المدنية القيم بناء على طلب النيابة أو كل ذي مصلحة.
- “ وللمحكمة المدنية الزام القيم بتقديم كفالة تضمن الالتزامات التي تنشأ في ذمته نتيجة إدارته أموال المحكوم عليه.
- “ ويتبع القيم هذه المحكمة في كل ما يتعلق بأداء مهمته.
- “ ويلزم القيم بأن يرد إلى المحكوم عليه أمواله بمجرد انتهاء الحجر، كما يلزم بأن يقدم إليه حساباً عن إدارته لها. (المادة 25 ق.ع.)
- “ والجزاء الذي يقرره القانون المخالفة أحكام هذا الحرمان هو البطلان المطلق لكل عمل قانوني خالف هذه الأحكام.
- “ فيعد باطلاً كل عمل من أعمال الإدارة باشره المحكوم عليه أثناء فترة الحجر، وكل عمل من أعمال التصرف صدر عنه دون إذن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته.

هـ- الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة:

- “ تحظر المادة 25 (خامساً) من قانون العقوبات بقاء المحكوم عليه «من يوم الحكم عليه نهائياً أن يكون (2) عضواً في أحد المجالس الحسبية (ألغيت) أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية».

“ كما تقرر المادة 25 (سادسا) عدم صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.

“ وقد ميز الشارع في أحكام هذا الحرمان بين عقوبة السجن من جهة وعقوبتي السجن المؤبد أو السجن المشدد من جهة أخرى فيما يأتي:

1 - إذا كانت العقوبة سجنًا، فالحرمان مؤقت بمدة العقوبة فإذا انقضت عادت إلى المحكوم عليه صلاحيته لعضوية هذه المجالس أو اللجان، ما لم تحظر ذلك القوانين المنظمة لتشكيلها.

أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، فهذا الحرمان مؤبد، فيظل المحكوم عليه طيلة حياته غير صالح لهذه العضوية.

“ وهذا الفرق مستخلص من لفظ « أبدا » الذي ورد في الفقرة السادسة التي اختصت ببيان أحكام هذا الحرمان في حالة الحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

2 - إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، أضيف إلى الحرمان السابق عدم صلاحية المحكوم عليه لأن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود.

“ وتتفق العقوبتان -بعد ذلك- في موضوع الحرمان، فهو عضوية المجالس واللجان التي تنظمها هيئات الحكم المحلي على اختلاف أسمائها وتنوع القوانين التي تخضع لها.

المطلب الثاني- العزل من الوظائف العامة

أولاً- ماهيته

- “ عرفت المادة 1/26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه «الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها».
- “ والعزل هو الحرمان «من القبول في أي خدمة في الحكومة» الذي نصت عليه المادة 25 من قانون العقوبات، فهو في جميع الأحوال يعنى فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به وعدم الصلاحية لشغل منصب عام خلال المدة التي يستمر العزل خلالها.
- “ وقد قرر القانون العزل كعقوبة تبعية تلحق كل حكم بعقوبة جنائية في المادة 25 من قانون العقوبات.
- “ ثم قرره كعقوبة تكميلية في المادة 27 من قانون العقوبات يحكم به إلى جانب الحبس في جنايات وجنح محصورة في القانون.
- “ والعزل -كعقوبة تبعية -مؤبد على ما قدمنا.
- “ ولكنه كعقوبة تكميلية مؤقت دائماً.
- “ وقد يكون العزل وجوبياً وقد يكون جوازياً.
- “ والعزل كعقوبة جنائية له استقلاله عن أي جزاء إداري قد يوقع على الموظف، وذلك استناداً إلى مبدأ استقلال المسؤولية الجنائية عن المسؤولية التأديبية، ومن ثم فإن سبق توقيع جزاء تأديبي على موظف - ولو اتخذ صورة الفصل - لا يحول دون الحكم عليه بالعزل.

ثانيا- الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل:

- “ لا يحكم بالعزل إلا على موظف عام، ولكن يستوى أن يكون لا زال على رأس عمله وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد سبق وفقده. (المادة 26 ق.ع.)
- “ وللحكم بالعزل على موظف سبق فصله أهمية تتبدى في كونه تقريراً لعدم صلاحيته لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة.
- “ ودلالة الموظف العام لا تقتصر على المدلول الإداري، وإنما تتسع كذلك لكل من يشبههم قانون العقوبات بالموظفين العامين.
- “ وتطبيقاً لذلك فالأشخاص المشار اليهم في المادة 111 من قانون العقوبات يعتبرون موظفين ويجوز الحكم بعزلهم.
- “ وينتج عما تقدم أنه لا يجوز – قانوناً – أن يحكم بعزل غير موظف، ولو ارتكب جريمة يجيز فيها القانون أو يوجب الحكم بالعزل.
- “ كما لا يجوز ذلك ولو كان مع غير الموظف في هذه الجريمة مساهم موظف وحكم عليه بالعزل.

ثالثاً- مجال الحكم بالعزل:

- “ العزل كعقوبة تكميلية يحكم به إلى جانب عقوبة الحبس، ذلك أنه إذا حكم بعقوبة جنائية كان العزل عقوبة تبعية مؤيدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات.
- “ والحكم بالحبس قد يصدر في جنائية اقترن بها سبب للتخفيف وقد يصدر من أجل جنحة، وللعزل مجاله في الحالين.

أ- العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات:

- “ يكون العزل عقوبة تكميلية في الجنايات إذا تحققت الشروط الآتية:

1 - أن يكون الجاني موظفا عاما .

2 - أن يرتكب ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها القانون، وهي جنایات باب الرشوة و باب اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر و باب الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس و باب التزوير .

“ ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها .
“ وخص القانون هذه الجنايات بهذا الحكم نظرا لصلتها الوثيقة بأعمال الوظيفة، وكون ارتكاب إحداها يعني إساءة استغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه، مما يجعله مستحقا لهذه العقوبة .

3 - أن تعامله المحكمة بالرفأة عند النطق بالعقوبة فتحكم عليه بالحبس .

“ والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية .

ب- العزل كعقوبة تكميلية في الجنج:

“ قد يكون العزل كعقوبة تكميلية وجوبيا في بعض الجنج وجوازيا في البعض الآخر .
“ ويرجع لمعرفة هذه الجنج ومعرفة ما إذا كان وجوبيا أم جوازيا إلى نصوص القانون التي تبين عقوبة كل جنحة .
“ ومن أمثلة الجنج التي يقرر القانون لها العزل، كعقوبة تكميلية وجوبية الجنحة الواردة
بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: « يعاقب بالحبس وبالعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح ... » .

“ ومن أمثلة الجنح التي يقرر لها القانون العزل كعقوبة تكميلية جوازية الجنحة التي تعاقب عليها المادة 116 مكررا (ب) بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه ... ». ثم تقرر المادة 118 مكررا من ذات القانون أنه: « ... يجوز فضلا عن العقوبات المقررة (...) الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: ... 4 -العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين ... ».

رابعاً- مدة العزل:

“ فالعزل لا يكون مؤبداً إلا إذا كان تبعياً لعقوبة جنائية.

“ أما إن كان العزل عقوبة تكميلية فهو مؤقت دائماً.

“ والحد الأدنى العام للعزل هو سنة واحدة، والحد الأقصى العام هو ست سنوات. (المادة 26 ق.ع.)

“ وحين يحكم بالعزل كعقوبة تكميلية من أجل جنائية (حكم فيها بالحبس تخفيفاً)، فمدته لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها.

“ وإذا لم يحدد القانون مدة العزل الذي يحكم به من أجل جريمة معينة (كالوضع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 121، 122، 123، 130، 131، 132 من قانون العقوبات) كانت للمقاضي السلطة التقديرية في تحديدها ملتزماً بالحددين العامين السابقين.

“ فإذا أغفلت محكمة الموضوع تأقيت مدة العزل تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

المطلب الثالث- مراقبة البوليس

أولا- ماهية مراقبة البوليس:

- “ مراقبة البوليس في حقيقتها تدبير احترازي. إذ تستهدف فرض قيود على حرية المحكوم عليه بغية إخضاعه لإشراف السلطات العامة كي تحول بينه وبين الظروف التي من شأنها أن تغريه بارتكاب جريمة تالية.
- “ ويعنى ذلك أن هدف مراقبة البوليس هو احتمال الإقدام على جريمة تالية، أي مواجهة خطورة إجرامية وهذه هي وظيفة التدابير الاحترازية.
- “ ولكن الشارع قد جعلها من قبيل العقوبات، باعتباره لا يعرف التدابير الاحترازية كنظام قانوني مستقل.
- “ ومراقبة البوليس –وفق خطة الشارع –عقوبة مقيدة للحرية، وهي عقوبة جنايات وجنح، وقد تكون عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية.

ثانيا- قيود والتزامات الخاضع لمراقبة البوليس:

- “ مراقبة البوليس عبارة عن مجموعة من القيود تفرض على حرية المحكوم عليه.
- “ وقد أحالت المادة 29 من قانون العقوبات في بيان هذه القيود إلى « القوانين المختصة بتلك المراقبة».
- “ وهذه القوانين هي القانون رقم 24 لسنة 1923 في شأن المشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
- “ وأهم هذه القيود ما كان متعلقا بتحديد محل إقامة من يخضع لهذه العقوبة والزامه بإجراءات معينة ضمانا لإشراف السلطات العامة على سلوكه.

“وتخول المادة 2 من والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 (معدلة بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠) لوزير الداخلية أن يعين « محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة . ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه .»

“ويجب على المراقب أن يخضع للواجبات التي تفرض عليه، وأهمها:

1 - يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذي يكون مقيدا به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع.

2 - ويجب عليه أيضا أن يكون في سكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا. وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب في أية مناسبة يراها. (المادة 7 من ذات المرسوم بقانون)

“ومخالفة أحكام المراقبة تقوم بها جريمة تستوجب الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة. (المادة 39 ق.ع).

ثالثا- الأشخاص الذين لا يخضعون لمراقبة البوليس:

“الأصل أن يخضع لهذه العقوبة كل شخص تتوافر بالنسبة له شروط توقيعها عليه.

“ ولكن الشارع قد استثنى من ذلك الأحداث ذكورا كانوا أو إناثا إذا كانت أعمارهم تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية. (المادة 17 من المرسوم بقانون) ”

“ ويعنى ذلك أن النساء يخضعن لهذه العقوبة كالرجال سواء بسواء. ”

“ وعلة استثناء الأحداث من الخضوع لمراقبة البوليس أنها ليست التدبير الملائم لدرء خطورتهم، فقيود المراقبة لا تلائم إلا البالغين، وهي قد يكون عقبة في مسعى الحدث لبناء مستقبله. ”

“ ولذلك وضع الشارع للأحداث تدابير من نوع خاص –هي التدابير المقررة للأحداث المعرضين للانحراف –وهي تغنى عن تطبيق مراقبة البوليس عليهم. ”

رابعاً- أحوال مراقبة البوليس

أ- مراقبة البوليس كعقوبة أصلية:

“ مراقبة البوليس عقوبة أصلية في الحالات التي ينص عليها المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 (معدلاً بالقانون رقم 110 لسنة 1980) الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ”

“ ذلك أن هذا المرسوم بقانون قد نص في المادة 10 منه على أن «تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقاً الأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات (قانون الإجراءات الجنائية) أو أي قانون آخر». ”

“ ولما كان الحبس عقوبة أصلية دائماً، فإن تشبيه مراقبة البوليس به في الحالات السابقة يعنى أنها بدورها عقوبة أصلية. ”

“ ووفقاً لهذا المرسوم بقانون يحكم بمراقبة البوليس في حالة التشرد (المادة 1/2)، ويقضى بمراقبة البوليس مع الحبس وجوباً في حالة العود إلى التشرد (المادة 2/2).

“ وتقرير مراقبة البوليس من أجل حالة التشرّد والعود إليهما يؤكد طبيعة المراقبة كتدبير احترازي، فهذه الحالات ليست جرائم، إذ لا تتوافر لها عناصرها، وخاصة عنصر السلوك المادي المحدد، وإنما هي مجرد « حالات خطرة »، أي مجرد « خطورة إجرامية »، وما يواجه الحالة الخطرة هو مجرد تدبير احترازي.

“ ويترتب على اعتبار مراقبة البوليس كعقوبة أصلية في منزلة الحبس أنها تخضع لما يخضع له من أحكام، وأهم هذه الأحكام وجوب خصم الحبس الاحتياطي من مدتها، واعتبار الحكم بها سابقة في العود وفقاً لذات الشروط التي يعد بها الحكم بالحبس سابقة في العود.

ب- مراقبة البوليس كعقوبة تكميلية:

“ يحكم بمراقبة البوليس كعقوبة تكميلية في بعض الجرائم، التي يغري ارتكابها أن يكررها المحكوم عليه ويعتاد عليها، وتضمن مراقبة البوليس إشراف السلطات العامة على مسلك المحكوم عليه فتتمكن من أن تحول بينه وبين العودة إلى ارتكاب هذه الجرائم.

“ وبعض هذه الجرائم يتطلب الشارع أن يكون المحكوم عليه عائداً ليعاقبه بمراقبة البوليس، وذلك لما للعود من دلالة على خطورته وترجيح الاحتمال بأن يتخذ من الإجرام حرفة، وبعضها لا يتطلب فيها العود.

“ وهذه الجرائم تقع على المال، وهي قسمان:

القسم الأول - وهي جرائم يدعو إلى ارتكابها الرغبة في الإثراء غير المشروع، وهي السرقة والنصب (المادتان 320 و 336 ق.ع.)، وقد اشترط الشارع العود فيهما.

“ وقد ذكر الشارع هذه الجرائم على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز الحكم بمراقبة البوليس في حالة العود لجريمة تبديد.

“ ولما كان نص القانون قد اقتصر على السرقة تعين أن يفهم ذلك في معنى السرقة التامة، ومن ثم لا يجوز الحكم بمراقبة البوليس من أجل شروع في سرقة.

القسم الثاني - جرائم يدعو إلى ارتكابها الرغبة في الانتقام، وهي قتل الحيوانات والإضرار بها وإتلاف المزروعات (المادتان 355 و 367 ق.ع.)، ولا يتطلب القانون العود فيهما.

“ ومراقبة البوليس في الحالات السابقة عقوبة حوازية.
“ وقد وضع الشارع لها حدا أدنى هو سنة واحدة وحدا أقصى هو سنتان، وأعطى القاضي السلطة التقديرية في تحديدها بين الحدين السابقين.

ج- مراقبة البوليس كعقوبة تبعية:

“ يقرر القانون مراقبة البوليس كعقوبة تبعية في حالتين:

الحالة الأولى -تتوفر متى توافرت الشروط الآتية:

1 - أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.

2 - وأن تكون هذه العقوبة قد حكم بها عليه من أجل إحدى جرائم يحددها على سبيل الحصر، وهي الجنايات المخلة بأمن الدولة و تزيف النقود وجنايات السرقة والقتل في الأحوال التي نصت عليها المادة 2/234 من قانون العقوبات وجنايات قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات. (المادة 28 ق.ع.)

“ ويجعل القانون مدة مراقبة البوليس معادلة لمدة العقوبة المحكوم بها، ويضع لها حدا أقصى لا تتعداه في أية حال، هو خمس سنوات.

“ ويخول القاضي سلطة تخفيض مدة هذه العقوبة أو الإعفاء منها.

“ ولم يبين القانون الحد الذي يستطيع القاضي أن يصل إليه في تخفيض مدة مراقبة البوليس، ومن تم يكون المرجع إلى القواعد العامة التي تقيسها على الحبس، ومؤدى ذلك جواز الهبوط بمدتها إلى أربع وعشرين ساعة.

والحالة الثانية – إذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته. (المادة 75 ق.ع.)

“ فالفرض صدور قرار بالعضو عن محكوم عليه بالسجن المؤبد، سواء أكان عفوا تاما أو جزئيا اقتصر على أن استبدل بهذه العقوبة عقوبة أخف منها.

“ وتتضمن هذه الحالة من باب أولى صورة ما إذا كان قرار العفو في شأن محكوم عليه بالإعدام.

“ وعلة إخضاع هذا الشخص المراقبة البوليس هي خطورته التي دلت عليها العقوبة التي حكم بها عليه واحتمال استغلاله العفو في ارتكاب جرائم أخرى.

“ وقد حدد القانون مدة المراقبة بخمس سنين.

“ ولكن يجوز أن يخفف قرار العفو مدة المراقبة أو يستبعدا إطلاقا.

خامسا- مدة مراقبة البوليس:

“ وضع القانون حدا أقصى عاما لمراقبة البوليس هو خمس سنين، فلا يصح أن تجاوز هذا الحد ولو تعددت. (المادة 38 ق.ع.).

- “ ولكن القانون لم ينص على حد أدنى عام لها، ومع ذلك يقضى المنطق بأن يفرض لها حد أدنى هو أربع وعشرون ساعة قياسا على عقوبة الحبس التي اعتبرت مماثلة لها.
- “ ويضع الشارع ضوابط تحدد مدة المراقبة في كل حالة يقررها فيها، فقد يجعلها على قدر مدة العقوبة الأصلية (المادة 28 ق.ع.) أو يقرر لها مدة معينة. (المادة 75 ق.ع.)
- “ فإذا حكم في جريمة بالحبس والمراقبة فيجب النص في الحكم على أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم التالي لانقضاء تنفيذ عقوبة الحبس.
- “ أما إذا كانت عقوبة تبعية فإن مدتها تبدأ في اليوم التالي لانتهاء العقوبة الأصلية.
- “ واليوم المحدد لانقضاء مراقبة البوليس لا يقبل ارجاء، ولو تهرب المحكوم عليه أثناء مدة المراقبة من الخضوع لأحكامها.
- “ وتعليل ذلك أنه إذا كانت الغاية من مراقبة البوليس هي الحيلولة بين الخاضع لها وبين ارتكاب الجرائم خلال المدة المحددة لها، فإن انقضاء هذه المدة -أي كانت كيفية ذلك -دون ارتكابه جريمة يعنى أن المراقبة قد حققت الغاية منها، فلا يكون ثمة مبرر لامتدادها.
- “ ويترتب على هذا الانتهاء الحتمي لمراقبة البوليس، أنها تعتبر منفذة من تلقاء ذاتها.
- “ وعقوبة المراقبة - بالتالي - لا تسقط بالتقادم؛ لأن هذا السبب لانقضاء العقوبة يفترض عدم تنفيذها.
- “ ويلاحظ أن القانون يخول وزير الداخلية سلطة الإعفاء من بعض مدة مراقبة البوليس أيما كان نوعها، بشرط ألا يزيد الإعفاء على نصف مدتها. (المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945)

المطلب الرابع- المصادرة

أولا- ماهية المصادرة

أ- تعريف المصادرة

“ المصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة، فهي عقوبة ناقلية للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه -أو غيره - في ملكية مال.

ب- خصائص المصادرة:

“ ويحدد التعريف خصائصها، والتي تتمثل فيما يأتي:

- 1 - فهي عقوبة مالية.
- 2 - وهي عقوبة عينية، أي ترد على مال معين.
- 3 - وهي عقوبة تكميلية.
- 4 - وهي في إحدى حالتها جوازية، وفي الثانية وجوبية، وحين تكون وجوبية تكون لها خصائص التدابير الاحترازية، وللمصادرة حالة ثالثة تكون فيها تعويضا.

ج- الفرق بين الغرامة والمصادرة:

“ على الرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان مائيتان فبينهما فروق جوهرية، أهمها:

- 1 - أن الغرامة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبة عينية.

2 -والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون استثناء عقوبة تكميلية، في حين أن المصادرة عقوبة تكميلية فحسب.

3 -والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجناح في حين يقتصر مجال المصادرة على الجنايات والجناح.

4 -والغرامة عقوبة دائما في حين أن المصادرة قد تكون تدبيرا أو تعويضا.

د- أنواع المصادرة:

- “ المصادرة نوعان: عامة وخاصة.
- “ والمصادرة العامة محلها ذمة المحكوم عليه بأكملها أو حصة شائعة فيها.
- “ والمصادرة الخاصة محلها شيء أو أشياء معينة بذواتها.
- “ وأغلب التشريعات الوطنية تحظر المصادرة العامة للأموال؛ ويرجع ذلك إلى أن هذه العقوبة لا تتوافر فيها الشروط الجوهرية للعقوبات:

- 1 -فهي غير شخصية: إذ تتجاوز آثارها المحكوم عليه إلى من يعولهم، بل وإلى دائنيه.
- 2 -ولا يتحقق فيها معنى المساواة: إذ لا يحس المعدم بوطأتها، وتبدو جسامتها حينما تنزل بشخص ثرى
- 3 -وهي عقوبة غير انسانية: لأنها تجرد المحكوم عليه من وسائل العيش، وتضعه في أقسى ظروف الفقر وتبعث اليأس الشديد إلى نفسه، وتكاد تدفعه إلى الإجرام بحثا عن سبل العيش؛ وهي تمتد بهذه الآثار القاسية إلى أفراد عائلته جميعا.

- “ والمصادرة الخاصة نوعان: فقد تكون جوازية وقد تكون وجوبية.
- “ والمصادرة الجوازية تكون عقوبة خالصة.

“ أما المصادرة الوجوبية فقد تكون تدبيرا احترازيا .
“ وبالإضافة إلى ذلك فقد تكون المصادرة الخاصة تعويضا .
“ والفرق الملموس بين المصادرة كعقوبة والمصادرة كتدبير احترازي أن:

1] - في محلها: الأولى ترد أصلا على أشياء حيازتها مشروعة ولكن قامت بينها وبين الجريمة صلة، ولكن الثانية ترد على أشياء حيازتها غير مشروعة.

2] - في أغراضها: فالمصادرة كعقوبة تهدف إلى انزال إيلاام بالمحكوم عليه يستحقه من أجل جريمته، أما المصادرة كتدبير احترازي فتهدف إلى الحيلولة بين حائز الشيء وبين أن يستعمله مستقبلا في ارتكاب جريمة، أي أن غرضها -كسائر التدابير الاحترازية - هو توقي خطورة إجرامية كامنة في هذه الأشياء.

3] - في ملكية محلها: المصادرة كعقوبة ترد على شيء مملوك للمحكوم عليه، إذ لن يتحقق إيلاامه إلا بذلك، أما المصادرة كتدبير احترازي فقد ترد على شيء مملوك لغيره إذا ثبت كمون الخطورة فيه.

4] - في الزاميتها للقاضي: والمصادرة كعقوبة جوازية، ولكنها وجوبية حين تكون تدبيرا احترازيا .

5] - ولأي أحكام يخضعان: المصادرة كعقوبة تخضع لأحكام العقوبات، في حين تخضع المصادرة كتدبير الأحكام التدابير الاحترازية، ونوعا الأحكام مختلفان اختلافا كبيرا.

“ أما المصادرة كتعويض فأهم ما تتميز به أن:

1 -ملكية الشيء المصادر لا تنتقل إلى الدولة ولكن تنتقل إلى المضرور إصلاحا لما أصابه من ضرر.

2 -تخضع لأحكام التعويض دون أحكام العقوبات أو التدابير الاحترازية: فلا يحكم بها إلا بناء على طلب المضرور، ولا يسوغ أن تتجاوز قيمة الشيء المصادر ما يستحقه، ويحكم بها على ورثة المسئول عن الضرر، ويحكم بها على الرغم من البراءة، ويجوز أن يحكم بها القضاء المدني.

ثانيا - الأحكام العامة التي تخضع لها المصادرة الخاصة

“ تتعلق هذه الأحكام بأمرين: الأول، هو الشروط التي يجب أن تتوافر كي تكون المصادرة جائزة أو واجبة، والثاني، هو الأثر الذي يترتب على الحكم بالمصادرة.

أ - الشروط العامة للمصادرة

1- يجب أن ترتكب جريمة:

“ فالقاعدة أنه « لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة » .
“ وتطبيقا لذلك لا يكون للحكم بالمصادرة محل إذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم أو يسرى عليه سبب إباحة أو كان شروعا في جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها.
“ فإذا ثبت - مثلا -توافر الدفاع الشرعي، فلا تجوز مصادرة السلاح الذي استعمله المتهم في قتل المعتدى أو جرحه.

2- يجب أن تكون الجريمة جنائية أو جنحة:

“ فلا مصادرة في المخالفات إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك.

3- يجب أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة:

- “ ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز لسلطة الاتهام أن تقرر مصادرة الأشياء التي ضبطتها وثبت لها توافر شروط المصادرة فيها.
- “ كما أن المصادرة تكون غير ممكنة قانونا إن توافر أي سبب يحول دون إقامة الدعوى كالتقادم أو الوفاة أو العفو.

4- يجب أن يكون الشيء المراد مصادرته تم ضبطه فعلا:

- “ فيجب أن يصادف الحكم بالمصادرة محلا، أي أن يكون قابلا للتنفيذ، وتمكين القضاء من معاينة الشيء والتحقق من توافر شروط المصادرة فيه.
- “ ويكون الشيء مضبوطة إذا كان تحت يد السلطات العامة، سواء أكان المتهم هو الذي سلمه إليها أم كانت قد استولت عليه.
- “ فلا يكفى لاعتباره مضبوطة إثباته في محضر التحقيق وتعيينه تعيينا دقيقا، فالضبط الحكمي لا يعدل الضبط الحقيقي.
- “ فإذا كان الشيء غير مضبوط فلا تجوز مصادرته ولو كان سبب عدم ضبطه راجعا إلى فعل المتهم الذي أخفاه أو أتلّفه أو امتنع عن تسليمه.
- “ ولا يجوز في هذه الحالة مصادرة شيء آخر يعادله قيمة أو الزام المتهم بدفع مبلغ من النقود يعادل قيمته، إذ المصادرة عقوبة عينية تنصب على شيء معين يحدده القانون، ولا يجوز أن تنصب على شيء سواه.
- “ إلا أن القانون يجيز للنيابة العامة أن تأمر ببيع الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته طبقا (المادة 109 ق.إ.ج.)، فإن الحكم بمصادرته ينصب على الثمن المتحصل من بيعه.

5- مدى اشتراط كون الشيء محل المصادرة منقولاً:

- “ ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة أن يكون الشيء المصادر منقولاً، محتجين بأن اشتراط ضبطه يتضمن اشتراط أن يكون منقولاً.
- “ وذهب البعض الآخر -بحق - إلى عدم اشتراط ذلك؛ فالعقار يتصور ضبطه بوضعه تحت الحراسة أو الحجز عليه. كما أن تعبير « الأشياء » الذي استعمله الشارع يتسع للمنقولات والعقارات على السواء.
- “ وتطبيقاً لذلك فإنه إذا كانت الهدية التي تلقاها المرتشي عقاراً جازت مصادرته.

ب - اثر الحكم بالمصادرة

- “ أثر الحكم بالمصادرة هو نقل الملكية.
- “ ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشيء إلى الدولة، ويترتب على ذلك عدة نتائج:

- 1 - أن الحكم الصادر بالمصادرة هو سند نقل الملكية، ولا يتوقف على أي إجراء تنفيذي لاحق.
- 2 - والحكم بالمصادرة يعد منفذا بذاته بمجرد صدور الحكم.
- 3 - وينبغي على ما تقدم أن هذه العقوبة لا تنقضي بالتقادم، لأن التقادم يفترض عدم تنفيذ العقوبة.
- 4 - وإذا توفى المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم بالمصادرة باتاً، فإن ملكية الدولة للشيء لا تشير جدالاً، لأنها انتقلت إلى الدولة أثناء حياة المورث، فلم يعد الشيء جزءاً من تركته.

“ وللدولة الحق في أن تتصرف في الشيء المصادر على أي وجه تراه ملائماً، ولا يتقيد حقها في ذلك إلا إذا نص القانون استثناءً على تخصيصه في وجه معين.

ثالثاً- الأحكام الخاصة بالمصادرة الجوازية

أ- الأشياء التي تصلح محلاً للمصادرة الجوازية:

“ حددها الشارع بأنها « الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها» .

“ ويلاحظ أنه قد ينص القانون على تحديد مختلف محل المصادرة، كما لو نص على مصادرة الشيء موضوع الجريمة.

1- الأشياء التي تحصلت من الجريمة:

“ يريد بها الشارع الأشياء التي يعتبر ارتكاب الجريمة سبباً في حصول الجاني عليها، بحيث لم يكن ليحصل عليها إذا لم يكن قد ارتكب جريمته.

“ ومثالها الهدية التي يحصل عليها المرتشي والعملات التي ينتجها التزيف والسندات التي تنتج عن التزوير.

“ وعلة مصادرة هذه الأشياء هي أن القانون يريد ألا تعتبر الجرائم وسيلة للإثراء.

2- الأسلحة والآلات التي استعملت في الجريمة:

“ كالسلاح الذي استخدم في القتل، وأدوات الكسر التي استعملت في السرقة، والآلة التي استخدمت في تقليد العملات.

“ وعلة مصادرة هذه الأشياء هي ألا يستخدمها الجاني في ارتكاب جريمة أخرى.

3- الأسلحة والآلات التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة:

“ يريد القانون بذلك كل أداة خصصها الجاني كي يستخدمها في تنفيذ الجريمة، فهي مخصصة لذلك بحسب قصده، ولكن لم يتح له استخدامها لسبب لاحق على التخصيص.

“ وهى على هذا النحو تتضمن الأشياء التالية:

1] - كل أداة أعدها الجاني لارتكاب جريمة معينة، ولكنه ارتكب هذه الجريمة عن طريق أداة أخرى كبنديقية أعدت لقتل ولكن ارتكب القتل عن طريق خنجر.

2] - كل أداة خصصها الجاني لارتكاب جريمة، ولكن لم يتح له استخدامها لوقوف نشاطه عند الشروع فيها كبنديقية صوبت تجاه شخص ولكن لم يتح إطلاق رصاصها عليه.

3] - الأداة التي أعدت لارتكاب جريمة معينة، ولكن ارتكبت بدلا منها جريمة أخرى تعد نتيجة محتملة لها.

“ مثال ذلك أداة الكسر التي يحملها العازم على السرقة إذا ما واجه مقاومة المجنى عليه فقتله ثم لم يتح له ارتكاب السرقة للمقبض عليه.

“ وعلة مصادرة هذه الأشياء هي نفس علة مصادرة الأشياء السابقة.

ب- القواعد التي يتقيد بها الحكم بالمصادرة الجوازية:

“ يخضع الشارع هذه المصادرة لكل أحكام العقوبة التكميلية، فهي لا تختلف عنها إطلاقا. وتُجمل فيما يأتي:

1- لا يجوز الحكم بالمصادرة الجوازية ما لم يحكم بعقوبة أصلية:

- “ إن طبيعة المصادرة الجوازية كعقوبة تكميلية تجعل من غير الجائز الحكم بها إلا إلى جانب عقوبة أصلية، فالعقوبات التكميلية لا يقضى بها استقلالاً .
- “ وتطبيقاً لذلك فإن كل سبب يحول دون الحكم بالعقوبة الأصلية يحول كذلك دون الحكم بالمصادرة: فإذا عرض مانع من المسؤولية أو مانع من العقاب فلا تجوز المصادرة أو سبب لانقضاء الدعوى الجنائية.
- “ مثال: لو ارتكب الفعل في حالة ضرورة أو ثبت وجود اضطراب نفسي أو عقلي لدى المتهم وقت ارتكابه.
- “ مثال: وإذا مات المتهم قبل صدور الحكم البات بالمصادرة انقضت بوفاته الدعوى الجنائية واستحال تبعاً لذلك صدور الحكم بالعقوبة الأصلية أو بالمصادرة؛ ولكن إذا كانت وفاته لاحقة على الحكم البات فهي كما قدمنا لا تمس حقوق الدولة على المال المصادر، إذ قد انتقلت ملكيته إليها بهذا الحكم.

2- أن تكون الجريمة عمدية

- “ لم يرد هذا الشرط في القانون، ولكن يرى البعض أنه يتطلبه، واستند في ذلك إلى أن الصيغة التي استعملها الشارع في التعبير عن الأشياء التي تجوز مصادرتها تفصح عن قصده قصر المصادرة الجوازية على الجرائم العمدية، فقد نص على مصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة والتي استعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها، والتحصيل يعنى تعمد الحصول، والاستعمال يعنى تعمد الاستخدام، وهو ما لا يتصور إلا في شأن جريمة عمدية.
- “ وتطبيقاً لذلك فإنه إذا ارتكبت جريمة قتل أو إصابة غير عمدية بواسطة سيارة، فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه السيارة.

“ أما إذا كانت المصادرة وجوبية تعين الحكم بها ولو كانت الجريمة غير عمدية، إذ هي تستهدف إخراج شيء خطر من التداول.

3- حماية حقوق الغير حسن النية:

“ نظرا لأن المصادرة عقوبة، وهي –من ثم – ذات صفة شخصية، فلا تنال غير المحكوم عليه.

“ ففقد الشارع هذه المصادرة بعدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية. بشروط:

الشرط الأول – أن يكون ذلك الشخص من الغير.

“ والمراد بالغير: «كل من كان أجنبيا عن الجريمة»، أي أنه كل من لا يسأل جنائيا عن الجريمة، أي كل من لا يعد فاعلا لها أو شريكا فيها.

الشرط الثاني – أن يكون حسن النية.

“ والمراد بحسن النية: أنه لا يتوافر لديه قصد أو خطأ بالنسبة للجريمة.

“ وينبغي على ذلك أن مجرد علم شخص بأن شيئه يستخدم في الجريمة لا ينفي عنه أن يكون من الغير ذي النية الحسنة طالما لم يصدر عنه ما يجعله – طبقا للقانون – أحد المساهمين فيها.

الشرط الثالث – وأن يكون لهذا الغير حق على الشيء محل المصادرة.

“ والمراد بالـ (حقوق): المشرع أطلق اللفظ بما يعني أنها تتسع الحماية للحقوق العينية على اختلافها، فلا تقتصر على حق الملكية.

“ ولكن لا تمتد الحماية إلى الحقوق الشخصية، إذ هي لا تنصب على الشيء، وإنما تتعلق بذمة المدين فحسب، ومن ثم لا يكون في مصادرة الشيء ما يمس بها على وجه مباشر.

الشرط الرابع -ويجب أن يكون حق الغير ثابتاً على الشيء.

“ ومن ثم فإن مجرد المنازعة في ملكيته -ولو كانت جديدة -لا تحول دون مصادرته.

الشرط الخامس -ويجب أن يكون حق الغير قد نشأ في وقت سابق على ارتكاب الجريمة.

“ وذلك حتى يمثل وضعاً قانونياً مستقراً سابقاً على الجريمة.

“ ولكن حماية القانون تمتد مع ذلك إلى من نشأ حقه على الشيء في الفترة المنحصرة بين ارتكاب الجريمة واتخاذ الإجراءات الجنائية في شأنها إذا كان غير عالم باستعمال الشيء في الجريمة أو تحصله منها.

“ وعلة ذلك أن الجريمة قد تكون خافية على الغير في حين أن الإجراءات الجنائية هي التي تتميز بالعلانية، ومن ثم يعذر من اكتسب حقه بعد واقعة خفية لم يتح له أن يعلم بها وأن يعلم بالصلة بينها وبين الشيء الذي اكتسب حقه عليه.

“ وحماية حقوق الغير الحسن النية لا تعني عدم حواز المصادرة اطلاقاً، وإنما تعني أن ملكية الشيء الذي توافرت فيه شروط المصادرة تنتقل إلى الدولة محملة بحقوق الغير. وبناء على ما تقدم، فإذا كان للمتهم شريك في ملكية الشيء حلت الدولة محل المتهم في نصيبه، وإذا كان للغير حق انتفاع على الشيء حلت الدولة محل المتهم في ملكية رقبته.

4-الطابع الجوازي للمصادرة:

- “ لا يلتزم القاضي بالحكم بالمصادرة حين تتوافر جميع شروطها، فله إعفاء المتهم منها والاكتفاء بالعقوبة الأصلية.
- “ وعلة تخويل القاضي هذه السلطة التقديرية هي تمكينه من حصر نطاق المصادرة في الحالات التي تثبت فيها ملاءمتها ويرجح تحقيقها أغراض العقوبة، واستبعادها حيث تكون قاسية أو مهددة مصلحة ذات أهمية.
- “ مثال: فاستخدام سفينة في تهريب كمية قليلة من البضائع لا يبرر مصادرة السفينة.

رابعا- الأحكام الخاصة بالمصادرة الوجوبية

- “ لا تهدف هذه المصادرة إلى إيلاء من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له، وإنما -
شأن سائر التدابير الاحترازية -إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة.
- “ وإذا كانت هذه المصادرة تعنى انتقال ملكية المال إلى الدولة، فليس هدفها هو إثراء الدولة، ولكن هدفها هو سحب شيء خطر من التداول، فالدولة لا تعنيها ملكية هذا المال أو حيازتها له، ولكن يعنيها ألا يكون في حيازة غيرها لخطورة ذلك على أمن المجتمع.
- “ وعادة ما تتلف الدولة هذا الشيء عندما يؤول إليها بناء على المصادرة.
- “ ويترتب على هذا الاختلاف الجوهرى في الوظيفة القانونية اختلاف في تحديد شروط نوعى المصادرة وأحكامها.

أ- شروط المصادرة الوجوبية:

1- الشرط المتطلب في الشيء، موضوع المصادرة: الحيازة غير المشروعة،

“ إذ يتعين أن يكون من الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته» .

“ ويتطلب الشارع أن تكون صناعة الشيء أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة دون أن يحدد درجة جسامه معينة لها، ولذلك فمن الجائز أن تكون مجرد مخالفة أو أن تكون جنحة غير عمدية.

“ ويقصد بالجريمة - في هذا المجال - الوصف الإجرامي للفعل، أي مجرد توافر النص القانوني المجرم للفعل، ولا يُتطلب وقوع الجريمة بكامل أركانها أو نشوء المسؤولية عنها واستحقاق العقاب، إذ أن تطلب ذلك لا يتوافق مع طبيعة ووظيفة هذه المصادرة.

“ وبناء على ذلك فإن هذه المصادرة واجبة ولم كان حائز الشيء لا يعلم بخصائصه التي استتبع وصف حيازته بعدم المشروعية أو كان مجنوناً أو صغيراً.

“ وفي الأغلب من الأحوال تكون حيازة الشيء غير مشروعة إزاء جميع الناس، كالأسلحة الممنوعة والمتفجرات والنقود المزيفة.

“ ولكن يمكن مصادرة الأشياء التي تكون حيازتها عادة غير مشروعة، وإن جاز أن تكون مشروعة استثناء بالنسبة لبعض الناس، أي أن حيازتها مشروعة للبعض وغير مشروعة للآخرين.

“ مثال: فالمخدرات حيازتها عادة غير مشروعة، ولكنها قد تكون مشروعة بالنسبة لطبيب أو صيدلي، فإن كانت حيازتها بالنسبة لمالكها غير مشروعة صودرت، ولا عبرة بأن حيازتها قد تكون مشروعة بالنسبة لغيره.

“ أما إذا كانت حيازتها مشروعة فلا تصادر، ولا أهمية لكونها غير مشروعة بالنسبة لسواه.

- “ **وإذا حازها غير مالكةا، فالعبرة بحكم القانون في حيازة مالكةا، إذ المالك هو الحائز الحقيقي للشيء، فإن صرح القانون له بالحيازة فلا يصادر الشيء، أما إذا كانت حيازته لها غير مشروعة صودر الشيء.** ”
- “ **مثال: إذا سرقت مخدرات من عيادة طبيب وضبطت لدى اللص فهي لا تصادر، وإنما ترد إلى مالكةا باعتبار أن القانون يعترف بحيازته لها، كما أنه من الغير حسن النية.** ”
- “ **فإذا كانت محكمة النقض تشترط في بعض أحكامها أن تكون حيازة الشيء محرمة على الكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، فإن ذلك لا ينفى أن العبرة في تحديد مشروعية الحيازة أو عدم مشروعيته إنما تكون بالنظر إلى المالك.** ”
- “ **فإذا كانت الحيازة غير مشروعة بالنسبة للمالك فهي حتما غير مشروعة بالنسبة للحائز باعتباره ينوب عنه ويستند في حيازته إلى ذات سند المالك على الشيء.** ”
- “ **أما إذا كانت حيازة المالك مشروعة لتوافر صفة تخوله هذه الحيازة كالتاجر المرخص له بالنسبة للسلاح أو الصيدلي بالنسبة للمخدر فالمصادرة غير واجبة ولو آل الشيء إلى حوزة شخص لا تتوافر له هذه الصفة وبالتالي كانت حيازته له غير مشروعة، وإنما يرد إلى مالكة الشرعي.** ”

2- يجب أن ترتكب جنائية أو جنحة، وأن يكون الشيء، مضبوطا،

3- وأن يصدر بالمصادرة حكم قضائي.

ب-قواعد المصادرة الوجوبية:

- “ **لما كانت طبيعة المصادرة الوجوبية أنها تدبير احترازي وليست عقوبة، فهي تخضع لأحكام تختلف عن الأحكام التي تخضع لها المصادرة حين تكون عقوبة.** ”
- “ **وتتمثل هذه الأحكام فيما يأتي: فهذه المصادرة لا تتطلب صدور حكم بعقوبة أصلية، ولا تراعي فيها حقوق الغير حسن النية، وهي وجوبية.** ”

1- عدم تطلب المصادرة الوجوبية صدور حكم بعقوبة أصلية:

“ فإذا بُرئ المتهم لسبب ما قضى -مع ذلك -بالمصادرة.
“ وإذا مات المتهم أثناء النظر في الدعوى قضى مع ذلك بالمصادرة في مواجهة ورثته، وينفذ الحكم بالمصادرة ولو كانت وفاة المتهم سابقة على صيرورته باتا. وإذا كانت الوفاة بعد أن صار الحكم باتا فإن تنفيذه لا يثير على جدلا.
“ التداول على أي الأحوال، وبراءة المتهم أو وفاته لا تمحو على الإطلاق هذه الخطورة ولا تنفى الحاجة إلى التدبير لمواجهةها.

2- عدم مراعاة المصادرة الوجوبية لحقوق الغير حسن النية:

“ وقد صرح القانون بذلك حينما أوجب «الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم» .
“ وعلة هذا الحكم أن كون الشيء ملكا للغير -ولو كان حسن النية -لا ينفي خطورته على المجتمع، ولا ينفي تبعا لذلك الحاجة إلى مواجهة هذه الخطورة بمصادرته.

3- الطابع الوجوبي لهذه المصادرة:

“ اذا توافرت شروط هذه المصادرة في الشيء وجب على القاضي أن يقضى بها، فليس له سلطة في الإعفاء منها.
“ ويعلل هذا الطابع الوجوبي أنه إذا ثبت كمون الخطورة الإجرامية في الشيء، فانه يتعين -على نحو لا خيار فيه -مواجهة هذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك، وهو مصادرته حتما.

الفصل الثالث- تطبيق العقوبة

- “ يقصد بتطبيق العقوبة » تحديدها - من حيث نوعها ومقدارها - إزاء مجرم معين وفقا لضوابط قررها الشارع» .
- “ وطبيعة تطبيق العقوبة أنه عمل قضائي، غير أنه يجد سنده في عمل تشريعي سابقا عليه يستمد منه ضوابطه وحدوده.
- “ وتطبيق العقوبة هو ما يضع قاعدة التجريم والعقاب التي تتميز بطابع من التجريد والإجمال موضع التطبيق الواقعي.
- “ والصلة بين التحديد التشريعي والتطبيق القضائي وثيقة، فالأول هو أساس عمل القاضي في تطبيق العقوبة: فلا يتصور أن يطبق القاضي عقوبة إلا التي قررها الشارع ابتداء.
- “ ولا يستطيع القاضي مهما كان طابع الحالة المعروضة عليه من جسامه أن يحكم بعقوبة تجاوز الحدود أو القيود التي قيده بها الشارع.
- “ كما أن الشارع قد يقرر إجراءات وضوابط تحدد كيفية استعمال القاضي لسلطته فيلتزم أو يسترشد بها.
- “ وقد يضع الشارع قواعد يرفع بها جزئيا الحدود التي وضعها على سلطة القاضي، وموضع ذلك هو حين ينص على أسباب لتخفيف العقوبة أو تشديدها، إذ يستطيع القاضي عند توافرها أن يجاوز ما هو مقرر للعقوبة من حد أدنى أو حد أقصى.
- “ ولكن تنبغي ملاحظة أن هدف التطبيق القضائي للعقوبة والتحديد التشريعي لها هدف واحد، إذ يسعى إلى تحقيق أغراض العقوبة والاجتهاد في الملاءمة بين نوعها ومقدارها من جهة وبين الاعتبارات العامة أو الخاصة التي تحدد جسامه الجريمة وإثم المجرم من جهة أخرى.

“والفارق بينهما يتجلى في أن التحديد التشريعي عام مجرد، والتطبيق القضائي خاص
واقعي.

“ وسوف ندرس تطبيق العقوبة من خلال التعرض للسلطة التقديرية للقاضي، ولأسباب
التي توسع من نطاقها أو تعديل من حدودها (أسباب التخفيف والتشديد من العقاب)،
وكذلك دراسة نظامين يحددان نطاق هذه السلطة التقديرية (العود -وقف التنفيذ).

المبحث الأول- السلطة التقديرية للقاضي

المطلب الأول - ماهية السلطة التقديرية للقاضي وتعليلها

المطلب الثاني - معايير وضوابط السلطة التقديرية للقاضي

المطلب الأول- ماهية السلطة التقديرية للقاضي وتعليلها

أولاً- مفهوم السلطة التقديرية للقاضي

- “ تعنى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة: قدرته على الملاءمة بين الظروف الواقعية للحالة المعروضة عليه والعقوبة التي يقررها فيها.
- “ وهي في أبسط صورها تكون في قدرته على التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
- “ وعلة هذه السلطة هي التوزيع المنطقي المتوازن للاختصاص بين الشارع والقاضي بما يحقق التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية، وكذلك الحاجة إلى مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية بحيث تقرر لها عقوبة تواجه العوامل التي دفعتها إلى الجريمة، ويكون من شأنها تهذيبها وإعدادها لحياة لا تخالف القانون.
- “ ويدعم هذه السلطة الثقة التي يفترضها الشارع في القاضي، وهي ثقة تُستحق للقاضي متى توافرت له الخبرة الكافية وكذا الاستقلال والنزاهة.
- “ ويستوجب الاستعمال السليم لهذه السلطة أن تعاون القاضي أجهزة فحص فني لشخصية المتهم حتى يتعرف تماماً عليها فيحدد العقوبة الملائمة لها.
- “ والاعتراف بهذه السلطة التقديرية للقاضي هو ما يتحقق به «التفريد القضائي».

ثانيا- حدود السلطة التقديرية للقاضي:

- “ أسلفنا أن نطاق السلطة التقديرية للقاضي هو الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة اللذين يقرهما القانون، وبمقدار ما تبتعد المسافة بينهما تتسع تلك السلطة.
- “ ولكن الشارع يعمل بأساليب أخرى على اتساع سلطة القاضي:
- “ ففي حالات عديدة يضع القانون من أجل جريمة واحدة عقوبات متنوعة، ويكون للقاضي – حينئذ – أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للمتهم.
- “ كما أن القانون يسمح للقاضي – حين يقرر أسباب تخفيف أو تشديد للعقوبة – بأن يتجاوز الحدود الموضوعية لسلطته، مما يعني المزيد من اتساعها بما يتجاوز الحد الأدنى هبوطاً أو الحد الأقصى صعوداً.
- “ وقد لا تقتصر سلطة القاضي على تجاوز مقدار العقوبة تخفيفاً أو تشديداً، بل يكون له الحكم بعقوبة من نوع مختلف أخف أو أشد.
- “ ويسمح الشارع للقاضي – في أحوال وبشروط – بإيقاف تنفيذ العقوبة التي حكم بها.
- “ ويتضح مدى اتساع سلطة القاضي التقديرية حين يتعدد المساهمون في جريمة، إذ يستطيع أن يفرق بينهم في العقاب تبعاً لاختلاف ظروفهم، وهو غير ملزم بأن يبين علة التفرقة بينهم.
- “ غير أنه لا يتصور أن يكون استعمال السلطة التقديرية للقاضي تحكماً محضاً، فوضعت لها ضوابط تحكمها كي تدرك هدفها.

المطلب الثاني- معايير وضوابط السلطة التقديرية للقاضي:

“ تستمد هذه الضوابط من وجوب العمل على تحقيق أغراض العقوبة إزاء كل مجرم على النحو الذي تقتضيه ظروف شخصيته.
والشارع يعتمد على معيارين لتحديد العقوبة كي تحقق أغراضها، وهما:

أولاً- معياري تحديد العقوبة

المعيار الأول- اعتبار موضوعي: مدى جسامة ماديات الجريمة

“ وتتحدد هذه الجسامة بأمرين:

1 - هو مقدار الأهمية الاجتماعية للحق المعتدى عليه، فكلما ازداد الحق أهمية ازداد عقاب الجريمة التي تقوم بالاعتداء عليه.

“ مثال: عقوبة القتل العمد أشد من عقوبة السرقة، ذلك أن الحياة حق أهم اجتماعياً من الملكية.

2 - هو مدى جسامة الاعتداء على الحق، وهذه تتحدد بالنظر إلى مقدار خطورة وسيلته.

“ مثال: أن القتل العمد بالسم أشد عقاباً منه إذا ارتكب بوسيلة أخرى، كما أن السب عن طريق العلانية أشد عقاباً من السب في غير علانية.

“ وتتحدد جسامة الاعتداء كذلك بمقدار العقوبات التي يتعين اجتيازها لتحقيقه فكلما ازدادت العقوبات وازداد المجهود الإجرامي والإصرار على المضي فيه اشتد تبعاً لذلك العقاب.

“ **مثال:** السرقة من مكان مسور أشد عقوبة من سرقة ترتكب في مكان لا سور له.

المعيار الثاني- معيار شخصي: وهو مدى إثم وخطورة المجرم

“ وهذا الاعتبار يؤخذ به وإن اتحدت الماديات الإجرامية، فكلما ازداد الإثم والخطورة أشد العقاب تبعا لذلك.

“ **مثال:** فمن يتوافر سبق الإصرار لديهم يزيد عقابهم على من لا يتوافر عندهم، والعائدون أشد عقابا من المبتدئين.

ثانيا- ضوابط استعمال القاضي سلطته التقديرية

“ يمكن رد هذه الضوابط إلى قسمين: قسم ذي طابع موضوعي وآخر له طابع شخصي.

القسم الأول- الضوابط ذات الطابع الموضوعي للسلطة التقديرية للقاضي:

“ الجانب الموضوعي للجريمة هو مادياتها والتكييف الإجرامي -أي التكييف غير المشروع وفقا لنصوص التجريم -الذي يسبغه الشارع عليها.

“ وماديات الجريمة من حيث ضررها وخطورتها تقبل التدرج، ولما كان الضرر أو الخطر هو علة عدم المشروعية، فإن تدرج ماديات الجريمة يستتبع تدرج مقابل في مقدار عدم المشروعية.

“ ويتعين - بناء على ما تقدم - أن يكون على القاضي حين يستعمل سلطته التقديرية إزاء متهم بجريمة معينة أن يجعل مقدار عدم المشروعية ضابطا لتحديد العقوبة لأنه بدوره علتها، فينبغي أن تقاس بقدره.

“ ونجمل فيما يلي ضوابط قياس عدم المشروعية:

أ - جسامة الاعتداء على الحق:

“ اذا كانت الجريمة تنتج اعتداء على حق، فإن مقدار هذا الاعتداء يختلف من حالة لأخرى.

“ مثال: طول مدة سلب الحرية أو قصرها في جريمة القبض على شخص أو حبسه دون حق، وتفاوت مقدار بذاءة عبارات القذف أو السب، وقيمة المال المسروق، تؤثر على مدى جسامة الاعتداء.

“ ويمكن للقاضي أن يتخذ من تلك المؤشرات ضابطا لتقدير العقاب.

“ ولما كانت أسباب الإباحة تلحق بماديات الجريمة، وإذا كان الشارع قد جعل من شأن سبب الإباحة حين يتوافر بشروطه جميعا أن يمحو الصفة غير المشروعة للفعل فيحول دون العقاب إطلاقا، فإن توافر بعض شروط هذا السبب دون بعض لا يكفي لإزالة عدم المشروعية، إلا أنه ينقص من مقدارها، فيتعين تبعا لذلك أن يميل بالعقاب تجاه التخفيف.

“ مثال: إذا توافرت جميع شروط الدفاع الشرعي عدا الشرط الذي يتطلب في فعل الدفاع أن يكون لازما، أو جاوز من له حق التأديب حدود حقه في نطاق ضيق، فإن العقاب يجدر أن يكون أخف مما لو ارتكب الفعل عدوانا خالصا على الحق الذي يحميه القانون.

“ ويجب أن يدخل القاضي في اعتباره ما يطرأ بعد الجريمة من اعتبارات تؤثر على مقدار جسامة الاعتداء، سواء بالانقاص أو الزيادة.

“ مثال: فجهد المتهم لإصلاح ضرر الجريمة وعفو المجنى عليه عنه اعتباران يخففان العقاب. وتسبب أضرار الجريمة في حدوث خطر يهدد بأضرار تالية، وإصابة المجنى عليه بأضرار إضافية تجاوز مجرد حدوث النتيجة الإجرامية كما لو أصيب المسروق منه بخسارة مالية نتيجة لحرمانه من استعمال الشيء الذي سرق منه اعتبارات تجعل القاضي يميل إلى التشدد.

ب- أسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي:

“ ينطوي أسلوب تنفيذ الفعل الإجرامي بذاته على مدى خطورته وتهديده للحق محل الحماية.

“ مثال: فدرجة الأحكام التي تميزت بها الطرق الاحتيالية في النصب، ومقدار العنف الذي تميز به تنفيذ السرقة بالإكراه، ومدى القسوة التي اتصف بها فعل الضرب أو الجرح، كل هذه الاعتبارات توجه القاضي في استعماله سلطته التقديرية في تحديد العقوبة الملائمة.

ج- العلاقة بين المتهم والمجنى عليه:

“ وعلم القاضي هذه العلاقة يتيح له استخلاص اعتبارات تميل به إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها.

“ مثال: فإذا كانت الجريمة قد تضمنت إخلال المتهم بثقة وضعت فيه لصيانة مصالح المجنى عليه، كما لو ارتكب الضرب الوصي أو القيم فإن ذلك يميل بالعقوبة إلى التشديد.

“ مثال: كون المجنى عليه هو الذي أتاح فرصة ارتكاب الجريمة، كما لو كان القاصر هو الذي أغرى المتهم بهتك عرضه اعتبار يميل بالعقوبة نحو التخفيف.

“ ومما يدعو - أيضا - إلى تخفيف العقاب خطأ المجنى عليه الذي ساهم في وقوع جريمة غير عمدية.

القسم الثاني- الضوابط ذات الطابع الشخصي للسلطة التقديرية للقاضي:

“ هذه الضوابط متنوعة وتتناول أهمها في السطور التالية:

“ ويتعين على القاضي أن يفحص هذه النواحي كافة ويجتهد في التنسيق بينها حتى تجيء العقوبة - بالنسبة إلى المتهم - أدنى ما تكون إلى تحقيق أغراضها فيه.

أ - مقدار ما ينطوي عليه الركن المعنوي من إثم:

- “ الركن المعنوي في جريمة ما يقبل التدرج من حيث مقدار ما يتضمنه من خطيئة، ويجدر بالقاضي أن يجعل مقدار هذه الخطيئة ضابطاً لتحديد العقوبة.
- “ **مثال:** فالقصد المباشر يقتضى عقوبة أشد مما لو توافر القصد الاحتمالي، وسبق الإصرار يميل بالعقوبة إلى التشديد في غير الجرائم التي اعتبره القانون فيها كذلك، والخطأ المصحوب بالتوقع يبرر عقوبة أشد مما لو كان غير مصطحب به.
- “ **مثال:** وللبواعث إلى الفعل الإجرامي دور أساسي في تحديد مدى جسامته الإثم: فالباعث السيء يبرر عقوبة أشد مما لو كان غير ذلك.

ب - نصيب المتهم من الأهلية للمسئولية:

- “ أقام الشارع المسئولية على التمييز وحرية الاختيار، ورتب على انتفائهما معا أو انتفاء أحدهما توافر مانع من المسئولية رهنه بشروط محددة.
- “ ويتطلب الشارع لتوافر مانع المسئولية أن تتوافر شروط هذا المانع مجتمعة.
- “ وتبعاً لذلك، فقد يحمل القاضي على تخفيف العقاب توافر بعض هذه الشروط دون البعض الآخر.
- “ **مثال:** فإذا توافرت بعض شروط حالة الضرورة، فإن المسئولية لا تمتنع، ولكن يجدر أن يخفف العقاب تبعاً لذلك.

ج- درجة الخطورة الإجرامية للمتهم:

- “ على الرغم من أن أغراض العقوبة لا تنحصر كالتدبير الاحترازي في مواجهة الخطورة الإجرامية، فإن مواجهة هذه الخطورة ينبغي أن يكون أحد اعتبارات العقوبة.
- “ وكما أسلفنا فإن من أغراض العقوبة الردع الخاص، وذلك لا يكون إلا بمعالجة الخطورة الإجرامية لدى المحكوم عليه من خلال العقوبة التي يقررها القاضي.

“ وبالإضافة إلى ذلك فإن المجرم الخطر أجدر بعقاب أشد، إذ يعني ازدياد خطورته حاجة المجتمع إلى أن يبعد عنه مدة أطول، وحاجته نفسه إلى تدابير تهذيب وتأهيل تمتد زمناً أطول.

“ والاعتبارات التي تحدد الخطورة الإجرامية متنوعة، وأهم هذه الاعتبارات هي:

أ - الماضي الإجرامي:

“ فمن كان ماضيه خال من الإجرام يجدر أن يكون عقابه أخف ممن سبق له الإجرام. كما أن الماضي الأخلاقي له اعتباره كذلك، فالخطايا الأخلاقية قرينة على خطورة المتهم.

ب - درجة إصرار المتهم على فعله:

“ فكلما ازداد إصراره عليه كانت خطورته على المجتمع أشد.

“ مثال: فمما يدل على مقدار شدة الإصرار تعدد العقوبات التي اعترضت تنفيذ الجريمة ثم مغالبتها وتخطيها، وصدور فكرة الجريمة عن اقتناع ديني أو سياسي أو كونها استجابة لتقاليد اجتماعية ذات مكان راسخ في نفس المتهم.

ج- وقد يكون سلوكه عقب جريمته قرينة على مقدار خطورته:

“ فإذا كان هذا السلوك يكشف عن رغبة المجرم في الاستفادة من الجريمة، ومحاولته إحباط جهود المجنى عليه للتخلص من آثارها كان قرينة على خطورته.

“ أما إذا كان يكشف عن ندمه، كما لو اجتهد في إصلاح ضررها أو سعى إلى الصلح مع المجنى عليه، كان ذلك دليلاً على تضائل خطورته.

“ ويدخل في نطاق السلوك اللاحق على الجريمة تصرف المتهم أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة: فإحكام خطته في إخفاء معالم الجريمة وإرهابه شهود الإثبات ومراوغته وكذبه في أقواله وإصراره على الإنكار، هي قرائن على خطورته.

د- الظروف الاجتماعية للمجرم:

“ وهذه الظروف على تنوعها -فمنها ما يتعلق بمركزه العائلي أو المهني أو درجة ثقافته أو ثراءه، ومنها ما يتعلق بحالته الصحية أو الانتماء لجماعة تستلهم مبادئ معينة - تحدد درجة الخطورة الإجرامية.

“ مثال: فكون المتهم متزوجا يحيا حياة منتظمة لا يحس فيها بالحرمان الجنسي اعتبار يميل بعقابه إلى الشدة حين يرتكب جريمة اعتداء على العرض.

“ مثال: وكون المتهم يباشر مهنة تستهدف المحافظة للمجتمع على مصالح معينة يميل بعقابه إلى الشدة حين يرتكب جريمة اعتداء على بعض هذه المصالح كرجل الشرطة الذي ينضم إلى عصابة من المجرمين، أو الطبيب إذا أضر عمدا بصحة مريضه.

د- التأثير المحتمل للمتهم بالإيلام العقوبة:

“ فإذا كانت العقوبة إيلاما مقصودا، فإن درجة الإحساس بالإيلام تختلف من مجرم لآخر تبعا لظروف شخصية متنوعة تحدد مقدرة كل منهم على تحمله، ومن ثم تعين أن يحدد لكل شخص عقوبة تحقق الإيلام الذي يستحقه وذلك في ضوء من قدرته على احتماله.

“ مثال: فإذا مال القاضي بعقوبة الشيخ الطاعن في السن أو الرجل المريض أو المرأة إلى التخفيف فقدر الإيلام الذي ينالهم يعادل ما تنزله عقوبة أشد بشاب قوى البنية شديد الاحتمال.

- “ والاعتبارات السابقة في تحديد القاضي العقوبة ليس لها طابع إلزامي، وإنما الأخذ بها متروك لفطنته وحسن تقديره.
- “ وعلى القاضي أن يفاضل بينها، وله أن يرجح بعضها على بعض بالنظر إلى ظروف كل حالة معروضة عليه.
- “ لقاضي الموضوع السلطة في تقدير العقوبة الملائمة للحالة المعروضة عليه وفقا للمضوابط السابقة.
- “ وهو لا يلتزم ببيان الأسباب التي جعلته يستعمل سلطته على نحو معين حتى لو ذهب إلى توقيع الحد الأقصى أو الأدنى للعقوبة.
- “ فهو في نطاق سلطته طالما لم يجاوز الحدود التي قيدها القانون بها.
- “ وللمحكمة الاستئنافية ذات السلطة التقديرية، وهي غير ملزمة بأن تذهب مذهب المحكمة الابتدائية، فإذا خالفها فهي غير ملزمة ببيان أسباب هذه المخالفة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
- “ ولبس لمحكمة النقض رقابة على قاضي الموضوع في استعماله هذه السلطة، إلا من حيث التزامه الحدود الموضوعة لها، والتي تتمثل في نوع العقوبة وحديها الأدنى والأقصى.

المبحث الثاني- أسباب تخفيف العقاب

“ يتناول هذا المبحث الموضوعات الآتية:

المطلب الأول - ماهية أسباب تخفيف العقوبة

المطلب الثاني - الأعذار القانونية (أسباب التخفيف الوجوبي)

المطلب الثالث - الظروف القضائية المخففة

المطلب الأول - ماهية أسباب تخفيف العقوبة

أولا- تعريف أسباب التخفيف

“ تعرف أسباب تخفيف العقاب بأنها: «حالات يجب فيها على القاضي -أو يجوز له -أن يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف في نوعها من المقررة لها في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون».

ثانيا- علة أسباب التخفيف:

“ تتمثل تلك العلة في تقدير الشارع أن العقوبة التي يقررها قد تكون . إزاء حالات خاصة . أشد مما ينبغي، وأنه لا يكفى لجعلها ملائمة لها الهبوط بها إلى حدها الأدنى فقط، فوضع قواعد تمكن القاضي من الهبوط بها دون ذلك الحد.

ثالثا- تقسيم أسباب التخفيف:

“ تنقسم أسباب التخفيف إلى نوعين: أسباب تخفيف وجوبي يطلق عليها تعبير «الأعذار» وأسباب تخفيف جوازي يطلق عليها تعبير «الظروف المخففة» .
وتتمثل أوجه الاختلاف بينهما فيما يأتي:

1 - أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي، في حين أنه جوازي عند توافر الظروف المخففة.

2 -والأعذار تُعدل من نطاق سلطة القاضي حيث يستبدل بحدودها الأولى حدودا جديدة، أما الظروف المخففة فتوسع من نطاق سلطة القاضي، حيث يظل القاضي محتفظا بسلطته الأولى، إذ له أن يقضى بالعقوبة المقررة أصلا، كما له أن يقضى بعقوبة تجاوز حدود هذه السلطة بموجب القانون.

3 -والأعذار يحدد القانون حالاتها على سبيل الحصر، ويبين لكل حالة شروطها ويحدد مقدار التخفيف الذي يستطيع القاضي أن يذهب إليه؛ أما الظروف المخففة فلا يحددها القانون، ولكن يترك للقاضي استخلاص ما يعتبره -بالنظر إلى ظروف كل حالة -مبررا لتخفيف عقابها.

“ وسوف نتناول هذين النوعين بالدراسة.

المطلب الثاني- الأعذار القانونية (أسباب التخفيف الوجوبي)

“ الأعذار نوعان: «أعذار مخففة» والتي سبقت الإشارة إليها و«أعذار معفية من العقاب» إطلاقا، ويطلق عليها كذلك تعبير «موانع العقاب».

“ وإن كان مجال الدراسة يخص «الأعذار المخففة» في هذا الموضع، إلا أن التعرض إلى الأعذار المعفية يعد مقدمة لا غنى عنه لدراسة الأعذار المخففة.

أولا- الأعذار المعفية من العقاب (موانع العقاب)

أ- ماهية الأعذار المعفية

“ ويقصد بالأعذار المعفية أو موانع العقاب أنها «أسباب للإعفاء من العقاب، على الرغم من بقاء أركان الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة».

“ وبهذا يتضح أن العذر المعفى لا ينفي ركنا للجريمة أو شرطا للمسؤولية عنها، ولكن يحول دون أن ترتب المسؤولية نتيجتها الطبيعية، وهي توقيع العقوبة.

“ وللأعذار المعفية طابع الاستثناء، باعتبارها تنتج أثرا على خلاف الأصل؛ وحالاتها – من ثم – محددة في القانون على سبيل الخصر، كما أنه يجب أن تفسر نصوصها تفسيراً ضيقاً.

ب- علة العذر المعفى:

“ علة العذر المعفى هي أن الشارع قد قدر أن المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب – في حالات معينة – تربو على المنفعة التي يحققها العقاب، فيقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب جلباً للمنفعة الأهم اجتماعياً.

ج- الفروق بين الأعذار المعفية وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية وأسباب

عدم قبول الدعوى:

“ ترد هذه الفروق إلى كون الأعذار المعفية غير نافية ركنا للجريمة أو شرطا للمسئولية عنها، أما أسباب الإباحة فتتنفي الركن الشرعي، وموانع المسؤولية تنفي أحد شروط الصلاحية للمسئولية.

“ والفرق بين الأعذار المعفية وبين أسباب عدم قبول الدعوى كانقضائها بالتقادم أو سبق صدور حكم بات فيها أن هذه الأخيرة تحول بين القضاء وبين النظر في موضوع الدعوى من الأساس في حين أن الأعذار المعفية تفترض نظر الدعوى لفحص الموضوع والتحقق من توافر الوقائع التي يقوم العذر المعفى عليها.

د- تطبيقات لعلّة الأعذار المعفية:

“ تصنف هذه التطبيقات على أساس من نوع المنفعة التي يجلبها للمجتمع الإغناء من العقاب، وثمة صور لهذه المنفعة:

1 - فقد تكون اسداء مرتكب الجريمة خدمة الى المجتمع تتمثل في كشفه عن جريمته والمساهمين معه فيها، وهي خدمة هامة في بعض الجرائم، لأنها جرائم تتسم بالخفاء وتتجرد من المظاهر المادية التي تلفت نظر السلطات العامة.

“ مثال: إخبار المجرم السلطات العامة عن جريمته والمشاركين فيها الأعذار المنصوص عليها في المواد 107 مكررا، 205 للمواد 202 و 202 مكررا و 203 من قانون العقوبات.

2 - وقد تكون صور المنفعة هي تشجيع المجرم على عدم الاسترسال في مشروعه الإحرامي حتى نهايته وذلك لتجنيب المجتمع أضرارا كان مهددا بها.

“ **مثال:** من كان في زمرة عصابات معينة ثم انفصل عنها بعد التنبيه عليه بذلك من السلطات المدنية أو العسكرية. (المادة 100 ق.ع.)

3 - قد تكون المنفعة اصلاح الجاني الضرر الذي ترتب على جريمته.

“ **ومثال ذلك العذر** ما كانت تنص عليه المادة 291 من قانون العقوبات (ملغاة بالقانون رقم 14 لسنة 1999) وتقرر به إعفاء الخاطف من العقاب إذا تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا.

“ **و نلاحظ أن نطاق كل عذر معف يقتصر على جريمة أو مجموعة محدودة من الجرائم، وليس في القانون عذر معف عام التطبيق على جميع الجرائم.**

4 - قد تكون علة العذر الحفاظ على صلات المودة بين الزوجين أو الأصول والفروع، وهي صلات يخشى أن تنقطع إذا وقعت العقوبة،

“ **مثال ذلك:** ما كانت تنص عليه المادة 312 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 64 لسنة 1947، إذ كانت تقضى بأنه « لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة أضرارا بزوجه أو بزوجه أو أصوله أو فروع »، وقد أحل التعديل تقييد الدعوى الجنائية بشكوى المجنى عليه محل العذر المعفى.

هـ- أثر العذر المعفى:

“ **أثر العذر المعفى هو الإعفاء من العقوبة.**

“ **ويشمل هذا الإعفاء العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية على السواء.**

- “ويقتصر تأثير العذر على من توافر فيه سببه، فلا يستفيد منه سائر المساهمين معه في جريمته، ذلك أن المصلحة التي يستهدفها القانون تتحقق بعدم توقيع العقاب على من توافر فيه سبب الإغفاء.
- “ولا تأثير للعذر على المسؤولية المدنية أو الإدارية.
- “والأصل أن تقرير توافر العذر من اختصاص القضاء، إذ يفترض تحققاً من توافر أركان الجريمة ثم تقريراً بتوافر السبب الذي يقوم عليه العذر، ولكن يجرى العمل -تبسيطاً للإجراءات - على أن تصدر سلطة التحقيق أمراً بالآ وجه لإقامة الدعوى استناداً إلى العذر المعفي.
- “ولا تلتزم المحكمة بتقصي الأعذار المعفية من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يدفع المتهم بالعذر المعفي.
- “فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام العذر المعفي فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التعرض له.
- “وعلى الرغم من أن هذا الحكم قد صدر في شأن مانع مسئولية إلا أن القاعدة التي قررها تصدق على الأعذار المعفية.

ثانيا- الأعذار المخففة

أ- ماهية الأعذار المخففة

- “تعرف الأعذار المخففة بأنها: «حالات حددها الشارع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقاً لقواعد معينة في القانون».
- “ولم يستطع الشارع حصر الأعذار المخففة فلم يجد بداً من تركها لفتنة القاضي.
- “ويطبق مبدأ الشرعية على وجه دقيق بالنسبة للأعذار المخففة: إذ قد تولى الشارع تحديدها، فبين كل عذر والوقائع التي يفترضها ومدى التخفيف عند توافره..

“ ومن ثم لا يستطيع القاضي أن يعتبر العذر متوافراً حيث لا تتوافر الشروط التي حددها القانون ولا يستطيع القاضي إذا توافر العذر أن ينكر وجوده، أو أن يمتنع عن تخفيف العقاب بناء عليه، وهو يخطئ إن تجاوز في التخفيف المدى الذي يصرح به القانون. “

“ ويلتزم القاضي بأن يشير في حكمه إلى العذر ويثبت توافر شروطه. “

“ كما أن النصوص الخاصة بالأعذار المخففة يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً حتى لا يجاوز النطاق الذي أراده له القانون. “

ب- نوعا الأعذار المخففة:

“ الأعذار المخففة نوعان: عامة وخاصة. “

1- الأعذار المخففة العامة

“ وهي أعذار يتسع نطاقها لجميع الجرائم أو أغلبها. “

“ مثالها: صغر السن فيما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة الذي يعد عذراً مخففاً لعقوبات الجنايات على النحو الذي تحدده المادة 111 من قانون الطفل. “

“ ولم يجعل الشارع « الاستفزاز » عذراً مخففاً عاماً. “

2- الأعذار المخففة الخاصة

“ ويقصد بها تلك التي ينحصر نطاقها في جريمة أو فئة محدودة من الجرائم. “

“ مثالها: العذر الذي تقرره المادة 237 من قانون العقوبات للزوج « إذا فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها»، وقد قصر الشارع نطاق هذا العذر على القتل العمد والجرح أو الضرب المفضي إلى الموت، ويتسع بالقياس إلى الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة. “

“ ومحل دراسة الأعذار المخففة الخاصة هو القسم الخاص من قانون العقوبات، كما أن محل دراسة عذر صغر السن هو الأحكام الخاصة بقانون الطفل.

ج- أثر العذر المخفف:

“ متى توافر العذر المخفف كان تخفيف العقوبة واجبا.

“ ويؤثر العذر على العقوبة الأصلية أولا، كما يمتد - أيضا - الى العقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة الأصلية المستبعدة بالعذر سيما إن حلت محلها عقوبة أصلية أخرى أخف لا ترتبط بها هذه العقوبة التبعية.

“ ولكن لا يؤثر العذر على العقوبة التكميلية؛ لأنها مرتبطة بالجريمة ذاتها والتي لا يغير العذر طبيعتها.

“ والأعذار المخففة لا تكون الا في الجنايات؛ فالحد الأدنى للجنح والمخالفات منخفض بطبيعته.

المطلب الثالث- الظروف القضائية المخففة

أولاً- ماهية الظروف المخففة

أ- تعريف الظروف المخففة:

“**تعريف الظروف المخففة:** هي «أسباب للتخفيف تخول القاضي – في نطاق قواعد حدها القانون – الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة».

“ ولم يحدد القانون الظروف المخففة، لا عددا ولا مضمونا.

“ بل ولم يضع القانون للقاضي ضوابط تعينه على استخلاصها، بل تركها لفطنته وحسن تقديره، فيستظهرها من عناصر الدعوى.

“ كما أن القانون لا يلزم القاضي بتعليل استخدامه لهذه الظروف، ولا بيان الأسباب التي دعت له لذلك.

ب- وظيفة الظروف المخففة في النظام القانوني:

- 1 – هي وسيلة لتمكين القاضي من الملاءمة بين قواعد القانون المجردة والظروف الواقعية المتنوعة التي ترتكب فيها الجرائم. لا سيما في العقوبات الثابتة، التي لا حد أدنى لها ولا حد أقصى، كالإعدام والسجن المؤبد.
- 2 – وهي وسيلة تمكن القاضي من تدارك حالات التخفيف التي لم يتوقعها الشارع ولم يضع – بالتالي – عذرا مخففا خاصا بها.
- 3 – كم أنها تمكن القاضي من تطويع القانون ليصبح موافقا للمشاعر الاجتماعية أو النظريات العلمية التي قد تقدر قساوة العقوبات المقررة لبعض الجرائم، فيستطيع

القاضي تخفيف العقوبة مع الإبقاء في الوقت ذاته على العقوبة الشديدة المقررة في القانون تحقيقا للردع العام.

ثانيا-ضوابط الأسباب التقديرية المخففة:

- “ قدمنا أن القانون لم يضع ضوابط لهذه الأسباب، ولم يذكر أمثلة تاركا ذلك لفطنة القاضي.
- “ غير أنه على القاضي أن يسترشد بضوابط تحدد له مدى استحقاق التخفيف ومداه، وهذه الضوابط هي ذات الضوابط التي تعينه على استعمال سلطته التقديرية بين حدي للعقوبة السابق شرحها.
- “ فإذا تبين له أن هذه الضوابط تكشف عن تضاول خطورة المجرم إلى قدر لا يكفى معه الهبوط إلى الحد الأدنى للعقوبة لتكون عادلة، فانه يستطيع بتقريره توافر الظروف المخففة أن يهبط بالعقوبة إلى ما دون ذلك الحد.
- “ والأمثلة التي تقع تحت هذا الضابط كثيرة:
- “ فمنها ما يرتبط بالظروف الواقعية لكل جريمة: فقد تكون تفاهة ضررها أو إصلاحه أو تضاول خطورة وسيلتها أو ارتكابها في مكان أو زمان يجعلان خطرهما أقل.
- “ ومنها ما يرتبط بشخص المتهم مثل كون المتهم مبتدئا في الإجرام أو محدود الخبرة بالحياة أو قد ندم على جريمته.
- “ ويجب أن يبني تقدير الظروف المخففة على الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت للمحكمة وقت الحكم ولا يجوز أن يبني على وقائع مستقبلية.
- “ ومن أمثلة ما اعتبره القضاء من قبيل الظروف المخففة: صغر السن ولو جاوز الحد الذي اعتبر القانون فيه صغر السن عدرا قانونيا، والاستفزاز، وتخوف المتهم أو توهمه

غير المبني على أسباب معقولة والذي لا يعتبر معه في حالة دفاع شرعي، أو تجاوز حدود هذا الدفاع.

ثالثاً- سلطة القضاء في تقرير توافر الظروف المخففة:

- “ لقاضي الموضوع سلطة واسعة في تطبيق «نظام الظروف المخففة» ، فله السلطة في استنباطها، ولا يلتزم بتعليلها، بل إنه لا يلتزم بتحديددها، بل يكفي قوله بصفة عامة (انه قدر توافر ظروف مخففة)، وقد يكون هذا القول غير لازم.
- “ فمجرد نطقه بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يعنى أنه اعتبر هذه الظروف متوافرة وأجرى التخفيف بناء عليها.
- “ ولكن يلتزم القاضي في هذه الحالة الأخيرة بالإشارة في حكمه إلى المادة 17 من قانون العقوبات وإلا كان حكمه معيباً.
- “ وإذا أشار القاضي لتلك المادة في حكمه، فيجب أن يقضي بمقتضاها، فإذا حكم بعقوبة تخرج عن حدود المادة 17 ولكنها تدخل في حدود النص الأصلي الوارد فيه عقوبة الجريمة فيكون حكمه معيباً كذلك.
- “ وتتسع هذه السلطة لجميع المجرمين، فلا فرق بين مبتدئين وعائدين، أو بين وطنيين وأجانب، ويجوز منحها للمحكوم عليهم غيابياً.
- “ والظروف المخففة شخصية، تقدر بالنسبة لكل متهم على حدة، ومن ثم يخطئ القاضي إذ يقرر توافرها بالنسبة للجريمة بصفة عامة.
- “ وبناء على ذلك فللقاضي أن يمنحها لبعض المساهمين في الجريمة دون البعض الآخر.
- “ وتقدير توافر الظروف المخففة هو لسلطات المحاكمة دون سلطات التحقيق، لأن من اختصاص الأولى فقط إثبات أركان الجريمة ونشوء المسؤولية عنها ثم فحص الموضوع واستظهار عناصره المتقضية للتخفيف.

“ والقول بتوافر الظروف المخففة من شأن قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض.

“ ويصيب الحكم العوار إن قرر توافر الظروف المخففة ثم طبق العقوبة العادية للجريمة دون تخفيف.

رابعا- نطاق الظروف المخففة:

“ يقتصر نطاق الظروف المخففة على الجنايات فقط، ولا تطبق في الجنح والمخالفات.

“ ولكن قد يستبعد القانون بعض الجنايات من هذا النطاق، مثل جنائية إحراز المواد المخدرة أو الإتجار فيها. (المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات)

خامسا- تأثير الظروف المخففة على العقوبات:

أ- تأثير الظروف المخففة على العقوبات الأصلية:

“ فبالنسبة للجنايات حددت هذا التأثير المادة 17 من قانون العقوبات التي نصت على أنه « يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور. «

“ وتقوم خطة الشارع على تخويل القاضي سلطة أن يهبط بالعقوبة درجة أو درجتين حسب تقديره، إلا إذا كانت عقوبة الجريمة السجن فلا يهبط إلا درجة واحدة.

“ ولم يضع الشارع حدا أدنى للعقوبة التي يهبط القاضي إليها، إلا إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس فقد وضع لها حدا أدنى هو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر حسبما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة أصلا هي السجن المشدد أو السجن.

“ ويقتصر التخفيف على الإعدام والعقوبات السالبة للحرية دون عقوبة الغرامة.

“ واستثناء من ذلك فقد قررت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة السجن لجريمة إحرار المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضت بعدم النزول في عقوبة الحبس التي يحكم بها عند تطبيق الظروف المخففة عن ستة شهور.

“ وقد يقضى الشارع في بعض الجرائم بخلاف ذلك: فالمادة 102/هـ من قانون العقوبات تنص على أنه « استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. »

ب- تأثير الظروف المخففة على العقوبات التكميلية والتبعية:

“ لم يبين الشارع تأثير الظروف المخففة على العقوبات التكميلية والتبعية.

“ ولكن القاعدة العامة التي تحكم هذا الأمر هي أن نطاق التخفيف تحكمه النصوص القانونية، فلا تخفيف إلا في إطار ما حدده القانون.

“ فإذا كانت النصوص قد حصرت أثر التخفيف في العقوبات الأصلية، فإن ذلك يعنى أنه لا تخفيف بالنسبة لما عدا ذلك من العقوبات.

“ ولكن قد يتأثر تنفيذ العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية إذا لحق العقوبة الأصلية التخفيف.

1- فإذا كانت العقوبة التكميلية جوازية

“ فطبيعة هذه العقوبة تعطي القاضي سلطة تقديرية في الإعفاء منها على الرغم من عدم توافر ظرف مخفف، وله هذه السلطة -من باب أولى - إن توافر هذا الظرف، كما أن له الحق في توقيعها على الرغم من الظرف المخفف.

2- وإذا كانت العقوبة التكميلية وجوبية

“ فليس للظرف المخفف تأثير عليها، فيتعين على الرغم منه توقيعها، ذلك أن العقوبات التكميلية مرتبطة بالجريمة وجودا وعدما، وليس لهذا الظرف تأثير على الجريمة من حيث نوعها أو اسمها أو وصفها، ومن ثم لا يجوز أن يكون لها تأثير على هذه العقوبات.

3- تأثيرها على العقوبات التبعية

“ فتأثير هذه الظروف عليها مرتهن بارتباط العقوبة التبعية بعقوبة أصلية معينة:
 “ فإذا كان من شأن الظرف المخفف استبعاد العقوبة الأصلية التي تستتبع عقوبة تبعية معينة، استبعدت العقوبة التبعية كذلك.
 “ أما إذا أبقى الظرف على العقوبة الأصلية أو استبدل بها عقوبة أخرى ترتبط بها ذات العقوبة التبعية، فإنه لا يكون له تأثير عليها.
 “ ويعنى ذلك أنه الظرف المخفف ليس له تأثيرا مباشرا على العقوبة التبعية، وإنما يكون ذلك من خلال تأثيره على العقوبة الأصلية التي ترتبط بها العقوبة التبعية.

المبحث الثالث- أسباب تشديد العقاب

“ يتناول هذا المبحث بالدراسة ما يأتي:

المطلب الأول - ماهية أسباب تشديد العقاب

المطلب الثاني - ظرف العود إلى الجريمة

المطلب الأول- ماهية أسباب تشديد العقاب

أولا- تعريف أسباب تشديد العقاب:

“ تعرف تلك الأسباب بأنها «حالات يجب فيها على القاضي -أو يجوز له -أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة».

“ فهي تؤثر على حدود السلطة التقديرية للقاضي، فهي تستبدل بحدودها العادية حدودا جديدة.

“ فحينما تكون وحبوبية فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجاوزا في مقدارها حدا الأقصى.

“ وحينما تكون حوازية فهي توسع من نطاق هذه السلطة بتمكينها القاضي -بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة -أن يحكم بعقوبة أشد منها نوعا أو مقدارا.

“ ويطلق على أسباب التشديد تعبير «الظروف المشددة».

ثانيا- علة أسباب التشديد:

“ علة هذه الأسباب هي تمكين القاضي من تحقيق ملاءمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضى مزيدا من التشديد يجاوز ما يسمح به القانون في النص الخاص بالجريمة.

ثالثا- تقسيم أسباب التشديد

أ- الظروف المشددة المادية والظروف المشددة الشخصية:

“ يتعلق هذا التقسيم بطبيعة الظرف المشدد ونوع العناصر الإجرامية التي يمكن إلحاقه بها باعتباره يفترض تعديلا منها يزيد من خطورتها ويستتبع تشديد العقاب.

1- الظروف المشددة المادية

“ هي ظروف تتعلق بالجانب المادي للجريمة –في أحد عناصره –وتعنى تحققه على نحو يزيد من جسامته، سواء أكان اتصالها بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية.

“ فان اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة.

“ وقد ترجع هذه الخطورة إلى استخدام وسيلة معينة تزيد من جسامته كاستعمال السم في القتل أو الإكراه في السرقة.

“ وقد ترجع إلى ارتكابه في مكان معين كالسرقة من مكان مسكون أو محل عبادة.

“ وقد ترجع هذه الخطورة إلى ارتكابه في زمن معين كالسرقة أو قتل الحيوانات ليلا.

“ وإن اتصلت الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية فهي تفترض حسامة الأذى الذي أحدثه الفعل.

“ مثال: حدوث الموت أو العاهة المستديمة أو المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية كأثر لفعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة.

2- الظروف المشددة الشخصية

- “ وهي ظروف تبرهن على ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية.
- “ ومثالها سبق الإصرار في القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
- “ ومثالها كذلك صفات يرى الشارع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته استغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له، كصفة الخادم في السرقة والاعتصاب وهتك العرض، وصفة الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة في الإجهاض.

ب- الظروف المشددة التي تبقى للجريمة وصفها في التقسيم الثلاثي وتلك التي تغير منه:

1- الظروف التي لا تغير نوع العقوبة

- “ فبعض الظروف المشددة تغلظ عقاب الجريمة مبقية -مع ذلك -على نوع عقوبتها ومكتفية بالارتضاع بمقدارها، وهذه الظروف تبقى للجريمة -تبعاً لذلك -على موضعها في التقسيم الثلاثي للجرائم.
- “ مثال: فارتكاب السرقة ليلاً أو مع حمل السارق سلاحاً أو ارتكابها في مكان مسكون أو محل عبادة ظروف مشددة تبقى لها نوعها كجناية.

2- الظروف التي تغير من وضع العقوبة في التقسيم الثلاثي

- “ وهناك الظروف مشددة أخرى يستبدل بالعقوبة المقررة أصلاً للجريمة عقوبة من نوع أشد، وقد يكون من شأن ذلك أن يتغير موضعها في التقسيم الثلاثي للجرائم.
- “ مثال: فإذا اقترنت السرقة بالإكراه أو ارتكبت في طريق عمومي تبدل نوعها فتحولت إلى جناية.

ج- الظروف المشددة الخاصة والظروف المشددة العامة:

1- الظروف المشددة الخاصة

“ بعض الظروف المشددة ينحصر نطاقها في جريمة أو جرائم قليلة كسبق الإصرار الذي يقتصر نطاقه على جرائم القتل والجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وهذه هي الظروف المشددة الخاصة.

2- الظروف المشددة العامة

“ وبعض الظروف المشددة عام يتسع نطاقه لجميع الجرائم أو أغلبها، ومثالها العود.

“ وموضع دراسة الظروف المشددة الخاصة هو القسم الخاص من قانون العقوبات، حيث تلحق بالجريمة الظروف التي تشدد عقوبتها بشكل خاص.

“ ونقتصر فيما يلي على دراسة العود باعتباره ظرفا مشددا عاما.

المطلب الثاني- ظرف العود إلى الجريمة

أولاً- ماهية العود:

أ- تعريف العود

“ العود هو: » حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من أجل جريمة سابقة » .

“ ويعنى ذلك أن العود يفترض تعدد جرائم المتهم، ولكن يفصل بينها حكم بات بالعقاب صدر من أجل إحداها .

“ وفى الفصل بين جرائم المتهم المتعددة بحكم بات بالإدانة ما يميز بين العود عن تعدد الجرائم .

“ ولكن هذا التمييز بين العود والتعدد لا يحول دون اجتماعهما إذا توافرت عناصرهما، كما لو ارتكب شخص جريمة فصدر ضده من أجلها حكم صار باتاً ثم ارتكب عدداً من الجرائم لا يفصل بينها مثل هذا الحكم، فتتوفر في حقه بذلك حالتى العود والتعدد .

ب- أسباب العود

وأهم أسباب العود هي:

- 1 -العوامل التي تدفع إلى الإجرام بشكل عام.
- 2 -سوء نظام السجون وما تتيحه من اختلاط سيء بين نزلائها .
- 3 -العقوبات التي يصادفها المفرج عنه في المجتمع عند محاولته استرداد مكان شريف وعدم العودة للجريمة، مما يشجعه إلى الارتداد إلى الإجرام مرة أخرى.

4 - أن المقاومة النفسية للمجرم في جرائمه التالية أقل مما واجهه في جريمته الأولى، لا سيما وأنه ستكون عنده خبرة سابقة لها يستطيع أن يصحح أخطائها.

ج- علاج العود: تشديد العقاب

“ والسبيل الأهم في معالجة العود هي تشديد العقاب، لما قد تنتجه العقوبة الشديدة من أثر رادع عجزت العقوبة الأقل شدة عن إنتاجه.

“ ولا يجد هذا التشديد علته في أن الجريمة العائد إليها أشد جسامة، فالجريمة لا تختلف باختلاف ما إذا كان مرتكبها عائدا أو مبتدئا.

“ وإنما علة التشديد تكمن في كون العود دليل على إصرار المجرم على السير في طريق الإجرام واستهائته بالعقاب، مما يعني إرادة عنيدة في العداء للمجتمع، كما يعني - أيضا - أن شخصية العائد فيها خطورة واضحة على المجتمع.

“ ويستنتج مما تقدم أن العود سبب تشديد شخصي بحت ولا يؤثر لا على اسم الجريمة ولا على حكمها في القانون.

ثانيا- نوعا العود والاعتیاد على الإجرام:

“ العود نوعان: عود بسيط وعود متكرر.

“ والفروق بين النوعين تتمثل فيما يأتي:

1 - ففيما يتعلق بالشروط، فالعود البسيط يتوافر إذا صدر ضد المتهم حكم بات بعقوبة واحدة قبل أن يرتكب جريمته الأخيرة.

أما العود المتكرر فيشترط فيه أن تتعدد العقوبات المحكوم بها، ويتطلب كذلك أن تكون هذه العقوبات قد قضى بها من أجل جرائم من نوع معين، وأن تكون الجريمة التالية التي ارتكبها المتهم بعد أن حكم عليه بهذه العقوبات من النوع ذاته.

2-ويختلف مقدار التشديد باختلاف نوعي العود، فيزداد مقداره إذا كان العود متكررا عما لو كان بسيطا.

3- كما أن كيفية التشديد تختلف، فيتخذ في العود البسيط صورة زيادة الحد الأقصى للعقوبة ذاتها، أما إذا كان العود متكررا فإن التشديد يتخذ صورة توقيع عقوبة من نوع مختلف هي السجن المشدد.

وقد يكشف العود المتكرر عن « الاعتياد على الإجرام »، وفي هذه الحالة يستبعد الشارع العقوبة ويستبدل بها تدبيرا احترازيا هو «الإيداع في إحدى مؤسسات العمل».

4-والشارع يرى في العود البسيط الدلالة على عدم ارتداع المتهم بالعقوبة المقررة أصلا للجريمة فيكتفي بتوقيعها مع زيادة مقدارها، ولكنه يرى في العود المتكرر احترافا لنوع من الجرائم، ويرى « الاعتياد على الإجرام » كاشفا عن خطورة إجرامية على المجتمع، وفي الحالتين تكون العقوبة المقررة أصلا للجريمة غير كافية، ومن ثم يجب أن تحل محلها عقوبة من نوع مختلف أو يحل محلها تدبير احترازي.

“ ونخصص الصفحات التالية لدراسة نوعي العود.

أ- العود البسيط

“ العائدون هم أخطر المجرمين، وحالات العود البسيط عديدة، وقد يتطور العود البسيط إلى العود المتكرر أو إلى الاعتياد على الإجرام.

1- أنواع العود البسيط:

“ يمكن رد أنواع العود إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول- العود المؤبد والعود المؤقت:

“ فالعود المؤبد يعنى أن المتهم يعتبر عائدا أيا كان الزمن الفاصل بين الحكم السابق والجريمة التالية.

“ أما العود المؤقت فيقتضى اشتراط ارتكاب الجريمة التالية في خلال فترة محددة تحسب من تاريخ هذا الحكم أو من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة التي قضى بها، فإذا كان ارتكابها بعد مضي هذه الفترة فلا يعتبر العود بذلك متحققا.

القسم الثاني- العود العام والعود الخاص:

“ والعود العام يتحقق إذا ارتكب العائد جريمة تالية من أي نوع، سواء تماثلت مع الجريمة السابقة أم لم تتماثل.

“ أما العود الخاص فيحدث إذا ارتكب العائد جريمة تالية متماثلة مع الجريمة السابقة أو -على الأقل -انتمائهما إلى فئة واحدة من الجرائم تجمع بينها صلة من التماثل تقوم على وحدة الباعث أو اتحاد الحق موضوع الاعتداء.

“ وجمع الشارع المصري بين النوعين معا، فقرر العود العام إذا كان الحكم السابق قاضيا بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة سنة أو أكثر، وتطلب العود الخاص إذا قضى ذلك الحكم بالحبس أقل من سنة أو بالغرامة.

القسم الثالث- العود ذو التشديد الجوازي والعود ذو التشديد الوجوبي.

“ والعود ذو التشديد الوجوبي هو الذي يكون فيه القاضي ملزماً بتشديد العقاب في حكمه بالحدود التي يلزمه بها القانون، وذلك في الأحوال التي يقدر فيها الشارع وجوب إسباغ طابع من الصرامة على نصوص القانون الخاصة بالعود بما يكفل ردع المجرمين عن الإصرار على طريق الإجرام.

“ أما العود ذو التشديد الجوازي فهو الذي يترك تقرير التشديد لسلطة القاضي التقديرية على الوجه الملائم لظروف المتهم، وهي ميزة تتيح السبيل للتفريد.

“ وقد تبنى الشارع المصري مذهب التشديد الجوازي.

2- شروط العود البسيط:

“ ويقوم العود البسيط على شرطي العود العامين، وشرط ثالث يتعلق بالعود البسيط تحديداً:

الشرط الأول - صدور حكم سابق بات بالعقاب.

الشرط الثاني - اقتراف جريمة تالية.

الشرط الثالث - أن تقوم علاقة معينة يحددها القانون بين الحكم السابق والجريمة التالية.

“ ونفصل فيما يلي هذه الشروط:

الشرط الأول- صدور حكم سابق بات بالعقوبة:

- “ تفترض فكرة العود أن للعائد ماضيا إجراميا، فالعود يفترض سبق وجود جريمة سابقة أعقبتها محاكمة انتهت بحكم قضى بالعقاب من أجلها.
- “ ويكفى مجرد صدور الحكم بالإدانة، فلا يشترط تنفيذ العقوبة التي قضى بها، فالحكم مجردا من التنفيذ يحقق معنى الإنذار، إذ كان واجبا على المحكوم عليه احترامه والتأثر به فيكف عن الإجرام.
- “ وبناء على ما تقدم، فإن العود يتوافر إذا ارتكب المتهم جريمته التالية عقب الحكم البات وقبل البدء في تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو أثناء خضوعه لتنفيذها.
- “ بل يعتبر عائدا ولو كان لم يخضع لتنفيذ العقوبة إطلاقا سواء لتقاعس سلطات التنفيذ أو لهربه، وسواء كان ذلك قبل أن يستكمل التقادم مدته أو بعد اكتماله مدته وسقوط العقوبة به.
- “ ويشترط في الحكم كي يقوم به العود ما يأتي:

1- أن يكون باتا.

- “ الحكم البات هو الذي لا يقبل طعنا بطريق أو غير عادي (عدا التماس إعادة النظر)، سواء لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لتفويت مواعييدها.
- “ فيجب أن يرتكب المجرم جريمته التالية في تاريخ لاحق على صيرورة الحكم باتا.
- “ أما إذا ارتكبها أثناء ميعاد الطعن أو أثناء نظره فانه لا عبرة بهذا الحكم كسابقة.
- “ وعلة هذا الشرط أن الحكم لا يحقق معنى الإنذار المؤثر على نفسية المجرم إلا إذا صار غير قابل للإلغاء، لأنه إذا كان لا يزال قابلا لذلك، فقد يتوقع المحكوم عليه أنه سيلغى، فلا يرى في الحكم إنذرا.

“ كما أن الشارع لا يريد أن يقيم العود على أساس قابل للزوال، لأنه إذا ألغى الحكم بعد ذلك انتفى العود، ولم يعد لتشديد العقاب بناء عليه محل.

2- ويجب أن يكون قاضيا بعقوبة.

“ وتطبيقا لذلك فإن العود لا يتحقق إذا ارتكبت الجريمة التالية عقب حكم بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى.
“ كما أنه لا عبرة بحكم قضى بإنزال تدبير احترازي.

3- وأن يصدر في حناية أو جنحة.

“ وعلة هذا الشرط تفاهة العقوبات التي تقضى بها أحكام صادرة في مخالفات إلى الحد الذي لا تعد معه إنذارا.
“ كما أن عقوبات المخالفات لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية مما يجعل إثبات العود بناء عليها عسيرا.

4- وأن يكون صادرا عن القضاء المصري.

“ فالأحكام الجنائية الأجنبية ليس لها أثر لدى السلطات المصرية، ومؤدى ذلك أنها لا تعتبر سابقة في العود.
“ والحكم المصري له هذا الأثر سواء أكان صادرا عن محكمة عادية أو عن محكمة استئنائية.
“ ولكن لا تعد سوابق في العود الأحكام التي أصدرتها محاكم لا تطبق قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وإنما خول قضاتها سلطة التجريم والعقاب، وغلب طابعها السياسي على الطابع الجنائي، كمحاكم الثورة ومحكمة الشعب.

“ ويكون له هذا الأثر – أيضا – ولو صدر عن محكمة مدنية حيث يكون لها اختصاص جنائي كما في جرائم الجلسات.

5 - أن يظل الحكم قائما حين ارتكاب الجريمة التالية.

“ فإذا كان هذا الحكم قد زال من الوجود القانوني فلا وجه لأن ينسب إلى المحكوم عليه تجاهل إنذاره.

“ ويزول الحكم بالعضو الشامل ورد الاعتبار ومضى مدة التجربة في وقف التنفيذ (أي مدة الثلاث سنوات من تاريخ الحكم البات) دون أن يلغى الوقف.

“ وإذا ارتكبت الجريمة التالية خلال مدة التجربة في وقف التنفيذ اعتبر الحكم سابقة في العود، إذ لا يزال قائما طالما لم تنقض هذه المدة بعد.

“ ولكن إذا جعل القاضي وقف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية للحكم –بمقتضى المادة 2/55 من قانون العقوبات –فانه لا يعتبر سابقة في العود، إذ يمتد الوقف إلى قوة الحكم كسابقة.

“ ولكن لا يحول دون الاعتداد بالحكم أن يطرأ سبب يسقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ العقوبة دون مساس بالوجود القانوني للحكم، كما لو انقضت العقوبة بالتقادم أو بالعضو عنها.

“ ولا يحول دون اعتبار الحكم قائما أن يكون به عيب لم يعالج عن طريق الطعن فيه، فطالما أنه قد صار باتا فعلى المحكمة التي تبحث في تطبيق أحكام العود أن تعتد به دون أن تكون لها مناقشته.

“ وقيمة الحكم تقدر وفقا للتشريع المعمول به وقت صدوره، فلا عبرة بما يطرأ عليه من تعديل لاحق.

“ ومن ثم فإن الحكم الذي قضى بعقوبة معينة من أجل جريمة يعتد به ولو عدل التشريع فصارت الجريمة مستوجبة عقوبة أقل، فللحكم قوة اكتسبها بصيرورته باتا فلا يجوز إهدارها.

“ ولكن إذا حذف التشريع اللاحق نص التجريم فصار الفعل مباحا، فإن الحكم بالعقوبة الذي سلف صدوره من أجله « تنتهى آثاره الجنائية (المادة 3/5 ق.ع.) مما يعنى أن يفقد قوته كسابقة في العود.

الشرط الثاني- ارتكاب جريمة تالية:

“ ارتكابه المجرم جريمة تالية لحكم بات هو الذي يثبت أن الحكم السابق لم يكن ذا أثر رادع عليه فلم يحل بينه وبين السير في طريق الإجرام، مما يؤكد خطورته على المجتمع.

“ ويشترط في هذه الجريمة شرطان:

الأول - أن تكون جنابة أو حنحة.

“ فإن كانت الجريمة الجديدة مخالفة فلا عود؛ وذلك نظرا لتضاؤل خطورة المخالفات إلى الحد الذي لا يعد معه ارتكابها دليلا كاشفا عن الإصرار على الإجرام.

الثاني - أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقة التي صدر في شأنها الحكم البات.

“ وتطبيقا لهذا الشرط، فلا يعد المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة الهرب من تنفيذ عقوبة حكم بها عليه من أجل جريمة سابقة.

“ كما لا يعد عائدا من ارتكب جريمة الهرب من مراقبة البوليس التي أخضع لها من أجل جريمة سابقة.

- “ ولكن إذا عاد الهارب إلى ارتكاب جريمة الهرب مرة ثانية اعتبر عائدا بالنسبة لها لجريمة الهرب الأولى لا إلى الجريمة الأولى الأصلية؛ فلا ارتباط بين جريمتي الهرب.
- “ ومعيار استقلال الجريمتين هو ألا تكون إحداها مجرد وسيلة للتخلص من الآثار القانونية الناشئة عن الأخرى.
- “ ويستوى - بعد ذلك - أن ترتكب الجريمة التالية تامة أو أن تقتصر على شروع معاقب عليه.
- “ كما يستوي ن يكون المتهم فاعلا لها أو شريكا فيها.

3- حالات العود

- “ حددت المادة 49 من قانون العقوبات حالات العود على سبيل الحصر.
- “ ولا يتطلب القانون اجتماع هذه الحالات، بل يكفي بتوافر واحدة منها، فإذا اعتبر المتهم عائدا طبقا لإحداها طبقت عليه أحكام العود ولو لم يكن عائدا طبقا للحالتين الأخريين.
- “ وتتكون كل حالة من شطرين: شطر بين فيه الشارع الحكم السابق وخصائصه، وشرط حدد فيه الجريمة الجديدة وشروطها.
- “ وسنتناول في الصفحات التالية هذه الحالات بشيء من التفصيل:

الحالة الأولى: عود» من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جنائية أو جنحة».

- “ ويشترط لتوافر هذه الحالة ما يأتي:

1 - يجب أن يصدر حكم يقضى على المتهم بإحدى عقوبات الجنايات.

- “ وتؤتي أية عقوبة منها أثرها حتى ولو عفي عنها.

“ فلا يعد المتهم عائدا طبقا لهذه الحالة إذا حكم عليه بالحبس ولو كان ذلك من أجل جناية توافر لها سبب تخفيف.

2 -ويجب - بعد ذلك - ارتكاب المتهم جناية أو جنحة أيا كانت.

“ فلا يتطلب القانون أن تكون مماثلة للجريمة السابقة.
 “ ومن ثم فإن العود في هذه الحالة يعد عودا عاما.
 “ ولا يتطلب أن ترتكب في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم بالعقوبة من أجل الجريمة السابقة أو من تاريخ انقضاء تنفيذها.
 “ ولما تقدم، فالعود في هذه الحالة عود مؤبد.
 “ ويستوي أن تكون الجريمة التالية جناية أو جنحة.

الحالة الثانية. عود « من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة ».

“ وشروط هذه الحالة:

1 -صدور حكم يقضى على المتهم بالحبس لمدة سنة أو أكثر.

“ وتعتبر مراقبة البوليس إذا كانت عقوبة أصلية في منزلة الحبس.
 “ وسواء أن يحكم بهذه العقوبة من أجل جنحة أو من أجل جناية اقترن بها سبب للتخفيف.
 “ فلا تتوافر هذه الحالة إذا صدر حكم بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة.

2 -ارتكاب المتهم - بعد ذلك -جنحة أيا كان نوعها في خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة التي سبق الحكم بها أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

“ فيشترط في هذه الجريمة شرطان:

الأول -أن تكون جنحة.

“ فإذا كانت جناية فليس للتشديد مبرر، لأن عقوبة الجناية شديدة بذاتها، فإذا كانت عقوبة الحبس التي سبق الحكم بها لم تردع المتهم فمن المحتمل أن تردعه عقوبة الجناية ولو كانت غير مشددة.

الثاني -ارتكاب هذه الجنحة في خلال مدة الخمس سنوات التي سلفت الإشارة إليها.

“ فالعود في هذه الحالة مؤقت.

“ ولتحديد بداية هذه المدة يتعين التفرقة بين وضعين:

“ فإذا كانت العقوبة قد نفذت فتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحبس، فإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه شرطيا فإن التنفيذ لا يعتبر قد انتهى إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة.

“ ولا يغير من هذه القاعدة أن يخضع المحكوم عليه المراقبة البوليس كعقوبة تكميلية عقب انتهاء تنفيذ الحبس.

“ أما إذا كانت العقوبة لم تنفذ، وإنما انقضت بالتقادم فإن مدة الخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لا كتمال مدة التقادم.

“ ينبغي على ذلك أنه إذا لم تنفذ العقوبة عقب الحكم مباشرة، وإنما نفذت قبل أن تكتمل مدة التقادم، فإن حالة العود تستمر خلال المدة السابقة على التنفيذ وأثناء مدة التنفيذ وخلال خمس سنوات تعقب هذا التنفيذ.

“ ويجدر التنبيه إلى أنه إذا ارتكبت هذه الجريمة قبل ابتداء هذه المدة فإن المتهم يعتبر عائداً من باب أولى، كما لو ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة الحبس أو أثناء سريان التقادم. ولم يتطلب الشارع أن تكون الجريمة التالية مماثلة للجريمة السابقة، فالعود بذلك عام. ”

الحالة الثالثة- عود » من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل أن تمضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود. وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.»

“ وشروط هذه الحالة:

1 - صدور حكم يقضى بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة.

“ ويستوي أن يحكم بالحبس من أجل جنحة أو من أجل جناية اقترن بها سبب للتخفيف.

2 - ارتكاب المتهم - بعد ذلك - جنحة مماثلة للجريمة الأولى في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من أجل الجريمة السابقة.

“ فيشترط في هذه الجريمة ثلاثة شروط:

الأول - أن تكون جنحة.

“ فلا تتوافر هذه الحالة إن كانت الجريمة التالية جنائية، لذات علة الحالة السابقة.

الثاني - أن تكون مماثلة للجريمة السابقة.

- “ فيعد العود في هذه الحالة عوداً خاصاً. ”
- “ ولهذا التماثل صورتان: تماثل حقيقي وتماثل حكمي:
- “ فالتماثل الحقيقي يعني اتحاد الجريمتين في الاسم القانوني.
- “ مثال: كأن تكون الجريمتين جريمتي سرقة أو جريمتي نصب.
- “ أما التماثل الحكمي يعني اتحاد الجريمتين في الحق الذي تقعان اعتداء عليه والبواعث التي تدفع إليهما.
- “ مثال: كالتماثل بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، لأنها تعد اعتداء على الحق في الملكية، وباعثها الطمع في مال الغير.
- “ مثال: وكالتماثل بين جرائم العيب والإهانة واسب والقذف، وهي تمثل اعتداء على الحق في الشرف والاعتبار، ودافعها الانتقام.
- “ مثال: كل الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس تعد جرائم متماثلة مع بعضها البعض وكذا مع أية جريمة حاصة بقمع الغش والتدليس ترد في أي قانون آخر.
- “ مثال: السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.
- “ مثال: اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً والسرقة وخيانة الأمانة.
- الشرط الثالث -أن ترتكب الجريمة التالية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.
- “ ولذا فهذا العود عود مؤقت.
- “ والعبرة بتاريخ سيرورة هذا الحكم حكماً باتاً.
- “ ويلاحظ مما تقدم أن القانون قد وحد بين مدتي العود في الحالتين الثانية والثالثة، فهي فيهما خمس سنوات.

“ غير أن بداية سريانها مختلف فيهما، فهو في الحالة الثانية تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، وهو في الحالة الثالثة تاريخ الحكم البات.

“ وبذلك تكون المدة أقصر في الحالة الثالثة، إذ بدايتها مبكرة؛ ذلك لأن الحكم يقضى بعقوبة أقل شدة، فيستمر تأثيره فترة أقصر.

4- آثار العود البسيط:

“ الأثر الأساسي الذي يترتب على العود البسيط هو تشديد العقاب، وبالإضافة إليه يترتب القانون آثار أخرى أقل أهمية تترد بدورها إلى ذات الفكرة، وهي التخليط على العائدين.

الأثر الأول- تشديد العقاب:

“ حدد الشارع هذا الأثر في المادة 50 من قانون العقوبات التي نصت على أنه « يجوز للقاضي في حالة العود المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

“ ومع هذا لا يجوز في أي حال. من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة».

“ فالتشديد جوازي للقاضي، فيستطيع القاضي -على الرغم من توافر شروط العود البسيط -أن يحكم بالعقوبة المقررة أصلاً للجريمة، ولو في حدها الأدنى.

“ وهو يسمح للقاضي بتجاوز الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون، غير أن لذلك الاتساع قيدين:

القيد الأول - ألا يجاوز ضعف الحد الأقصى.

القيد الثاني - ألا تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

“ وذلك كي لا تتحول العقوبة المؤقتة -بتأثير العود -إلى عقوبة مؤبدة.

الأثر الثاني- جواز إخضاع العائد في بعض الجرائم لمراقبة البوليس.

“ ومثال هذه الجرائم السرقة والنصب (المادتان 320، 334 ق.ع.).

“ ومراقبة البوليس في الحالتين السابقتين عقوبة تكميلية حوازية حدها الأدنى سنة واحدة وحدها الأقصى سنتان.

الأثر الثالث- الأحكام الصادرة بالحبس على عائد تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.

ثانيا- العود المتكرر والاعتياد على الإجرام

أ- العود المتكرر

1- تعريف العود المتكرر:

“ هو حالة الشخص الذي تعددت أحكام الإدانة الصادرة ضده من أجل نوع معين من الجرائم ثم ارتكب جريمة تالية تنتمي إلى النوع ذاته، ويحدد الشارع عدد أحكام الإدانة التي يتعين صدورها ونوع الجرائم التي تصدر من أجلها.

“ ويقدر الشارع أنه لا يكفى لمواجهة العود المتكرر مجرد تشديد العقوبة وفقاً لأحكام العود البسيط، فقد كشف تعدد أحكام الإدانة عن عدم جدوى ذلك في ردع هذا المجرم، ومن ثم يقرر أن توقع عليه عقوبة من نوع مختلف أشد جسامة هي السجن المشدد.

2- العود المتكرر والاعتياد على الإجرام:

“ الاعتياد على الإجرام هو حالة من توافرت إزاءه شروط العود المتكرر، وثبتت بالإضافة إلى ذلك خطورته الإجرامية، أي احتمال أقدامه على ارتكاب جريمة تالية.

- “ وأوضح مثال للمجرم المعتاد المجرم المحترف، أي الذي يعتمد على الجريمة في كسب عيشه وينظر إليها كما ينظر كل ذي مهنة إلى مهنته.
- “ ولكن فكرة المجرم المعتاد أوسع نطاقا من فكرة المجرم المحترف، فليس بالضرورة أن يكون الاعتياد نتاج الاحتراف، وإنما قد يرجع إلى ضعف الإرادة أو محصلة بيئة سيئة أو المسلك المنحرف في الحياة.
- “ ويخول القانون القاضي أن ينزل بالمجرم المعتاد -بدلا من العقوبة -تديبرا احترازيا هو «الإيداع في إحدى مؤسسات العمل»، ووضع له حدا أقصى هو ست سنوات.
- “ فإذا ثبت عدم جدوى عقوبة السجن المشدد أو الإيداع في مؤسسة العمل بأن ارتكب المجرم بعد الإفراج عنه جريمة تالية تنتمي إلى النوع ذاته أنزل به القاضي تدبير الإيداع في مؤسسة العمل، ويرتفع في هذه الحالة حده الأقصى إلى عشر سنوات.

3- نطاق العود المتكرر:

- “ يحصر الشارع نطاق العود المتكرر في مجموعتين من الجرائم:
- المجموعة الأولى -جرائم الاعتداء على المال التي يدفع إلى ارتكابها الطمع في مال الغير.
- “ وهى السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة « والنصب وخيانة الأمانة والتزوير أو الشروع في إحدى هذه الجرائم.
- المجموعة الثانية -هي بعض جرائم الاعتداء على المال التي يدفع الانتقام إلى ارتكابها.
- “ وتتمثل في قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات.

“ وكل مجموعة منهما مستقلة عن الأخرى: فيتعين أن تكون العقوبات المتعددة قد حكم بها على المتهم من أجل جرائم تدخل في نطاق إحدى المجموعتين، وان تكون الجريمة التالية منتمية إلى المجموعة ذاتها.

“ فان انتمت الجريمة التالية إلى المجموعة الأخرى فلا يتوافر العود المتكرر.

4- نطاق الاعتیاد على الإجرام:

“ حصر الشارع نطاق الاعتیاد على الإجرام في المجموعة الأولى من الجرائم فحسب، فلا مجال له بالنسبة للجرائم المجموعة الثانية.

“ ويرجع ذلك إلى أن جرائم المجموعة الأولى هي التي تغرى بالاعتیاد عليها واحترافها؛ وذلك لأنها تحقق كسبا ماديا مما قد يحمل على الاعتماد عليها كمورد للكسب غير المشروع، ولا يتوافر ذلك بالنسبة لجرائم المجموعة الثانية.

5- شروط العود المتكرر:

الشرط الأول- أن يثبت اعتبار المتهم عائدا عودا بسيطا.

“ فالعود المتكرر يفترض العود البسيط.

“ ولا يتطلب القانون أن يكون حكم الإدانة الذي أصبح به المتهم عائدا قد صدر من أجل الجرائم التي ينحصر نطاق العود المتكرر فيها، فمن الجائز أن يكون صادرا من أجل جريمة أخرى لا تنتمي لأي من المجموعتين.

الشرط الثاني- شروط متعلقة بأحكام الإدانة التي سبق صدورها.

“ فالشروط المتعلقة بأحكام الإدانة تتصل بنوع العقوبات التي تقضى بها وعددها ومددها والجرائم التي صدرت من أجلها:

1 - يجب أن تكون سائلة للحرية.

“ فالأحكام الصادرة بالغرامة لا تدخل في الاعتبار عند البحث في شروط العود المتكرر.

2 - يجب أن تكون أحكام الإدانة اثنتين أو ثلاثة.

“ فإن كانتا اثنتين فيجب أن تكون مدة كل منهما سنة على الأقل.

“ وان كانت ثلاثة فيكفي أن تكون مدة إحداها فقط سنة على الأقل.

“ ويعد المتهم عائداً -من باب أولى -إذا كانت أحكام الإدانة صادرة لمدة تزيد على سنة

أو كانت بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد أو السجن.

“ ولكن يتعين أن تكون مدة السنة قد حكم بها من أجل جريمة واحدة، فلا يجوز أن تكون

مجموع مدد محكوم بها من أجل جرائم متعددة.

“ كما تجب ملاحظة أن القانون لا يشترط تعدد الأحكام المقررة لهذه العقوبات، بل يكفي

أن يصدر بها حكم واحد، كما لو كانت الدعوى تتعلق بجرائم متعددة تعددا حقيقيا لا

ارتباط بينها.

“ ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة، فمن الجائز أن تفصل

بين كل حكم وآخر فترة من الزمن طويلة.

“ ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الأول

الذي يعد به المتهم عائدا عودا بسيطا.

“ ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات من أجل جرائم متماثلة تماثلا حقيقيا، بل

يكفى أن يحكم بها من أجل جرائم تنتمي كلها لإحدى المجموعتين اللتين يقصر

القانون نطاق العود المتكرر عليها.

“ ويستوي أن تكون هذه الجرائم جنائيات أو جنح.

“ ويستوي - كذلك - أن تقع هذه الجرائم تامة أو أن تقف عند حد الشروع المعاقب عليه.

3 - يتعين أن يحكم بالعقوبتين أو بالعقوبات الثلاث من أجل جرائم تدخل كلها في نطاق المجموعة الأولى

“ وجرائم المجموعة الأولى (جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير (أو تدخل كلها في نطاق المجموعة الثانية (وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات).

4 - وتشترط في هذه الأحكام ذات الشروط العامة المتطلبية في الأحكام كي يعتد بها كسوابق في العود:

“ فيتعين أن تكون باقية وأن تظل قائمة حتى ترتكب الجريمة التالية.

الشرط الثالث- الشروط المتطلبية في الجريمة التالية:

1 - أن تكون جنحة.

2 - وأن تكون منتمية إلى المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة السابقة.

“ ولكن لا يشترط أن تتماثل، تماثلاً حقيقياً مع إحدى هذه الجرائم، وإنما يكفي انتماؤها لذات المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم السابقة التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة.

“ أما إذا انتمت إلى المجموعة الأخرى فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر.

“ **مثال:** فإذا سبق الحكم على المتهم بثلاث عقوبات سالبة للحرية من أجل جرائم سرقة ونصب وخيانة أمانة، ثم ارتكب بعد ذلك جنحة قتل حيوانات أو إتلاف مزروعات فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر بذلك.

“ ويستوي أن تقع هذه الجنحة تامة أو تقف عند حد الشروع المعاقب عليه.

6- آثار العود المتكرر:

“ اذا توافرت شروط العود المتكرر جاز الحكم بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين.

“ **وهذا التشديد حوازي**، فللقاضي أن يكتفى بالتشديد الذي يقرره القانون للعود البسيط، وله أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة دون تشديد.

“ **والمحكمة المختصة** بنظر الدعاوى التي ترجح النيابة العامة توافر شروط العود المتكرر فيها هي محكمة الجنايات، إذ هي التي تستطيع الحكم بالسجن المشدد وتستطيع كذلك الحكم بالحبس.

ب- الاعتیاد على الإجرام:

1- شروط الاعتیاد على الإجرام:

“ هي بعينها شروط العود المتكرر التي سلفت دراستها مضافا إليها شرطا جديدا هو »

الخطورة الإجرامية« للمتهم.

“ وهذه الخطورة –كما عرفها الشارع –هي «الاحتمال الجدى للإقدام على اقتراف جريمة جديدة».

“ وقد بين الشارع العناصر التي يستمد منها القاضي القول بتوافر الخطورة، فذكر أنها »

ظروف الجريمة وبواعثها وأحوال المتهم وماضيه «.

“ ومؤدى ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص ذلك الاحتمال.

« وإشارة الشارع إلى « أحوال المتهم » هي إشارة إلى شخصيته الإجرامية، وهو ما يفترض »
 الفحص السابق « الذي يقوم به خبراء متخصصون يقدمون نتائج فحصهم إلى
 القاضي.

« وقد أشار الشارع كذلك إلى الماضي الإجرامي للمتهم، و يعني به عدد أحكام الإدانة
 السابقة ضده، والمدة الفاصلة بين كل جريمة وما يليها، وتاريخ الابتداء في النشاط
 الإجرامي إن كان في سن مبكرة، ومدى وجود فرص عمل شريف أو سبل شريفة لتحقيق
 الغايات التي حاول تحقيقها عن طريق الإجرام.

« ولم يحدد الشارع نوع الجريمة التالية، ولكن - بحسب الراجح - يجب انتمائها إلى ذات
 المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم السابقة التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة.
 « ويدعم هذا الرأي أن الشارع قد أحال في بيان عناصر الاعتياد على الإجرام إلى شروط
 العود المتكرر، وهي تفترض ذلك؛ كما أن فكرة الاعتياد على الإجرام تفترض التخصص
 في الإجرام.

2- أثر الاعتياد على الإجرام:

« إذا توافرت شروط الاعتياد على الإجرام، فيجب أن تحكم المحكمة «بإيداع المتهم في إحدى
 مؤسسات العمل».

« فرغم أن الشارع قد استعمل تعبير «جاز للمحكمة» مما قد يفهم منه أن انزال هذا
 التدبير جوازي للمحكمة، إلا أن هذا الجواز منصرف إلى تحويل المحكمة سلطة تحرى
 الخطورة الإجرامية، فإذا ثبت توافرها فإن الشارع ينص في صورة أمرة على أنه « في هذه
 الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل »، مما يعنى التزامها بإنزال
 التدبير.

« وهذا التدبير غير محدد المدة: أي أن القاضي لا يستطيع تحديد مدته في حكمه.

- “ وليس لهذا التدبير حدا أدنى، وحده الأقصى هو ست سنوات.
- “ ويجوز الإفراج عنه في أي وقت تزول فيه خطورة المحكوم عليه، أي حين ينقضي احتمال إقدامه على اقتراف جريمة جديدة.
- “ والسلطة المختصة بالإفراج هي وزير العدل بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
- “ والغرض من وضع مدة للحد الأقصى هو صيانة الحريات العامة؛ كي لا يبقى المجرم في مؤسسة العمل أبد حياته، أو مدة تجاوز ما يحتمل أن يتطلبه علاج الخطورة الكامنة في شخصيته.

3- حالة خاصة من الاعتیاد على الإجرام:

1.3. شروطها

- “ ولتوافر هذه الحالة شروط نصت عليها المادة 53 من قانون العقوبات:
- الشرط الأول - أن تتوافر إحدى الصورتين الآتيتين:
- الصورة الأولى - أن يكون قد حكم على العائد بالسجن المشدد تطبيقاً للمادة 51 من قانون العقوبات، مما يعنى أن شروط العود المتكرر قد توافرت لديه.
- الصورة الثانية - أن يكون قد سبق اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام وحكم بإيداعه في إحدى مؤسسات العمل تطبيقاً للمادة 52 من قانون العقوبات،
- “ ويفترض ذلك توافر شروط العود المتكرر بالإضافة إلى الخطورة الإجرامية.
- الشرط الثاني - ارتكاب المحكوم عليه جريمة تالية خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه.

الشرط الثالث - أن تكون هذه الجريمة منتمية إلى المجموعة الأولى من جرائم العود المتكرر.

2.3. أثر الحالة الخاصة من الاعتیاد:

“ إذا توافرت هذه الحالة هو وجوب إيداع المجرم في إحدى مؤسسات العمل.
 “ وهذا الإيداع غير محدد المدة، إلا أن حده الأقصى حدده القانون بعشر سنوات.

ثالثاً- إثبات العود والاعتیاد على الإجرام

“ يقع عبء إثبات العود بما يتطلبه من تحديد عقوبة الحكم السابق ومدتها والجريمة التي حكم بها من أجلها وإثبات تاريخ الحكم بهذه العقوبة أو تاريخ الانتهاء من تنفيذها على عاتق النيابة العامة.
 “ والقاعدة هي جواز إثبات ذلك بجميع الطرق، فيجوز إثباته بتقديم الحكم أو الأحكام التي سبق صدورها، كما يجوز إثباته باعتراف المتهم وشهادة الشهود.
 “ ولكن يجرى العمل على إثبات سوابق المتهم عن طريق «صحيفة الحالة الجنائية» التي تستخرج -بناء على طلب النيابة العامة -من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.
 “ ولا تعد صحيفة الحالة الجنائية حجة قاطعة على صحة ما ورد فيها، فإن نازع المتهم فيه تعين على النيابة العامة إثبات أن الأحكام التي تضمنتها الصحيفة قد صدرت فعلاً ضد المتهم.

المبحث الرابع- وقف تنفيذ العقوبة

“ نخصص هذا المبحث لدراسة الموضوعات الآتية:

المطلب الأول - ماهية وقف التنفيذ

المطلب الثاني - شروط وقف التنفيذ

المطلب الثالث - آثار وقف التنفيذ

المطلب الرابع - إلغاء وقف التنفيذ

المطلب الأول- ماهية وقف التنفيذ

أولاً- تعريف وقف التنفيذ

“ يعرف وقف التنفيذ بأنه: «تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون».

“ ويتضح من هذا التعريف أن وقف التنفيذ يفترض إدانة المتهم والحكم بعقوبة عليه، ومن ثم فلا يطبق وقف التنفيذ إذا ثبت عدم جدارته بالعقوبة لأي سبب من الأسباب.

“ فتتصرف آثار إيقاف التنفيذ إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، فإن كان الحكم بعقوبة سالبة للحرية يترك المتهم حراً أو يفرج عنه إن كان محبوساً من قبل احتياطياً، وإن كان الحكم بغرامة فهو لا يطالب بأدائها.

“ ووقف التنفيذ يعد صورة لتطبيق العقوبة، وهو نظام ملحق باستعمال القضاء سلطته التقديرية في تحديد العقوبة.

ثانيا- علة نظام وقف التنفيذ:

“ العلة الأساسية لهذا النظام هي تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تعرض المحكوم عليه بها -وهو في الغالب ذو خطورة قليلة - لمساوئ الاختلاط بمجرمين أكثر منه خطورة، مما يتسبب في أن يغادر مركز الإصلاح وهو أكثر خطورة من يوم أن أدخل فيه.

“ كما أن العقوبات قصيرة المدة غير ذات جدوى في تأهيل المحكوم عليه، ذلك أن تنفيذ البرنامج التأهيلي يقتضى وقتا لتحقيق أغراض العقوبة، ولا توفر هذه العقوبات ذلك الوقت.

“ وهذا لا يعني أن وقف التنفيذ لا هدف عقابي له، بل أنه ينطوي على معاملة عقابية حقيقية، فتهديد المحكوم عليه -في خلال المدة التي يحددها القانون - بتنفيذ العقوبة فيه إذا صدر عنه ما يجعله غير جدير بوقفها يخلق مجموعة من البواعث تحدد للمحكوم عليه الطريق الذي يجدر به سلوكه، وهذه البواعث تنفره من السلوك السيء تجنباً لجزاء خطير يتعرض له: هو تنفيذ العقوبة فيه، وتحبذ له السلوك القويم أملاً في مكافأة: هي أن يصير في حصانة تامة من احتمال التنفيذ.

“ وسوف ندرس نظام وقف التنفيذ من خلال التعرض لموضوعين: شروط وقف تنفيذ العقوبة والآثار المترتبة عليه.

المطلب الثاني-شروط وقف التنفيذ

“ نصت المادة 1/55 من قانون العقوبات على شروط وقف التنفيذ في قولها «يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ».

أولا- الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:

“ لم يحدد الشارع شروطا دقيقة مفصلة للمحكوم عليه، بل جاءت ألفاظ النص في عبارات عامة.

“ فنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ « إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب الجريمة فيها ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون». (المادة 55 ق.ع).

“ فعلى القاضي بحث جميع ظروف المتهم، سواء في ذلك ما تعلق منها بحياته قبل الجريمة أو بسلوكه بعدها، بل واستشراف الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبة فيه.

“ ولا يتطلب القانون في المتهم أن يكون مجرما مبتدئا، فيمكن أن يستفيد العائدين من وقف التنفيذ.

ثانيا- الشروط المتعلقة بالجريمة:

- “ محال وقف التنفيذ هو جميع الجنايات والجنح، إلا التي يستبعدا الشارع صراحة بنص.
- “ مثال: حظر القانون وقف التنفيذ في الجرائم التي ينص عليها قانون مكافحة المخدرات، فقد نصت المادة 1/46 منه على أنه «لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
- “ ولا مجال لإيقاف التنفيذ في المخالفات.

ثالثا- الشروط المتعلقة بالعقوبة:

العقوبتان الأصليتان اللتان يجوز وقف تنفيذهما هما عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة.

أ- عقوبة الحبس

يجب ألا تزيد مدة عقوبة الحبس على سنة.

- “ وإذا تعددت عقوبات الحبس المحكوم بها على المتهم فليست العبرة بمجموع مددها، وإنما تؤخذ كل عقوبة على حدة ويقدر مدى جواز إيقاف تنفيذها.
- “ مثال: فإذا حكم على متهم من أجل جريمة بالحبس مدة 6 شهور، ومن أجل جريمة أخرى بالحبس 3 أشهر، ومن أجل جريمة ثالثة بالحبس مدة سنة واحدة، فمجموع هذه المدد يتخطى السنة، ولكن هذا لا يمنع أن يشمل كل حكم من الأحكام الثلاثة بوقف التنفيذ إن توافرت شروطه في كل حكم.
- “ وإذا تعين خصم الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها، فليست العبرة عند تحديد جواز الإيقاف بالمتبقي بعد الخصم، وإنما ينبغي أن توضع في الاعتبار المدة كما حددها الحكم، إذ أن الخصم لا ينفي عن القدر المخصوص أنه جزء من مدة العقوبة.

“ مثال: فإذا كان المتهم قد تم حبسه احتياطياً أثناء مراحل الدعوى لمدة 6 شهور، وحكم عليه بالحبس لمدة سنة ونصف، فهذا الحكم لا يجوز أن يشمل بوقف التنفيذ استناداً إلى أن المدة المتبقية من العقوبة بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي هي سنة.

ب- عقوبة الغرامة

“ أما الغرامة فيجوز وقف تنفيذها بالغاً ما بلغ مقدارها طالما أنها عقوبة أصلية للجريمة. “
 “ ومزايا إيقاف تنفيذ الغرامة هي عدم إلزام المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف بدفع مبلغها، وعدم إخضاعه للإكراه البدني كوسيلة لتنفيذها، ثم زوال الحكم إذا انتهت مدة الإيقاف دون أن يلغى.

ج- العقوبات التبعية والتكميلية

ويجوز أن يشمل وقف التنفيذ جميع العقوبات التبعية والتكميلية، ولكن يشترط نص القاضي في حكمه على ذلك. (المادة 2/55 ق.ع.)

“ أما إذا اقتصر الحكم على تقرير وقف تنفيذ العقوبة الأصلية فقط، فهذا يعني تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية، إذ الأصل في كل عقوبة تنفيذها ما لم يقرر القاضي - في حدود السلطة التقديرية المخولة له - خلاف ذلك.

“ ويستبعد القضاء المصادرة من العقوبات الجائز وقف تنفيذها، لتعارض وقف التنفيذ مع أحكام المصادرة: فوقف تنفيذ المصادرة يعنى رد الشيء المضبوط إلى المحكوم عليه فيكون له أن يتصرف فيه، فإذا ألغى وقف التنفيذ، فقد يستحيل ضبط الشيء تمهيداً لمصادرته، مما يفقد إلغاء الإيقاف كل أثر.

د- الآثار الجنائية للحكم

- “ ويجيز القانون أن يجعل الإيقاف شاملا « لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم » أو بعضها.
- “ وهذه الآثار متعددة، وأوضح مثال لها قوة الحكم كسابقة في العود، فإذا شملها إيقاف التنفيذ فإن المحكوم عليه لا يعتبر عائدا إذا ارتكب جريمة تالية في خلال فترة إيقاف التنفيذ.
- “ أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمته التالية بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ دون إلغاء الإيقاف، فهو لا يعتبر عائدا لأن حكم الإدانة قد اعتبر بذلك كأن لم يكن.
- “ وإذا تعددت العقوبات التي حكم بها على المتهم، فإن للقاضي السلطة في تحديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعا أم يشمل بعضهما دون بعض.
- “ مثال: فإذا قضى عليه بالحبس والغرامة معا، فللقاضي -حسب تقديره- أن يقرر ما إذا كان الوقف يقتصر على الحبس فقط أم الغرامة فقط أم يشملهما معا.
- “ ولا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزء من العقوبة التي يقضي بها دون جزء، كأن يأمر بوقف تنفيذ جزء من الحبس دون جزء أو مقدار من الغرامة دون مقدار.
- “ ووقف التنفيذ نظام لا يطبق على الآثار غير الجنائية للجريمة.
- “ فلا مجال لوقف التنفيذ بالنسبة للآثار المدنية أو الإدارية للحكم، فلا يجوز وقف تنفيذ الرد أو التعويض؛ وذلك لأن وقف التنفيذ لا يعيد التوازن بين ذمتين، فذلك لا يحققه إلا حكم مُنفذ.
- “ كما لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة المدنية أو المالية، لذات العلة السابقة.
- “ ولا يجوز وقف تنفيذ الأمر بإزالة ميان أقيمت على وجه مخالف للقانون؛ لأن الإزالة هي من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهي لذلك تنطوي على معنى التعويض، فليست من الآثار الجنائية.

رابعاً- السلطة التقديرية للقاضي في وقف التنفيذ:

- “ وقف التنفيذ نظام ملحق باستعمال القضاء سلطته التقديرية في تحديد العقوبة.
- “ وإذا أمر القاضي بوقف التنفيذ تعين عليه أن يذكر الأسباب التي تبرره (المادة 1/55 ق.ع.)
- “ أما إذا لم يأمر بإيقاف التنفيذ، فلا يتعين عليه أن يبين الأسباب التي جعلته يقدر ملاءمة التنفيذ.
- “ فإيقاف التنفيذ خروج على الأصل، فيتعين على القاضي أن يفسره في حين لا يلزم بشيء إذا تبع لأصل وهو تنفيذ العقوبة.
- “ وللمحكمة الاستئنافية ذات السلطة التقديرية التي للمحكمة الابتدائية، وحين تخالفها فهي لا تلزم ببيان أسباب هذه المخالفة.
- “ بل يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي نفذت فعلاً في المحكوم عليه، فله مصلحة واضحة في ذلك؛ لأن الحكم يعتبر كأن لم يكن حين تنقضي مدة الإيقاف دون أن يلغى خلالها.
- “ والأصل أنه لا رقابة المحكمة النقض على استعمال محكمة الموضوع سلطتها التقديرية السابقة، إلا إذا انطوى ذلك على خطأ في تطبيق القانون، كما لو أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة لا يجيز القانون وقف تنفيذها.
- “ ولا إلزام القاضي بالحكم بوقف التنفيذ حتى إذا توافرت شروطه وطلبه المتهم.
- “ ويجوز للقاضي أن يمنح وقف التنفيذ للمتهم وإن لم يطلبه، إذ هو يستهدف مصلحة عامة تتعلق بأسلوب ادراك العقوبة غرضها.
- “ ولا يعيب الحكم أغفال المحكمة الرد على طلب وقف التنفيذ.
- “ وإذا تعدد المتهمون، فللقاضي أن يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل منهم شخصياً على حده.

“ كما أنه لا يجوز للمتهم رفض وقف التنفيذ الذي قدر القاضي ملاءمته له.

“ ولا يحظر القانون على القاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على شخص سبق الحكم عليه بعقوبة مع وقف تنفيذها ثم أُلغى الوقف، فيمكن للمحكوم عليه أن يستفيد بوقف التنفيذ أكثر من مرة لذات الحكم.

المطلب الثالث- آثار وقف التنفيذ

أولاً- مرحلتى وقف التنفيذ

“ يترتب على الحكم بوقف التنفيذ نشوء مرحلتين:

الأولى -مرحلة قلقة تمتد خلال مدة الوقف ولا يحظى خلالها وضع المحكوم عليه باستقرار.

الثانية -مرحلة يستقر فيها وضعه على أحد وجهين: مضى مدة وقف التنفيذ دون إلغائه، وإلغاء وقف التنفيذ خلال هذه المدة.

ثانياً- مدة وقف التنفيذ

“ حدد الشارع مدة وقف التنفيذ بثلاث سنوات.

“ وليس للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، فليس له أن يجعلها أكثر أو أقل من ثلاث سنوات.

“ كما لا يجوز للقاضي أن يغير من تاريخ بدء مدة وقف التنفيذ سواء بالتعجيل، كأن يجعله تاريخ صدور الحكم غير النهائي، أو بالإرجاء، كأن يجعله تاريخ عمل لاحق كتسليم الطفل لوالدته.

“ وعلة تحديد هذه المدة أن تكون بمثابة فترة اختبار لمدى صلاحية المحكوم عليه للتأهيل دون تنفيذ العقوبة فيه، ووفق نتيجة هذا الاختبار يتحدد المركز النهائي للمحكوم عليه.

ثالثاً- وضع المحكوم عليه خلال مراحل وقف التنفيذ

أ- وضع المحكوم عليه أثناء مدة وقف التنفيذ:

“ يتحدد وضع المحكوم عليه خلال هذه المدة وفقاً لقاعدتين:

القاعدة الأولى - أن المحكوم عليه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها.

القاعدة الثانية - فهي تهديد المحكوم عليه بإلغاء وقف التنفيذ إذا طرأ خلال هذه المدة سبب للإلغاء.

“ ويعني إلغاء وقف التنفيذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم بها دون أن يوقف تنفيذها.

ب- وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون إلغائه:

“ حددت هذا الوضع المادة 59 من قانون العقوبات في قولها «إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن».

“ فكان المحكوم عليه لم يجرم ولم يحاكم ولم يدين ولم يعاقب، ويعني ذلك أن يكون له -بدءاً من تاريخ انقضاء مدة الوقف دون إلغاء -وضع من حصل على رد اعتباره.

“ فانقضاء هذه الفترة على ذلك النحو هو رد اعتبار قانوني، وتترتب عليه جميع الآثار المرتبطة برد الاعتبار.

“ ومؤدى ذلك أن يزول التهديد بتنفيذ العقوبة الأصلية، وأن ينقضي كل احتمال لإلغاء وقف التنفيذ.

“ وتزول - كذلك - العقوبات التبعية والتكميلية.

“ كما تزول قوته كسابقة في العود، فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية فلا يعتبر عائداً، ويرتفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائية.

“ وغنى عن البيان أنه إذا لم يشمل وقف التنفيذ كل العقوبات، فإن المحكوم عليه لا يكون له الوضع السابق إلا بالنسبة للعقوبات التي أوقف تنفيذها؛ أما العقوبات التي لم يوقف تنفيذها فتظل آثارها لاحقة بالمحكوم عليه حتى يحصل على رد اعتباره.

ج-وضع المحكوم عليه إذا ألغى وقف التنفيذ:

“يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار القانونية التي تكون قد أوقفت». (المادة 58 ق.ع.)

المطلب الرابع- إلغاء وقف التنفيذ

“ حددت هذه الأسباب المادة 2/56 من قانون العقوبات حالات إيقاف التنفيذ، وهي:

أولا- حالات إلغاء وقف التنفيذ

الحالة الأولى- صدور حكم ضد المحكوم عليه أثناء فترة وقف التنفيذ

“ أي أن يصدر ضد المحكوم عليه أثناء فترة وقف التنفيذ حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر من أجل فعل ارتكبه قبل الأمر بوقف التنفيذ أو بعده.

“ ويشترط لتوافر هذه الحالة ما يأتي:

1 -أن يصدر حكم بالإدانة ضد المحكوم عليه.

2 -ويتعين صدور هذا الحكم خلال فترة وقف التنفيذ، أي فترة الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ الحكم النهائي.

“ أما إذا صدر هذا الحكم بعد انقضاء هذه الفترة فلا يكون له تأثير على وقف التنفيذ، إذ قد استقر على وجه نهائي مركز المحكوم عليه بانقضاء هذه الفترة دون إلغاء وقف التنفيذ.

3 -ويتعين أن يقضى هذا الحكم بالحبس مدة أكثر من شهر .

“ فان قضى بعقوبة دون ذلك كالحبس شهرا أو أقل من ذلك أو قضى بالغرامة فهو لا يصلح سببا لإلغاء وقف التنفيذ.

- “وغنى عن البيان أنه إذا قضى الحكم بعقوبة أكثر من ذلك، كما لو قضى بالسجن أو بالسجن المشدد أو المؤبد فهو من باب أولى سبب للإلغاء.
- “ويصلح الحكم (الجديد) بعقوبة مشمولة بوقف التنفيذ سبباً لإلغاء وقف تنفيذ سابق، فلم يشترط القانون أن تكون العقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ.
- “ولم يحدد القانون تاريخ الجريمة التي حكم من أجلها بالعقوبة السابقة، فالعبرة بتاريخ الحكم لا بتاريخ الجريمة.
- “ويعنى ذلك أنه سواء أن ترتكب الجريمة قبل الأمر بالوقف أو بعد ذلك طالما أن حكم الإدانة قد صدر خلال فترة الوقف.
- “ويترتب على ذلك أنه إذا ارتكبت الجريمة خلال فترة وقف التنفيذ ولكن الحكم لم يصدر إلا بعد انقضاء هذه الفترة فهو لا يصلح سبباً للإلغاء.
- “فلم يكتف الشارع بارتكاب جريمة خلال فترة وقف التنفيذ مقدراً وجوب ثبوت المسؤولية عنها بحكم قضائي.

الحالة الثانية- سبق صدور حكم ضد المحكوم عليه قبل الأمر بإيقاف التنفيذ

لم تعلمه المحكمة

- “أي أن يظهر خلال فترة وقف التنفيذ أنه كان قد صدر ضد المحكوم عليه قبل الأمر بالوقف حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر دون أن تكون المحكمة التي أمرت بالوقف قد علمت به.
- “وشروط هذه الحالة هي:

1 -يفترض الشارع أن المحكوم عليه كان قد أدين قبل أن يصدر ضده الحكم بالعقوبة

التي شملت بإيقاف التنفيذ.

“وعلة ذلك أنه إذا صدر هذا الحكم بالإدانة بعد ذلك الأمر وفى خلال مدة الوقف فهو يبرر الإلغاء بناء على الحالة الأولى، أما إذا صدر بعد انقضاء هذه المدة فلا تأثير له على الإيقاف.

2- ويفترض أن المحكمة التي قضت بهذه العقوبة لم تكن عالمة بالحكم السابق.

3- ويطلب لكى يبرر هذا الحكم الغاء الإيقاف أن يقضى بالحبس مدة أكثر من شهر.

“وعلة جواز الغاء وقف التنفيذ بناء على هذه الحالة هي أن اعتقاد المحكمة أنه لم تسبق إدانة المتهم كان أحد الاعتبارات التي حملتها على الأمر بالإيقاف، وأنه كان من المحتمل ألا تأمر به لو علمت بهذه الإدانة السابقة.

ثانيا- إجراءات إلغاء وقف التنفيذ

“حددت المادة 57 من قانون العقوبات الجهات المختصة بإلغاء وقف التنفيذ.

“ولم يحدد الشارع إجراءات خاصة لإلغاء وقف التنفيذ، مما يعنى إحالته إلى القواعد العامة في الإجراءات.

“والغاء وقف التنفيذ لا يحصل بقوة القانون إذا توافرت إحدى حالتيه، بل يتعين أن يصدر حكم قضائي بذلك.

“والحكم قد يصدر من تلقاء نفس المحكمة (إن كانت هي من أصدرت الحكم الجديد) وقد يصدر بناء طلب من النيابة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام.

“ولا يلتزم القاضي بإلغاء وقف التنفيذ إذا تحققت إحدى حالتيه، بل له سلطة تقديرية في ذلك.

“ سيما أن تحقق إحدى حالتى إلغاء وقف التنفيذ ليس قرينه قاطعة على الجدارة بالإلغاء، بل يتعين البحث – مع ذلك – عن أدلة الجدارة به، وقد أوكل الشارع للقاضي هذه المهمة.

“ ولا يلتزم القاضي بتسبب حكمه بإلغاء وقف التنفيذ، إذ أن تنفيذ العقوبة هو الأصل، ومن ثم لا يحتاج إلى تفسير.

وقد جعل الشارع الاختصاص بإلغاء وقف التنفيذ لمحكمتين:

1 -المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بوقف التنفيذ.

2 -والمحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سببا للإلغاء وقف التنفيذ.

“ فالحكم الذي يصدر بالإلغاء من أي منهما يعد صادرا من محكمة مختصة.

“ ولا تثور صعوبة إذا قضت بالإلغاء المحكمة التي أصدرت الحكم (الجديد) الذي يعد سببا للإلغاء، فهي تقضى بالإلغاء في ذات الحكم، ولها أن تقضى به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

“ أما إذا رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ (محكمة الحكم الأول المشمول بالإيقاف) فإنه يتعين التفرقة بين وضعين:

الوضع الأول -إذا كانت المحكمة الاستئنافية هي التي أمرت بوقف التنفيذ خلافا لما كانت قد ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، فإن طلب الإلغاء يرفع إلى المحكمة الاستئنافية، إذ الإيقاف قد أمرت به وحدها.

الوضع الثاني -أما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أمرت بوقف التنفيذ ثم أيدتها المحكمة الاستئنافية، فإن التساؤل يثور لتحديد أيهما يقدم إليها طلب الإلغاء، إذ كل منهما قد أمرت بالإيقاف.

“ واتجاه محكمة النقض هو تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية، إذ الأمر بالإيقاف قد صدر عنها، وتأييد المحكمة الاستئنافية له لا ينفي أن الأولى هي التي أصدرته، فأثر التأييد ينسحب إلى وقت صدور حكم المحكمة الابتدائية.

“ كما أن تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية يحفظ للمحكوم عليه الحق في التقاضي على درجتين، وهو حق لا يجوز الحرمان منه إلا بنص، إذ يتيح له أن يطعن بالاستئناف في قرار الإلغاء.

ثالثا- اثر إلغاء وقف التنفيذ

“ يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد تكون أوقفت». (المادة 58 ق.ع.)

“ ويعنى ذلك أن الأثر الحتمي لإلغاء وقف التنفيذ هو تنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة بالوقف، فيصير المحكوم عليه في ذات المركز الذي كان يوضع فيه لو حكم عليه ابتداء بهذه العقوبة دون أن تشمل بوقف التنفيذ.

“ وبالإضافة إلى ذلك فالحكم بالعقوبة يستقر على وجه بات، فلا يهدد بعد ذلك بزوال، ويظل قائما حتى يحصل على رد اعتباره.

“ وينتج الحكم كل آثاره، ومن بينها اعتباره سابقة في العود إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية.

“ وغنى عن البيان أن تنفيذ هذه العقوبة (الملغى وقف تنفيذها) لا يمس الالتزام بتنفيذ العقوبة التالية (الجديدة) التي تحقق بها سبب إلغاء وقف التنفيذ.

الفصل الرابع- تعدد العقوبات

المبحث الأول- ماهية تعدد العقوبات

“تتعدد العقوبات إذا تعددت الجرائم، فالأصل أنه إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه.

“ويقتضى هذا تفصيل الموضوعات الآتية:

المطلب الأول -الدلالة القانونية لتعدد الجرائم

المطلب الثاني -المشكلة القانونية التي يثيرها تعدد الجرائم

المطلب الأول- الدلالة القانونية لتعدد الجرائم

“تعريف تعدد الجرائم: هو ارتكاب شخص عددا من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم بات.

“فيقوم تعدد الجرائم على عناصر ثلاثة:

1 -وحدة المجرم.

2 -وارتكابه عددا من الجرائم.

3 -وعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يُقدم على جريمته التالية.

“وبالنظر إلى العنصرين الأول والثاني يمكن التمييز بين تعدد الجرائم والمساهمة

الجنائية التي تفترض تعدد المجرمين ووحدة الجريمة.

“وبالنظر إلى العنصر الثالث يمكن التمييز بين تعدد الجرائم والعود الذي يفترض أن

الجرائم المتعددة يفصل بينها حكم بات. ولكن هذا العنصر المميز بينهما لا يحول دون

توافرها معا إذا توافرت عناصرهما.

المطلب الثاني- الجدل حول تعدد العقوبات عند تعدد الجرائم

“ يثير تعدد الجرائم مشكلة تدور حول أي العقوبات سوف تطبق على المجرم، هل يكتفى بعقوبة واحدة أم سوف تتعدد عليه العقوبات بعدد جرائمه؟
وتنازع الرد على التساؤل الأخير اتجاهان:

الاتجاه الأول- رأى البعض أنه إذا تعددت الجرائم فإن عقوباتها تتعدد تبعاً لذلك.

“ وهذا الرأى يعبیه أن تعدد العقوبات قد يستحيل في العمل.
“ مثال: فيستحيل تنفيذ عقوبتي إعدام أو عقوبتين مؤبدتين سالبتين للحرية أو عقوبة مؤبدة سالبة للحرية وأخرى مؤقتة من ذات نوعها.
“ كما أنه إذا تعددت عقوبات مؤقتة سالبة للحرية فقد يعنى ذلك أن تستغرق ما تبقى من حياة المحكوم عليه فيستأصل من المجتمع على الرغم من أن جرائمه قد لا تستبعد الأمل في إصلاحه وتأهيله.
“ وحينما تتعدد عقوبات الغرامة فقد تستغرق ثروة المحكوم عليه فتتحول إلى مصادرة عامة والتي تحظرها التشريعات الحديثة.

الاتجاه الثاني- يرى توقييع عقوبة واحدة عن الجرائم المتعددة

“ وتطبيق هذا الرأى يقتضى التساؤل عن العقوبة التي يتعين اختيارها من بين العقوبات المتعددة والاكتفاء بها.
“ لا شك في أن هذه العقوبة ينبغي أن تكون المقررة لأشد الجرائم التي ارتكبها المتهم، ذلك أن الاقتصار على عقوبة واحدة على الرغم من تعدد جرائمه هو تخفيف حتى وإن كانت العقوبة الأشد.

“ ويحتج أنصار هذا الرأي بأن ارتكاب جرائم متعاقبة دون أن يصدر حكم بات من أجل إحداها يعنى تقصير السلطات العامة في ملاحقة المجرم، إذ كان الأصل أن يلاحق فور جريمته الأولى فلا يتاح له عندئذ الإقدام على جريمة تالية.
ولكن لهذا الرأي - أيضا - عيوبه: “

1 - فالإقتصار على عقوبة الجريمة الأشد يوحي بأنه لم يوقع عقاب من أجل الجرائم الأخرى، وهذا المعنى يتنافى مع العدالة ولا يحقق الردع.

2 - ثم أنه يخول ترخيصا لمرتكب جريمة جسيمة في أن يرتكب جرائم أخف مطمئنا إلى أنه لن يوقع عليه من أجلها عقاب.

3 - كما أن الاحتجاج بتقصير السلطات العامة محل نظر، فقد ترتكب الجرائم المتعددة خلال فترة قصيرة لا تسمح باتخاذ إجراءات الملاحقة من أجل إحداها.

“ وقد تبنى الشارع المصري الاتجاه الثاني والذي يرى أن تعدد الجرائم يستتبع تعدد العقوبات، ولكنه يضع لها حدا أقصى أو يقرر جباً بعضها البعض، كما قرر حالات استثنائية يكتفى فيها بعقوبة واحدة.

“ فالأصل تعدد العقوبات إذا تعددت الجرائم (المواد 33 و 37 و 38 ق.ع.)، ولكن ثمة حدا أقصى للعقوبات الماسة بالحرية لا يجوز أن تتعداه (المادتان 36 و 38 ق.ع.)، كما أن عقوبة السجن المشدد تجب بمقدار مدتها -إذا توافر شرط معين -العقوبات الأخرى السالبة للحرية (المادة 35 ق.ع.)، ويكتفى الشارع بالعقوبة الأشد إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة (المادة 2/32 ق.ع.).

المبحث الثاني- أنواع تعدد الجرائم

“ لتعدد الجرائم نوعان:

النوع الأول - «التعدد المعنوي للجرائم» أو «التعدد الحكمي» أو «التعدد الصوري للجرائم».

“ وتتعدد الجرائم في هذا النوع إن كان ما ارتكبه المجرم فعل واحد له أوصاف إجرامية متعددة، لا يستبعد أحدها الآخرين.

“ وثمة وضع قانوني يشتهه في الظاهر بالتعدد المعنوي، هو «تنازع النصوص الجنائية»

“ ويختلف تنازع النصوص الجنائية عن التعدد المعنوي في الماهية اختلافا كبيرا، فأحد الأوصاف يستبعد باقي الأوصاف.

النوع الثاني - «التعدد المادي للجرائم» أو «التعدد الحقيقي للجرائم».

“ وتتعدد الجرائم في هذا النوع إن كان ما ارتكبه المجرم أفعال متعددة لكل منها على حدة تكييفه الإجرامي.

“ وقد نص الشارع على التعدد المعنوي للجرائم وبين حكمه في المادة 1/32 من قانون العقوبات، في حين حددت سائر نصوص تعدد العقوبات أحكام التعدد الحقيقي للجرائم.

“ وسوف نخصص الصفحات التالية لدراسة هذين النوعين بالإضافة إلى «تنازع النصوص الجنائية»:

المطلب الأول- التعدد المعنوي للجرائم

“ ندرس هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية:

أولاً- ماهية التعدد المعنوي للجرائم

“ يعنى التعدد المعنوي للجرائم «تعدد الأوصاف الإجرامية للفعل الواحد بحيث يسوغ القول بأن هذا الفعل تقوم به عدة جرائم باعتبار أن كل وصف تقوم به جريمة على حدة». «.

“ أو هو «اجتماع نصوص تجريم إزاء فعل واحد أو انطباق نصوص متعددة على هذا الفعل». «.

ثانياً- عناصر التعدد المعنوي

“ ويتضح بذلك أن التعدد المعنوي يقوم على عنصرين:

أ-وحدة الفعل:

“ ووحدة الفعل يميز التعدد المعنوي عن التعدد المادي للجرائم الذي يتطلب تعدد الأفعال.

ب- تعدد الأوصاف

“ وهذا العنصر يمثل جوهر التعدد المعنوي، ذلك أنه إذا انتفى التعدد في الأوصاف، أي كان للفعل وصف واحد فمعنى ذلك أنه تقوم به جريمة واحدة، ومن ثم لا يكون محلاً لتعدد الجرائم.

“ ويفترض أن الأوصاف المتعددة جميعاً تصدق على الفعل، أما إذا كان أحدها يستبعد سائرهما بحيث لا يخضع الفعل في النهاية إلا لنص واحد، فليس ثمة تعدد في الجرائم،

وإنما تعد حالة « تنازع نصوص » يتغلب أحدها في النهاية، فلا تقوم بالفعل غير جريمة واحدة.

“ مثال التعدد المعنوي: أن يهتك المتهم عرضا في مكان عام، فتقوم بهذا الفعل جريمتا هتك العرض (المادة 268 ق.ع.) والفعل الفاضح العلني (المادة 278 ق.ع.).

“ مثال: أن يستعمل شخص محررا مزورا مع علمه بذلك للاحتيال على غيره، فتقوم بفعله جريمتا استعمال المحررات المزورة (المادة 214 أو 215 ق.ع.) والنصب أو الشروع فيه (المادة 336 ق.ع.).

“ مثال: إجراء غير طبيب عملية جراحية، إذ يعتبر الفعل مكونا لجريمتي جرح ومزاولة مهنة الطب بغير ترخيص.

“ مثال: إقامة بناء بغير ترخيص على أرض غير مقسمة، إذ تقوم به جريمتا البناء بغير ترخيص وإقامة البناء على أرض غير مقسمة.

ثالثا- حالات التعدد المعنوي للجرائم

1 - الحالة الأصلية للتعدد المعنوي للجرائم هي حالة ارتكاب فعل واحد ترتبت عليه نتيجة إجرامية واحدة يصدق عليهما وصفان إجراميان أو أكثر.

مثال: كأن يهتك المتهم عرضا في مكان عام.

2 - حالة ارتكاب فعل واحد أفضى إلى نتائج عديدة متنوعة، كل منها تقوم به جريمة على حدة.

“ مثال: كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصا وجرحت آخر وأتلفت مالا لثالث، إذ يصدق على هذا الفعل خضوعه للأوصاف متعددة.

3 - حالة ارتكاب فعل واحد أفضى إلى نتائج عديدة متماثلة،

“ مثال: كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة أصابت شخصا فقتلته ثم نفذت منه فأصابت شخصا ثانيا فقتلته كذلك، فهذا الفعل تتعدد به جريمتا قتل تعددا معنوياً.

رابعاً- تكييف التعدد المعنوي للجرائم:

“ يثور الجدل في الفقه حول ما إذا كان التكييف الصحيح للتعدد المعنوي أن تقوم به جريمة واحدة أم جرائم متعددة:

1 - فذهب رأى إلى أنه لا تقوم به إلا جريمة واحدة، هي الجريمة الأشد من بين الجرائم التي تقوم بالأوصاف المتعددة، فهذه الجريمة هي التي يحكم بعقوبتها وحدها فيعتبر المتهم أنه لم يرتكب سواها.

“ وحجة هذا الرأي أنه لم يرتكب سوى فعل واحد، فلا بد أن تكون الجريمة واحدة، ومن ثم لا يكون استعمال لفظ « التعدد » في هذا الموضع غير استعمال مجازي فحسب.

2 - ويذهب رأى آخر إلى القول بتعدد الجرائم في حالات التعدد المعنوي ويرفض حجة الرأي الأول قائلاً أنه لا وجود لتلازم حتمي بين عدد الأفعال وعدد الجرائم: فالجريمة تتوافر عناصرها إذا تحققت مقتضيات النموذج القانوني الخاص بها، فإذا تحققت مقتضيات عدة نماذج إجرامية تعددت الجرائم ولو كان ذلك بناء على فعل واحد.

“ وهذا الرأي هو الذي تبناه الشارع، فقد وصف التعدد المعنوي بأنه تكوين الفعل الواحد « جرائم متعددة».

خامسا- حكم التعدد المعنوي:

- “ حدد الشارع حكم التعدد المعنوي للجرائم في قوله «إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها» .
- “ ويعني ذلك التزام القاضي بأن يقتصر على تطبيق النص الذي يقرر العقوبة الأشد وأن يغفل سائر النصوص التي تقرر العقوبات الأقل شدة.
- “ وفي عبارة أخرى فإن عليه أن يقضى في الفعل على أساس وصفه الأشد ويصرف النظر عن سائر أوصافه.
- “ وخطاب الشارع في شأن التعدد المعنوي متجه إلى القاضي لا إلى سلطة التنفيذ:
- فالقاضي عليه أن يفحص الأوصاف المختلفة للفعل، ثم يقتصر على إثبات الوصف الأشد وتطبيق النص الخاص بهذا الوصف والحكم بالعقوبة التي يحددها هذا النص.
- “ ومن ثم يعد القاضي مخطئاً في تطبيق القانون إذا نطق بعقوبات متعددة من أجل الفعل (باعتبار عقوبة عن كل وصف) وأمر سلطات التنفيذ بأن تقتصر على توقيع العقوبة الأشد.
- “ وعلة الاقتصار على العقوبة الأشد أن المتهم لم يصدر عنه غير فعل واحد، فهو لا يستحق عدالة إلا عقوبة واحدة.
- “ وينظر في تحديد النص الذي يقرر العقوبة الأشد إلى العقوبات الأصلية دون غيرها من العقوبات.
- “ أي أن العقوبات التبعية أو التكميلية أو التدابير الاحترازية التي تقررها هذه النصوص لا يجوز أن تكون عناصر في هذه المقارنة.
- “ ويطبق القاضي في هذه المقارنة ذات الضوابط السابق تناولها عند دراسة القانون الأصلح للمتهم.

“ ولا الزام على القاضي بأن يحكم بالحد الأقصى للعقوبة الأشد، فله أن يستعمل سلطته التقديرية وفقا للقواعد العامة، فله الحكم بالحد الأدنى لهذه العقوبة، وقد تكون العقوبة التي يقضى بها على هذا النحو أقل من الحد الأقصى للعقوبة المقررة حسب الوصف الأخف للفعل.

“ وترتبط بهذه القاعدة النتائج التالية:

1- يختص بنظر الدعوى المحكمة المختصة بالنظر في أشد أوصاف الفعل؛ لأنه يستطيع النطق بالعقوبة المقررة لهذا الوصف.

2- وإذا صدر في شأن الفعل حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان حائلا دون تحريك الدعوى على أساس وصف آخر ولو كان أشد (المادة 455 ق.إ.ج.)، وذلك تطبيقا لمبدأ « عدم جواز المحاكمة مرتين من أجل فعل واحد ».

“ وتطبيق النص الذي يقرر الوصف والعقوبة الأشد ينطوي على أمرين:

الأمر الأول - أن هذا النص يجب أن يطبق بجميع أحكامه، فينطق القاضي بما يقرره من عقوبات أصلية وتكميلية وتدابير احترازية.

الأمر الثاني - أن النصوص التي تقرر العقوبات الأقل شدة يجب أن تستبعد بكل عقوباتها وتدابيرها الاحترازية.

المطلب الثاني-التعدد المادي للجرائم

أولا- ضابط التعدد المادي للجرائم:

“ الضابط هو تعدد الأفعال الذي يرتبط به بالضرورة تعدد الأوصاف والجرائم، ومن ثم يكون الضابط في وحدة الفعل أو تعدده هو بعينه الضابط الذي يحدد مجال التعدد المادي ويميز بينه وبين أوضاع مختلفة عنه.

أ- الضابط في وحدة الفعل:

1- الوحدة الواقعية للفعل

“ يعد الفعل واحدا إذا لم تتعدد جميع عناصره، سواء لم يتعدد أي منها أو تعدد بعضها دون بعض.

“ و للفعل عنصران:

1] -التصميم الإرادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة للماديات الفعل.

2] -الحركة العضوية التي تتمثل فيها هذه الماديات.

“ فان لم يكن غير تصميم إرادي واحد وحركة عضوية واحدة فهذه هي الصورة العادية للفعل الواحد.

“ ولكن يعتبر الفعل واحدا - كذلك - إذا تعددت الحركات العضوية ولكنها صدرت جميعا عن تصميم إرادي واحد.

“ مثال: كما لو صمم شخص على قتل آخر فضربه لإضعافه عن المقاومة أو قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسكين.

- “ **مثال:** أو صمم شخص على سرقة آخر فشغله بشيء كي ينصرف عن رعاية ماله فلما تحقق ذلك استولى عليه.
- “ ويعتبر الفعل واحدا إذا تعددت التصميمات الإرادية ولكن صدرت حركة عضوية واحدة تعبيرا عنها.
- “ **مثال:** كما لو صمم شخص على إيذاء خصمه بدنيا وصمم كذلك على السخرية منه وإهانته فصفعه أمام جمهور من الناس.
- “ ويظل الفعل واحدا ولو ترتبت على الحركة العضوية نتائج عدة.
- “ **مثال:** كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصا ثم نفذت منه فأصابته أخرى.
- “ و يعنى ذلك أن الأفعال لا تتعدد إلا إذا تعددت التصميمات ثم عبرت عن كل تصميم حركة عضوية على حدة.
- “ **مثال:** كشخص يطلق رصاصة على أحد خصميه فيقتله ثم يطلق رصاصة ثانية على خصم آخر فيصيبه بجراح.
- “ ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال أن ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة أو أن ترتكب في مكان واحد أو أمكنه متقاربة.
- “ بل إنه لا يحول دون تعدد الأفعال أن يكون الباعث إليها واحدا، كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الإعلان عن باعث الانتقام منه.
- “ كما أن وحدة المجنى عليه ليست حائلة دون تعدد الأفعال.

2- الوحدة القانونية للفعل:

- “ الضابط السابق يحدد « الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل » ولكن الشارع قد يرى الخروج عليها فيجمع بين أفعال متعددة وفقا لهذا الضابط في « وحدة قانونية » بحيث لا يقوم بها إلا فعل أو سلوك واحد.

- “ وحالات الوحدة القانونية لها طابع الاستثناء، باعتبار أن الأصل في وحدة الفعل أن تقوم بالوحدة الطبيعية.
- “ وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضى الرجوع إلى نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عددا من الأفعال. وأهم هذه الحالات:
- “ الجرائم المركبة كالسرقة بالإكراه. (المادة 314 ق.ع.)
- “ والسرقة المقترنة بكسر من الخارج. (المادة 371 ثانيا ق.ع.)
- “ وجرائم الاعتياد.
- “ والجرائم المتتابة الأفعال.

ثانيا- حكم التعدد المادي للجرائم:

أ- القاعدة العامة: تعدد العقوبات

- “ القاعدة أن التعدد المادي للجرائم يستتبع تعدد العقوبات.
- “ وكرست المادة 33 من قانون العقوبات هذه القاعدة بنصها على أن « تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 (تتعلق بقاعدة الجب) و 36 (تتعلق بالحد الأقصى) ».
- “ وتنص المادة 37 على أن «تتعدد العقوبات بالغرامة دائما».
- “ وتنص المادة 38 على أن « تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها على خمس سنين».
- “ وليست قاعدة تعدد العقوبات مطلقة، فثمة قيود واستثناء
- “ والقيود أوردها الشارع في المادتين 35 و 36 من قانون العقوبات.
- “ كما أن هناك قيودا تفرضها طبيعة الأشياء، مثل أنه:
- “ من غير المتصور أن تتعدد عقوبات الإعدام.

“ ومن غير المتصور – كذلك – أن تتعدد عقوبات مؤبدة من ذات النوع سواء أكانت سالبة للحرية أم سالبة للحقوق.

“ ومن غير المتصور أن تجتمع عقوبة الإعدام وعقوبة سالبة للحرية.

“ ومن غير المتصور أن تتعدد عقوبة مؤبدة وعقوبات مؤقتة من ذات نوعها.

“ واستثناء الذي يرد على قاعدة تعدد العقوبات جوهره أنه إذا وقعت جرائم متعددة لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فلا تتعدد العقوبات، وإنما يقضى بالعقوبة الأشد فقط. (المادة 2/32 ق.ع.)

ب- ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:

“ وضع الشارع قاعدة تحدد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت، فنصت المادة 34 من قانون العقوبات على أنه « إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

“ أولا – السجن المؤبد.

“ ثانيا – السجن المشدد.

“ ثالثا – السجن.

“ رابعا – الحبس مع الشغل.

“ خامسا – الحبس البسيط. ».

“ وتعني هذه القاعدة البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة وهكذا حتى تنفذ في النهاية أخف العقوبات المحكوم بها.

“ ويرتبط بهذه القاعدة أنه إذا حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أقل شدة وجب إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وإخضاعه لتنفيذ العقوبة الأشد حتى إذا ما استوفى تنفيذها أخضع لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة الأقل شدة.

“وعلة هذا الترتيب هي حرص الشارع على أن يكون للعقوبة الأشد أثرها الرادع، فقد خشى أنه إذا سبق تنفيذها خضوع المحكوم عليه لعقوبة أقل شدة أن يألف سلب الحرية فلا يتحقق الأثر الرادع للعقوبة الأشد عند تنفيذها.”

ج- القيود الواردة على القاعدة

“القيود الواردة على قاعدة تعدد العقوبات قيدان، هما:

-جب السجن المشدد العقوبات الأخرى السالبة للحرية.

-وفرض حدا أقصى للعقوبات لا يصح أن تجاوزه.

“وعلة هذين القيدين هي حرص الشارع على ألا تتحول العقوبات الماسة بالحرية حينما تتعدد إلى عقوبة مؤبدة فتستأصل المحكوم عليه من المجتمع رغم أن الأمل في إصلاحه لا يزال قائما.”

“ويطبق هذين القيدين سلطة التنفيذ لا القاضي، فالقاضي يحكم فقط بالعقوبة المقررة لكل جريمة وعلى سلطة التنفيذ تطبيق هذين القيدين عليها.”

“ويترتب على الحكم بجميع العقوبات أنها تعتبر سوابق في العود، وتلحق المحكوم عليه العقوبات التبعية والتكميلية المرتبطة بها، وإن كان منها ما لا ينفذ لجبه أو تجاوزه الحد الأقصى المقرر قانونا.”

القيد الأول- جب العقوبات

“قرر الشارع مبدأ الجب في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت على أن «تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور».”

“والمراد بالجب أن» تنفيذ عقوبة معينة يعد في الوقت نفسه تنفيذا لعقوبة أخرى بحيث يترتب على خضوع المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة الأولى إعفاءه من تنفيذ العقوبة الثانية»، في هذه الحالة يقال أن العقوبة الأولى قد جَبَّت الثانية.

“مثال: فإذا حكم على شخص بالسجن المشدد خمس سنوات وبالسجن خمس سنوات أخرى -وتوافر شرط الجب -فان خضوعه لتنفيذ السجن المشدد يعد في الوقت نفسه تنفيذا للسجن، بحيث لا يلتزم بعد انقضاء تنفيذ السجن المشدد بتنفيذ شيء من عقوبة السجن، ويعنى ذلك أن السجن المشدد قد جَبَّ السجن.

1- العقوبات التي يسرى عليها الجب:

“ مجال الجب مقتصر على العقوبات السالبة للحرية.

“ والعقوبات التي تجب غيرها هي السجن المؤبد أو السجن المشدد فقط.

“ والعقوبتان اللتان يتصور جبهما هما السجن والحبس.

“ فالسجن لا يجب الحبس.

“ والسجن المؤبد السجن المشدد عقوبة لا تُجب، فلا تجبها عقوبة من ذات نوعها، ولا تجبها -من باب أولى -عقوبة السجن أو الحبس.

2- علة الجب:

“ علة الجب أن الشدة الذي ينطوي عليها تنفيذ السجن المؤبد أو المشدد -باعتبارها أشد العقوبات السالبة للحرية -تحقق من الأثر الرادع ما يغنى عن تنفيذ سائر العقوبات التي حكم بها على المتهم.

“ كما يعلل نظام الجب بأن الشارع وجد فيه سبيلا إلى فرض قيد على تعدد العقوبات السالبة للحرية المؤقتة كي لا تتحول إلى عقوبة مؤبدة.

3. نطاق الحبس:

- “ لا يطلق الشارع قاعدة الحبس، بل يجعل قوة السجن المشدد في الحبس محدودة بحدود مدتها، وما زاد من مدة العقوبة الأخرى على مدة السجن المشدد لا يجب.
- “ مثال: فإذا حكم على شخص بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبالسجن خمس عشرة سنة حب السجن المشدد السجن بمقدار مدته، والتزم المحكوم عليه أن ينفذ -بعد انقضاء السجن المشدد -اثنتي عشرة سنة سجناً.
- “ وإذا تعددت العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها الى جانب السجن المؤبد أو السجن المشدد، جبت أي من هاتين العقوبتين بمقدار مدتها العقوبة الأشد من تلك العقوبات ولا يكون لها تأثير على غير هذه العقوبة، فهي تجب مدة واحدة مساوية لمدتها، ولا تجب مددا متعددة من كل عقوبة على حدة.
- “ مثال: فإذا حكم على شخص بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحبس ثلاث سنوات حب السجن المشدد كل عقوبة السجن، واستنفدت بذلك قوتها في الحبس، فلا يكون لها تأثير على الحبس، فيكون على المحكوم عليه تنفيذ السجن المشدد وكذا الحبس.
- “ وإذا حاوز السجن المشدد مدة السجن جبت عقوبة الحبس في حدود الفرق بين مدتها ومدة السجن.
- “ مثال: فإذا حكم على شخص بالسجن المشدد خمس سنين وبالسجن ثلاث سنين وبالحبس ثلاث سنين، حب السجن المشدد كل مدة السجن وجب سنتين فقط من الحبس.

4. شرط الجب:

« شرط الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوما بها » لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد .»

« أما إذا حكم بالسجن المؤبد أو المشدد أولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من أجلها بالسجن أو الحبس، فإن السجن المؤبد أو المشدد لا يجب هاتين العقوبتين.

« وعلة هذا الشرط أن تطبيق قاعدة الجب دون التقيد بهذا الشرط يعنى أن من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد لا تنفذ عليه العقوبات التي يحكم بها عليه من أجل الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، ويعادل ذلك إعفاء منها، فأراد الشارع تجنب هذه النتيجة المناقضة للعدالة.

القيد الثاني- الحد الأقصى للعقوبات المتعددة**1. العقوبات التي وضع الشارع لها حدا أقصى:**

« وتلك العقوبات هي العقوبات الماسة بالحرية، سواء أكانت سالبة أم مقيدة لها.

« فبالنسبة للعقوبات السالبة للحرية نصت المادة 36 من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات».

« وبالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية فقد نصت المادة 38 من قانون العقوبات على أن « تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين».

« ويعنى ذلك أن العقوبات الأخرى غير الماسة بالحرية لا تتقيد بحد أقصى.

« فالغرامة والمصادرة تتعددان دون قيد، ومن الجائز أن يستغرقا كل ثروة المحكوم عليه.

« وتتعدد العقوبات السالبة للحقوق دون قيد كذلك.

“ ويترتب على وضع الحد الأقصى السابق أن يسقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ القدر الزائد على هذا الحد.

“ وما يسقط من التنفيذ إنما يخصم من العقوبة الأقل شدة إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها.

“ مثال: فإذا حكم على شخص بعقوبات سجن وحبس، وبلغت مدد السجن عشرين سنة فلا ينفذ شيء من الحبس.

2. شرط الحد الأقصى:

“ يتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها.

“ أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة، فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى، وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة.

“ وعلة هذا الشرط هي حرص الشارع على ألا يصير المحكوم عليه بعقوبات بلغت الحد الأقصى في مأمن من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه من أجل جريمة ارتكبها بعد أن حكم عليه بالعقوبات السابقة.

ج- الاستثناء من قاعدة تعدد العقوبات

1- ماهية الاستثناء

“ نصت المادة 2/32 من قانون العقوبات على أنه «إذا وقعت عدة جرائم الغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

- “ ويفترض هذا الاستثناء أن تتعدد الجرائم تعددا ماديا، وكان الأصل أن تتعدد العقوبات بذلك، ولكن الشارع رأي الاقتصار على الحكم بالعقوبة المقررة الأشد هذه الجرائم إذا توافر شرطا الاستثناء.
- “ فمجال هذا الاستثناء مختلف عن مجال التعدد المعنوي للجرائم حيث يكون الحكم بالعقوبة الأشد هو الأصل العام.
- “ وشرطا الاستثناء هما: وحدة الغرض، والارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

2- علم الاستثناء؛

- “ يبرر هذا الاستثناء أنه حين تجمع بين الجرائم المتعددة وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة فإنها تكون مشروعاً إجرامياً واحداً وتكون هذه الجرائم بمثابة وسائل هذا المشروع.
- “ فالجاني له غاية إجرامية واحدة، ولو كان يستطيع إدراكها بجريمة واحدة لاكتفى بها، ولكن الظروف التي يسعى فيها إلى تحقيق غايته قد فرضت عليه أن يرتكب جرائم متعددة، ومن العدالة أن هذه الظروف لا يجوز أن تغير من وضعه القانوني.
- “ وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستثناء وسيلة للحد من إطلاق قاعدة «تعدد العقوبات».

1.2- وحدة الغرض:

- “ تعنى وحدة الغرض أن يستهدف الجاني بجرائمه المتعددة ادراك غاية واحدة، ويعنى ذلك صدور هذه الجرائم عن «باعت» واحد.
- “ وتفهم الغاية في مدلولها الذي سلف تحديده من أنها «إشباع حاجة».

« ووحدة الغاية والباعث لا يعنيان « وحدة القصد »؛ ذلك أن الجرائم المتعددة مستقلة فيما بينها، مما يقتضي «أن يكون لكل منها ركنها المعنوي الخاص بها.

2.2. الارتباط الذي لا يقبل التجزئة:

« يريد الشارع بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المتعددة أن تكون بينها صلة وثيقة بحيث تجعل منها « وحدة إجرامية ».

« ولم يحدد الشارع عناصر هذه الصلة، فهي مهمة أوكلها إلى قاضي الموضوع.

« ومن القرائن عليها أن يكون بعض الجرائم مترتبا على بعض بحيث لم يكن متصورا ارتكاب بعضها ما لم ترتكب البعض الآخر.

« ومن هذه القرائن كذلك اتحاد زمن هذه الجرائم أو مكانها أو المجنى عليه فيها، ولكن هذه القرائن بسيطة، فيجوز إثبات عكسها.

« وقد حددت محكمة النقض ضابط هذا الارتباط بأن تكون «الجرائم قد انتظمتمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ».

« مثال: أن يختلس موظف مالا ثم يزور محررا ليخفي الاختلاس؛ فهي جرائم اتصلت بوحدة الغرض والارتباط غير القابل للتجزئة.

« مثال: أن يُزَوَّر شخص محررا ثم يستعمله في الغرض الذي زوره من أجله.

« مثال: أن يزيّف شخص عملات ثم يروجها.

« مثال: أن يهدم شخص جدارا ليسرق أنقاضه.

« مثال: أن يصدر شخص عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحدة وعن معاملة واحدة.

“ مثال: يتحقق الارتباط بين جريمتي الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يחדش حيائها.

3- أثر الاستثناء على العقوبات

1.3. على العقوبة الأصلية:

“ حدد الشارع حكم الاستثناء بقوله أن الجرائم المتعددة يجب « اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم » .

“ فيتعين على القاضي الحكم بعقوبة واحدة من أجل الجرائم المتعددة، وهي أشد العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

“ وقاعدة الاقتصار على توقيع العقوبة الأشد موجهة إلى القاضي، وهي إلزامية له: فيخطئ إن حكم بعقوبات متعددة وأمر سلطات التنفيذ أن تقتصر على توقيع العقوبة الأشد من بينها.

“ ولا يعنى الشارع باعتبار هذه الجرائم «جريمة واحدة» أن تفقد كل منها ذاتيتها واستقلالها لتصير مجرد عنصر في مجموعة إجرامية واحدة، وإنما أراد تقرير اعتبارها في حكم الجريمة الواحدة من حيث توقيع عقوبة أصلية واحدة من أجلها جميعا.

“ فالأصل هو احتفاظ الجرائم الأقل عقوبة بذاتيتها وكيانها القانوني، مما ينبني عليه أن تلحق بها آثار قانونية عديدة.

“ وشرط تطبيق هذه القاعدة أن يدان المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد؛ أما إذا بُرئ منها فإنه يجب توقيع عقوبة الجريمة الأخف.

“ ويترتب على احتفاظ الجرائم الأقل شدة بكيانها القانوني أنه يجب على القاضي أن يثبت توافرها، وعليه أن يشير في حكمه إلى المواد التي تجرمها وتعاقب عليها، ثم يشير إلى وحدة الغرض والارتباط بينها ويوقع العقوبة المقررة للجريمة الأشد.

2.3. أثر الاستثناء على العقوبات التبعية والتكميلية وسائر الآثار الجنائية للجرائم الأخف:

“ يترتب على استبعاد العقوبات الأصلية المقررة للجرائم الأقل شدة أن تستبعد كذلك العقوبات التبعية الملحقة بها؛ فالقاعدة أن كل عقوبة تبعية ترتبط بعقوبة أصلية وتدور معها وجودا وعدما.

“ ولكن ليس لوحدة الغرض والارتباط تأثير على العقوبات التكميلية المرتبطة بالجرائم الأقل شدة، فيجب توقيعها على الرغم من عدم توقيع العقوبات الأصلية لهذه الجرائم.

“ وعلة ذلك أن العقوبة التكميلية مرتبطة بالجريمة -لا بعقوبتها الأصلية -ولما كانت الجريمة الأقل شدة ما تزال محتفظة بكيانها، فإن ذلك يستتبع توقيع عقوباتها التكميلية.

3.3. أثر الاستثناء في الإجراءات الجنائية:

“ يثير الاختصار على توقيع العقوبة الأشد من أجل الجرائم المرتبطة صعوبات تتعلق بالإجراءات الجنائية:

3- 3- 1 - المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المرتبطة:

“ القاعدة هي أن تحال الجرائم المرتبطة جميعا إلى محكمة واحدة.

“ فإذا تفاوتت الجرائم من حيث الجساماة اختصت بها المحكمة ذات الاختصاص بالنسبة لأشدها جساماة.

“ مثال: فإذا كان بعض هذه الجرائم المرتبطة جنائيات وبعضها جنح، اختصت بها جميعا محكمة الجنائيات.

“ وإذا كانت بعض الجرائم من اختصاص محكمة عادية وبعضها من اختصاص محكمة استثنائية، اختصت المحكمة العادية بنظرها جميعا ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 4/214 ق.إ.ج.)

3- 3- 2 - الطعن في الحكم:

“ ومن الآثار الإجرائية للارتباط كذلك أن نقض الحكم في شأن الجريمة ذات العقوبة الأشد يستوجب نقضه بالنسبة لسائر الجرائم المرتبطة.

3- 3- 3 - تأثير الحكم الصادر في شأن إحدى الجرائم المرتبطة على الدعوى الناشئة عن الجرائم الأخرى:

“ نفترض أن المتهم قد حوكم من أجل جريمة وصدر في شأنها حكم صار باتا ثم اكتشفت جريمة أخرى مرتبطة بالأولى فأقيمت الدعوى من أجلها، فماذا يكون تأثير الحكم البات على هذه الدعوى ؟

“ هذا الوضع يتضمن حالات ثلاث يتعين التمييز بينها:

“ فقد يصدر الحكم في شأن الجريمة الأشد؛ وقد يصدر في شأن الجريمة الأخف، وقد يصدر في شأن جريمة تعادل الجريمة المرتبطة بها من حيث الجسامية.

الحالة الأولى - صدور الحكم في شأن الجريمة الأشد:

“ اذا حوكم المتهم من أجل الجريمة الأشد وحكم فيها بالعقاب ثم اكتشفت الجريمة الأخف المرتبطة بها فلا يجوز أن تقام الدعوى الناشئة عنها،

“ فإذا كان القانون يحظر توقيع عقوبة من أجل الجريمة الأخف فإن الدعوى الناشئة عنها تغدو غير ذات موضوع، ويعادل ذلك انقضاءها.

الحالة الثانية - صدور الحكم في شأن الجريمة الأخف:

“ إذا صدر حكم بات بالإدانة عن الجريمة الأخف ثم اكتشفت الجريمة الأشد، فيكون تحريك الدعوى الثانية هو الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون.

“ وفي هذه الحالة تستنزل من مدة العقوبة الأشد المدة التي أمضاها خاضعا للعقوبة الأخف، على اعتبار أن المدة التي قضاها عن العقوبة الأخف بمثابة مدة حبس احتياطي، تجنباً للإضرار بالمتهم من خطأ ارتكبه السلطات العامة.

الحالة الثالثة - صدور الحكم في شأن جريمة معادلة في الجسامه:

“ إذا كانت الجريمة التي اكتشفت أخيراً معادلة في الجسامه للجريمة التي صدر في شأنها الحكم البات، فإن تحديد قوة هذا الحكم على الجريمة المكتشفة يتوقف على:

“ وإذا كان ذلك الحكم قد قضى بالحد الأقصى للعقاب، فلا محل لإقامة الدعوى الناشئة عن الجريمة التي اكتشفت بعد ذلك،

“ أما إذا قضى الحكم بما دون ذلك الحد جازت إقامة الدعوى، وكان للقاضي أن يحكم من أجل الجريمة الثانية بعقوبة لا تجاوز الفرق بين العقوبة التي قضى بها ذلك الحكم (الأول) والحد الأقصى الذي يقرره القانون.

“ ويلاحظ أن الشارع -على الرغم من وحدة الغرض والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم المتعددة - قد يخرج على تطبيق الأحكام السابقة في بعض الحالات.

“ مثال: يقرر الشارع تعدد العقوبات في المادة 138 من قانون العقوبات.

“ وقد يقرر الشارع توقيع عقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد.

“ مثال: ما قرره في المادة 2/234 من قانون العقوبات في شأن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة، وقد جعل عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد، وهي أشد من عقوبة القتل العمد (السجن المؤبد أو السجن المشدد).

المطلب الثالث-تنازع النصوص الجنائية

“ لا يعد تنازع النصوص الجنائية صورة من صور تعدد الجرائم، ولكنه يشتهر بها، ولكن الغرض من دراسته ألا يختلط في الأذهان هذه المعاني معا.

أولا- ماهية تنازع النصوص الجنائية

“ يقصد بتنازع النصوص: « تزامم ظاهري لنصوص تجريم متعددة إزاء فعل واحد على نحو يتبين به -بعد تفسير صحيح لهذه النصوص -أن أحدها فحسب هو الواجب التطبيق، وأن سائرهما متعين الاستبعاد «.

“ ويتضح من ذلك التعريف أن «التعدد المعنوي» يشبه «تنازع النصوص» في أن فعلا واحدا قد ارتكب وأن نصوصا متعددة تبدو واجبة التطبيق عليه.

“ إلا أن الفارق الجوهرى بينهما يتبدى في أن تنازع النصوص يفترض أن نصا واحدا منها في النهاية هو الذي يطبق، وتستبعد باقي الأوصاف، ومن ثم لا تتعدد الأوصاف الإجرامية للفعل ولا تتعدد الجرائم.

“ أما التعدد المعنوي للجرائم فيفترض أن هذه النصوص جميعا واجبة التطبيق، ولا يستبعد أحدها الآخرين، فتتعدد الأوصاف وتتعدد بذلك الجرائم.

“ مثال تنازع النصوص: أن يرتكب شخص سرقة باكره فيكون فعله خاضع للنص الخاص بالسرقة البسيطة (المادة 318 ق.ع.) وهو كذلك خاضع للنص الخاص بالسرقة باكره (المادة 314 ق.ع.)، ولكن التفسير الصحيح لهذين النصين ينتهى إلى تطبيق النص الثاني وحده واستبعاد النص الخاص بالسرقة البسيطة تماما.

“ مثال: أن يعذب رجل كرها بعورة في جسم امرأة ثم يغتصبها فيبدو أن فعله خاضع للنص الخاص بهتك العرض بالقوة أو التهديد (المادة 268 ق.ع.) وخاضع كذلك

لنص الخاص بمواقعة أنثى كرها (المادة 267 ق.ع.)، ولكن التفسير الصحيح لهذين النصين سيستبقي نص المواقعة كرها واستبعاد نص هتك العرض.

“ ويفترض تنازع النصوص أن تغليب أحد النصوص المتنازعة هو ثمرة تفسير قانوني، وليس ثمرة تحقيق واقعي.

“ ومن هذه الوجهة بفترقة تنازع النصوص عن « التكيف التخيري » لل فعل الذي يفترض أن الفعل يحتمل أوصافا متعددة، وأن أحدها فحسب هو الصحيح بعد التحقق من ماهية الفعل وملابساته الواقعية.

“ مثال: فإذا أطلق شخص النار على آخر فقتله، هذا الفعل قد يخضع لنص القتل العمدى وقد يخضع لنص القتل غير العمدى، وهذا يعتمد على ما يُسفر عنه التحقيق من كون القصد الجنائي متوافرا لدى المتهم أم لم يكن متوافرا لديه سوى الخطأ غير العمدى.

ثانيا- حكم تنازع النصوص:

“ للفصل في تنازع النصوص الجنائية يمكن الرجوع إلى عدة قواعد، أهمها الثلاث الآتية:

القاعدة الأولى- « النص الخاص يرجح على النص العام »

“ ويقتضى تطبيق هذه القاعدة فحص النصوص المتنازعة وتفسيرها، ثم تطبيق النص الخاص أو الأخص منها، واستبعاد النص العام أو الأقل خصوصية.

“ ويتطلب ذلك تحديد المراد بالنص الخاص والعلاقة بينه وبين النص العام.

“ النص الخاص يتضمن جميع العناصر التي يحتويها النص العام، ويتضمن بالإضافة إليها عناصر تعطيها مزيدا من التحديد وصله أوثق بالوضع الواقعي الذي يتنازع مع النص العام التطبيق عليه.

- “ مثال: النص المتعلق بجريمة ما في صورها المشددة أو المخففة يعتبر نصا خاصا بالمقارنة مع النص المتعلق بهذه الجريمة ذاتها في صورتها البسيطة العادية.
- “ مثال: والنص المتعلق بجريمة الاغتصاب يعتبر نصا خاصا بالمقارنة مع النص المتعلق بجريمة هتك العرض.
- “ مثال: والنص المتعلق بجريمة القتل يعتبر نصا خاصا بالمقارنة مع النص المتعلق بجريمة الجرح أو الضرب.
- “ ويرجع ترجيح النص الخاص على النص العام أن الأول أكثر دقة وتحديدا، فكأنه وضع ليطبق عليه خصيصا، في حين أن النص العام يصلح للتطبيق على هذا الفعل وعلى أفعال أخرى تماثله في وجوه وتختلف عنه في وجوه أخرى، ومن ثم يكون تطبيق النص الخاص عليه أصدق تعبيرا عن قصد الشارع.

القاعدة الثانية - «الاستيعاب»:

- “ فإذا تبين عند المقارنة بين نصين متنازعين أن أحدهما يستوعب « عدم المشروعية » الذي يحدده الآخر ويزيد عليه، فإن النص الأول الذي يفترض عدم مشروعية أوسع نطاقا يرجح على النص الذي يفترض نطاقا أضيق من عدم المشروعية هذا.
- “ فالنص المتعلق بالجريمة التامة يرجح على النص المتعلق بالشروع في هذه الجريمة.
- “ مثال: فإذا أطلق شخص على آخر رصاصة بنية قتله فأصابه بجراح فحسب (وهي حالة شروع في قتل)، ثم أطلق عليه رصاصة ثانية بنية القتل كذلك فقضى عليه، فإن هذا الشخص الذي يعتبر فعله واحدا لوحدة تصميمه الإجرامي يطبق عليه نص الجريمة التامة فحسب ويستبعد نص الشروع.
- “ النص المتعلق بصورة خطيرة من المساهمة الجنائية يرجح على النص المتعلق بصورة أقل خطورته منها.

“ **مثال:** فمن ساعد شخصا في جريمة ثم أتبعه بنشاط يرقى به إلى مصاف الفاعل يطبق عليه النص الخاص بالفاعل فحسب.

“ وإذا كان المشروع الإجرامي متدرجا مفترضا مراحل يمهد بعضها لبعض، وتبين أن إحدى هذه المراحل هي مركز عدم المشروعية، وأنها بمفردها تهدر الحق الذي يحرص الشارع على حمايته، فإنه يكتفى بتطبيق نص التجريم الذي تخضع له، ويتعين النظر إلى المراحل الأخرى على أنها لا تضيف جديدا من معاني الاعتداء، وأن قصد الشارع عدم العقاب عليها طالما وقع العقاب من أجل المرحلة الأساسية في المشروع الإجرامي.

“ **مثال:** من دخل مسكنا وسرق منه يطبق عليه نص السرقة كجناية مشددة لوقوعها في مكان مسكون (المادة 317 ق.ع.) ويستبعد نص انتهاك حرمة ملك الغير (المادة 369 ق.ع.).

“ **مثال:** ومن ارتكب سرقة بكسر يطبق عليه نص السرقة المشددة ويستبعد نص الإتلاف.

“ **مثال:** ومن سرق شيئا ثم أتلفه يطبق عليه نص السرقة دون نص الإتلاف.

“ **مثال:** ومن سرق شيئا ثم باعه يطبق عليه نص السرقة دون نص الإخفاء.

“ وشرط عدم العقاب على المراحل المتقدمة أو المتأخرة من المشروع الإجرامي هو أن يثبت أن هذه المراحل لم تضيف جديدا إلى العدوان الذي حققته المرحلة الرئيسية.

“ أما إذا كانت هذه المراحل تضيف عدوانا جديدا -ويتحقق ذلك إذا كانت تهدر حقا مختلفا -فإنه يتعين تعدد النصوص.

“ **مثال:** فمن سرق سلاحا ثم قتل به يطبق عليه نصا السرقة والقتل.

القاعدة الثالثة- قاعدة «النص الأصلي يرجح على النص الاحتياطي»:

“ فإذا تبين أن أحد النصوص المتنازعة أصلى وسائرهما احتياطي -أراد به الشارع أن يطبق فحسب حين لا يكون ممكنا تطبيق النص الأصلي لانتفاء أحد عناصره تفاديا لفرار المتهم من العقاب -طبق النص الأصلي وحده.

“ وقد يقرر الشارع نفسه للنص صفته الاحتياطية، فيصرح بأنه « يطبق إذا لم يقض القانون بعقاب آخر أو أنه يطبق مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها القانون » .

“ مثال: النص الذي يعاقب على الاستيلاء على أموال الدولة (إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك) (المادة 3/113 ق.ع.) يعتبر نصا احتياطيا بالنسبة للنص الذي يتطلب للعقاب على هذا الفعل توافر نية التملك. (المادة 1/113 ق.ع.)

الفصل الخامس-انقضاء العقوبة

- “ السبب العادي لانقضاء العقوبة هو تنفيذها، فهو الأسلوب العادي لتحقيقها أغراضها. “
- “ ولكن هناك أسبابا أخرى لانقضائها رغم عدم تنفيذها، وهي تقوم على أحد اعتبارين: “
- الاعتبار الأول -تقدير الشارع أن أغراض العقوبة يمكن أن تتحقق على الرغم من عدم تنفيذها، ومن أمثلة هذه الأسباب «التقادم» .
- الاعتبار الثاني -تقدير الشارع أن مصلحة المجتمع تملأ في ظروف خاصة العدول عن السعي إلى هذه الأغراض، ومن أمثلة أسباب الانقضاء لهذا الاعتبار « العفو » .
- “ وأسباب انقضاء العقوبة في القانون المصري هي: وفاة المحكوم عليه والتقادم والعفو عن العقوبة ورد الاعتبار والعفو الشامل. “
- “ ويمكن رد هذه الأسباب إلى قسمين: “
- القسم الأول -أسباب ينقضي بها الالتزام بتنفيذ العقوبة.
- “ وهذه الأسباب لا تمس الوجود القانوني لحكم الإدانة، فيظل قائما منتجا جميع آثاره عدا الالتزام بالتنفيذ. “
- “ وأسباب انقضاء العقوبة التي تنتمي إلى هذا القسم هي: وفاة المحكوم عليه وتقادم العقوبة والعفو عن العقوبة.
- القسم الثاني -أسباب يزول به حكم الإدانة ذاته.
- “ وهذه الأسباب تجعل المحكوم عليه في وضع شخص لم يجرم ولم يحاكم ولم يدين. “
- “ وزوال حكم الإدانة يعنى أن تزول معه جميع آثاره، ومن بينها الالتزام بتنفيذ العقوبة. “
- “ والأسباب التي تنتمي إلى هذا القسم هي رد الاعتبار والعفو الشامل. “

المبحث الأول- أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة

“ وهذه الأسباب هي: وفاة المحكوم عليه وتقدم العقوبة والعفو عن العقوبة.

المطلب الأول- وفاة المحكوم عليه

أولاً- ماهية السبب

“ لما كانت العقوبة شخصية لا تحقق الأغراض المنوطة بها إلا إذا نفذت في شخص معين

بالذات، هو المسئول عن الجريمة؛ فإذا مات استحال تنفيذها فيه.

“ ووفاة المجرم تنهى الخطر الذي يهدد المجتمع.

“ ووفاة المتهم تجعل ردع الغير عن طريق إيلائه مستحيلاً عقلاً.

“ كما أن العدالة لا تتطلب إرضاء إزاء شخص انعدم وجوده في المجتمع على وجه بات.

ثانياً- العقوبات التي تنقضي بوفاة المحكوم عليه.

“ تنقضي بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات، لأنها جميعاً شخصية.

“ ويستثنى من ذلك العقوبات المالية، فإنه «إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً

تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته». (المادة 535 إ.ج.)

“ وعلة هذا النص أن الالتزام بالغرامة يتحول بالحكم البات إلى دين مدني يحتل مكانه

بين العناصر السلبية لدمته المالية، فإذا مات انتقلت تركته إلى ورثته محملة به،

والقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.

“ أما فيما يتعلق بالمصادرة، فإن الحكم البات بها ناقل بذاته للملكية المال المصادرة، فإن كان

قد صار باتاً حال حياة المحكوم عليه، فمؤدى ذلك أن المال المصادرة لم يكن بين أصول

تركته التي خلفها.

المطلب الثاني- تقادم العقوبة

أولاً- ماهية تقادم العقوبة

« تقادم العقوبة هو «مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضى بها». «
 « ويترتب على التقادم انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائماً.
 « وإلى جانب هذا النوع من التقادم يعرف الشارع نوعاً آخر هو «تقادم الدعوى الجنائية»،
 وقد حددت أحكامه المواد 15 -18 من قانون الإجراءات الجنائية.
 « والفروق الجوهرية بين النوعين أن:

1 -التقادم المسقط للعقوبة يفترض صدور حكم بات انقضت به الدعوى الجنائية، في حين أن التقادم المسقط للدعوى يفترض أنه لم يصدر بعد هذا الحكم وأن الدعوى لم تنقض بعد.

2 -أثر النوع الأول هو عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة، أما أثر النوع الثاني فهو عدم جواز مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية.

3 -الأول يفترض مدداً أطول مما يفترضه الثاني.

ثانياً- علة انقضاء العقوبة بالتقادم

« يستند هذا النظام إلى أن مضى زمن طويل على صدور حكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن تتخذ خلاله إجراءات لتنفيذه يعنى أن الجريمة وعقوبتها قد مُحِيتَا من ذاكرة

الناس بما يتضمنه من ذكريات سيئة ومثيرة لمشاعر الحقد والانتقام، ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان.

“ وبالإضافة إلى ذلك فإن تحقيق اعتبارات الاستقرار القانوني تتطلب الاعتراف بالوضع الواقعي الذي استقر خلال ذلك زمن طويل والإبقاء عليه وتحويله إلى وضع معترف به قانوناً.

“ كما أن سكوت المجتمع -ممثلاً في سلطاته -عن اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة يعني نزوله عنها.

“ يضاف إلى ما تقدم أن المحكوم عليه قد تعرض في مدة اختفائه عن أعين السلطات لمشاق كثيرة وضاعت عليه مصالح عديدة، مما يعني أن إيلا ما قد لحق به يمكن أن يعادل إيلا من العقوبة ويغنى عنه.

“ ثم إن المحكوم عليه لم يرتكب - في الغالب - خلال هذا الزمن جريمة تالية، ولا لجذبت إليه جريمته أنظار السلطات العامة، مما يعني أن سلوكه قد تحسن وأن خطورته قد زالت، وهو ما يسوغ النزول عن تنفيذ العقوبة فيه.

ثالثاً- خصائص التقادم:

“ تتصل أحكام التقادم بالنظام العام؛ ذلك أن نظام التقادم ينظم مباشرة المجتمع إحدى سلطاته ويقوم على اعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية.

“ ومن ثم لا يجوز أن يكون لإرادة المحكوم عليه شأن في تطبيق أحكامه.

“ فلا يقبل منه أن ينزل عن التقادم الذي اكتملت مدته ويطالب بتنفيذ العقوبة التي انقضت بل إن التقادم ينتج أثره المسقط بقوة القانون.

“ كما لا يشترط لإنتاج التقادم أثره علم المحكوم عليه بأحكامه.

رابعاً- العقوبات التي تنقضي بالتقادم:

- “ الأصل أن جميع العقوبات تنقضي بالتقادم، ولكن قد تشد بعض العقوبات على ذلك استثناء.
- “ ويفترض تقادم العقوبة أنه لم تتخذ إجراءات تنفيذها خلال الوقت الذي كان متعينا فيه ذلك، مثل حبس المحكوم عليه أو الحجز على ماله.
- “ فالعقوبات البدنية والسالبة للحرية والغرامة لا تنفذ إلا بمثل هذه الإجراءات الإيجابية، ومن ثم يتصور أن تنقضي بالتقادم.
- “ ولكن بعض العقوبات تعد منفذة بمجرد صدور الحكم بها، فالنطق بها هو تنفيذ لها، دون حاجة إلى إجراء تنفيذي خاص بها، وهذه هي العقوبات السالبة للحقوق والمصادرة؛ فلا مجال للقول بتقادمها.
- “ كما لا تنقضي بالتقادم مراقبة البوليس؛ لأنها تبدأ في يوم محدد وتنتهي حتما إذا استكملت مدتها ولو هرب المحكوم عليه من تنفيذها.

خامساً- مدد التقادم:

- “ حدد الشارع على وجه ملزم مدد التقادم، فلم يخول تقديرها لا للقاضي ولا لسلطة التنفيذ.
- “ ولم ينص الشارع على مدة واحدة، بل جعل المدة تختلف باختلاف نوع الجريمة المحكوم بالعقوبة من أجلها. (المادة 528 ق.إ.ج).
- “ تسقط العقوبة المحكوم بها في حناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
- “ وتسقط العقوبة المحكوم بها في حنحة بمضي خمس سنوات.
- “ وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

“ وعلة الربط بين مدة التقادم ونوع الجريمة أن الجريمة الجسيمة تبقى ذكرها في الأذهان مدة طويلة، وكلما قلت جسامتها أسرع النسيان إليها.

سادسا- وقت بدء سريان التقادم:

“ القاعدة أن التقادم يبدأ سريانه بصدور الحكم البات أو صيرورته كذلك، إذ أن هذا الحكم هو سند اتخاذ إجراءات التنفيذ. (المادة 529 ق.إ.ج.)

“ ويستثنى من تلك القاعدة إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم بالرغم من أنه ليس حكما باتا.

“ وكون هذا الحكم غير بات، فكان من الواجب اعتباره مجرد إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية، وأن يخضع للتقادم المسقط للدعوى، وهو أقصر مدة.

“ ولكن يفسر هذا الخروج على القاعدة بحرص الشارع على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابيا أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر، فيصدر ضده الحكم حضوريا ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة، فأخضعهما لهذا النوع من التقادم، كي يكون لهما ذات الوضع القانوني.

سابعا- انقطاع مدة التقادم ووقفها:

“ يقصد بانقطاع مدة التقادم «أن يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة، فلا تضاف إليها المدة التي مرت قبله».

“ أما وقف مدة التقادم فيعني «عدم احتسابها خلال فترة من الوقت يعرض فيها سبب يحدده القانون، فإذا زال ذلك السبب فإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروءه، أي تضاف المدتان إلى الحد الذي يكتمل به التقادم مدته».

- “ فالفارق بين إيقاف التقادم وانقطاعه أن الأول يحتسب المدة التي سبقت السبب الواقف ضمن مدة التقادم التي تتلوه، أما الثاني فلا يحتسب المدة السابقة على السبب القاطع ضمن مدة التقادم.
- “ ويعد سببا عاما لانقطاع التقادم القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وكذا كل إجراء من إجراءات التنفيذ بشرط أن تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. (المادة 530 ق.إ.ج.)
- “ كما نص القانون على سبب للانقطاع -في غير مواد المخالفات -هو أن يرتكب المحكوم عليه في خلال مدة التقادم « جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها (حقيقة أو حكما) » (المادة 531 ق.إ.ج.)
- “ وعلة قطع مدة التقادم بهذا السبب الأخير أن سلوك المحكوم عليه يعيد إلى الذاكرة جريمته السابقة وعقوبته من أجلها فينفي لذلك نسيانها.
- “ ويكفي لقطع مدة التقادم مجرد ارتكاب الجريمة، فلا يحول دون قطعها ألا يصدر الحكم بالعقاب خلال هذه المدة.
- “ وإذا صدر حكم بالبراءة من أجل هذه الجريمة، فيجب أن تعتبر كما لو كانت لم ترتكب، فلا يكون لقطع التقادم عن طريقها محل.
- “ ومن أسباب إيقاف مدة التقادم « كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ». (المادة 532 ق.إ.ج.)
- “ ويبرر الإيقاف بسبب هذه الموانع القاعدة المقررة أنه « لا يسقط بالتقادم حق لا يمكن استعماله »، فلا يسقط حق الدولة في تنفيذ العقوبة؛ لأن هذه الموانع لا تمكنه من استعمال هذا الحق.
- “ ويراد بالمانع القانوني كل سبب مستند إلى قاعدة قانونية يحظر على السلطات العامة تنفيذ العقوبة أو يجيز لها ذلك.

“ **مثال:** أن يرجأ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لجنون المحكوم عليه أو لمرضه المهدد حياته بالخطر أو لكون المحكوم عليها حاملاً أو لكون الحكم صادراً على رجل وزوجته يكفلان صغيراً.

“ وإذا شمل الحكم بوقف التنفيذ أوقف سريان مدة التقادم حتى يلغى الوقف، إذ يحقق الوقف المانع القانوني من التنفيذ.

“ ومن حالات المانع القانوني كذلك أن يؤجل تنفيذ عقوبة بسبب تنفيذ عقوبة أخرى أشد منها.

“ **أما المانع المادي** فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل في الواقع على السلطات العامة أن تتخذ معها إجراءات تنفيذ العقوبة.

“ **مثال:** أسر المحكوم عليه في حرب، أو تعرض منطقة إقامته لكارثة طبيعية كفيضان، أو احتلالها من قبل العدو.

ثامناً- آثار تقادم العقوبة:

“ تتحدد هذه الآثار في أثرين أساسيين:

الأثر الأول- انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة

“ فليس للسلطات العامة – بعد اكتمال مدة التقادم – أن تتخذ إزاء المحكوم عليه إجراء لتنفيذها، ولو تقدم المحكوم عليه اختياراً للتنفيذ.

الأثر الثاني- بقاء حكم الإدانة محتفظاً بوجوده القانوني منتجا جميع آثاره

“ **ويستثنى من ذلك** ما انقضى من آثار الحكم بالتقادم.

“ فيعتبر سابقة في العود ويظل سبباً للحرمان من بعض الحقوق والمزايا، ويبقى مسجلاً في صحيفة الحالة الجنائية.

“ ويحظر الشارع على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بالتقادم في دائرة المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له المحافظ بذلك، فإن خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة (المادة 533 ق.إ.ج.).

“ ويفسر هذا الحظر بأن إقامة المحكوم عليه في جناية من جنايات الدم بعد سقوط عقوبته بالتقادم في الجهة التي ارتكب فيها جريمته قد يستفز المجنى عليه أو أهله ويدفعهم إلى الانتقام، فهذا الحظر يجنب المجتمع احتمال ارتكاب جريمة جديدة.

المطلب الثالث- العفو عن العقوبة

أولا- ماهية العفو عن العقوبة

أ- تعريف العفو عن العقوبة

« العفو عن العقوبة هو «إنهاء الالتزام بتنفيذها إزاء شخص صدر ضده حكم بات بها إنهاء كليا أو جزئيا أو استبدال التزام آخر به موضوعه عقوبة أخف، وذلك بناء على قرار صادر عن رئيس الجمهورية» (المادة 149 من الدستور المصري (1971).

« والمادة 155 من الدستور الحالي تقرر «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ...».

« وقد نصت المادة 47 من قانون العقوبات على أن «العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقرر قانونا».

ب- خصائص العفو عن العقوبة

« وتتضح من هذا التعريف أهم خصائص العفو عن العقوبة:

- 1- فهو إجراء ينال شخصا ثبتت جدارته بالعفو.
- 2- وهو من اختصاص رئيس الجمهورية.
- 3- وله صور ثلاث: فهو إما أن ينصب على العقوبة كلها؛ وإما أن ينصب على جزء منها فحسب؛ وإما أن يستبدل بها عقوبة أخف منها.
- 4- يقتصر تأثيره على الالتزام بتنفيذ العقوبة فيسقطه

“ ولكن لا يمتد تأثيره إلى حكم الإدانة الذي يظل -على الرغم من العفو -قائماً منتجا لجميع آثاره التي لم يتناولها العفو.

ج- علة العفو عن العقوبة:

“ وجهت لنظام العفو بعض الانتقادات، أهمها:

1 -بمقتضاه يخول لشخص (رئيس الجمهورية) إبطال أهم أثر الأحكام قد تصدر عن أعلى المحاكم في الدولة.

“ ولكن هذا الانتقاد محل نظر، فرئيس الجمهورية لا يستعمل سلطته في العفو تحكما، وإنما على أساس من ذات الاعتبارات التي يسترشد بها الشارع والقاضي ي تقرير أو تطبيق العقوبة، فالعفو يصدر حين يقدر رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة.

2 -ينطوي على خرق لمبدأ الفصل بين السلطات إذ يخول رئيس السلطة التنفيذية التدخل في أعمال القضاء والإخلال بما يصدر عنه من أحكام.

“ ويرد على هذا الانتقاد بأن العفو لا يصدر عن رئيس الدولة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية، ولكن باعتباره ممثلاً للدولة في مجموعها بكل سلطاتها، ومن بينها السلطة القضائية.

“ كما أنه لا يعتدى على استقلال القضاء، وإنما يكمل عمله حين يخرج الأمر من حوزته فيصبح في غير استطاعته إصلاح خطأ ثابت في الحكم.

3 -العفو يمس الصفة الإيجابية للعقوبة، إذ يفتح ثغرة قد يمكن من خلالها عدم الخضوع لها.

“ وهذا الانتقاد مردود بأن العفو لا يخل بالصفة الإيجابية للعقوبة؛ والشخص المعتاد لا يمكن أن يعول عليه كإجراء متوقع الحدوث؛ لأن استعماله من قبل رئيس الدولة استثنائي بحت.

“ ولكن للعفو وظائفه الجوهرية التي لا غنى عنها في النظام القانوني، ويتمثل ذلك في:

1 - فهو السبيل إلى إصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف في وقت لم يعد فيه الحكم قابلاً للطعن بأي من طرق الطعن، أو يكون عيبه من نوع لا يمكن إصلاحه بطريق الطعن غير العادي المتاح.

2 - تبدو ميزة العفو على طريق الطعن المتاح باعتباره أسرع منه نتيجة، مما قد يهدئ مشاعر عامة مضطربة.

3 - والعفو وسيلة إلى مكافأة محكوم عليه من أجل سلوكه الحسن الذي استمر شطراً كبيراً من مدة العقوبة على وجه ثبت معه أن العقوبة قد أنتجت أغراضها فيه بحيث لم يعد محل للاستمرار فيها.

4 - والعفو وسيلة لتجنب تنفيذ بعض العقوبات القاسية كالإعدام، إذا حكم بها طبقاً للقانون ثم اتضح أنها - في الحالة التي قضى بها فيها - تجافي المشاعر العامة وأقصى - من ثم - مما تقتضيه العدالة ومصلحة المجتمع.

د- تكييف العفو عن العقوبة:

“ العفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة، ولذلك فهو لا يخضع لأي رقابة.

“ وهو يستند على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، عندما يقدر رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة.

- “ والعفو منحة تبررها مصلحة المجتمع، وليس حقا للمحكوم عليه، ومن ثم لا يتصور أن يدعى حقه في العفو لتوافر شروط معينة لمصلحته. ”
- “ ولا يتوقف منح العفو على طلب المحكوم عليه، فقد يمنح له دون طلبه، ذلك أنه يستند إلى اعتبارات من المصلحة العامة التي قد لا يدركها أو لا يحرص عليها. ”
- “ والعفو الزامي للمحكوم عليه، لقيامه على اعتبارات من المصلحة العامة، فلا يجوز للمحكوم عليه بإرادته المنفردة أن يهدرها. ”

ثانيا- نطاق العفو عن العقوبة:

- “ يتسع نطاق العفو لجميع العقوبات الأصلية. ”
- “ ولكنه لا يشمل العقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب نص صريح في قرار العفو. ”
- “ ولا تسقط به الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك» (المادة 2/74 ق.ع.). ”
- “ ويتسع كذلك لجميع الجرائم، فلم يستثن الشارع عقوبة جريمة أو جرائم معينة من أن تكون محالا للعفو. ”
- “ ويتسع نطاق العفو لجميع المحكوم عليهم، فلا فرق بين مبتدئين وعائدين، ولا فرق بين وطنيين وأجانب. ”
- “ ويتميز العفو بأنه شخصي، فلا يستفيد منه إلا الشخص المحدد في قرار العفو. ”
- “ وللعفو عن العقوبة طابع احتياطي، فلا يلتجأ إليه إلا إذا صار الحكم بالعقوبة باتا، ذلك أنه طالما ظل قابلا للطعن، ففي وسع المحكوم عليه أن يلتجئ إلى طريق الطعن المتاح له. ”
- “ وإذا صدر قرار العفو والحكم ما يزال قابلا للطعن، كان ذلك العفو سابقا لأوانه. ويكون غير ذي تأثير على إجراءات الدعوى، ويتعين على القضاء أن يستمر في نظرها. ”

“ ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن تكون العقوبة لم تنقض بعد، ذلك أنه إذا انقضت العقوبة فلن تكون للمحكوم عليه مصلحة في طلب العفو، خاصة وأنه لا يمحو حكم الإدانة.

“ ولكن إذا نفذت العقوبة تنفيذا جزئيا فالعفو جائز، إذ للمحكوم عليه مصلحة في نيله ليتخلص من تنفيذ الجزء الذي مازال متبقيا من عقوبته.

“ ومن ثم فإنه لا يقبل طلب العفو ممن نفذ عقوبته كلها أو سقطت بالتقادم، أو ممن انقضت بالنسبة له مدة وقف التنفيذ دون أن يلغى الوقف.

ثالثا- آثار العفو عن العقوبة:

“ تتحدد آثار العفو عن العقوبة فيما يأتي:

الأثر الأول- هي إنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة كله أو جزءا منه أو التعديل منه

“ ويتم التعديل عن طريق أن يستبدل به الالتزام بتنفيذ عقوبة أخف.

“ ولكن لا يجوز أن يتخذ العفو صورة التعديل من أسلوب تنفيذ العقوبة كجعل وسيلة تنفيذ الإعدام وسيلة أخرى غير الشنق، إذ يكون ذلك تغييرا متعلقا بالقواعد القانونية التي تخضع لها العقوبة لا تملكه سلطة العفو.

“ وقد نصت المادة 75 من قانون العقوبات على أنه «إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد».

“ ولا يحظر هذا النص على قرار العفو أن يستبدل بالإعدام عقوبة أخف من السجن المؤبد؛ لأنه إذا كان يستطيع الإغفاء منها كلية فهو يستطيع أن يستبدل بها أية عقوبة، وإنما يشير هذا النص إلى حالة ما إذا عفى عن محكوم عليه بالإعدام وسكت قرار العفو عن بيان العقوبة التي توقع عليه بدلا من الإعدام، فتكون العقوبة الواجبة التوقيع هي السجن المؤبد.

الأثر الثاني- الإبقاء على حكم الإدانة منتجاً كل آثاره عدا ما تعلق منها

بالعقوبة محل العفو

“ فإذا اقتصر على العقوبة الأصلية فلا يكون له تأثير على العقوبات التبعية أو التكميلية، ويعتد بهذا الحكم كسابقة في العود، ولكن يجوز أن ينص قرار العفو على خلاف ذلك.

“ ويقرر القانون أنه «إذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين» (المادة 2/75 ق.ع.)، ويجوز أن ينص قرار العفو على غير ذلك.

“ وتقتصر آثار العفو على العقوبة، أما التعويض فلا شأن له به، إذ هو نظام مدني، فيجوز للدائن أن ينزل عنه، ولكن لا يجوز أن يكون محلاً لعفو السلطات العامة.

المبحث الثاني-أسباب زوال حكم الإدانة

- “ يزول الحكم بالإدانة بأحد سببين: رد الاعتبار والعفو الشامل. ”
- “ ويتفق هذان السببان في أنهما ينهيان الوجود القانوني للحكم بالإدانة، وينقضي – بذلك – الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية وكذا جميع الآثار المترتبة عليه من عقوبات تبعية وتكميلية وقوة الحكم كسابقة في العود. ”
- “ ولكن يختلفان من حيث أن آثار العفو الشامل ذو أثر رجعي تنهى الوجود القانوني للحكم من وقت ارتكاب الجريمة، أما آثار رد الاعتبار فتتصرف إلى المستقبل فحسب، فهي تنهى الوجود القانوني للحكم فيما بعد رد الاعتبار. ”

المطلب الأول-رد الاعتبار

أولاً- ماهية رد الاعتبار

- أ- تعريف رد الاعتبار
- “ رد الاعتبار هو «إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته». ”
- “ ورد الاعتبار لا يرد إلا على حكم بات بالإدانة، تم تنفيذ عقوبته أو عفي عنها أو انقضت بالتقادم. ”
- “ وهذا المعنى يفرق – كذلك – بين رد الاعتبار وبين العفو الشامل، فهذا الأخير يجوز أن يصدر قبل صدور الحكم، بل وقبل أي إجراء من إجراءات الدعوى. ”

ب- علة رد الاعتبار:

“ لما كان من أغراض العقوبة تأهيل المحكوم عليه وتمكينه من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شريف، مما يستتبع حرمانه من حقوق ومزايا عديدة ووضعه في وضع دون وضع سائر المواطنين، فإن تأهيله الكامل يقتضى إعادة هذه الحقوق والمزايا إليه والاعتراف له بمركز مشروع في المجتمع وهذه هي وظيفة رد الاعتبار.

“ ومن ثم يبدو هذا النظام بمثابة الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم عليه وعدوله عن سبيل الإجرام.

ثانيا- نوعا رد الاعتبار:

“ رد الاعتبار نوعان: قضائي وقانوني.

“ **رد الاعتبار القانوني** يبنى على منح القضاء سلطة تقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يُرد اعتباره إليه، ويعنى ذلك أن له رفض طلبه برد اعتباره.

“ **أما رد الاعتبار القانوني** فيتحقق بقوة القانون وبمجرد توافر شروطه.

“ ولا تختلف آثار رد الاعتبار باختلاف ما إذا كان قضائيا أو قانونيا، ولكن شروطه هي التي تختلف.

“ ونحدد فيما بعد شروط كل من نوعي رد الاعتبار وتبين في النهاية آثارهما.

أ - رد الاعتبار القضائي**1- شروط رد الاعتبار القضائي:**

“ هذه الشروط أربعة:

1- تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتقادم.

2 -مضى مدة التجربة.

3 -وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة.

4 -وحسن سلوك المحكوم عليه.

“ ولا يتطلب الشارع أن تكون الجريمة من نوع معين أو أن تكون العقوبة من نوع معين، فطلب رد الاعتبار جائز لكل محكوم عليه بأية عقوبة في جنائية أو جنحة أيا كانت. ولكن لا يجوز لمن حكم عليه بعقوبة في مخالفة أن يطلب رد اعتباره، فمثل هذه العقوبة لا تمس الاعتبار ولا تستتبع حرمانا من حق، ومن ثم لا تبرر طلب رد الاعتبار عنها مصلحة.

“ ويجوز للعائدين طلب رد اعتبارهم.

“ ويجوز ذلك لمن تعددت ضدّهم أحكام الإدانة، وفي هذه الحالة يجب التثبت من توافر شروط رد الاعتبار بالنسبة لكل حكم على حدة، ويراعى عند حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

“ ولا يجوز لورثة المحكوم عليه طلب رد اعتباره، إذ أن الاعتراف لهم بهذا الحق ينبغي أن يستند إلى نصوص صريحة، ومثل هذه النصوص لا وجود لها في القانون المصري.

الشرط الأول -تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاءها بالتقادم:

“ وعلة اشتراط تنفيذ العقوبة أنه ضروري لا نتاجها أثرها في ردع المحكوم عليه وتهذيبه بما يثبت إصلاحه وجدارته برد اعتباره إليه.

“ وقد عدل به الشارع سقوط العقوبة بالتقادم، لأنه يفترض معاناة المحكوم عليه إيلا ما والتزامه مسلكا حسنا بما يغني عن تطلب تنفيذها.

“ ويستوى العفو عن العقوبة بتنفيذها، لأنه يعنى أن مصلحة المجتمع هي في العدول عن ذلك التنفيذ.

“ تنفيذ العقوبة يراد به احتمال المحكوم عليه كل إيلاهما: فإن كانت سالبة للحرية فيجب أن تنقضي كل مدتها، وإذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه إفراجا شرطيا تعين أن تنقضي المدة المتبقية من عقوبته. وإذا كانت الغرامة تعين أن يؤدي كل مبلغها. وبناء على هذا الشرط فانه لا يجوز لن حكم عليه مع وقف التنفيذ أن يطلب رد اعتباره، إذ في ذلك الوقت لا يكون الحكم قد نفذ بعد، وإذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يلغى كان ذلك رد اعتبار قانوني.

الشرط الثاني -انقضاء مدة التجربة:

“ وهذه المدة تسمح بمجال زمني يمكن فيه دراسة سلوك المحكوم عليه والتحقق من جدارته برد اعتباره إليه.

“ وقد فرق الشارع في تحديد مدة التجربة بين عقوبة الجنائية وعقوبة الجنحة: فإن كانت عقوبة جنائية فالمدة ست سنوات، وإن كانت عقوبة جنحة فالمدة ثلاث سنوات.

“ ويضاعف الشارع المدة إن كان المحكوم عليه قد اعتبر عائدا أو كانت العقوبة انقضت بالتقادم، فتصير اثني عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الجنائية وست سنوات بالنسبة لعقوبة الجنحة.

“ ويعنى ذلك أن العبرة هي بالعقوبة المحكوم بها وهل هي عقوبة جنائية أو جنحة بغض النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب.

“ وتبدأ المدة من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة. فإذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطيا ابتدأت المدة حين تنقضي المدة المتبقية من العقوبة وتتحول إلى إفراج نهائي.

- “ وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهى فيه مدة المراقبة. (المادة 538 ق.إ.ج.)
- “ وإذا كانت العقوبة هي الغرامة، فمبدأ سريان مدة التجربة هو يوم أداؤها.
- “ وإذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم، فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال التقادم مدته.
- “ وإذا صدر قرار بالعفو عنها، ابتدأت من اليوم التالي الصدور قرار العفو.

الشرط الثالث - الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة.

- “ يتطلب الشارع لرد الاعتبار « أن يفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ». (المادة 539 ق.إ.ج.).
- “ ويثبت هذا الشرط ندم المحكوم عليه على جريمته وتوافر إرادة الاندماج في المجتمع لديه، كما أن هذا الوفاء هو الذي يطفى حقد من أصابهم ضرر جريمته ويمهد لحياته معهم في سلام.
- “ وتقوم مقام الوفاء سائر أسباب انقضاء الالتزامات.
- “ وتستطيع المحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه غير قادر على هذا الوفاء.
- “ وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
- “ ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
- “ وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها » (المادة 539 ق.إ.ج.)

“ وفي حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري (المادة 540 ق.إ.ج.)

الشرط الرابع -حسن سلوك المحكوم عليه:

“ علق الشارع الحكم برد الاعتبار على تقدير المحكمة (أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه « (المادة 545 ق.إ.ج.)

“ وهذا النص يمنح القضاء سلطة تقديرية لتقييم سلوك المحكوم عليه، والتحقق من مدى تحسنه، ومدى استحقاقه الحصول على رد الاعتبار.

2- إجراءات رد الاعتبار القضائي:

“ حددت هذه الإجراءات المواد 542 -546 من قانون الإجراءات الجنائية. وتجمل في تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل هذا الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وبيان فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها بعد ذلك الحين.

“ وتجرى النيابة العامة تحقيقاً في شأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزل من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات.

“ وتتضمن النيابة التحقيق إلى الطلب وترفعه في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها.

“ وترفق بالطلب: صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة سوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح.

- “ وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويعلن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز للمحكمة سماع أقوال النيابة العامة والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
- “ وتحكم المحكمة في الطلب إذا تحققت من توافر الشروط التي يحددها القانون.
- “ ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
- “ وإذا رفضت المحكمة طلب رد الاعتبار لعدم توافر شروطه، جازت إعادة تقديمه إذا توافرت الشروط التي كانت منتفية، ولكن الشارع يضع تحفظاً على ذلك: فإذا كان رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. (المادة 548 ق.إ.ج.)
- “ وعلة ذلك أنه إذا ثبت سوء سلوك المحكوم عليه، فلا بد أن تنقضي فترة من الوقت تكفي للتحقق من تحسن سلوكه.

3- عدم قابليته رد الاعتبار القضائي للتجزئة:

- “ اذا تعددت الأحكام التي صدرت ضد طالب رد الاعتبار، فلا يجوز رد اعتبار عن بعضها دون بعض.
- “ وينبغي على ما تقدم أنه إذا لم تكن شروط رد الاعتبار متوافرة بالنسبة لأحد هذه الأحكام فلا يجوز رد اعتباره عن الأحكام الأخرى حتى لو توافرت شروطه فيها؛ فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطلب رد اعتباره عن بعض هذه الأحكام دون بعض.
- “ ويفسر ذلك بأن رد الاعتبار يعني جدارة المحكوم عليه باسترداد مكانه في المجتمع كمواطن شريف، وهذه الجدارة تقدر بالنظر إلى شخصيته في مجموعها ككل لا يتجزأ، فإذا كانت غير جديرة برد الاعتبار في أحد جوانبها فمعنى ذلك أنها غير جديرة به على الإطلاق.

4- عدم جواز تكرار الحكم برد الاعتبار:

« لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة ». (المادة 547 ق.إ.ج.)
 « ويعنى ذلك أنه إذا رد اعتبار المحكوم عليه ثم صدر عليه بعد ذلك حكم آخر فلا يجوز أن يرد إليه اعتباره بالنسبة لهذا الحكم الأخير.
 « وعلة ذلك أنه إذا أدين المحكوم عليه بعد أن رد إليه اعتباره فقد أثبت بذلك -على وجه نهائي -أنه غير جدير بمزايا رد الاعتبار، ولا داعى لتكرار تسامح المجتمع مع شخص يكرر الاعتداء على حقوقه.

5- قابلية الحكم برد الاعتبار للإلغاء:

« وقد حدد الشارع في المادة 549 من قانون الإجراءات الجنائية سببين لإلغاء الحكم برد الاعتبار:

السبب الأول - ثبوت أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى غير الحكم الذي رد اعتباره بالنسبة له دون أن تكون المحكمة التي قضت برد الاعتبار قد علمت به وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار.

« وسواء أن تكون هذه الأحكام سابقة أو لاحقة على الحكم الذي رد اعتباره عنه.
 « وعلة جواز إلغاء رد الاعتبار هي تخوف الشارع أن تكون المحكمة التي قضت برد الاعتبار على اعتقاد أنه لم تصدر ضد المحكوم عليه أحكام أخرى، مما يجعل من الأفضل طرح الأمر عليها مرة أخرى، لتتظروا إذا كان اكتشاف هذه الأحكام يغير من تقديرها.

السبب الثاني - صدور حكم بعد رد الاعتبار من أجل جريمة ارتكبتها المحكوم عليه قبل أن يرد إليه اعتباره.

“ وذلك لمظنة أن يكون جهل المحكمة بهذا الحكم قد جعلها تقدر جدارة المحكوم عليه برد اعتباره بما قد لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للمحكمة.

“ والغاء رد الاعتبار في الحالتين حوازي، وتختص به المحكمة التي قضت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

ب- رد الاعتبار القانوني

1- ماهية رد الاعتبار القانوني:

“ يقوم رد الاعتبار القانوني على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبيا دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة.

“ ورد الاعتبار القانوني أبسط شروطا من رد الاعتبار القضائي، يتجلى ذلك في أن حسن السلوك يستفاد بقوة القانون دون حاجة الى تحقيق يجرى في شأنه ودون تقييم لمدى جدارة المحكوم عليه برد الاعتبار.

“ ورد الاعتبار القانوني وحوبي إن توافرت شروطه، بأن يثبت مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها.

2- شروط رد الاعتبار القانوني:

“ حدد الشارع هذه الشروط في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن « يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جنائية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

“ (أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

“ (ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة ». “
 ويتضح بذلك أن رد الاعتبار القانوني يتطلب شروطا ثلاثة:

الشرط الأول - فيتعين أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفى عنها أو انقضت بالتقادم.

الشرط الثاني - ويتعين أن تمضي مدة التجربة، وتحسب هذه المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو اكتمال التقادم المسقط لها مدته أو صدور قرار العفو عنها.

“ وهذه المدة هي اثنتي عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة من أجل إحدى الجنح التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهي جنح السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جنائية أو جنحة والنصب وخيانة الأمانة أو شروع في إحداها وقتل الحيوانات وإتلاف المزروعات أو كانت عقوبة جنحة أيا كانت ولكن اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت عقوبته قد سقطت بالتقادم. “
 وتكون المدة ست سنوات في غير المجالات السابقة، أي إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنحة في غير الجنح السابقة ولم يعتبر المحكوم عليه عائدا وكانت عقوبته قد نفذت أو عفى عنها.

الشرط الثالث - ألا يكون قد صدر ضد المحكوم عليه في خلال مدة التجربة حكم بعقوبة جنائية أو جنحة مما يدون في صحيفة الحالة الجنائية.

“ ويعتبر الشارع عدم صدور مثل هذا الحكم في خلال المدة السابقة قرينة قاطعة على حسن سلوك المحكوم عليه وجدارته بأن يرد إليه اعتباره.

“ ويعنى ذلك أن مجرد الاتهام الذي لم يعقبه حكم خلال المدة السابقة لا يكفي للحرمان من رد الاعتبار القانوني.

“ وإذا تعددت أحكام الإدانة ضد المحكوم عليه، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا تحققت بالنسبة لكل حكم على حدة الشروط السابقة، ويراعى عند حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. (المادة 551 ق.إ.ج.)

3- آثار رد الاعتبار القانوني

“ » يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية». (المادة 552 ق.إ.ج.)،

“ و» لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات». (المادة 553 ق.إ.ج.) وهذه الآثار تترتب على رد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني.

“ وتجمل هذه الآثار في إزالة حكم الإدانة ذاته وإزالة آثاره جميعا تبعا لذلك - بالنسبة للمستقبل؛ أما ما أنتجه الحكم من آثار في الماضي - أي قبل رد الاعتبار - فيظل باقيا.

“ فيعتبر المحكوم عليه بدءا من تاريخ حصوله على رد اعتباره في مركز شخص لم يجرم ولم يدين ولم يحكم عليه بعقوبة ما: فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترضه ابتداء رد الاعتبار.

“ ويترتب على زوال الحكم بالإدانة أنه إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية فلا يعتبر عائدا.

“ ونعني ببقاء آثار الحكم التي أنتجها في الماضي، أنه لا أثر رجعي لرد الاعتبار.

“ فإذا كان قد ارتكب قبل رد اعتباره جريمة واعتبر بالنظر إلى حكم الإدانة عائداً، أو كان عزل من وظيفة عامة فكل ذلك يظل صحيحاً على الرغم من زوال حكم الإدانة برد الاعتبار.

“ ولا يمس رد الاعتبار حقوق الغير، فهو لا يحرم المضرورين من الجريمة حقوقهم في الحصول على التعويضات؛ ذلك أن رد الاعتبار نظام جنائي، فلا مساس له بالآثار غير الجنائية للجريمة.

المطلب الثاني- العفو الشامل

أولاً- ماهية العفو الشامل

أ- تعريف العفو الشامل وتمييزه عما يشته به

- “ العفو الشامل هو «تجريد الفعل من الصفة الإجرامية بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها الشارع أصلاً».
- “ والعفو الشامل بذلك يلغي النص المجرم للفعل، فيجعل الفعل مباحاً للكافة بعد أن كان مجرمًا.
- “ وثمة وجه للشبه من هذه الناحية بين العفو الشامل وسبب الإباحة: فكلاهما يزيل عن الفعل وصفه الإجرامي وينفي الركن الشرعي للجريمة.
- “ ولكن تفرق بينهما عدة الاعتبارات:

1 - فالعفو الشامل يستهدف إسدال النسيان على الفعل، في حين يعلل سبب الإباحة أن الفعل لا يعد اعتداء على حق يريد الشارع أن يحميه أو لم يعد اعتداء على حقوق المجتمع.

2 - نطاق سبب الإباحة أشمل من نطاق العفو الشامل، فالأول يسري على جميع الجرائم، أما الثاني فهو خاص بالجرائم التي يصدر فيها العفو الشامل دون غيرها.

“ ومن أهم أمثلة العفو الشامل العفو الذي قرره المرسوم بقانون رقم 341 لسنة 1952 الذي نصت مادته الأولى على أن « يعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، وذلك في المدة بين 25 أغسطس سنة 1936 و 22 يولييه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة

كل جريمة اقترنت بها أو تقدمتها أو تلنها وكان القصد منها التأهب لفعالها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركاتهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء ادله الجريمة. ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 81 إلى 85 ومن 220 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات .»

ب- خصائص العفو الشامل:

1 - يتميز العفو الشامل بطابع موضوعي، فهو ينصب على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها الشرعي.

« ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمين فيها.

2 - وهو يتميز باتصاله بالنظام العام، إذ يقوم على اعتبارات مستمدة من مصلحة المجتمع، ومن ثم لا يجوز للمحكوم عليه رفضه.

3 - ويتميز بعد ذلك بطابعه الجنائي، فأثاره تقتصر على الصفة الإجرامية للفعل، ويعنى ذلك أنه لا شأن له بجوانب الفعل الأخرى، إلا إذا نص قانون العفو الشامل على غير ذلك.

4 - ويتميز العفو الشامل بأثر رجعي يعود إلى وقت ارتكاب الفعل، وبناء عليه يفترض أنه لم تكن لهذا الفعل منذ لحظة ارتكابه صفة إجرامية قط.

ثانيا- آثار العفو الشامل:

« العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.

- “ ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعمو على خلاف ذلك » (المادة 76 ق.ع.).
- “ وتعمل آثار العفو الشامل في تجريد الفعل بأثر رجعي من صفته الإجرامية.
- “ ويختلف تحديد هذه الآثار باختلاف ما إذا صدر قبل الحكم البات أو بعده:
- “ فإذا صدر قبل الحكم البات، انقضت به الدعوى الجنائية، وإذا رفعت على الرغم من العفو قضت المحكمة بعدم قبولها.
- “ وإذا صدر بعد الحكم البات، زال ذلك الحكم بأثر رجعي فتنقضي جميع آثاره، سواء في ذلك العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر آثاره الجنائية: فلا يعتد بهذا الحكم كسابقة في العود، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب رد اعتباره عنه.
- “ ويزيل العفو الشامل الصفة الإجرامية للفعل في جميع صورها، فلا يجوز بعد صدور العفو الشامل عن الفعل عن وصف إجرامي معين أن يلاحق مرتكبه عنه بوصف إجرامي آخر.
- “ ولكن آثار العفو الشامل تنصرف إلى الصفة الإجرامية للفعل فحسب، فإن كان قد سبب ضرراً فحق الضرر في تعويضه لا يتأثر بالعفو، وقد ينص قانون العفو على خلاف ذلك.
- “ ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي أصابته بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية فيه قبل صدور قانون العفو الشامل، إذ أن ذلك كان قد تم موافقا للقانون.

الباب الثاني- النظرية العامة للتدبير الاحترازي

- “ يعد التدبير الاحترازي -إلى جانب العقوبة -الوسيلة الثانية للسياسة الجنائية في مكافحة الإجرام.
- “ وأهمية التدبير الاحترازي تستمد من قصور العقوبة في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها الاجتماعية، مما اقتضى استحداث نظام التدابير الاحترازية ليحل مكانها في هذه المواضع، أو يقف إلى جانبها لكي يساندها ويضيف إليها ما تفتقده من فاعلية.
- “ ومن أمثلة هذه المواضع تلك التي تمتنع فيها المسؤولية العقابية أو تنتقص وتكون مع ذلك خطورة المتهم واضحة على المجتمع.
- “ وعلى الرغم من أن الشارع المصري لم يستعمل في نصوصه تعبير «التدابير الاحترازية»، فإنه لا يجهل هذه التدابير، وإن يكن قد أدرجها بين العقوبات، وخاصة التبعية والتكميلية.
- “ وقد تقدم أن المصادرة الوجوبية ومراقبة البوليس وإيداع المجرم المجنون في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية هي في حقيقتها تدابير احترازية.
- “ ولكن أهم هذه التدابير على الإطلاق هي التدابير المقررة للمجرمين الأحداث.
- “ ودراسة التدابير الاحترازية في القانون المصري تقتضى أن تستخلص من الفقه الحديث معالم نظرية عامة للتدابير الاحترازية، وتحدد الشروط العامة لتطبيقها، ثم تستعرض التدابير المقررة للمجرمين الأحداث، إذ أن سائر التدابير قد سبقت دراستها. ونخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة فصلا على حده.

الفصل الأول- المبادئ العامة للتدبير الاحترازي

المبحث الأول- ماهية التدبير الاحترازي

- “ تعرف التدابير الاحترازية بأنها: «مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب جريمة لتدراها عن المجتمع».
- “ ويتضح من هذا التعريف الخصيص الأساسية للتدبير الاحترازي: وهي أنه يطبق جبرا وقسرا على من تفرض عليه والذي يشكل خطرا على المجتمع، فلا يترك الأمر فيها إلى خياره ولو كانت في ذاتها تدابير علاجية أو أساليب مساعدة اجتماعية يستفيد منها في صورة مباشرة.
- “ ويرتبط التدبير الاحترازي بفكرة «الخطورة الإجرامية» ارتباطا وثيقا، فهو يواجهها، ويعنى ذلك أنه لا محل لاتخاذها إلا عند ثبوتها، وأنه ينقضي بزوالها.
- “ وما تقدم يوجب أن يرد تعديلات على التدبير –من حيث نوعه وأسلوب تنفيذه –بما يجعله متوافقا مع التطور الذي يلحق بفكرة الخطورة الإجرامية.
- “ ويفترض التدبير الاحترازي صدور الخطورة الإجرامية عن شخص ارتكب جريمة.
- “ وتنتج عن هذه الخصيصة نتائج متعددة:

1 - فيتميز التدبير بطابع فردي، فهو يتخذ قبل شخص حددته واقعة اقترافه فعلا إجراميا، وهو يهدف إلى أغراض تتحقق في هذا الشخص بالذات.

2 - يخضع تنفيذ التدبير – بالتالي – لقواعد «التفريد».

- “ وهذا الطابع الفردي يميز التدبير عن «نظم الوقاية العامة من الجريمة» التي تتخذ قبل طوائف من الناس يخشى إقدام بعضهم على الأجرام.

“ كما يميز التدبير عن «الإجراءات المانعة» التي تتخذ اتقاء لجريمة أو جرائم متوقعة.

“ التدبير الاحترازي إجراء يواجه خطورة إجرامية، فهو مجرد أسلوب دفاع اجتماعي؛ فالتدبير الاحترازي لا يكافئ خطيئة، ولا يعبر عن لوم، ولا يصم من ينزل به بالعداء للمجتمع أو التقصير قبله، وهو بذلك يتجرد من الفحوى الأخلاقي.

“ ويؤدي ذلك إلى استبعاد قصد الإيلام به: فإن وقع إيلا ما جراء تطبيقه فهو غير مقصود، وذلك بالرغم من أن الإيلام يرتبط به ارتباطا لازما باعتباره أن تنفيذه غير متصور على نحو يتجرد فيه من الإيلام تماما.

“ ويترتب على عدم قصد الإيلام في النظرية العامة للتدبير الاحترازي نتيجتان:

النتيجة الأولى - حصر الإيلام المرتبط بالتدبير في أضيق نطاق، ومحاولة تنفيذه بكل وسيلة لا إيلام فيه أو بأدنى قدر يمكن من تحقيق أغراضه.

النتيجة الثانية - عدم تحقيق المحكوم عليه بالتدبير، إذ لا وجه للتحقير الذي لا ينزل إلا بمن هو محل لوم لا اعتدائه على مصالح المجتمع، وهو ما لا يتحقق في الخاضع للتدبير

“ ويعنى ذلك أنه ينبغي النظر إليه على أنه مريض، لا على أنه مخطئ أو أثم.

المبحث الثاني- أنواع التدابير الاحترازية

- “ لهذه التدابير أنواع متعددة، ويرجع ذلك لتنوع صور الخطورة الإجرامية ودرجاتها، والحاجة إلى مواجهة كل صورة أو درجة بالتدبير الملائم لذلك.
- “ وتقسم من حيث موضوعها إلى: تدابير سالبة للحرية، وتدابير مقيدة لها، وتدابير سالبة للحقوق، وتدابير عينية.
- “ وتقسم من حيث علاقتها بالعقوبة إلى: تدابير تفترض انعدام الأهلية للمسئولية العقابية كاعتقال المجرم المجنون ومنها ما يتصور إضافته إلى العقوبة لاتحاد موضوعهما (التدابير سالب للحرية، ناقصة أو كاملة)، كاعتقال المجرم الشاذ أو معتاد الإجرام.
- “ وتقسم من حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الإجرامية إلى: تدابير علاجية أو تهييبية؛ وتدابير لا ترى جدوى من العلاج أو التهذيب فتكتفي بمجرد وضع من ينزل به في ظروف مادية تحول بينه وبين الإقدام على جرائم تالية.

الفصل الثاني- الشروط العامة للتدبير الاحترازي

“ لكل تدبير احترازي شروطه الخاصة به والتي يعتمد تحديدها على نوع ودرجة الخطورة الإجرامية التي يراد مواجهتها بالتدبير.

“ ولكن يمكن القول أنه يتطلب شرطان عامان في جميع التدابير الاحترازية، هما: ارتكاب جريمة سابقة، وتوافر الخطورة الإجرامية.

المبحث الأول- الجريمة السابقة

“ يتجه الرأي الغالب في الفقه إلى اشتراط ارتكاب المتهم جريمة سابقة يمكن أن يستدل منها على خطورته المستقبلية على المجتمع وحينها يبحث في انزال التدبير الاحترازي به.

“ ويحتج أنصار هذا الاتجاه بأن هذا الاشتراط يحمي الحريات الفردية، فانزال التدبير الاحترازي -وقد يكون ثقیل الوطأة لانطوائه على سلب للحرية غير محدود المدة - على شخص لمجرد احتمال أنه قد يرتكب في المستقبل جريمة دون قرينة واضحة هو عدوان خطير على الحريات الفردية.

“ وأن هذا الاشتراط يدعم خضوع التدابير الاحترازية وحالات توقيعهها لمبدأ «الشرعية».

“ كما أنه يبين للناس عقوبة سلوك محدد، فيحملهم ذلك على اجتنابه تجنباً للعقوبة.

“ الغالب فيمن أجرم مرة أن يخشى إجرامه من جديد، وليس الشأن غالباً كذلك فيمن لم يسبق إجرامه.

“ يراد بالجريمة -في هذا المجال - «الفاعل الإجرامي».

“ ويعني ذلك أن الركن المعنوي ليس من عناصر الجريمة في هذا المدلول.

“ ومن ثم كان التدبير الاحترازي جائزاً قبل من لا يتصور توافر الركن المعنوي إزاءه كالمجنون.

المبحث الثاني- الخطورة الإجرامية

“ تعرف الخطورة الإجرامية بأنها « احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية». ”
 “ ويتضح من هذا التعريف أن الخطورة الإجرامية مجرد «احتمال» أو هي «مجرد خشية»، وهي بهذا الوصف نوع من التوقع منصرف إلى المستقبل، وموضوع هذا التوقع هو جريمة جديدة تصدر عن الشخص الذي ارتكب جريمة سابقة.
 “ يقتضى ذلك المعنى بيان مدلول الاحتمال، وتحديد المراد بالجريمة التالية التي يتعلق بها هذا الاحتمال.

المطلب الأول - مدلول الاحتمال

“ والاحتمال هو حكم موضوعه تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبله من حيث مدى مساهمة تلك العوامل في إحداث هذه الواقعة. ”
 “ ويتضح بذلك أن الاحتمال مجرد حكم موضوعه استظهار وجود علاقة سببية بين ظروف قائمة وواقعة مستقبلية.
 “ فالاحتمال ليس هو علاقة السببية ذاتها، ولكنه تصور ذهني لها، وهو - بالتالي - متجرد من الكيان المادي.
 “ ويفترض الاحتمال الوجود الحال للعوامل التي يمكن أن تتسبب في الخطورة.
 “ ويفترض كذلك أن نتيجة هذه العوامل لم تتحقق بعد.
 “ والاحتمال كتعريف للخطورة الإجرامية يفترض التسليم بأن للجريمة أسبابها التي تفضى إليها، سواء أكانت أسبابا داخلية تتعلق بالتكوين البدني أو النفسي للمجرم، أم كانت أسبابا خارجية ترجع إلى بيئته الاجتماعية.

“ ويقوم الاحتمال على دراسة هذه الأسباب بالنسبة إلى مجرم معين، والتساؤل عما إذا كان من شأنها أن تفضي إلى جريمة ترتكب في المستقبل، أي التساؤل عما إذا كانت تصلح بداية التسلسل سببي ينتهي بجريمة.

المطلب الثاني- الجريمة التالية

“ موضوع الاحتمال هو مدى إقدام المجرم على ارتكاب جريمة تالية.

“ والجريمة التالية التي تقوم الخطورة الإجرامية باحتمال الإقدام عليها هي بطبيعتها غير معينة.

“ ومن ثم لم يكن من عناصر الخطورة احتمال إقدام المجرم على جريمة معينة بالذات.

“ ولا محل لاشتراط جسامه معينة في الجريمة التالية كي يتحقق معنى الخطورة.

“ ولا محل كذلك للقول بأنه يشترط أن يكون إقدامه عليها متوقعا في خلال وقت معين من تاريخ ارتكابه الجريمة الأولى.

“ ويفسر ذلك أن وظيفة التدبير الاحترازي ليست وقاية المجتمع من جريمة معينة خلال وقت معين، ولكنها وقايتها من خطورة الإجرام بصفة عامة وفي كل الأوقات، ومن ثم ساغ أن توضع الجرائم جميعا موضع المساواة في تقدير هذا العنصر من عنصري الخطورة الإجرامية.

“ ويعنى ذلك أن موطن الخطورة هو شخص المجرم وليس واقعة أو وقائع مادية معينة.

الفصل الثالث- التدابير الاحترازية بقانون الطفل أنموذجا

- “ تضمن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بالقانون 126 لسنة 2008) عدة تدابير احترازية لمعالجة خطورة إجرامية كامنة في الحدث، سنخصص الصفحات التالية لبعض منها.
- “ فقرر في المادة 101 منه أنه يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية:
- “ -التوبيخ.
- “ -التسليم.
- “ -الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
- “ -الإلزام بواجبات معينة.
- “ -الاختبار القضائي.
- “ -العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
- “ -الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
- “ -الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- “ ويقصد بالتوبيخ: توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى. (المادة 102ق.ط.).
- “ أما التسليم: فهو أن يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه.
- “ فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية في القيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلي أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

- “ وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات. (المادة 103ق.ط.).
- “ ويكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلي احد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، بما يتناسب مع ظروف الطفل مدة تحددها المحكمة في حكمها، علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها علي ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي. (المادة 104ق.ط.).
- “ وحدد القانون مضمون الزام الطفل بواجبات معينة بأن ذلك يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
- “ ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات. (المادة 105ق.ط.).
- “ ونظام الاختبار القضائي يكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة.
- “ ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات.
- “ فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون. (المادة 106ق.ط.).
- “ يكون الإلحاق للتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلي أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في

حكمها علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها علي ثلاث سنوات وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

“وتدبير إيداع الطفل يكون في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها.

“ فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله.

“ ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع.

“ ويجب علي المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين علي الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب

الاقتضاء علي أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة.

“ وفي جميع الأحوال، يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.

“ وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع علي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

“ المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

“ وتتولي المحكمة الرقابة علي بقاءه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.

“ وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المختصة لعلاج الكبار.

“ وينتهي أي تدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين. (المادة 110ق.ط).

“ ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء علي طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين.

“ وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون.

جدول المحتويات

300.....	القسم الثاني - النظرية العامة للجزاء الجنائي
301.....	الباب الأول - النظرية العامة للعقوبة
302.....	الفصل الأول- المبادئ العامة للعقوبة
303.....	المبحث الأول- ماهية العقوبة وأغراضها
303.....	المطلب الأول- ماهية العقوبة
303.....	أولا- تعريف العقوبة وشروطها
305.....	ثانيا- خصائص العقوبة
305.....	ثالثا- ضمانات العقوبة
307..	المطلب الثاني- تمييز العقوبة عما يشتهب بها من الجزاءات ..
307.....	أولا- العقوبة والتدبير الاحترازي
307.....	ثانيا- العقوبة والتعويض المدني
308.....	ثالثا- العقوبة والجزاء التأديبي
310.....	المطلب الثالث- أغراض العقوبة
310.....	الغرض الأول- تحقيق العدالة
311.....	الغرض الثاني- الردع العام
311.....	الغرض الثالث- الردع الخاص
312.....	المبحث الثاني- تقسيمات العقوبة
312.....	المطلب الأول- تقسيم العقوبة من حيث جسامتها
313.....	المطلب الثاني - تقسيم العقوبة بحسب الحق الذي تمسه
314.....	المطلب الثالث- تقسيم العقوبة بحسب مدتها
314.....	المطلب الرابع- تقسيم العقوبات بحسب أصلاتها

- النوع الأول- عقوبات أصلية 314
- النوع الثاني- عقوبات ثانوية 315

الفصل الثاني- أنواع العقوبات في التشريع المصري 318

المبحث الأول- العقوبات الأصلية 318

المطلب الأول- عقوبة الإعدام 319

- أولا- الخلاف الفقهي حول عقوبة الإعدام 319
- ثانيا- عقوبة الإعدام في القانون المصري 323
- ثالثا- إرجاء تنفيذ الإعدام: 326
- رابعا- وسيلة تنفيذ الحكم بالإعدام ومكانه: 326
- خامسا- إجراءات تنفيذ الحكم بالإعدام: 327

المطلب الثاني- العقوبات الماسة بالحرية 328

- أولا- أنواع العقوبات الماسة بالحرية 328
- ثانيا- أنواع العقوبات السالبة للحرية 328
- ثالثا- تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 334
- رابعا- مدد العقوبات السالبة للحرية 343

المطلب الثالث- العقوبات المالية (الغرامة) 364

- أولا- ماهية الغرامة 364
- ثانيا- أحوال الغرامة: 368
- ثالثا- تنفيذ الغرامة 372

المبحث الثاني- العقوبات التبعية والتكميلية 383

المطلب الأول- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها

في المادة 25 ق.ع. 383

- أولا- ماهية العقوبة 383
- ثانيا- خصائص هذه العقوبة: 384
- ثالثا- صور هذه العقوبة: 384

المطلب الثاني- العزل من الوظائف العامة 389

- أولا- ماهيته 389
- ثانيا- الأشخاص الذين يجوز الحكم عليهم بالعزل: 390
- ثالثا- مجال الحكم بالعزل: 390
- رابعا- مدة العزل: 392

المطلب الثالث- مراقبة البوليس 393

- أولا- ماهية مراقبة البوليس: 393
- ثانيا- قيود والتزامات الخاضع لمراقبة البوليس: 393
- ثالثا- الأشخاص الذين لا يخضعون لمراقبة البوليس: 394
- رابعا- أحوال مراقبة البوليس 395
- خامسا- مدة مراقبة البوليس: 398

المطلب الرابع- المصادرة 400

- أولا- ماهية المصادرة 400
- ثانيا - الأحكام العامة التي تخضع لها المصادرة الخاصة 403
- ثالثا- الأحكام الخاصة بالمصادرة الجوازية 406
- رابعا- الأحكام الخاصة بالمصادرة الوجوبية 411

الفصل الثالث- تطبيق العقوبة 415

المبحث الأول - السلطة التقديرية للقاضي 417

المطلب الأول- ماهية السلطة التقديرية للقاضي وتعليلها 417

- أولا- مفهوم السلطة التقديرية للقاضي 417
- ثانيا- حدود السلطة التقديرية للقاضي: 418

المطلب الثاني- معايير وضوابط السلطة التقديرية للقاضي: 419

- أولا- معياري تحديد العقوبة 419
- ثانيا- ضوابط استعمال القاضي سلطته التقديرية 420

المبحث الثاني - أسباب تخفيف العقاب 427

المطلب الأول- ماهية أسباب تخفيف العقوبة	427
أولا- تعريف أسباب التخفيف	427
ثانيا- علة أسباب التخفيف:	427
ثالثا- تقسيم أسباب التخفيف:	428
المطلب الثاني- الأعدار القانونية (أسباب التخفيف الوجوبي)	429
أولا- الأعدار المعفية من العقاب (موانع العقاب)	429
ثانيا- الأعدار المخففة	432
المطلب الثالث- الظروف القضائية المخففة	435
أولا- ماهية الظروف المخففة	435
ثانيا- ضوابط الأسباب التقديرية المخففة:	436
ثالثا- سلطة القضاء في تقرير توافر الظروف المخففة:	437
رابعا- نطاق الظروف المخففة:	438
خامسا- تأثير الظروف المخففة على العقوبات:	438
المبحث الثالث- أسباب تشديد العقاب	441
المطلب الأول- ماهية أسباب تشديد العقاب	441
أولا- تعريف أسباب تشديد العقاب:	441
ثانيا- علة أسباب التشديد:	442
ثالثا- تقسيم أسباب التشديد	442
المطلب الثاني- ظرف العود إلى الجريمة	445
أولا- ماهية العود:	445
ثانيا- نوعا العود والاعتیاد على الإجرام:	446
ثانيا- العود المتكرر والاعتیاد على الإجرام	460
ثالثا- إثبات العود والاعتیاد على الإجرام	468
المبحث الرابع- وقف تنفيذ العقوبة	469
المطلب الأول- ماهية وقف التنفيذ	469
أولا- تعريف وقف التنفيذ	469

470	ثانيا- علة نظام وقف التنفيذ:
471	المطلب الثاني-شروط وقف التنفيذ
471	أولا- الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:
472	ثانيا- الشروط المتعلقة بالجريمة:
472	ثالثا- الشروط المتعلقة بالعقوبة:
475	رابعا- السلطة التقديرية للقاضي في وقف التنفيذ:
477	المطلب الثالث- آثار وقف التنفيذ
477	أولا- مرحلتي وقف التنفيذ
477	ثانيا- مدة وقف التنفيذ
478	ثالثا- وضع المحكوم عليه خلال مراحل وقف التنفيذ
480	المطلب الرابع- إلغاء وقف التنفيذ
480	أولا- حالات إلغاء وقف التنفيذ
482	ثانيا- إجراءات إلغاء وقف التنفيذ
484	ثالثا- اثر إلغاء وقف التنفيذ
485	الفصل الرابع- تعدد العقوبات
485	المبحث الأول- ماهية تعدد العقوبات
485	المطلب الأول- الدلالة القانونية لتعدد الجرائم
486	المطلب الثاني- الجدل حول تعدد العقوبات عند تعدد الجرائم
486	الاتجاه الأول- رأى البعض أنه إذا تعددت الجرائم فإن عقوباتها تتعدد تبعا لذلك
486	الاتجاه الثاني- يرى توقيع عقوبة واحدة عن الجرائم المتعددة
488	المبحث الثاني- أنواع تعدد الجرائم
489	المطلب الأول-التعدد المعنوي للجرائم
489	أولا- ماهية التعدد المعنوي للجرائم
489	ثانيا- عناصر التعدد المعنوي

490	ثالثا- حالات التعدد المعنوي للجرائم:
491	رابعا- تكييف التعدد المعنوي للجرائم:
492	خامسا- حكم التعدد المعنوي:
494	المطلب الثاني-التعدد المادي للجرائم
494	أولا- ضابط التعدد المادي للجرائم:
496	ثانيا- حكم التعدد المادي للجرائم:
509	المطلب الثالث-تنازع النصوص الجنائية
509	أولا- ماهية تنازع النصوص الجنائية:
510	ثانيا-حكم تنازع النصوص:
514	الفصل الخامس-انقضاء العقوبة
515	المبحث الأول - أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة
515	المطلب الأول- وفاة المحكوم عليه
515	أولا- ماهية السبب:
515	ثانيا- العقوبات التي تنتضي بوفاة المحكوم عليه:
516	المطلب الثاني- تقادم العقوبة
516	أولا- ماهية تقادم العقوبة:
516	ثانيا- علة انقضاء العقوبة بالتقادم:
517	ثالثا- خصائص التقادم:
518	رابعا- العقوبات التي تنتضي بالتقادم:
518	خامسا- مدد التقادم:
519	سادسا- وقت بدء سريان التقادم:
519	سابعا- انقطاع مدة التقادم ووقفها:
521	ثامنا- آثار تقادم العقوبة:
523	المطلب الثالث-العفو عن العقوبة
523	أولا- ماهية العفو عن العقوبة:
526	ثانيا- نطاق العفو عن العقوبة:

527	ثالثا- آثار العفو عن العقوبة:
529	المبحث الثاني-أسباب زوال حكم الإدانة
529	المطلب الأول-رد الاعتبار
529	أولا- ماهية رد الاعتبار
530	ثانيا- نوعا رد الاعتبار:
541	المطلب الثاني- العفو الشامل
541	أولا- ماهية العفو الشامل
542	ثانيا- آثار العفو الشامل:
544	الباب الثاني-النظرية العامة للتدبير الاحترازي
545	الفصل الأول- المبادئ العامة للتدبير الاحترازي
545	المبحث الأول- ماهية التدبير الاحترازي
547	المبحث الثاني- أنواع التدابير الاحترازية
548	الفصل الثاني- الشروط العامة للتدبير الاحترازي
548	المبحث الأول- الجريمة السابقة
549	المبحث الثاني- الخطورة الإجرامية
549	المطلب الأول - مدلول الاحتمال
550	المطلب الثاني- الجريمة التالية
551	الفصل الثالث- التدابير الاحترازية بقانون الطفل أنموذجا
555	جدول المحتويات